

면지

발 간 사

교육공무원은 우리나라 교육 발전을 위해 교육 현장의 최전선에서 노력하시는 분들로, 이들에 대한 인사 업무는 교육공무원의 효율적 인사 관리를 통해 교육력을 제고시키는데 있어서 무엇보다 중요합니다.

현재 인사업무의 공정성과 일관성을 유지하기 위해 「교육공무원법」, 「교육공무원 임용령」, 「교육공무원 승진규정」 등의 법령으로 일반 원칙을 규정하고 있음에도, 개인별 사례가 다양하고 복잡하여 인사 업무 처리에 많은 어려움이 있는 것이 현실입니다.

이에 따라 우리 부는 교육공무원 인사업무의 효율적이고 안정적인 추진을 위해 인사 관련 지침 및 질의회신을 정리하여 세 차례에 걸쳐 책자를 발간한 바 있습니다. 그러나 마지막 책자가 발간된 이후, 새로 도입된 제도와 관련 법령·지침 개정이 반영되지 않은 채 4년의 시간이 흘러, 이번 기회에 변경 부분을 반영하고 신규 질의응답사례를 새로이 보완하여 최신판을 발간하게 되었습니다.

이 책자가 교육공무원의 인사업무처리에 도움이 되시기 바라며, 공정하고 효율적인 인사관리 추진에 다소나마 기여할 수 있기를 바랍니다.

마지막으로 교육행정의 일선현장에서 교육 발전을 위해 노력하고 계시는 교원 인사 업무 관계자 여러분께 감사를 드립니다.

2016년 5월

교육부 학교정책실장 김 동 원



차례

제1장 교육공무원 의의	1
Ⅰ. 교육공무원의 정의	3
Ⅱ. 교육공무원의 자격	3
Ⅲ. 교육공무원 인사 관련 법규	12
Ⅳ. 용어 정리	13
제2장 교육공무원 임용일반	15
Ⅰ. 임용일반	17
Ⅱ. 교육공무원 인사의 일반 원칙	28
Ⅲ. 임 용	33
Ⅳ. 교원의 정원, 배정 및 배치	36
Ⅴ. 전직 및 전보	37
Ⅵ. 파 견	42
Ⅶ. 겸 임	44
Ⅷ. 강 임	46
Ⅸ. 직위해제 등	47
제3장 교육공무원 인사제도	53
Ⅰ. 교장공모제	55
Ⅱ. 교사초빙제	78
Ⅲ. 수석교사제	81
Ⅳ. 정규직 시간선택제 교사제도	85
Ⅴ. 기 타	89

제4장 교육공무원 승진업무	93
Ⅰ. 교육공무원 승진평정 개관	95
Ⅱ. 경력평정	97
Ⅲ. 근무성적평정	108
Ⅳ. 연수성적평정	118
Ⅴ. 가산점	129
Ⅵ. 승진후보자명부 작성	134
제5장 휴직과 복직	157
Ⅰ. 휴직제도의 개요 및 일반사항	159
Ⅱ. 휴직종류별 업무처리 요령	169
제6장 복무·징계	221
Ⅰ. 복 무	223
Ⅱ. 징 계	259



제 1 장

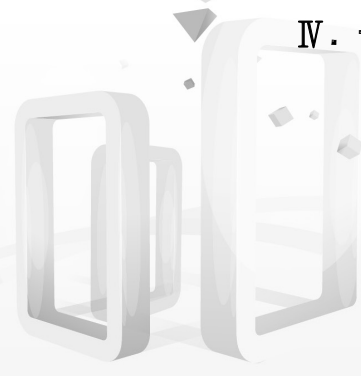
교육공무원 의의

I . 교육공무원의 정의

II . 교육공무원의 자격

III . 교육공무원 인사 관련 법규

IV . 용어 정리



I. 교육공무원의 정의

- 교육공무원법 제2조에 의거 교원, 장학관, 장학사, 교육연구관, 교육연구사를 의미
 - 교원 : 초·중·고등학교에 근무하는 교장(원장), 교감(원감), 수석교사, 교사
 - 교육행정기관에 근무하는 장학관, 장학사
 - 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관에 근무하는 교육연구관, 교육연구사
- 교육공무원은 교육을 통하여 국민전체에 봉사하는 직무와 책임의 특수성을 가진 공무원으로서 그 자격, 임용, 보수, 연수 및 신분보장 등에 관하여 국가공무원법 및 지방공무원법에 대한 특례를 규정한 교육공무원법 적용

II. 교육공무원의 자격

1. 교원의 종별과 자격(초·중등교육법 제21조)

- 교(원)장과 교(원)감은 초·중등교육법 [별표 1]의 자격 기준에 해당하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 검정·수여하는 자격증을 받은 자
- 교사는 정교사(1급·2급), 준교사, 전문상담교사(1급·2급), 사서교사(1급·2급), 실기교사, 보건교사(1급·2급) 및 영양교사(1급·2급)로 나누되, 초·중등교육법 [별표 2]의 자격 기준에 해당하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 검정·수여하는 자격증을 받은 자
- 수석교사는 교사 자격증을 소지한 사람으로서 15년 이상의 교육경력(「교육공무원법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 교육전문직원으로 근무한 경력을 포함한다)을 가지고 교수·연구에 우수한 자질과 능력을 가진 사람 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 정하는 연수 이수 결과를 바탕으로 검정·수여하는 자격증을 받은 자

교장·교감 자격 기준(초·중등교육법 제21조제1항 관련)

학교별	자 격	교 장
중 등 학 교	1. 중등학교의 교감 자격증을 가지고 3년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람 2. 학식·덕망이 높은 사람으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당한다는 인정을 교육부장관으로부터 받은 사람 3. 교육대학·전문대학의 학장으로 근무한 경력이 있는 사람 4. 특수학교의 교장 자격증을 가진 사람 5. 공모 교장으로 선발된 후 교장의 직무수행에 필요한 교양과목, 교직과목 등 교육부령으로 정하는 연수과정을 이수한 사람	
초 등 학 교	1. 초등학교의 교감 자격증을 가지고 3년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람 2. 학식·덕망이 높은 사람으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당한다는 인정을 교육부장관으로부터 받은 사람 3. 특수학교의 교장 자격증을 가진 사람 4. 공모 교장으로 선발된 후 교장의 직무수행에 필요한 교양과목, 교직과목 등 교육부령으로 정하는 연수과정을 이수한 사람	
고등기술학교	1. 중등학교의 교장 자격증을 가진 사람 2. 실기교사 자격증을 가지고 9년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람	
특 수 학 교	1. 특수학교의 교감 자격증을 가지고 3년 이상의 교육경력이 있는 사람으로서 일정한 재교육을 받은 사람 2. 초등학교 또는 중등학교의 교장 자격증을 가지고 필요한 보수(補修)교육을 받은 사람. 이 경우 특수학교 교원 자격증을 가졌거나 특수학교(특수학급을 포함한다)에서 교원으로 근무한 경력이 있으면 보수교육을 면제한다. 3. 학식·덕망이 높은 사람으로서 대통령령으로 정하는 기준에 해당한다는 인정을 교육부장관으로부터 받은 사람 4. 공모 교장으로 선발된 후 교장의 직무수행에 필요한 교양과목, 교직과목 등 교육부령으로 정하는 연수과정을 이수한 사람	

학교별	자 격	교 감
중 등 학 교		1. 중등학교 정교사(1급) 자격증 또는 보건교사(1급) 자격증을 가지고 3년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람 2. 중등학교 정교사(2급) 자격증 또는 보건교사(2급) 자격증을 가지고 6년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람 3. 교육대학의 교수·부교수로서 6년 이상의 교육경력이 있는 사람 4. 특수학교의 교감 자격증을 가진 사람
초 등 학 교		1. 초등학교 정교사(1급) 자격증 또는 보건교사(1급) 자격증을 가지고 3년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람 2. 초등학교 정교사(2급) 자격증 또는 보건교사(2급) 자격증을 가지고 6년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람 3. 특수학교의 교감 자격증을 가진 사람
고등기술학교		1. 중등학교 교감 자격증을 가진 사람 2. 실기교사 자격증을 가지고 6년 이상의 교육경력과 일정한 재교육을 받은 사람
특 수 학 교		1. 특수학교 정교사(1급) 자격증 또는 보건교사(1급) 자격증을 가지고 3년 이상의 교육경력 이 있는 사람으로서 일정한 재교육을 받은 사람 2. 특수학교 정교사(2급) 자격증 또는 보건교사(2급) 자격증을 가지고 6년 이상의 교육경력이 있는 사람으로서 일정한 재교육을 받은 사람 3. 초등학교 또는 중등학교의 교감 자격증을 가지고 필요한 보수교육을 받은 사람. 이 경우 특수학교 교원 자격증을 가졌거나 특수학교(특수학급을 포함한다)에서 교원으로 근무한 경력이 있으면 보수교육을 면제한다.

[비 고]

1. 이 표 중 초등학교는 공민학교 및 이와 같은 수준 정도의 각종학교를, 중등학교는 중학교·고등학교·고등공민학교 및 이들과 같은 수준 정도의 각종학교를 포함한다.
2. 교장·교감·교육장·장학관·장학사·교육연구관·교육연구사 및 「유아교육법」에 따른 원장·원감의 경력연수(年數)는 교육경력연수(年數)로 볼 수 있다.
3. 이 표 중 전문대학의 학장에는 종전의 전문학교·실업고등전문학교의 교장과 교감이 포함된다.

교사 자격 기준(초·중등교육법 제21조제2항 관련)

학교별	정 교 사 (1급)
중 등 학 교	1. 중등학교의 정교사(2급) 자격증을 가지고 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원 교육과에서 석사학위를 받은 사람으로서 1년 이상의 교육경력이 있는 사람 2. 중등학교 정교사 자격증을 가지지 아니하고 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원 교육과에서 석사학위를 받은 후 교육부장관으로부터 중등학교 정교사(2급) 자격증을 받은 사람으로서 3년 이상의 교육경력이 있는 사람 3. 중등학교의 정교사(2급) 자격증을 가진 사람으로서 3년 이상의 교육경력을 가지고 일정한 재교육을 받은 사람 4. 교육대학·전문대학의 교수·부교수로서 3년 이상의 교육경력이 있는 사람
초 등 학 교	1. 초등학교 정교사(2급) 자격증을 가진 사람으로서 3년 이상의 교육경력을 가지고 일정한 재교육을 받은 사람 2. 초등학교 정교사(2급) 자격증을 가진 사람으로서 교육경력이 3년 이상이고, 방송통신대학 초등교육과를 졸업한 사람 3. 초등학교 정교사(2급) 자격증을 가지고 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원의 교육과에서 초등교육과정을 전공하여 석사학위를 받은 사람으로서 1년 이상의 교육경력이 있는 사람
특 수 학 교	1. 특수학교 정교사(2급) 자격증을 가지고 3년 이상의 교육경력이 있는 사람으로서 일정한 재교육을 받은 사람 2. 특수학교 정교사(2급) 자격증을 가지고 1년 이상의 교육경력이 있는 사람으로서 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원에서 특수교육을 전공하고 석사학위를 받은 사람 3. 유치원·초등학교 또는 중등학교 정교사(1급) 자격증을 가지고 필요한 보수교육을 받은 사람 4. 유치원·초등학교 또는 중등학교 정교사(2급) 자격증을 가지고 1년 이상의 교육경력이 있는 사람으로서 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원에서 특수교육을 전공하고 석사학위를 받은 사람

학교별	자 격	정 교 사 (2급)
중 등 학 교		1. 사범대학을 졸업한 사람 2. 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원 교육과에서 석사학위를 받은 사람 3. 임시 교원양성기관을 수료한 사람 4. 대학에 설치하는 교육과를 졸업한 사람 5. 대학·산업대학을 졸업한 사람으로서 재학 중 일정한 교직과(敎職科) 학점을 취득한 사람 6. 중등학교 준교사 자격증을 가진 사람으로서 2년 이상의 교육경력을 가지고 일정한 재교육을 받은 사람 7. 초등학교의 준교사 이상의 자격증을 가지고 대학을 졸업한 사람 8. 교육대학·전문대학의 조교수·전임강사로서 2년 이상의 교육경력이 있는 사람 9. 제22조에 따른 산학겸임교사 등(명예교사는 제외한다)의 자격기준을 갖춘 사람으로서 임용권자의 추천과 교육감의 전형을 거쳐 교육감이 지정하는 대학 또는 교원연수기관에서 대통령령으로 정하는 교직과목과 학점을 이수한 사람. 이 경우 임용권자의 추천 대상자 선정기준과 교육감의 전형 기준에 관하여는 대통령령으로 정한다.
초 등 학 교		1. 교육대학을 졸업한 사람 2. 사범대학을 졸업한 사람으로서 초등교육과정을 전공한 사람 3. 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원의 교육과에서 초등교육과정을 전공하고 석사학위를 받은 사람 4. 초등학교 준교사 자격증을 가진 사람으로서 2년 이상의 교육경력을 가지고 일정한 재교육을 받은 사람 5. 중등학교 교사자격증을 가진 사람으로서 필요한 보수교육을 받은 사람 6. 전문대학을 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 입소 자격으로 하는 임시 교원양성기관을 수료한 사람 7. 초등학교 준교사 자격증을 가진 사람으로서 교육경력이 2년 이상이고 방송통신대학 초등교육과를 졸업한 사람
특 수 학 교		1. 교육대학 및 사범대학의 특수교육과를 졸업한 사람 2. 대학·산업대학의 특수교육 관련 학과를 졸업한 사람으로서 재학 중 일정한 교직과정을 마친 사람 3. 대학·산업대학의 특수교육 관련 학과를 졸업한 사람으로서 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원에서 특수교육을 전공하고 석사학위를 받은 사람 4. 유치원·초등학교 또는 중등학교 정교사(2급) 자격증을 가지고 필요한 보수교육을 받은 사람 5. 유치원·초등학교 또는 중등학교 정교사(2급) 자격증을 가지고 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원에서 특수교육을 전공하고 석사학위를 받은 사람 6. 특수학교 준교사 자격증을 가지고 2년 이상의 교육경력이 있는 사람으로서 일정한 재교육을 받은 사람 7. 유치원·초등학교·중등학교 또는 특수학교 준교사 자격증을 가지고 2년 이상의 교육경력이 있는 사람으로서 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원에서 특수교육을 전공하고 석사학위를 받은 사람

학교별	자격	준 교 사	전문상담교사 (1급)	전문상담교사 (2급)
중 등 학 교		1. 교육부장관이 지정하는 대학 (전문대학은 제외한다)의 공업·수산·해양 및 농공계 학과를 졸업한 사람 2. 중등학교 준교사 자격검정에 합격한 사람 3. 중등학교 실기교사로서 5년 이상의 교육경력을 가진 사람으로서 대학·산업대학·기술대학(학사학위 과정만 해당된다) 또는 대학원에서 관련 분야의 학위를 취득한 사람	1. 2급 이상의 교사자격증 (「유아교육법」에 따른 2급 이상의 교사 자격증을 포함한다)을 가진 사람으로서 3년 이상의 교육경력이 있는 사람이 교육부장관이 지정하는 교육대학원 또는 대학원에서 일정한 전문상담교사 양성과정을 마친 사람	1. 대학·산업대학의 상담·심리 관련 학과를 졸업한 사람으로서 재학 중 일정한 교직학점을 취득한 사람 2. 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원의 상담·심리 교육과에서 전문상담 교육과정을 마치고 석사학위를 받은 사람
초 등 학 교		1. 초등학교 준교사 자격검정에 합격한 사람 2. 고등학교를 졸업한 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 입소자격으로 하는 임시교원양성기관을 수료한 사람 3. 방송통신대학 초등교육과를 졸업한 사람	2. 전문상담교사(2급) 자격증을 가진 사람으로서 3년 이상의 전문상담교사 경력을 가지고 자격연수를 받은 사람	3. 2급 이상의 교사자격증 (「유아교육법」에 따른 2급 이상의 교사자격증을 포함한다)을 가진 사람으로서 교육부장관이 지정하는 교육대학원 또는 대학원에서 일정한 전문상담교사 양성과정을 마친 사람
특 수 학 교		1. 특수학교 준교사 자격검정에 합격한 사람 2. 특수학교 실기교사로서 5년 이상의 교육경력을 가지고 일정한 재교육을 받은 사람		

자격 학교별	사서교사 (1급)	사서교사 (2급)	실 기 교 사	보건교사 (1급)	보건교사 (2급)	영양교사 (1급)	영양교사 (2급)
중등학교 초등학교 특수학교	1. 사서교사 (2급) 자격증을 가진 사람으로서 3년 이상의 사서교사 경력을 가지고 자격연수를 받은 사람	1. 대학·산업대 학을 졸업한 사람으로서 재학 중 문헌정보학 또는 도서관학을 전공하고 일정한 교직과정을 마친 사람	1. 전문대학(전문대학에 준하는 각종학교를 포함한다. 이하 이 란(欄)에서 같다)을 졸업한 사람으로서 재학 중 대통령령으로 정하는 실과계(實科系)의 기능을 마친 사람, 또는 고등기술학교의 전공과를 졸업한 사람 또는 「평생교육법」 제31조제4항에 따른 전문대학학력인정 평생교육시설의 교사자격 관련과를 졸업한 사람 2. 대학(대학에 준하는 각종학교를 포함한다), 전문대학을 졸업한 사람으로서 재학 중 예능, 체육, 그 밖에 대통령령으로 정하는 기능을 마친 사람 3. 실업계 고등학교 또는 3년제 고등기술학교를 졸업한 사람으로서 실기교사의 자격검정에 합격한 사람	보건교사 (2급) 자격증을 가진 사람으로서 3년 이상의 보건교사 경력을 가지고 자격연수를 받은 사람	1. 대학·산 업대학의 간호학과 를 졸업한 사람으로 서 재학 중 일정한 교직학점 을 취득하고 간호사 면허증을 가진 사람	영양교사 (2급) 자격증을 가진 사람으로 서 3년 이상의 영양교사 의 경력을 가지고 자격연수 를 받은 사람	1. 대학·산업대학 의 식품학 또는 영양학 관련 학과를 졸업한 사람으로서 재학 중 일정한 교직학점을 취득하고 영양사 면허증을 가진 사람 2. 영양사 면허증을 가지고 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원의 교육과에서 영양교육과정을 마치고 석사학위를 받은 사람
	2. 사서교사 (2급) 자격증을 가지고 교육대학원 또는 교육부장관 이 지정하는 대학원의 교육과에서 사서교육과 정을 전공하고 석사학위를 받은 사람으로서 1년 이상의 사서교사	2. 준교사 이상의 자격증을 가진 사람으로서 일정한 사서교사 양성 강습을 받은 사람 3. 교육대학원 또는 교육부장관이 지정하는 대학원의 교육과에서			2. 전문대학 의 간호과를 졸업한 사람으로 서 재학 중 일정한 교직학점 을 취득하고 간호사 면허증을 가진 사람		

자 격 학 교 별	사서교사 (1급)	사서교사 (2급)	실 기 교 사	보건교사 (1급)	보건교사 (2급)	영양교사 (1급)	영양교사 (2급)
	경력이 있는 사람	사서교육과정 을 전공하고 석사학위를 받은 사람 4. 사범대학을 졸업한 사람으로서 재학 중 문헌정보학 또는 도서관학을 전공한 사람	4. 실업과, 예능과 또는 보건과에 관한 지식과 기능을 가진 사람으로서 실기교사의 자격검정에 합격한 사람				

[비 고]

1. 이 표 중 초등학교는 공민학교 또는 이와 같은 수준 정도의 각종학교를, 중등학교는 중학교 · 고등학교 · 고등공민학교 · 고등기술학교 또는 이들과 같은 수준의 각종학교를 포함한다.
2. 교장 · 교감 · 교육장 · 장학관 · 장학사 · 교육연구관 · 교육연구사 및 「유아교육법」에 따른 원장 · 원감의 경력연수(年數)는 교육경력연수(年數)로 볼 수 있다.
3. 이 표 중 전문대학에는 종전의 초급대학 · 전문학교 및 실업고등전문학교가 포함된다.
4. 실기교사란 중 실업계 실기교사는 국가기술자격종목이 있는 과목은 그 종목의 기능사 2급 이상 자격을 가지고 있어야 한다.

2. 교육전문직원의 종별과 자격(교육공무원법 제9조)

- 장학관·교육연구관·장학사·교육연구사는 교육공무원법 [별표]의 자격 기준에 해당하는 자

교육전문직원의 자격기준(교육공무원법 제9조 관련)

기준 직명	자 격 기 준
장 학 관 · 교육연구관	1. 대학·사범대학·교육대학 졸업자로서 7년 이상의 교육경력이나 2년 이상의 교육경력을 포함한 7년 이상의 교육행정경력 또는 교육연구경력이 있는 사람 2. 2년제 교육대학 또는 전문대학 졸업자로서 9년 이상의 교육경력이나 2년 이상의 교육경력을 포함한 9년 이상의 교육행정경력 또는 교육연구경력이 있는 사람 3. 행정고등고시 합격자로서 4년 이상의 교육경력이나 교육행정경력 또는 교육연구경력이 있는 사람 4. 2년 이상의 장학사·교육연구사의 경력이 있는 사람 5. 11년 이상의 교육경력이나 2년 이상의 교육경력을 포함한 11년 이상의 교육연구경력이 있는 사람 6. 박사학위를 소지한 사람
장 학 사 · 교육연구사	1. 대학·사범대학·교육대학 졸업자로서 5년 이상의 교육경력이나 2년 이상의 교육경력을 포함한 5년 이상의 교육행정경력 또는 교육연구경력이 있는 사람 2. 9년 이상의 교육경력이나 2년 이상의 교육경력을 포함한 9년 이상의 교육행정경력 또는 교육연구경력이 있는 사람

[비고]

1. 이 표의 “대학”은 한국방송통신대학 학사과정을, “전문대학”은 한국방송통신대학 전문대학과정과 종전의 초급대학, 실업고등전문학교 및 전문학교를 포함한다.
2. 특수지 근무를 위하여 장학관, 교육연구관 또는 장학사, 교육연구사를 임용할 때에는 교육경력으로 교육행정경력 또는 교육연구경력을 갈음할 수 있다.

Ⅲ. 교육공무원 인사 관련 법규

○ 소관법령

연번	법령명	법령종류
1	교육공무원법	법률
2	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법	법률
3	교육공무원 임용령	대통령령
4	교육공무원 징계령	대통령령
5	교육공무원 승진규정	대통령령
6	교원 예우에 관한 규정	대통령령
7	교원소청에 관한 규정	대통령령
8	교육공무원 인사위원회 규정	대통령령
9	교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙	부령
10	교육공무원 임용후보자 선정경쟁시험규칙	부령
11	교사임용후보자명부작성규칙	부령
12	교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙	부령
13	지방교육행정기관 및 공립의 각급학교에 두는 국가 공무원의 정원에 관한 규정 시행규칙	부령

○ 소관 행정규칙

연번	규칙명	행정규칙종류
1	교육공무원 인사관리규정	교육부훈령
2	교육공무원 명예퇴직 수당지급에 관한 특례 규정	교육부훈령
3	교원능력개발평가 실시에 관한 훈령	교육부훈령
4	연구대회 관리에 관한 훈령	교육부훈령
5	교장·원장 임기제 실시 업무처리지침	교육부훈령
6	교원휴가업무처리요령	교육부예규

IV. 용어 정리(교육공무원법 제2조)

- 교육기관 : 다음에 해당하는 국·공립의 학교 또는 기관
 - 초·중등교육법 제2조 및 고등교육법 제2조의 규정에 의한 각급학교
 - 초·중등교육법 제39조제1항의 규정에 의한 연수기관
 - 교육관계의 법령 또는 조례에 의하여 설치된 학생수련기관 등 교육연수기관
- 교육행정기관 : 교육부 및 그 소속 기관과 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 교육 관서
- 교육연구기관 : 교육에 관하여 전문적으로 조사연구를 하기 위하여 설립된 국·공립의 기관
- 임 용 : 신규채용·승진·승급·전직·전보·겸임·파견·강임·휴직·직위해제·정직·복직·면직·해임 및 파면
- 직 위 : 1인의 교육공무원에게 부여할 수 있는 직무와 책임
- 전 직 : 교육공무원의 종류와 자격을 달리하는 임용
- 전 보 : 교육공무원의 같은 직위 및 자격에서 근무기관이나 부서를 달리하는 임용
- 복 직 : 휴직·직위해제 또는 정직 중에 있는 교육공무원을 직위에 복귀시키는 것
- 강 임 : 같은 종류의 직무에서 하위의 직위에 임용하는 것



공무원의 구분

참고

- 공무원의 임용 및 보수지급 주체에 따라 국가공무원과 지방공무원으로 구분
 - 국가공무원은 국가에 의하여 임용되어 국가기관에 근무하며 국가로부터 보수를 받고, 국가공무원법의 적용
- 공무원의 업무 성격에 따라, 경력직공무원과 특수경력직공무원으로 구분
 - 경력직공무원은 실적과 자격에 의하여 임용, 신분 보장되며 평생토록 공무원으로 근무할 것이 예정되는 직업공무원을 의미

경력직	일반직	기술, 연구, 행정일반에 대한 업무담당 공무원
	특정직	법관, 검사, 외교관, 경찰관, 소방관, 교육공무원, 군인, 군무원, 국정원직원, 다른 법률에 특정직 공무원으로 지정된 공무원
	기능직	기능직 업무를 담당하며, 그 기능별로 분류되는 공무원
특 수 경력직	정무직	선거 또는 국회 동의를 요하는 공무원, 감사원장, 국무총리, 국무위원, 차관급 이상의 공무원 및 비서관, 다른 법령에 의해 지정된 공무원
	별정직	국회전문위원, 감사원사무차장, 시도선관위 상임위원, 국정원기조실장, 각급노동위상임위원, 해양심판의 원장 및 심판관, 비서관, 비서, 기타 법령에 의해 지정된 공무원
	계약직	국가와 채용계약에 의해 일정기간 전문지식이 요구되는 업무에 종사하는 공무원
	고용직	단순 노무 종사자



제2장

교육공무원 임용일반

- I. 임용일반
- II. 교육공무원 인사의 일반 원칙
- III. 임 용
- IV. 교원의 정원, 배정 및 배치
- V. 전직 및 전보
- VI. 파 견
- VII. 겸 임
- VIII. 강 임
- IX. 직위해제 등

I. 임용일반

1. 임용의 정의(교육공무원법 제2조 제6항)

- 신규채용·승진·승급·전직·전보·겸임·파견·강임·휴직·직위해제·정직·복직·면직·해임 및 파면을 말함

2. 임용의 원칙(교육공무원법 제10조)

- 교육공무원의 임용은 그 자격·재교육성적·근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행함
- 교육공무원의 임용은 교원으로서의 자격을 갖추고 임용을 원하는 모든 사람에게 능력에 따른 균등한 임용의 기회가 보장되어야 함

3. 채용의 제한(교육공무원법 제10조의3)

- 다음 어느 하나의 행위로 인하여 파면·해임되거나 금고 이상의 형을 선고받은 사람은 원칙적으로 교원으로 채용할 수 없음
 - 금품수수 행위
 - 시험문제 유출 및 성적조작 등 학생성적 관련 비위 행위
 - 학생에 대한 신체적 폭력행위

4. 공무원 임용의 결격 사유

- 교육공무원법 제10조의4 제1호 결격사유(국가공무원법 제33조의 결격사유 적용)
 - 피성년후견인 또는 피한정후견인
 - 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
 - 금고 이상의 실형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년 미경과자
 - 금고 이상의 형을 받고 집행유예 완료 후 2년 미경과자

- 금고 이상 형의 선고유예기간 중인 자
- 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격 상실 또는 정지된 자
- 공무원으로 재직기간 중 직무와 관련하여 형법 제355조 및 제356조에 규정된 범죄를 범한 자로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 형법 제303조 또는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제10조에 규정된 죄를 범한 사람으로서 300만원 이상의 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 2년이 지나지 아니한 자
- 징계에 의한 파면 처분을 받은 때로부터 5년 미경과자
- 징계에 의한 해임 처분을 받은 때로부터 3년 미경과자
- 교육공무원법 제10조의4 제2호 결격사유
 - 미성년자에 대한 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
- 교육공무원법 제10조의4 제3호 결격사유
 - 성인에 대한 성폭력범죄 행위로 파면·해임되거나 100만원 이상의 벌금형이나 그 이상의 형 또는 치료감호를 선고받아 그 형 또는 치료감호가 확정된 사람(집행유예를 선고받은 후 그 집행유예기간이 경과한 사람을 포함한다)
- 공직선거법 제266조(선거범죄로 인한 공무담임 등의 제한)
 - 다른 법률의 규정에도 불구하고 제230조부터 제234조까지, 제237조부터 제255조까지, 제256조제1~3항, 제257조부터 제259조까지의 죄(당내경선과 관련한 죄는 제외한다) 또는 「정치자금법」 제49조의 죄를 범함으로 인하여 징역형의 선고를 받은 자는 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 또는 그 형의 집행이 종료되거나 면제된 후 10년간, 형의 집행유예의 선고를 받은 자는 그 형이 확정된 후 10년간, 100만원 이상의 벌금형의 선고를 받은 자는 그 형이 확정된 후 5년간 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직에 취임하거나 임용될 수 없으며, 이미 취임 또는 임용된 자의 경우에는 그 직에서 퇴직됨

🔍 공직선거법 제266조 제1항의 각 호 규정

1. 제53조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 직(같은 항 제5호의 경우 각 조합의 조합장 및 상근직원을, 같은 항 제1호의 경우 「고등교육법」 제14조제1항·제2항에 따른 총장·학장·교수·부교수·조교수·전임강사인 교원을 포함한다)
2. 제60조(선거운동을 할 수 없는 자)제1항제6호 내지 제8호에 해당하는 직
3. 「공직자윤리법」 제3조제1항제12호 또는 제13호에 해당하는 기관·단체의 임·직원
4. 「사립학교법」 제53조(학교의 장의 임면) 또는 같은 법 제53조의2(학교의 장이 아닌 교원의 임면)의 규정에 의한 교원
5. 방송통신심의위원회의 위원

5. 임용권의 위임(교육공무원 임용령 제3조)

- 대통령의 임용권 ⇒ 교육부장관에게 위임
 - 법 제29조제1항에 따른 장학관 및 교육연구관의 승급·겸임·휴직·직위해제 및 복직
 - 법 제29조의2제1항에 의한 교장의 임용(교장으로 임명하는 임용권 제외)
- 교육부장관의 임용권 ⇒ 교육감에게 위임
 - 법 제29조의2제7항에 따른 교장 및 원장의 전보
 - 교감·원감·수석교사 및 교사의 임용
- 교육부장관의 임용권 ⇒ 국립 고등학교(대학의 부설고 제외)·특수학교 및 각종 학교의 교장에게 위임
 - 소속교사의 임용, 소속교감의 승급
- 교육부장관의 임용권 ⇒ 교육감에게 재위임
 - 대통령으로부터 위임받은 교장 및 원장의 임용(교장 임명하는 임용은 제외)

6. 임용권자별 임용사항

- 대통령
 - 교장·원장으로 임명하는 경우(교육공무원법 제29조의2)
 - 교장 특별승진(교감의 명예퇴직으로 인한 특별승진)(교육공무원법 제15조 제1항 제4호)
 - 교육부장관(교육공무원 임용령 제3조, 제3조의2)
 - 교육부 본부 소속 교육공무원 ⇔ 시·도교육감 소속 교육공무원 전보
 - 교육부 직속학교 교장 ⇔ 시·도교육청 소속 학교 교장 전보
 - 교육감(교육공무원 임용령 제3조, 제3조의2)
 - 교장·원장의 전보
 - 교감·원감·수석교사·교사의 임용
- ※ 정년퇴직과 당연퇴직은 법률에 의하여 당연히 퇴직하는 것이므로 임용권자(교육감·대학의 장 또는 교육부장관)가 통지

임용별 임용권자

구 분	신규 채용	승진	승급	전직	전보	겸임	파견	강임	휴직	직위 해제	정직	복직	면직	해임	파면
교육부(직속기관 포함) 소속 교육공무원	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
장학관(교육장)	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감
장학관(국장)	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감
장학관·교육연구관 (§29②의 원장)	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감
장학관(과장)	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감
장학관·교육연구관	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감
장학사·교육연구사	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감
교장, 원장	P	P	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감
교감, 원감, 교사	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감	감

* 범례 P : 대통령, M : 장관, 감 : 교육감

* 장학관(국장·과장)은 시·도교육청 본청의 국장·과장임

7. 임용시기(교육공무원 임용령 제5조, 제6조)

○ 임용시기(교육공무원 임용령 제5조)

- 임용장 또는 임용통지서에 기재된 일자에 임용된 것으로 봄
- 단, 사망으로 인한 면직은 사망한 다음날에 면직된 것으로 봄

○ 임용일

- 정기인사 : 3월 1일, 9월 1일
- 정년퇴직, 명예퇴직(특별승진) : 2월 말일, 8월 31일
- 수시인사 (결원 보충 인사) : 임명장 교부(전수)일

※ 각 시·도교육청은 문서처리 및 임명장 준비 등에 소요되는 기간을 고려, 공문 발송 후 14일 이후로 지정하여야 하며, 임용일이 타 시·도교육청과 다른 경우, 교육부는 해당 교육청과 협의 후 같은 날로 조정

○ 임용일자 소급의 금지 : 다음의 경우를 제외하고는 임용일자를 소급할 수 없음

- 재직 중 공적이 특히 현저한 자가 공무로 인하여 사망한 때에 그 사망 전일을 임용일자로 하여 추서하는 경우
- 국가공무원법 제70조 제1항 제4호의 규정에 의하여 직권면직하는 때에 휴직 기간의 만료일 또는 휴직사유의 소멸일을 임용일자로 하여 면직하는 경우

8. 임명장 또는 임용장(교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙 제17조)

- 교육공무원으로 신규채용되거나 승진 또는 전보될 때에는 임용권자는 당해 교육공무원에게 임명장 또는 임용장 수여
- 각급학교의 교사의 전보시에는 인사발령통지서를 주는 것으로 임용장 수여를 갈음할 수 있음

9. 인사 발령(교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리규칙 제18조 내지 제20조)

- 전보, 강임, 면직, 징계, 직위해제, 휴직, 복직, 호봉재확정, 승급, 전출, 전입, 각종위원회 위원으로 임용, 위촉 또는 해임, 위촉 해제 할 때 인사발령통지서를 교부함
- 인사기록카드 및 발령대장의 기록·보관
- 인사보고
 - 전보, 승급, 국내 연수, 국외 연수, 국외 출장, 포상, 사망, 징계 처분, 직위해제, 휴직, 복직, 겸임 및 파견 근무 사유 발생시 발령일 또는 당해 사유 발생일로 부터 7일 이내에 임용권자에게 보고



참고

1. 순 번

- 학교급별 초등, 중등, 특수 순으로 작성
- 임용 구분으로 승진, 중임, 공모, 특별승진 순으로 작성

2. 성 명

- 한글과 한자로 병기하되, 한자는 ()안에 표기
- 인사기록카드에 기재된 성명과 일치
 - * 인사기록카드의 기록이 기본증명서(가족관계의 등록 등에 관한 법률상)와 다른 경우 증빙서류 첨부

3. 현 직

가. 직급 및 직위

- 현 직급 및 직위 표기
 - 예) 교장, 교감, 장학관, 교육연구관, 장학사, 교육연구사 등
- 인근학교 교원을 겸임하고 있는 경우 본직 명 표기
 - 예) ○○초등학교 교장이 ◇◇중학교 교장을 겸임하는 경우 ○○초등학교 교장

나. 부 서

- 시·도교육청 소속 학교는 소재지를 반드시 표기
 - 특별시·광역시 소재 학교의 경우 특별시(또는 광역시)를 표기
 - ▶ 서울특별시 ○○초등학교, 대구광역시 △△중학교
 - 도 소재 학교의 경우 시·군을 표기
 - ▶ 전주시 ◇◇초등학교, 영월군 □□중학교
- 부서명 : 설치조례 또는 직제에 규정한 명칭 사용
 - 예) 경기도교원연수원, 전라남도과학교육원 등
 - ※ 시·도교육청은 '과'까지, 교육지원청과 직속기관은 기관명만 표기하되, 소재지는 생략

4. 발령사항 (임용직급, 임기, 임용부서의 지정)

승진·중임·전직

가. 임용직급

【교장】

교장에 임함

【장학관·교육연구관】

장학관에 임함, 교육연구관에 임함

나. 교장의 임기(교육공무원법 제29조의2, 제47조)

- 교장의 임기는 4년 (1차에 한하여 중임 가능)
 - 단, 공모에 따른 교장으로 재직하는 횟수는 미포함
- 교장의 임기가 학기 중에 끝나는 경우 3월에서 8월 사이에 있으면 8월 31일을, 9월에서 다음해 2월 사이에 있으면 다음 해 2월 말일이 됨
- 교육공무원의 정년퇴직일은 8월 31일 또는 2월 말일이므로 임용기간 계산 시 정년퇴직일이 임기 중일 때는 정년퇴직일까지를 임용기간으로 기재
- 교장은 임기 중 다른 학교로 전보될 수 있음
- 교장이 교육전문직원으로 전직된 경우 그 임기의 잔여기간은 자동적으로 소멸
 - ※ 기타 자세한 사항은 [교장원장임기제실시업무처리지침(교육부 훈령 제88호)] 참조

다. 근무지 지정

【학 교】

- 교육감(총장)이 교장의 근무지를 지정
 - ☞ “학교”가 아닌 교육행정기관 등에 근무하는 경우에는 종전과 같음
 - ⇒ ○○○○시(도)교육감이 지정하는 학교 근무를 명함

【시·도교육청】

- 과장급 이상 보직 : ○○○○교육청 ○○국 ○○과장에 보함
- 국장급 이상 보직 : ○○○○교육청 ○○국장에 보함

【교육지원청과 직속기관】

- 기관장 : ○○○ 장에 보함
- 교육지원청 국장 : ○○교육지원청 교육지원국장에 보함
 - ※ 부서명은 설치조례 또는 직제에 규정한 명칭 사용

라. 발령예문

【교 장】

○ 신규

초(중)등학교장에 임함

(임용기간 : 2015. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

○○○○ 교육감이 지정하는 학교 근무를 명함

○ 중임

초(중)등학교장에 임함 (중임)

(임용기간 : 2015. 3. 1~2019. 2. 28)

○○○○ 교육감이 지정하는 학교 근무를 명함

○ 공모

교육공무원법 제29조의3 제4항의 규정에 의하여 초(중)등학교장에 임함

(임용기간 : 2015. 3. 1~2019. 2. 28)

○○○○ 시·도 ○○학교 근무를 명함

【장학관·교육연구관】

○ 시·도교육청 : 과장급 이상의 직위

장학관에 임함

○○○○시(도) 교육청 ○○국 ○○과장에 포함.

장학관에 임함

○○○○ 시(도) 교육청 교육국장에 포함

○ 교육지원청 및 직속기관

장학관에 임함

○○○○시(도) ○○교육지원청 교육장에 포함

장학관에 임함

경기도 ○○교육지원청 학무국장에 포함

교육연구관에 임함

○○광역시교육과학연구원장에 포함

전 보

- ※ 교육공무원 임용령 개정(2007. 06. 28)으로 시·도교육청 국장 이상인 장학관과 교육장인 장학관의 전보는 교육감 발령

【시·도 및 교육지원청】

- 직제상 직위가 있는 경우
 - 국 ○○과장에 포함. ○○교육청 ○○국장에 포함
- 기타의 직위
 - 국 ○○과 근무를 명함

【직속기관】

- 기관장 : ○○장에 포함
 - ※ 겸임의 경우
 - 청 ○○국 ○○과장에 겸임함
 - 경기도 ○○초등학교 겸임근무를 명함
 - ※ 추서의 경우 (임명장)
 - 교장에 추서함 (2015년 월 일자)
 - * 교장의 면직·해임·파면은 교육감·총장이 행함

의 원 면 직

- 원에 의하여 그 직을 면함

정 년 퇴 직

- 교육공무원법 제47조의 규정에 의하여 2016년 월 일자로 정년퇴직

명 예 퇴 직

- 교육공무원법 제36조의 규정에 의하여 그 직을 면함
 - ※ 결격사유로 인한 당연퇴직의 경우 교육공무원법 제43조의2 규정에 의하여 2016년 월 일자로 당연퇴직

특별승진 (명예퇴직)

- 교육공무원법 제15조제1항제4호의 규정에 의하여 교장(교감)에 임함.
원에 의하여 그 직을 면함
- ※ 교감의 명예퇴직으로 인한 교장 특별승진은 대통령 발령임.

장계의 경우 (인사발령통지서)

- 파면의 경우
국가공무원법 제78조제1항제○ 호의 규정에 의하여 파면에 처함
- 해임의 경우
국가공무원법 제78조제1항제○ 호의 규정에 의하여 해임에 처함
- 정직의 경우
국가공무원법 제78조제1항제○ 호의 규정에 의하여 ○월간 정직에 처함
- 감봉의 경우
국가공무원법 제78조제1항제○ 호의 규정에 의하여 ○월간 감봉에 처함
- 견책의 경우
국가공무원법 제78조제1항제○ 호의 규정에 의하여 견책에 처함
- ※ 발령취소의 경우(인사발령통지서)
○○○로 인하여
○년 ○월 ○일자 ○○○○를 동일자로 취소함

임기만료 교장의 원로교사 임용

- 시(군) ○○중학교 교 장 ○ ○ ○
- 교육공무원법 제29조의2제5항의 규정에 의하여 교사에 임함
- 시(도) ○○교육청 교육장이 지정하는 학교 근무를 명함

중임 제외자 또는 포기자의 처리

- 교육공무원법 제29조의2에서 규정한 임기를 임용시 명시하였으므로 임기가 만료됨으로써 당연히 퇴직하며, 별도의 면직발령이 필요 없음
- 다만, 연금수급 등과 관련하여 사실확인 필요시 교육감이 임용기간 만료 대상자를 기관별로 일괄 확인 통보 가능

예시

수신 : ○○학교장(또는 ○○○교육청 교육장)

제목 : 교장 임용기간 만료자 통보

교육공무원법 제29조의2 제2항의 규정에 의하여 2016. 2. 29 (8. 31)자로 임용기간이 만료되는 교육공무원을 다음과 같이 통보합니다.(소속, 직급, 성명 등을 표시)

Ⅱ. 교육공무원 인사의 일반 원칙

1. 인사대상의 선정

- 인사는 특별한 사정이 없는 한, 현 직위 1년 이상 근속자를 대상으로 함
- 특성화고 교장·교감은 당해 전공과목 전공자 배치
 - 적격자가 없을 경우에는 동종 특성화학교 장기 근속자 배치
- 여학교의 교장·교감 중 1인은 가급적 여교원 배치
- 전직·전보의 원칙
 - * 교육의 연속성과 안정성을 위하여 학기 도중 전직·전보 억제

※※

교육공무원법 제21조 (전직 등의 제한)

- ① 교육공무원의 임용권자 또는 임용제청권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 소속 교육공무원이 그 직위에 임용된 날부터 1년 이내에 다른 직위에 임용하거나 근무지를 변경하는 인사조치를 하여서는 아니 된다.
1. 기구의 개편이나 직제의 개정·폐지 또는 정원의 변경이 있는 경우
 2. 해당 교육공무원의 승진 또는 강임으로 인한 경우
 3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 있는 경우

* *

교육공무원 임용령 제13조의2 (전직 등의 제한) 제1항

- ① 법 제21조 제1항 제3호에서 ‘그 밖에 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 있는 경우’란 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
1. 전보권자 또는 전보제청권자를 달리하는 기관간에 전보하는 경우
 2. 임용예정직위에 관련된 특수한 연수를 받았거나 임용예정직위에 상응한 근무 또는 연구실적이 있는 자를 당해 직위에 보직하는 경우
 3. 징계처분을 받은 경우
 4. 형사사건에 관련된 혐의가 있는 경우
 5. 당해 직위나 근무지에 계속하여 근무하는 것이 교육상 심히 부적당하다고 인정되는 사유로서 교육부장관이 정하는 경우

* *

교육공무원인사관리규정 중 관련 규정

제21조(비정기전보) ① 임용권자는 학교장의 전보요청 등의 사유로 교육상 전보가 불가피하다고 인정할 때에는 동일직위 근속기간이 정기전보기간이내라 하더라도 전보 할 수 있다.

② 학교장은 제1항과 관련하여 다음 각호의 사유에 해당하는 경우 임용권자에게 전보요청을 할 수 있다. 이 경우 임용권자는 교원운용에 지장이 없는 범위 안에서 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

1. 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 저조한 교원. 단, 이 경우 학교장은 전보요청 전에 당해 교원의 능력개발을 위한 직무연수를 부과하여야 한다.
2. 징계처분을 받은 교원
3. 교육공무원법 제10조의3제1항 각호의 사유와 관련하여 징계에 이르지 않는 주의 또는 경고처분을 받은 교원
4. 당해 학교에서 재직하는 동안 3회 이상 징계에 이르지 않는 주의 또는 경고 처분을 받은 교원
5. 기타 임용권자가 정하는 사유

제31조(심의사항) ① 인사위원회의 심의사항은 다음과 같다.

1. 교육공무원의 인사에 관한 규정의 제정 및 개폐
2. 교육공무원의 승진·전직 및 전보 등 인사에 관한 기본계획
3. 임용령 제9조의5의 규정에 의한 교장·원장 중임 및 원로교사의 임용에 관한 사항
4. 교육공무원 명예퇴직수당 지급 대상자의 선정에 관한 사항
5. 임용령 제13조의2제1항제2호 또는 제4호에 의한 전직 또는 전보
6. 보직 장학관·보직 교육연구관, 초빙교원의 임용에 관한 사항
7. 교장·원장 임용 적격자 선정을 위한 교장·원장임용심사위원회의 구성 및 운영에 관한 사항
8. 수석교사의 재심사에 관한 사항
9. 그 밖에 교육공무원의 인사에 관한 중요한 사항

⇒ (인사위원회 심의사항 관련) 교육공무원 임용령 제13조의2 제1항에 따라 임용예정직위에 관련된 특수한 연수를 받았거나 임용예정직위에 상응한 근무 또는 연구실적이 있는 자를 당해 직위에 보직하는 경우(제2호)와 형사사건에 관련된 혐의가 있는 경우(제4호)에는 인사위원회의 심의를 거쳐 1년 이내 전직·전보 허용

※ 임용예정직위 상응 근무실적으로 볼 수 있는 사례[예시]

- 교육행정기관 근무경력이 있는 자를 교육장으로 보임하는 경우
- 직업교육 관련 근무경력이 있는 자를 특성화교 교장으로 보임하는 경우
- 연수관련 근무경력이 있는 자를 연수원장으로 보임하는 경우 등

2. 승진후보자명부 순위에 의한 승진 원칙(교육공무원법 제14조)

- 승진후보자 명부의 순위가 높은 사람부터 차례로 결원된 직위에 대하여 3배수 범위에서 승진임용하거나 승진임용을 제청하여야 함
- 다음 경우에는 교육감 의견서와 인사위원회 회의록을 첨부하여 임용 추천
 - 승진후보자 명부의 고순위자 순에 의하지 않는 승진의 경우
 - 정년 잔여기간 1년 미만인 자를 교장으로 임용 추천하는 경우
- * 정년 잔여기간 6개월 이하인 자는 학교 교육의 안정성을 확보하기 위하여 특별한 사유가 없는 한 임용추천 억제

3. 특수학교 교장의 임용

- 일반학교 교장과 특수학교 교장 상호간 전직시 임기는 교장의 전보의 경우와 같이 당초 임기는 변동 없음

4. 교장 중임심사

- 관련근거 : 1차 임기가 만료되는 교장에 대하여는 『교육공무원인사관리규정』 제31조 제2항에 의하여 교장 중임 심사절차 이행 철저
- 인사위원회의 심의(교장·원장임기제실시업무처리지침 제3조)

- 교장직무를 수행할 수 있는 신체·정신상 건강 상태
- 교장으로서의 학교관리능력상 결함의 유무
- 기타 교장의 직무수행이 곤란한 사유의 유무
- 교원의 4대 주요 비위(금품·향응수수, 상습폭행, 성폭행, 성적조작)관련 여부
 - ※ 결원 보충에 따른 수시 교장임용 추천 시 반드시 인사위원회 심의를 거친 후 임용 추천
- 임용서류 제출시 회의록 등 관련자료 첨부
 - ※ 기타 교장 임기 만료 후 중임 및 원로교사의 임용 등 자세한 사항은 [교장·원장 임기제실시업무처리지침(교육부훈령 제88호)] 참조

5. 공모교장의 임용(교육공무원법 제29조의3)

- 학교(국·공립)의 장은 학교운영위원회의 심의를 거쳐 같은 초·중등교육법 제21조제1항에 따른 교장자격증을 받은 사람 중에서 공모를 통하여 선발된 사람을 교장으로 임용 요청
- 초·중등교육법 제61조에 따른 학교의 장은 학교운영위원회의 심의를 거쳐 해당 학교 교육과정에 관련된 교육기관, 국가기관 등에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 또는 학교에서 교원으로서 전임으로 근무한 경력(교육전문직원으로 근무한 경력 포함)이 15년 이상인 교육공무원이나 사립학교 교원 중에서 공모를 통하여 선발된 사람을 교장으로 임용 요청

6. 교장 임용 제청 기준 강화

- 법령상 배제사유 뿐만 아니라 학교관리능력, 도덕성 등 교장직 수행에 필요한 자질과 능력을 종합하여 임용 제청
 - 징계기록 말소기간 미경과자는 교장 임용제청 제외
 - 4대 비위 관련 징계자는 징계기록 말소기간을 불문하고 초·중임 모두 배제
 - 성 관련 비위는 4대 비위에 준하여 처리
 - ※ 4대 비위 : 금품 및 향응 수수, 성폭행, 상습폭행, 학생성적 관련 비위
 - ※ 징계기록 말소 기간 : 견책 3년, 감봉 5년, 정직 7년, 강등 9년

7. 초·중등학교 통합운영

- 교육과정 운영의 연계성 강화와 교원인력 활용의 효율화를 위하여 초·중·고등학교의 통합운영 및 순회교사 운영 적극 확대
- 교장·교감·행정직원 등을 통합운영하여 인력운용 효율화 도모
- 근거 : 초·중등교육법 제30조 및 초·중등교육법시행령 제56조

초·중등교육법 제30조(초·중·고등학교의 통합운영)

- ① 학교의 설립자·경영자는 효율적인 학교 운영을 위하여 필요하면 지역의 실정에 따라 초등학교 및 중학교, 중학교 및 고등학교 또는 초등학교·중학교, 중학교·고등학교 또는 초등학교·중학교·고등학교의 시설·설비 및 교원 등을 통합하여 운영할 수 있다.
- ② 제1항의 규정에 따라 통합·운영하는 학교의 시설·설비기준 및 교원배치기준 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

초·중등교육법 시행령 제56조(초·중·고등학교의 통합운영)

- ① 학교의 설립·경영자는 법 제30조제1항의 규정에 의하여 학교를 통합하여 운영하고자 할 때에는 학교의 규모, 학생의 통학거리 및 당해 통합운영대상학교가 소재하는 지역주민의 의사 등 교육여건을 고려하여야 한다.
- ② 통합운영학교의 시설·설비기준에 관하여 필요한 사항은 따로 대통령령으로 정한다.
- ③ 통합운영학교에는 법 제19조의 4항에 따른 배치기준에도 불구하고 통합운영되는 학교의 특성을 고려하여 교직원을 배치할 수 있으며, 학교의 설립·경영자는 학교운영에 지장이 없는 범위 안에서 교직원을 겸임하게 할 수 있다.
- ④ 제3항에 따른 교직원의 배치기준, 교육과정의 운영, 예산 편성운영, 행정적·재정적 지원, 사무관리나 그 밖에 통합운영학교의 운영에 필요한 사항은 관할청이 정한다.

8. 순회교사 운영

- 시·도별 평균 수업시수 미달 교사는 인근 학교를 순회(겸임) 근무시킴으로써 학생의 과목 선택기회를 확대하고, 교원인력 활용의 효율성을 극대화
- ※ 수업 시수 적은 사립 중·고등학교 교사 순회교사 활성화

- 순회학교에 직접 출근하여 전일 근무하는 경우 여비지급 가능
 - 「공무원 여비 규정」에 따라 시·도교육청 실정에 맞게 순회교사 운영계획에 반영하여 운영
 - 순회교사 복무관리는 NEIS 근무상황으로 일원화

* *

교육공무원법 제22조의2 (교육행정기관에의 순회교사 배치)

- ① 교육감은 교원의 적정한 배치와 교육과정의 원활한 운영을 위하여 둘 이상의 인근 학교를 순회하면서 학생의 교육을 담당할 교사가 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 시·도 교육행정기관에 교사를 둘 수 있다.
- ② 제1항에 따라 시·도 교육행정기관에 배치되는 교사는 소속 기관의 장이 지정하는 학교에서 교육을 담당하고, 그 학교의 장의 지도·감독을 받는다.

Ⅲ. 임 용

1. 교사의 신규채용

- 공개전형에 의하여 선발하며 필기시험, 실기시험 및 면접 등의 방법에 의함(교육공무원법 제11조 및 교육공무원 임용령 제11조)
- 응시자격 : 채용 예정직에 해당하는 교사자격증을 취득한 자 및 교사자격증을 취득할 졸업예정자 또는 수료예정자 포함(교육공무원 임용령 제11조의3)
- 교사임용후보자명부(교육공무원 임용령 제10조, 제12조, 교사임용후보자명부 작성규칙 제3조~제8조)
 - 공개전형에 합격한 자에 대하여 순위 명부 작성 비치
 - 유치원, 초등학교, 중등학교(교과목별), 특수학교(초등은 과정별, 중등은 과목별), 실기(교과목별), 보건교사, 사서교사, 영양교사, 전문상담교사로 구분하여 작성
 - 고순위자 순으로 채용예정인원의 3배수 범위 안에서 임용 또는 임용 제청
 - 명부의 유효기간 : 작성일부터 1년(2년의 범위 안에서 연장 가능)

- 임용되지 아니한 자의 명부 처리 : 유효 기간 연장의 경우 연장 기간 내의 새로 시행한 공개 전형 합격자 순위보다 상위에 등재
- 명부에서의 삭제
 - 교사로 임용된 때
 - 국가공무원법 제33조(임용의 결격 사유) 각 호의 1에 해당하는 때
 - 공무원채용신체검사에서 불합격 판정을 받을 때
- 임용후보자의 부활
 - 결격사유 해당자 : 삭제된 자로 해당 결격 사유가 해소된 때, 다만 그 사실이 입증된 경우에 한함
 - 채용신체검사 불합격으로 삭제된 자 : 심신의 장애가 치유된 때 (신체검사 불합격 판정을 한 의료기관장의 증명 첨부)
 - 부활되는 자의 순위 : 그 명부의 최하 순위
- 임용의 연기 신청 : 병역법에 의한 병역 복무시
 - 복무 만료 시 명부의 최상 순위자 보다 상위에 등재
- 신규채용 구비서류
 - 교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙 제11조 참조
- 신규채용시의 전력조회
 - 교육공무원인사관리규정 참조
 - 교육공무원인사기록 및 인사사무처리규칙 제10조 참조

2. 특별채용(교육공무원법 제12조, 교육공무원 임용령 제9조의2)

- 신체상·정신상의 장애로 장기요양 필요를 사유(교육공무원법 제44조제1항제1호)로 인한 휴직기간이 만료되어 퇴직하거나 국가공무원법 제70조제1항제3호 또는 지방공무원법 제62조제1항제1호(직제와 정원의 개폐 등으로 인한 폐직 또는 과원시 직권면직)의 사유로 퇴직한 교육공무원을 퇴직한 날부터 2년 이내에 퇴직시에 재직한 직위에 상당하는 직위의 교육공무원으로 임용하는 경우

- 교육공무원으로 재직하던 중 일반직 국가공무원 또는 지방공무원이 되기 위하여 퇴직한 사람을 퇴직 시에 재직한 직위에 상당하는 직위의 교육공무원으로 임용하는 경우
- 임용 예정직에 상응하는 연구 실적 또는 근무 실적이 3년 이상인 사람을 임용하는 경우
- 경쟁시험으로 결원을 보충하기 곤란한 도서·벽지 등 특수한 지역에 근무할 사람과 특수한 교과목을 담당할 사람을 임용하는 경우
- 교육경력, 교육행정경력 또는 교육연구경력이 있는 공무원으로서 경쟁시험으로 임용하는 것이 부적당한 경우
- 사립학교에 근무하는 교원을 교육공무원으로 임용하는 경우

* *

교육공무원 특별채용 요건 강화(제9조의2제1항제2호)

- **교육공무원 특별채용 요건 강화(제9조의2제1항제2호)**
 - 임용 예정직에 상응하는 연구 실적 또는 근무 실적이 3년 이상인 사람을 교육공무원으로 특별채용하는 경우, 대상자가 임용 예정직과 관련성이 있는 직무분야에서 퇴직한 날이 임용될 날부터 3년 이내일 것을 요건으로 추가
- **사립학교 교원의 교육공무원 특별채용 요건 세분화(제9조의2제1항제5호)**

특별채용 예정 직위		현행	개정(요건 세분화)
교원		○사립학교 근무경력 3년 이상 교원	○사립학교 폐교·폐과, 학급 감축으로 인한 퇴직 또는 과원 교원
교육 전문 직원	장학사 교육연구사	○사립학교 폐교·폐과, 학급 감축으로 인한 퇴직 또는 과원 교원	○사립학교 근무경력 3년 이상 교원
	장학관 교육연구관		○사립학교 근무경력 3년 이상 이고, ○교육전문직원, 교장(감), 원장(감) 재직 경력 1년 이상 교원

※ 제9조의2제1항제5호의 개정 규정은 2017년 9월 1일부터 시행

- **교육공무원 특별채용 전형 방법 명확화(제9조의2제2항 신설)**
 - 교육공무원으로 특별채용하는 경우 채용시험을 통한 공개전형 실시
 - * 임용 예정직에 상응하는 연구실적 또는 근무실적이 3년 이상인 사람(대학 교육공무원 제외)
 - * 사립학교 교원을 교육전문직원으로 특별채용하는 경우

3. 교장의 임용(교육공무원법 제29조의2)

- 교장의 임기 : 4년(1차에 한하여 중임가능) 단, 공모교장으로 재직하는 횡수 미산입
- 교장의 임기가 학기 도중에 만료되는 때 : 임기가 만료되는 날이 속하는 학기의 말일을 임기의 만료일로 함
 - 임기가 끝나는 날이 3월에서 8월 사이에 있으면 8월 31일, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있으면 다음해 2월 말일을 임기만료일로 함
- 1차 임기를 마치고 정년 잔여 기간이 4년 미만인 자 : 특별한 결격 사유가 없는 한 교장으로 재임용(중임)
- 2차 임기가 종료되고도 정년까지 잔여 기간이 있는 자는 교사로 근무할 것을 희망하면 수업 담당 능력 및 건강 등을 참작하여 원로교사로 임용

IV. 교원의 정원, 배정 및 배치

- 정원 : 「지방교육행정기관 및 공립의 각급 학교에 두는 국가공무원의 정원에 관한 규정」 제2조
- 배정 : 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도별 정원은 교육부장관이, 그 하부조직별 정원은 당해 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도의 교육감이 배정
 - 정원 배정 시 총 정원의 범위에서 초·중등 교사는 전국평균 학교별 학생수 기준, 유·특수비교과 교사는 법정 정원 확보율을 고려하여 배정
- 배정 기준 : 「지방교육행정기관 및 공립의 각급 학교에 두는 국가공무원의 정원에 관한 규정 시행규칙」 제2조
 - [별표1]유치원 : 원장, 원감, 유치원교사
 - [별표2]초등학교 : 교장, 교감, 초등교사

- [별표3]중등학교 : 교장, 교감, 중등교사
- [별표4]특수학교 : 교장, 교감, 특수교사
- [별표5]보건교사, 영양교사, 사서교사, 전문상담교사
- 배치 : 「초·중등교육법」 제19조에 따라 초등학교·중학교·고등학교·공민학교·고등공민학교·고등기술학교 및 특수학교에 교장·교감·수석교사 및 교사를 배치하되, 학교급별 구체적인 배치기준은 교육감이 정함

V. 전직 및 전보

1. 전직

가. 전직과 승진의 구분

- 전직 : 교육공무원의 종류와 자격을 달리하는 임용(교육공무원법 제2조 제8항)
 - 교사, 교감(원감), 교장(원장) ↔ 교육전문직원
 - 교육연구사 ↔ 장학사, 교육연구관 ↔ 장학관
 - 초등학교교원 ↔ 중등학교교원
 - 유치원교원 ↔ 초등학교교원, 중등학교교원
- 승진 : 동종의 직무에 종사하는 바로 하위직에 있는 자 중에서 대통령령이 정하는 바에 의하여 경력평정·재교육성적·근무성적 기타 능력의 실증에 의하여 행하는 임용(교육공무원법 제13조)
 - 교사 → 교감(원감) → 교장(원장)
 - 장학사 → 장학관
 - 교육연구사 → 교육연구관

나. 교원의 교육전문직원으로의 전직(교육공무원 인사관리규정 제14조)

- 장학관·교육연구관으로의 전직임용에 관한 사항은 임용권자가 정하며 다만, 교육전문직원을 거치지 않은 교원이 장학관·교육연구관으로의 전직임용시에는 공개경쟁시험(교장 및 원장 제외)을 거쳐 선발하되 직무수행에 필요한 역량과 자질을 검증할 수 있는 방법 등이 포함되어야 함
- 장학사·교육연구사의 최초 전직 임용은 교육기관·교육행정기관 또는 교육연구기관의 추천을 받아 공개경쟁시험을 거쳐 임용함
- 공개경쟁시험은 기본소양에 관한 평가와 역량평가를 포함하여야 하며, 기본소양평가는 객관식 필기평가 이외의 방법으로 실시하여야 함
- 임용권자는 전직임용을 위한 평가위원회를 구성하여야 하며, 평가위원의 2분의1 이상은 해당 교육청 소속 교직원이 아닌 사람을 외부위원으로 위촉하여야 하고, 평가위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 임용권자가 정함
- 교육부와 그 소속기관에 근무하는 장학사·교육연구사로의 전직임용은 정규 교원으로서 실제 근무한 경력이 5년 이상인 자를 대상으로 공개경쟁시험에 의함을 원칙으로 하고, 공개경쟁시험은 소속기관 또는 전문기관에 위임·위탁할 수 있으며, 다만, 임용권자가 능력있는 교육전문직원 확보를 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 교육부와 그 소속기관에 일정기간 파견 근무한 자를 별도의 전형에 의해 임용할 수 있음
- 교육전문직원이 교원으로 전직하여 2년 이상 근속한 경우 교육전문직원으로 재전직할 수 있다. 다만, 시·도교육청의 국과장(교육지원청 국과장, 직속기관 부장 이상 포함) 직위 이상 장학관 및 교육연구관으로의 재전직은 그러하지 아니하며, 교육부와 그 소속기관의 교육전문직원의 경우는 교육부장관이 정하는 바에 따름
- 교육전문직원으로의 전직을 위한 임용요건과 위에 규정한 내용 이외의 사항은 임용권자가 정함
- 교장을 교육전문직원으로 전직시키고자 할 때에는 본인의 동의를 얻어야 함

- 교사를 장학사·교육연구사로 전직임용할 경우 특별한 사유가 없는 한 전직 임용에 필요한 직무연수를 이수시켜야 함

다. 교육전문직원의 교원으로의 전직(교육공무원 인사관리규정 제15조)

- 교육전문직원이 교원으로 전직할 때에는 교원에서 교육전문직원으로 전직할 당시의 직위로 전직하여야 하며, 다만, 교사에서 교육전문직원으로 전직한 경우 5년 이상, 교감에서 교육전문직원으로 전직한 경우 2년 이상 근속한 자는 임용권자가 정하는 기준에 따라 교감 또는 교장으로 전직할 수 있음(규정 제15조 제1항)
- 교육경력 10년 이상이고 교육전문직원으로 10년 이상 근속한 자는 제1항의 규정에 불구하고 전직될 직위에 제한을 받지 아니함(규정 제15조 제2항)
- 교육전문직원의 교원으로의 전직은 연구(장학)사·연구(장학)관 각 단계에서 1회에 한하여 허용하되 교육부와 그 소속기관의 교육전문직원의 경우는 교육부장관이 따로 정함, 다만, 교육부와 그 소속기관 및 시·도교육청의 과장(교육지원청 과장, 직속기관 부장 이상 포함) 직위 이상 장학관 및 교육연구관이 교원으로 전직하는 경우에는 그러하지 아니함(규정 제15조 제3항)

* 교육전문직원의 교원으로서의 전직가능 근무기간 및 전직제한 횟수적용은 교육공무원 인사관리규정 개정(11.11.23) 이후 교육전문직원으로 신규 임용된 교육공무원과 장학관(교육연구관 포함)으로 승진임용된 교육공무원부터 적용

사례

- ① 장학(연구)사 → 교감 → 장학(연구)사 → 장학(연구)관(○),
교감(×), 교장(○)
- ② 장학(연구)사 → 교감 → 장학(연구)관(○)
- ③ 장학(연구)관 → 교장 → 장학(연구)관 → 교장(×)
- ④ 장학(연구)사 → 교감 → 과장직위 이상 장학(연구)관 → 교장(○)
- ⑤ 장학(연구)사 → 교감 → 장학(연구)관 → 과장직위 이상 장학(연구)관(○) → 교장(○)

2. 전보

가. 전보의 정의(교육공무원법 제2조 제9항)

- 같은 직위 및 자격에서 근무기관이나 부서를 달리하는 임용

나. 전보의 시기

- 교육전문직원 : 매년 3월, 9월
- 교장, 교감, 교사 : 매년 3월, 9월
- 학기도중 전직, 전보는 부득이한 경우에 한함

다. 정기 전보(교육공무원 인사관리규정 제20조)

- 학교간 전보는 임용권자가 정하는 기간 동안 동일직위에 근속한 자를 대상으로 정기적으로 실시함(다만, 학교장이 임용령 제13조의3제5항의 전보유예를 요청하는 경우에는 그러하지 아니함)
- 교육부장관이 지정한 실업계고등학교(종합고등학교를 포함한다)에 근무하는 교장·교감 및 전문교과 담당 교사에 대하여는 근속기간에 제한을 두지 아니할 수 있으며, 당해 학교장의 추천에 의하여 전보할 수 있음

라. 비정기 전보(교육공무원 인사관리규정 제21조)

- 임용권자는 학교장이 전보요청 등의 사유로 교육상 전보가 불가피하다고 인정할 때에는 동일직위 근속기간이 정기전보기간 이내라 하더라도 전보할 수 있음
- 학교장은 아래의 사유에 해당하는 경우 임용권자에게 전보 요청을 할 수 있으며, 임용권자는 교원 운용에 지장이 없는 범위 안에서 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함
 - 직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 저조한 교원(단, 이 경우 학교장은 전보요청 전에 당해 교원의 능력개발을 위한 직무연수를 부과하여야 함)
 - 징계처분을 받은 교원

- 교육공무원법제10조의3제1항 각호의 사유(금품수수 행위, 시험문제 유출 및 성적조작 등 학생성적 관련 비위 행위, 학생에 대한 신체적 폭력 행위)와 관련하여 징계에 이르지 않는 주의 또는 경고 처분을 받은 교원
- 당해 학교에서 재직하는 동안 3회 이상 징계에 이르지 않는 주의 또는 경고 처분을 받은 교원
- 기타 임용권자가 정하는 사유

마. 전보 유예(교육공무원 임용령 제13조의3제5~6항)

- 공립학교의 장은 해당 학교 교육과정의 원활한 운영과 학교 발전을 위하여 해당 학교에 근무 중인 교원을 그 교원의 동의를 받아 다른 기관으로의 전보 유예를 임용권자에게 요청할 수 있음
- 국립학교의 장은 해당지역 관할 교육감이 정하는 바에 따라 해당지역의 교육감에게 전보 유예를 요청할 수 있음

질의 회신 사례

▶ 교원전보시 휴직기간의 근속기간 산입 여부

Q 교원인사관리기준에 의하여 실제 근속경력 2년 미만의 교사는 시·군간 전보가 불가능하다고 규정한 상태 하에서 동일교 근무 1년 후 2년간 육아휴직을 한 교사의 경우 전보에도 육아휴직 기간을 근속경력으로 산입하여 동일교 3년 근무로 보아 시·군간 전보를 인정해야 하는지 여부

A 임용권자가 정한 교원인사관리기준에 의하여 처리하는 것이 타당함. 임용권자는 교육공무원 임용령 제13조의3 제1항 규정에 의하여 인사교류계획을 수립하여 실시해야 하고, 교육공무원인사관리규정 제18조(전보계획)의 규정에 의하여 전보계획을 수립하여 시행하게 되어 있는 바, 귀하의 견해와 같이 ○○도 초등교원인사관리기준은 임용권자가 해당 직위의 전문성 및 업무효율을 확보하고, 안정적인 직무수행을 할 수 있도록 임용권 행사에 관한 세부사항을 정하여 모든 교원에게 공정하게 적용하는 조직내부관리지침임. 초등교원인사관리기준에서 전보제한에 관한 사항은 헌법재판소 결정에서 판시한 바와 같이 법적 이익이 아님. 따라서, 전보기간에 휴직기간의 근속경력 산입 여부도 임용권자가 제반 여건을 종합적으로 판단하여 적의 처리해야 할 것으로 사료됨.

Ⅵ. 파 견

1. 파견 사유 및 기간 (교육공무원 임용령 제7조의3제1항 및 제2항)

구분	사유	기간
1호	• 교육기관·교육행정기관 및 교육연구기관외의 기관 또는 단체에서 국가적 사업으로 교육·연구·학술진흥 등의 업무를 수행하기 위하여 특히 필요한 경우	• 2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
2호	• 다른 기관의 업무목주로 행정지원을 위한 경우	• 2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
3호	• 업무의 소관이 명백하지 아니하거나 관련 기관간의 긴밀한 협조를 요하는 특수업무의 공동수행을 위하여 필요한 경우	• 1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
4호	• 교원등의 연수에 관한 규정에 의한 교육공무원의 연수를 위하여 필요한 경우	• 필요한 기간
5호	• 법령 또는 조례의 규정에 의한 교육공무원 연수기관의 교수요원으로 선발된 경우	• 1년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
6호	• 학술진흥과 지역간 교육의 균형발전을 도모하기 위하여 교육기관 상호간, 교육행정기관 상호간, 교육연구기관 상호간 또는 교육기관·교육행정기관·교육연구기관 상호간에 필요한 경우	• 2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
7호	• 교육공무원의 능력을 개발하기 위하여 국내외 교육기관 또는 교육연구기관에 파견할 필요가 있는 경우	• 1년 6월 이내, 6월의 범위 안에서 연장 가능
8호	• 국가간 또는 국제기구와 협력사업을 수행하기 위하여 외국 또는 국제기구에 파견할 필요가 있는 경우	• 2년 이내, 1년 범위 안에서 연장 가능
9호	• 국내의 연구기관, 민간기관 및 단체에서의 관련업무수행, 능력개발이나 국가정책 수립과 관련된 자료수집 등을 위하여 필요한 경우	• 대학교원에 대한 파견기간은 2년 이내로, 고등학교 이하 각급학교의 교원에 대한 파견기간은 1년 이내, 대학교원에 한하여 1년 범위 안에서 연장 가능

2. 파견 절차(교육공무원 임용령 제7조의3 제3항)

- 교육공무원 임용령 제7조의3 제1항 제1호부터 제3호까지, 제5호 및 제6호의 규정에 의하여 소속교육공무원을 파견함에는 미리 파견받을 기관의 장의 요청이 있어야 함
- 교육공무원 임용령 제7조의3 제1항제1호부터 제3호까지, 제8호 및 제9호의 규정에 의하여 소속교육공무원을 파견하거나 그 파견기간을 연장하고자 하는 경우에 그 교육공무원이 국가기관소속인 때에는 인사혁신처장과 협의(국립의 교육기관 상호간, 교육행정기관 상호간, 교육연구기관 상호간 또는 교육기관·교육행정기관·교육연구기관 상호간의 파견으로서 교육부로 파견하는 경우를 제외한 파견인 경우와 파견기간이 1년 미만인 경우에는 교육부장관의 승인을 얻어야 한다)하여야 하고, 특별시·광역시·도 및 특별자치도 교육청 소속인 때에는 교육감의 승인을 얻어야 함
- 교육부장관은 인사혁신처장과 협의할 필요가 없는 파견의 경우에는 그 사실을 인사혁신처장에게 통보하여야 함

3. 파견권자(교육공무원 임용령 제7조의3 제4항)

- 파견의 발령은 당해 교육공무원의 전보권 또는 전보제청권을 갖는 기관의 장이 행하고 다만, 대학교원의 파견의 발령은 전보권을 갖는 기관의 장이 함
- 제1항제4호의 규정에 의한 파견 중 기관의 장의 파견 및 제7조의4의 규정에 의하여 별도정원이 인정되는 파견이 아닌 파견의 발령은 소속기관의 장이 행함

4. 파견으로 인한 결원 보충(교육공무원 임용령 제7조의4)

- 파견기간이 1년 이상인 경우에는 국가공무원법 제43조제2항 또는 지방공무원법 제41조제2항의 규정에 의하여 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있음

- 이 경우 1년 이상의 파견(교육공무원법 제40조의 특별연수 규정에 의한 1년 이상의 파견은 제외)으로 인하여 결원을 보충하고자 하는 때에는 미리 행정자치부장관과 협의하여야 함
- ※ 출산휴가와 연계하여 교육공무원법 제44조의제1항제7호에 따라 3개월 이상 휴직 하는 경우에는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있음

* *

교사 파견 지침(교직발전기획과-7616, 2010. 7.13.)

감사원에서는 2009.11월에 실시한 시도교육청의 조직·인사 운영·실태 감사결과, 행정업무지원을 위한 교사 파견이 관행화되고 있어 해당학교의 교사 업무증가, 기간제교원 임용 등으로 학교교육의 질 저하 및 수업에 지장을 줄 우려가 있음을 지적하고 향후 행정지원 목적으로 교사를 파견받는 일이 없도록 처분한바 있음

이에, 향후 업무폭주로 인한 행정지원 파견(교육공무원임용 제7조의3 제1항 제2호)은 불허하되, 제1호 또는 제3호 파견은 일시적인 업무추진을 위한 TF팀 구성·운영시 필요성 및 타당성이 있을 경우 최소한의 범위 내에서 파견을 추진

Ⅶ. 겸 임

1. 겸임 범위 및 자격기준(교육공무원법 제18조)

- 직위와 직무 내용이 유사하고 담당 직무 수행에 지장이 없다고 인정되는 경우에는 교육공무원과 일반직공무원, 교육공무원과 다른 특정직공무원 또는 교육공무원과 대통령령으로 정하는 관련 교육·연구 기관이나 그 밖의 관련 기관·단체의 임직원을 서로 겸임하게 할 수 있음
- 교육공무원을 겸임하게 하려는 경우에는 그 대상자가 제9조(교육전문직원의 자격) 또는 초·중등교육법 제21조제1항·제2항(교원의 자격) 및 고등교육법 제16조(교원·조교의 자격기준 등)에 따른 자격기준을 갖추거나 자격증을 취득한 사람이어야 함

2. 겸임 사유(교육공무원 임용령 제7조의2)

- 관련교과나 업무를 담당할 전문인력의 확보를 위하여 필요한 경우
 - 각종 기술직렬 또는 기술분야 연구직렬의 일반직공무원과 직무내용이 유사한 고등학교 이상의 각급 학교의 자연과학계 교육공무원간
 - 학예·공안 및 행정직군의 일반직공무원과 직무내용이 유사한 전문대학 이상의 각급학교의 인문사회과학계 교육공무원간
 - 각급학교 교원과 직무내용이 유사한 인근학교의 교원간 또는 병설(부설)된 학교와 당해 학교를 병설(부설)한 학교의 교원간
 - 정부투자기관 또는 교육부장관이 정하는 정부출연기관 등 정부산하단체의 임직원과 직무내용이 유사한 교육공무원간
 - 교육부장관이 정하는 기준에 적합한 산업체의 임·직원과 그 직무내용이 유사한 교육공무원간
- 한국방송통신대학교·산업대학의 교원 및 각급 연수기관의 교수요원을 임용하는 경우

3. 겸임기간(교육공무원 임용령 제7조의2 제3항)

- 2년 이내, 특히 필요한 경우 2년의 범위 안에서 연장 가능

4. 임용방법

- 임용권자 또는 임용제청권자는 본직의 직무수행에 지장이 없는 범위 안에서 겸임시킬 수 있음
- 겸임기관의 장이 본직기관의 장의 동의를 얻어 임용 또는 임용제청하여야 함

※ 겸임과 겸직 비교

구 분	겸 임	겸 직
근 거	교육공무원법 제18조, 교육공무원 임용령 제7조의2	국가공무원복무규정 제26조
목 적	임용권자의 필요	개인의 필요
효 과	공무수행	사적 필요

VIII. 강 임

1. 관련법규

- 국가공무원법 제73조의4, 교육공무원 임용령 제18조

2. 강임의 정의(교육공무원법 제2조제10항)

- 같은 종류의 직무에서 하위 직위에 임용하는 것

3. 강임의 요건(국가공무원법 제73조의4)

- 직제 또는 정원의 변경이나 예산의 감소 등으로 직위가 폐직되거나 하위의 직위로 변경되어 과원이 된 경우 또는 본인이 동의한 경우

4. 강임의 범위

- 바로 하위 직위로 임용함이 원칙(교육공무원 임용령 제18조)

5. 강임의 순위(교육공무원 임용령 제18조)

- 근무성적평정·경력평정·재교육성적 및 연수성적 기타 훈련성적의 하순위자로 부터 행함 다만, 본인이 강임을 원할 때에는 순위에 불구하고 강임할 수 있음

6. 우선승진 임용방법(교육공무원 임용령 제19조)

- 국가공무원법 제73조의4 제2항의 규정에 의하여 우선승진임용을 하는 경우 같은 직위에 강임된 사람이 2명 이상이면 우선승진임용순위는 강임일 순서에 따르고, 강임 일도 같은 경우에는 강임되기 전의 직위의 임용일 순서에 따름

IX. 직위해제 등

1. 직위 해제

사 유 (국가공무원법 제73조의3 제1항)	조 치 (동법 제73조의3 제2항 내지 제5항)	보 수 (공무원보수 규정 제29조)
1. (삭제 '73. 2. 5.)	②제1항에 따라 직위를 부여하지 아니한 경우 에 그 사유가 소멸되면 임용권자는 지체 없이 직위를 부여하여야 함	•제2호 해당자는 봉급의 8할
2. 직무 수행 능력 부족, 근무 성적 극히 불량한 자	③임용권자는 제1항제2호에 따라 직위해제된 자에게 3개월의 범위에서 대기를 명함	•제3호부터 제6호 해당자는 봉급의 7할, 다만, 직위해제 일로부터 3개월이 지나도 직 위를 부여받지 못한 경우에 는 그 3개월이 지난 후의 기 간 중에는 봉급의 40퍼센트 를 지급함
3. 파면·해임 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자	④임용권자 또는 임용제청권자는 제3항에 따 라 대기 명령을 받은 자에게 능력 회복이나 근무성적의 향상을 위한 교육훈련 또는 특별한 연구과제의 부여 등 필요한 조치를 하여야 함	
4. 형사 사건으로 기소된 자(약식 명 령이 청구된 자는 제외)	⑤공무원에 대하여 제1항제2호의 직위해제 사 유와 같은 항 제3호·제4호 또는 제6호의 직위 해제 사유가 경합(競合)할 때에는 같은 항 제3 호·제4호 또는 제6호의 직위해제 처분을 하여 야 함	
5. 고위공무원단에 속하는 일반직공무 원으로서 제70조의2제1항제2호부 터 제5호까지의 사유로 적격심사 를 요구받은 자		
6. 금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조 사나 수사 중인 자로서 비위의 정 도가 중대하고 이로 인하여 정상 적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자		

2. 퇴직

가. 당연퇴직(교육공무원법 제43조의2)

- 교육공무원이 교육공무원법 제10조의4에 따른 결격사유에 해당하게 된 경우에는 당연히 퇴직
- 다만, 국가공무원법 제33조제5호(금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자)는 형법 제129조 부터 제132조 까지(수뢰, 사전 수뢰, 제삼자뇌물제공, 수뢰후부정처사, 사후수뢰, 알선수뢰) 및 직무와 관련하여 형법 제355조 및 제356조에 규정된 죄(횡령, 배임, 업무상의 횡령과 배임)를 범한 사람으로서 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우만 해당한다.

나. 직권면직(국가공무원법 제70조)

- 본인의 의사와는 상관없이 면직시키는 경우
- 직권면직의 사유 : 공무원이 다음 사유 어느 하나에 해당하면 임용권자는 직권에 의하여 면직시킬 수 있음
 - 직제와 정원의 개폐, 예산감소 등으로 폐직 또는 과원 발생시
 - 휴직 기간 만료, 휴직 사유 소멸 후 직무에 복귀하지 않거나 또는 직무를 감당할 수 없을 때
 - 국가공무원법 제73조의3제3항의 규정에 의하여 직위 해제되어 대기 명령을 받은 자가 그 기간 중 능력 또는 근무 성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때
 - 전직시험에서 세 번 이상 불합격한 자로서 직무수행 능력이 부족하다고 인정된 때
 - 징병 검사, 입영 또는 소집 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무 이탈시
 - 해당 직급·직위에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때
 - 고위공무원단에 속하는 공무원이 제70조의2에 따른 적격심사 결과 부적격 결정을 받은 때

- 직권면직의 절차(국가공무원법 제70조)
 - 임용권자가 직권면직시킬 경우는 미리 관할 징계위원회의 의견을 들어야 함(‘고위공무원 적격심사 결과 부적격 결정 받은 때’ 제외)
 - 다만, 국가공무원법 제70조제1항제5호의 규정(직위 해제되어 대기 명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때)의 사유에 의거 면직시킬 경우는 징계위원회의 동의를 받아야 함

다. 정년퇴직(교육공무원법 제47조제1항)

- 교육 공무원 정년퇴직 연령 : 만 62세
- 정년퇴직일 : 그 정년에 이른 날이 3월에서 8월 사이에 있는 경우에는 8월 31일에, 9월에서 다음 해 2월 사이에 있는 경우에는 다음 해 2월 말일
- 정년퇴직자의 신분 유지 : 정년 퇴직 전일까지 유지
- 직위해제 중인 자의 정년 : 직위 해제 기간에도 불구하고 정년퇴직일에 정년퇴직

라. 명예퇴직

- 관련 법규 : 국가공무원법, 교육공무원법, 국가공무원명예퇴직수당등지급규정, 교육공무원명예퇴직수당지급에관한특례규정
- 교육 공무원으로서 20년 이상 근속한 사람이 정년 전에 스스로 퇴직하는 경우에는 예산의 범위에서 명예퇴직 수당을 지급할 수 있음
- 교장이 임기가 끝나기 전에 스스로 퇴직하는 경우 그 정년은 만 62세로 봄(국가공무원법 제74조의2, 교육공무원법 제36조)
- 교육 공무원 명예퇴직 수당 지급 대상자(교육공무원법 제36조)
 - 20년 이상 근속한 사람으로서 정년 퇴직일 전 1년 이상의 기간 중 스스로 퇴직하는 자

- 수당 지급액 산정(국가공무원 명예퇴직 수당 등 지급규정 별표1)

명예퇴직수당 지급액 산정표(지급규정 제4조 관련)

정년잔여기간별 대상자	산 정 기 준
1. 1년 이상 5년 이내인 사람	퇴직 당시(법 제40조의4제1항제4호에 따라 특별승진하는 사람의 경우에는 특별승진 직전을 말한다. 이하 같다) 월봉급액의 반액×정년잔여월수
2. 5년 초과 10년 이내인 사람	퇴직 당시 월봉급액의 반액× $(60 + \frac{\text{정년잔여월수} - 60}{2})$
3. 10년 초과인 사람	정년잔여기간이 10년인 사람의 금액과 동일한 금액(10년을 초과하는 정년잔여기간에 대해서는 수당을 지급하지 아니한다)

* 명예퇴직수당 지급액 계산 시 정년잔여기간은 지급대상자의 퇴직일의 다음 달 1일을 기준으로 산정하고, 정년잔여월수 계산 시 15일 이상은 1월로 하고, 15일 미만은 계산하지 아니함

마. 의원면직

- 본인의 의사표시에 의하여 공무원 관계를 소멸시키는 경우
- 의원 면직자의 신분 유지
 - 면직 발령일 전일까지 신분 유지

바. 징계면직

- 징계 위원회의 의결을 거쳐 파면, 해임시키는 경우
 - 파면 : 공무원 관계로부터 배제, 5년간 공무원 임용 제한
 - 해임 : 공무원 관계로부터 배제, 3년간 공무원 임용 제한

사. 사망

- 사망자 면직 일자 : 사망 다음날
- 사망자의 보고 : 발생 7일 이내에 임용권자에게 보고(교육공무원 임용령 제5조 제1항, 교육공무원 인사기록 및 인사사무처리규칙 제20조)

질의 회신 사례

▶ 직위해제 중에 있는 자의 정년도래에 따른 인사관리

Q 국가공무원법 제73조의3제1항제2호 또는 제4호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 그 직위 해제기간 중에 정년이 도래하였을 경우 정년퇴직 조치하는 것이 타당한지 여부

A 국가공무원법 제74조의 규정에 의한 정년이 도래하면 당연히 퇴직하여야 할 것이므로 직위 해제기간에 관계없이 퇴직조치하는 것이 타당함

▶ 직위해제처분과 징계처분과의 관계

Q 감봉의 징계처분을 받은 후 형사사건으로 기소된 경우 이를 이유로 한 직위해제처분이 가능한지 여부

A 직위해제처분은 비위사건을 징계하는 처분과는 다르므로 감봉의 징계처분을 받았다고 하더라도 다시 형사사건으로 기소된 이상 이를 이유로 한 직위해제처분은 정당함(대판 '72.4.26, 72누3)

▶ 직위해제처분 후 동일 사유로 파면처분한 경우 먼저 한 직위해제의 효력

Q 직위해제처분 후 동일 사유로 파면처분한 경우 먼저 한 직위해제의 효력은?

A 직위해제처분을 한 후, 그 직위해제사유와 동일한 사유를 이유로 파면처분을 하였다면 뒤에 하여진 파면처분에 의하여 그 전에 하였던 직위해제처분은 그 효력을 상실함(대판 '85.3.26, 84누677)

▶ 명예퇴직 신청 철회 가능 여부

Q 명예퇴직 신청을 철회하는 것이 가능한지 여부

- A**
1. 명예퇴직수당 지급대상자 심사결정 전에는 철회가 가능하나
 2. 명예퇴직수당 지급대상자로 심사결정 된 후에는 기관의 인사운영상 불가피한 사유 등으로 인해 취소가 제한될 수 있음

▶ 사망자에 대한 명예퇴직 대상 여부 질의

Q 명예퇴직 신청자가 신청일과 동일자에 사망하였을 경우, 명예퇴직 심의 대상자에 해당되는지 여부

- A**
1. 명예퇴직수당은 국가공무원명예퇴직수당지급규정 제3조에 따라 공무원으로서 재직 기간이 20년 이상이고, 정년퇴직일로부터 최소한 1년 전에 스스로 퇴직하는 때에 지급하는 것이며, 국가공무원 명예퇴직 수당 등 지급규정에 의해 명예퇴직수당지급 심사는 원칙적으로 명예퇴직수당지급 신청기간 중에 재직하고 있는 자를 대상으로 하며, 신청 후 자의로 퇴직하거나 사망한 경우에도 심사대상에 포함하도록 되어 있으므로,
 2. 신청일과 동일자에 사망한 경우라도 “사망으로 인한 사망 당일의 행위에 대한 법적 효력 문제 등을 고려하여 다음날 00:00시에 면직된 것으로 간주한다.”는 대법원 판례(대판 1985.12.24 85누531)에 따라 심사대상에 포함됨
 3. 다만, 국가공무원명예퇴직수당지급신청서의 자필 기재 여부 등을 확인하여 사망 전에 작성되었는지의 여부 등을 교육청에서 판단하여 심사하여야 함

▶ 명예퇴직수당 지급대상자 결정 취소

Q 명예퇴직수당 지급이 결정된 후에 결정이 취소될 수도 있는지

A 명예퇴직수당 지급대상자로 결정된 사람이라도 명예퇴직수당 지급신청기간 이후부터 명예 퇴직일까지의 기간 중에 규정 제3조제3항의 각 호에 해당하는 사유가 발생하는 경우 지급 대상자 결정이 취소되게 됨

▶ 명예퇴직수당 환수대상

Q 명예퇴직수당 환수대상은 누구인지

- A**
1. 재직 중의 사유로 금고 이상의 형을 받은 경우
 2. 경력직공무원으로 재임용되는 경우
 3. 특수경력직공무원(선거로 임용되는 정무직 제외) 재임용되는 경우
 4. 명예퇴직수당을 초과지급받거나 지급대상이 아닌 사람이 받은 경우

A series of 3D geometric shapes, including cubes, triangles, and pyramids, are arranged in a vertical column on the left side of the page. Some shapes are solid, while others are hollow. They appear to be floating or falling from the top left towards the bottom center.

제3장

교육공무원 인사제도

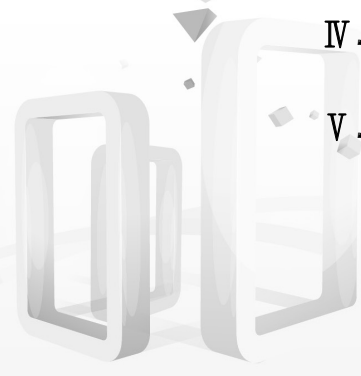
I. 교장공모제

II. 교사초빙제

III. 수석교사제

IV. 정규직 시간선택제 교사제도

V. 기 타

A series of 3D geometric shapes, including cubes, triangles, and pyramids, are arranged in a vertical column on the left side of the page. Some shapes are solid, while others are hollow. They appear to be floating or falling from the top left towards the bottom center.

I. 교장공모제

1. 실시 학교 지정

가. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 국·공립의 각급학교에 재직 중인 교장의 정년퇴임, 임기만료, 의원면직, 교장전보 등의 사유로 인해 학교장의 후임 보충이 필요한 국·공립의 초·중·고등학교(특수학교 포함)를 실시학교로 지정 가능

나. 국립학교는 해당 학교로부터 신청을 받거나 직접 교육부장관이 지정하되, 국립학교 중 국립대학 부설학교의 경우에는 대학의 장이 지정

다. 공립학교는 교육감이 당해 교육청 소속 공립학교 중 정년퇴임 등으로 교장 결원이 발생하는 학교수의 1/3~2/3 범위내에서 실시 학교를 지정

- 1) 학년도(1년) 기준으로 교장 결원수에 따른 공모 비율을 정하되, 학기별로 공모 비율을 차등하여 지정 가능
- 2) 공모 대상 학교의 의견을 수렴한 후 도서·벽지·농산어촌 지역·소와·낙후지역 학교, 공모교장 희망·선호학교, 정책적 배려가 필요한 학교 등을 우선 지정
- 3) 내부형 대상학교 중 교장자격증 미소지자가 지원 가능한 학교 비율은 학기별이 아닌 학년도 교장 결원 수의 15% 이내로 산정
- 4) 개방형의 경우, 시도별 개방형 대상학교 중 결원 발생교가 3개교 이상인 경우, 최소 1개교는 반드시 개방형 공모학교로 지정

라. 교육부장관은 교육제도의 개선 등을 위하여 필요한 경우 공모 학교 지정 가능

- ※ 신설학교는 단위학교 구성원들로부터 균형있는 의견반영이 어려우므로 공모학교 지정에서 제외되나, 교육감이 공모지정이 필요하다고 지정 신청을 할 경우 장관이 예외적으로 공모 학교로 지정할 수 있음
- ※ 사립 자율학교 및 자율형 사립고등학교의 경우 해당 학교법인의 자체 결정에 따라 교장 공모를 할 수 있음

2. 교장공모 유형별 자격 요건

유형	추진근거	자격 기준	대상학교
초빙형	교육공무원법 제29조의3 제1항	· 교장자격증 소지자(교육공무원)	일반학교
내부형	교육공무원법 제29조의3제 2항,	· 교장자격증 소지자(교육공무원) · 교육경력 15년 이상인 교육공무원 또는 사립학교 교원(교장자격 미소지자) - 교장자격 미소지자 공모 가능 학교로 정한 경우 가능(내부형의 15% 범위)	자율학교 자율형공립고
개방형	교육공무원 임용령 제12조의6 제1항	· 교장자격증 소지자(교육공무원) · 해당학교 교육과정에 관련된 기관 또는 단체에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 자(교장자격 미소지자) - 교장자격증 소지 유무 관계없이 공모 가능	자율학교로 지정된 특성화중·고 특목고 예체능계고

가. 교장공모 유형에 따라 「초·중등교육법」 제21조제1항에 따른 자격이 있는 자(교장자격증 소지자) 또는 「교육공무원 임용령」 제12조의6 제1항에 따른 자격 기준에 해당하는 자로서 당해 사·도에 근무하는 교육공무원(국립학교 교원 포함) 등을 대상으로 함

- 교장자격증을 요구하는 공모유형의 경우 임용예정일까지 교장자격증 소지 예정인자를 포함(단, 임용예정일까지 자격증 미취득시 선정 취소)
※ 개방형의 경우 공모 범위는 전국임

나. 임용예정일 기준으로 정년 잔여기간이 4년 미만인 자는 지원 제한

- 다음의 경우는 정년 잔여기간이 2년이상 4년 미만자도 지원가능
 - 교장자격증을 소지한 자로서 교장으로 처음 임용되는 경우
 - 현임 개방형 공모학교 교장이 동일 학교인 개방형 공모학교의 공모교장으로 지원하는 경우 허용하되 교육감이 해당 학교의 특수성을 고려하여 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우에 한하여 허용
 - 개방형 공모학교로 신규 지정된 학교의 현직 교장이 동 학교 공모교장으로 지원하는 경우 허용하되, 교육감이 해당 학교의 특수성을 고려하여 특별한 사유가 있다고 인정하는 경우에 한하여 허용

다. 현임학교의 근무기간이 2년 미만인 교장의 경우에는 지원 불가

- 단, 학교 통·폐합에 따라 폐지되는 학교의 교장은 당해 학교 근무기간이 2년 미만인 경우에도 지원 가능

라. 현임 수석교사는 교장 공모에 지원 불가

※ 공모교장 공모 공고전에 구체적인 공모교장 요건은 당해 학교의 장이 교직원 및 학부모의 의견(의견수렴시 반드시 공모교장 유형별 자격 등 교장공모제에 대한 기본 정보를 함께 제공), 학교 교육과정 기타 교육여건 등을 고려하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 결정하고, 그 내용을 명기하여 교육청에 신청

- 교육청에 신청하는 공모교장 요건에는 해당 학교의 지역여건, 학교특성, 공모 교장의 필요 역량 등이 구체적으로 포함되어야 함(교육청은 동 내용을 공고문에 반영)

* 추상적 공모요건 금지(예 : 창조적 리더십으로 학교와 지역발전을 선도할 수 있는 자

3. 공모교장의 임용권자

공모교장의 임용권(공모교장으로 임명하는 임용권 제외)은 국립학교는 교육부장관, 국립학교 중 국립대학 부설학교는 대학의 장, 공립학교는 교육감에게 있음

4. 공모교장의 임기

가. 공모교장으로 재직하는 횟수는 교장 1차 중임제한의 횟수에 포함하지 아니함
(교육공무원법 제29조의2제3항)

나. 교장으로 근무 중인 자가 공모교장으로 임용되는 경우, 공모교장 임용 이전의 교장 임기 잔여기간은 소멸됨

다. 공모교장은 임기 중 인사조치 되는 경우를 제외하고는 전보할 수 없음

5. 공모교장의 임기 중 인사조치

가. 공모교장이 당해 학교에 계속 근무할 수 없는 객관적이고 명백한 사유가 있는 때에는 학교운영위원회가 심의를 거쳐 공모교장 임용권자에게 공모교장의 직을 면하는 인사조치를 요청하거나, 공모교장 임용권자 직권으로 본인의 소명 절차 및 인사위원회 심의를 거쳐 공모교장의 직을 면할 수 있음

- 나. 공모교장 임용권자가 교육공무원의 수급상 필요에 의해 공모교장을 전직 임용하고자 하는 때에는 인사위원회의 심의를 거쳐 공모교장의 직을 면할 수 있음. 이 경우에는 당해 학교 학교운영위원회의 동의를 받아야 함
- 다. 공모교장이 임기 중 일신상의 사정 등으로 직무수행이 어려워 학교운영위원회에 “인사조치 심의 요청”을 하였을 때에는 학교운영위원회는 심의를 거쳐 공모교장 임용권자에게 공모교장의 직을 면하는 인사조치를 요청할 수 있음
- 라. 공모교장의 징계는 「국가공무원법」, 「교육공무원법」, 「교육공무원징계령」 등 징계관련 규정을 적용함
- 마. 재임 중 면직된 교장에 대한 사후처리
 - 1) 당연퇴직(교육공무원법 제43조의2에 해당하는 경우 또는 사망한 경우), 직권 면직, 명예퇴직, 징계면직되는 경우 별도의 신분보장 조치는 없음
 - 2) 의원면직의 경우, “임기만료 후 사후처리”와 동일하게 처리
- 바. 교장의 궐위(재임 중 면직, 징계 등)로 직무를 수행할 수 없는 상황이 발생한 경우, 교육감은 해당 학교에 대하여 공모제 적용 취소 조치
- 사. 공모교장 임용권자가 공모교장의 직을 면하는 인사조치를 하였을 때는 교육부에 보고를 하여야 함

6. 공모교장의 평가

- 가. 평가 대상은 초·중·고 국·공립학교 공모교장으로 함
- 나. 평가 주기는
 - 1) 중간평가는 2년차(임기시작 18~24개월차)에 실시하고,
 - 2) 최종평가는 4년차(임기시작 40~44개월차)에 실시함
- 다. 평가 관리기구
 - 1) 시·도교육청 공모교장평가관리위원회(교육청)를 설치
 - 2) 평가 계획 및 운영, 평가단 구성, 관련 자료 수집, 최종 평가보고서 작성 등의 역할을 수행

- 3) 구성은 교육청 관계자, 학교 관계자, 외부 전문가 등을 포함하여 시·도교육감이 결정(교육청 및 학교 관계자를 제외한 외부인사, 전문가가 50%이상이 되도록 구성)

라. 평가 내용은 직무수행 능력 및 성과 등을 평가함

- 1) 학교운영계획, 학교평가 및 장학 결과, 학업성취도 등 학생 성과 향상도, 학교 구성원 만족도 조사, 기타 표창 등 학교 운영 관련 실적 등

※ 학교구성원 만족도조사는 교원능력개발평가(교장) 결과 반영 가능

- 2) 청렴도, 자질, 징계 여부 등 교장으로서 적격성 검증

마. 평가 방법

- 1) 자기평가, 현장평가(방문 면담, 전화 등), 성과평가
2) 적격성 검증은 감사담당부서 등 의견 조회 등을 통해 실시

바. 평가 결과 처리

평가 결과를 인사 등과 연계하는 방안은 시·도의 자체 계획에 따라 활용

사. 교장학교경영능력 평가를 실시하는 경우에는 이를 공모교장에 대한 평가로 대체 가능

아. 교육감은 공모교장 평가의 관대화 방지 및 신뢰성 제고를 위한 자체 대책 수립·시행

7. 임기 만료된 공모교장의 인사

- 가. 공모교장의 임기가 끝난 경우(공모교장 임기 만료 전에 직을 면한 경우 포함)
공모교장에 임용될 당시의 직위로 복귀하여야 함. 다만, 공모교장 임용 당시 교감 또는 교육전문직원은 공모교장 평가결과 등에 따라 교장임용심사위원회의 심사를 거쳐 교장으로 승진임용하거나, 교육전문직원으로 전직임용할 수 있음
☞ 단, 교장중임을 마치고 공모교장으로 임용된 후 정년 전에 교장 임기가 만료(공모교장 임기 만료 전에 직을 면한 경우 포함)된 경우에는 교장으로

임용될 수 없으며, 동 교원이 교사로 근무할 것을 희망하는 경우 교육공무원법 제29조의2제5항 및 제6항에 의한 원로교사로 임용될 수 있음

나. 공모교장 임기가 끝난 경우, 당해 학교 또는 다른 학교의 공모교장으로 재임용 가능

구체적 인사 사례

- ▶ 교장(초임) ⇒ 공모에 의한 공모교장 ⇒ 교장 중임
- ▶ 교장(초임) ⇒ 교육전문직원 ⇒ 공모에 의한 공모교장 ⇒ 교육전문직원 또는 교장중임
- ▶ 교장(중임) ⇒ 공모에 의한 공모교장 ⇒ 원로교사 또는 교육전문직원
- ▶ 교육전문직원 ⇒ 공모에 의한 공모교장 ⇒ 교육전문직원 또는 교장초임
- ▶ 교감 ⇒ 공모에 의한 공모교장 ⇒ 교감 또는 교장초임
- ▶ 교사 ⇒ 공모에 의한 공모교장(내부형) ⇒ 교사 또는 공모에 의한 교장(내부형·초빙형)

8. 공모교장 임용 절차

- ❖ 공모교장 공모 대상학교 지정·통보(공모교장 임용권자) ⇒ 공모교장 자격요건 요청(학교운영위원회 심의, 학교장) ⇒ 교장공모 공고(공모교장 임용권자) ⇒ 공모교장 지원자 접수(학교) ⇒ 1차 심사(학교 공모교장심사위원회, 3배수 추천) ⇒ 2차 심사(교육청 공모교장심사위원회, 2배수 추천) ⇒ 단수 임용추천(공모교장 임용권자) ⇒ 임용제청(교육부 장관) ⇒ 공모교장 임명(대통령)

가. 공모교장 임용권자는 교장의 정년퇴임, 임기만료, 의원면직, 교장전보 등의 사유로 학교장 후임보충이 필요한 학교 중 학교여건, 교육여건, 학부모의 의견 등을 고려하여 교장 공모 실시학교를 지정하며, 공모 지정학교 중 개방형 공모학교는 공모 실시 1학기 전에 교육청 홈페이지를 통해 사전 공고하도록 함

나. 공모교장 임용권자는 교장 공모목적, 임용기간, 제출서류 등을 정하여 교장 공모제 실시학교 전체를 교육청 홈페이지, 나라일터 등에 공고하고 학교장은 학교 홈페이지 등을 통해 자체 선발 공고하되, 사·도의 교장 정기인사 이전에 임용 절차가 마무리되도록 함

- 1) 공고기간(재공고 포함)은 총 20일 이내로 하되, 교육청 여건에 따라 별도로 기간을 설정하여 재공고 가능
- 2) 학교장은 공고일로부터 20일이 경과하기 전(재공고 포함)까지 지원자 접수를 마감
- 지원자에 대한 정보는 심사일 전일까지 심사위원에게 비공개
- 3) 공고문에는 해당학교의 해당 학교의 지역여건, 학교특성, 공모교장의 필요 역량 등을 구체적으로 반영한 공모 요건이 명시되어야 함
 - ※ 지원자의 자기소개서 및 학교경영계획서를 익명화하여 접수마감일 익일부터 심사 당일까지 해당학교와 교육청 홈페이지에 공지(단, 학교경영계획서는 심사당일 원본으로 교체하여 임용일까지 공지)
 - ※ 지원자가 제출한 자기소개서와 학교경영계획서가 학교 및 교육청홈페이지에 공지 됨을 공고문에 포함하고, 지원자로부터 이에 대한 동의서 징구

다. 공모교장을 지원하는 자는 해당 학교에 개별적으로 서류(붙임 참조)를 제출하되, 공모교장 임용권자는 지원자 접수를 받은 결과 지원자가 2인 미만인 경우 1회에 한하여 재공고(재공고기간은 공모교장 임용권자가 자율적으로 정함). 1·2차 공고 결과 지원자가 1인인 경우에는 학교운영위원회 심의 등 제 절차를 거친 후 단수 임용추천 가능

라. 교육감이 자율적으로 1인 2개교 지원 허용 여부 결정

- ※ 다만, 동일하거나 부실한 학교경영계획서를 제출하는 등 부적정하게 1인이 2개교를 지원하는 사례가 발생하지 않도록 교육감이 관리·감독 강화

마. 공모교장 지원자의 현 재직교 지원 허용 여부는 시·도의 자체 계획에 따라 시행

바. 공모 지정 철회 등

- 1) 교장 공모 결과(재 공고 포함) 지원자가 없거나 심사결과 적격자가 없는 경우 교육감은 당해 공모학교 지정을 철회하거나 다음 학기에 공모할 수 있음
- 2) 공모 학교 지정을 철회하는 경우 해당 학교수만큼 이월하여 다음 학기에 타 학교를 지정하여 공모하여야 함
- 3) 다만, 학교가 교장공모를 계속 원하는 경우 공모 지정을 철회하지 않고 다음 학기에 공모할 수 있으며, 그 동안 교장 직무대리를 함

사. 심사위원회 구성

1) 구성원칙

- 심사위원회는 지원자 접수가 종료된 후 구성하되, 심사 시작 당일 명단 공개
- 심사위원 위촉기준(제한 대상 등)에 관하여는 교육감이 자율적으로 설정하되, 심사에 전문성을 가진 자를 위촉

※ 지원자의 친족관계에 있는 자, 지원자의 제자의 학부모 등 심사의 공정성을 저해할 우려가 있는 자에 대하여 제한 범위를 교육감이 판단하여 세부기준 사전 안내

- 심사위원으로 위촉된 자는 서약서를 제출(붙임8 참조)하고, 서약서에 위배되는 자이거나 행위를 한 경우 해촉하고 심사행위를 무효화
- 지원자 임용 전 심사위원의 서약서 위반사실이 확인된 경우, 당해 심사위원의 심사행위를 무효화하고 차후 절차 진행에 관하여 교육감이 결정
- 후보자의 임용 후 심사위원의 서약서 위반사실이 확인된 경우에는(후보자의 귀책사유가 없는 경우) 위반사실이 임용된 교장에게 영향을 미치지 아니함

2) 학교 공모교장심사위원회 구성·운영(학교의 학교운영위원회가 주관)

- 교원, 학부모 및 지역사회 인사를 위원으로 10명 이상 20명 이하로 구성하되, 위원의 3분의 1 이상은 학교운영위원회가 추천하는 학부모 중에서 위촉
- 학교와 지역여건을 감안하여 학교운영 주체들의 의견을 균형있게 반영할 수 있도록 학부모회 대표와 임원진, 동창회 임원, 교육전문가 등을 포함한 외부인사를 학교운영위원회 위원과 동수로 구성하여 운영

3) 교육청 공모교장심사위원회 구성·운영(초·중학교는 교육지원청, 고등학교는 시도교육청에 별도 구성)

- 위원 수는 교육청이 자율적으로 정하고, 외부인사(학부모·지역주민, 외부 전문가)를 50% 이상으로 하되, 기타 위원의 비율은 자율적으로 결정, 다만 평가의 전문성을 가진 사람을 위촉

아. 공모교장 임용후보자 심사 및 추천절차

- 1) 공모교장 임용 후보자를 심사함에 있어 1차 심사는 학교운영위원회 주관의 학교 공모교장심사위원회가, 2차 심사는 교육청 공모교장심사위원회가 실시
- 심사위원간 과도한 점수 편차에 따라 소수 심사위원들이 높은 점수를 준

지원자가 선정되는 일이 없도록 점수 부여 범위를 사전에 조정

※ 학교의 특정주체만을 대상으로 설문 조사, 평판도 조사, 점수평가 등을 실시하여 공모교장 임용후보자 심사·선정에 영향을 미쳐서는 안 됨

- 2) 학교운영위원회가 주관하는 1차 학교 공모교장심사위원회의 심사를 거쳐 학교장이 순위를 명기하여 3배수 추천(지원자가 2인 이하일 경우, 심사결과 부적격으로 판단될 정도의 특별한 사유가 없는 한 모두 2차 심사대상자로 추천)
 - 1차 심사시 지원자의 경력, 주요활동, 교장으로서의 직무수행에 필요한 지도력, 전문성 등 역량에 대해서는 서류심사, 상호토론, 심층면접을 토대로 심사하며 필요한 경우 지원자에게 관련 자료의 제출을 요구할 수 있음
 - 특정 심사방법만으로 탈락자를 우선 선정하는 등의 단계적 심사 금지
 - 필요시 지원자별 학교경영계획 등에 대한 전체 학부모 대상 설명회 실시
 - ※ 사전에 전체 학부모에게 가정통신문, 학교홈페이지 등을 통해 학부모 대상 설명회 안내
- 3) 교육청 공모교장심사위원회는 1차 학교 공모교장심사위원회에서 추천한 후보자를 다시 심층심사(서류심사, 상호토론, 심층면접)하여 공모교장으로서의 적격성 여부 및 학교 경영 역량 등에 대한 종합적 판단을 통해 순위를 정하고 이 중 상위 순위에 있는 2인의 순위를 명기하여 학교장 및 교육감에게 통보
 - 2차 심사시 공모교장직 지원과정 및 1차 심사 과정상 공정성 등에 대한 심사도 병행
 - 1차 심사결과와 1순위자 이외의 자가 2차 심사결과의 1순위자로 교육감에게 추천된 경우 그 이유를 명시
 - 심사결과 후보자 모두 공모교장 자격에 미달한다고 심사위원회가 의결하는 경우, 교육감은 공모학교 지정 철회
 - ※ 신설학교의 경우 교육청 공모교장심사위원회에서 공모 심사를 통해 교육감에 2인 추천
 - ※ 교장임기제실시업무처리지침상의 4대 비위로 인한 징계처분 여부 및 교육공무원 임용령 제16조 상의 승진임용제한 여부 등 사항을 확인하여 심사결과에 반영

- 4) 교육감은 교육청 공모교장심사위원회의 추천순위를 고려하여 최종 1명을 선정*하고 임용결격사유 여부를 확인 후 교육부장관에게 임용 추천

* 교육감이 심사점수 합산으로 최종 순위자 중 1순위자가 아닌 2순위자를 최종 1명으로 선정하여 인사위원회 심의요청한 경우 그 이유를 명시

※ 교육감은 1·2차 심사결과 순위가 서로 다를 때 점수 합산(1차 50%, 2차 50%)으로 최종 순위를 결정하며, 1·2차 공모 심사 결과 지원자가 일정 점수 (85% 수준)를 얻지 못하여 적격자가 없으면 공모학교 지정 철회하고 임명으로 전환

※ 교육감과 학교 공모교장심사위는 지원자가 임용제청 추천 기준을 충족하는지 여부를 사전에 검증하고 심사 진행. 임용제청 배제기준에 해당하는 자는 지원자격 박탈

자. 공모교장 공모 심사선정의 공정성·투명성 강화

- 1) 학교 공모교장심사위원회 및 교육청 공모교장공모심사위원회 구성·운영시, 심사선정에 있어 공정성과 투명성이 확보될 수 있도록 심사 역량강화를 위한 사전연수교육을 반드시 실시
- 2) 학교경영계획서에 대한 심사는 당해 학교의 실정에 맞는 실현 가능성 등의 여부를 기준으로 실시하되, 타 학교의 계획을 맹목적으로 인용한 경우에는 최저점을 부여할 수 있음
- 3) 공모교장 심사선정 절차가 부당하여 교육부장관이 임용제청을 하지 아니하는 경우에는 교장의 공석으로 인해 학교 운영에 차질이 발생하지 않도록 해당학교의 교장 임용 방식을 교육공무원법 제13조에 따름
- 4) 공모 교장 지원자 또는 후보자가 공모 심사 전에 공모심사위원을 접촉한 사실이 드러날 경우 심사행위를 무효화하고 교육감 추천 철회 또는 장관 임용 제청 거부할 수 있음

차. 공모교장 지원서류 표절 검증절차 및 처분기준

- 1) 지원자로부터 지원 서류에 표절을 하지 않았다는 사실확인서와 표절 판정 시 지원자격 박탈, 임용추천 및 임용 취소 등 불이익을 감수하겠다는 서약서를 징구
- 2) 표절로 판정되는 경우 공모교장 자격 박탈, 임용추천 취소, 향후 공모 교장 지원 제한 등의 조치를 취하고 추후라도 징계 등 엄중 조치
 - ※ 공고문에 반드시 등 사항을 포함하여 공고
- 3) 공모교장 표절심사위 구성·운영 등 표절심사 제도화

- 심사대상 : 응모자 전원의 자기소개서와 학교경영계획서
 - ※ 시도별로 DB화(전자화)하여 검증시스템 구축운영('13.12월~)
 - ※ 교육청은 기존 응모자들의 자기소개서 및 학교경영계획서를 책자로 제작하여 수요 기관 등에 제공(권장)
 - 심사기구 : 교육청에 공모교장 표절심사위원회를 구성하되 5명 이내로 외부 전문가로 구성
 - 심사기간 : 교육청 공모교장 심사위원회의 2배수 추천 이전까지
 - 대상범위 : '10.9월 공모 이후 공모교장 임용자의 자기소개서와 학교경영계획서
 - 이의제기 기회를 부여함
 - ※ 전국단위 공모교장 지원서류 표절 검증시스템 구축·운영('14.9. ~)
 - 시·도교육청 공모교장 지원서류 표절심사 협의회 구성·운영
 - 검증 시스템 구축 및 유지·관리, 표절 판정기준 마련 공유 등
 - ☞ 구체적인 절차 등은 교육부 교원정책과-3244(2014.6.3.)에 의거 추진
- 카. 공모교장 임용예정자가 국립학교와 공립학교간 교류 임용되어야 할 자인 경우에는 국립학교의 공모교장 임용권자와 교육감이 사전에 협의를 거쳐 당해 학교에 임용

9. 교장공모 지원자 제출서류 및 기타 서식

- 가. 교장공모 지원서(예시) 【붙임1】
- 나. 경력 및 주요 활동 실적(예시) 【붙임2】
- 다. 자기소개서(예시) 【붙임3】
- 라. 학교경영계획서(예시) 【붙임4】
- 마. 기타(학교운영위원회에서 요구하는 자료)
- 바. 채점표(예시) 【붙임5】
- 사. 1차 심사결과 후보자 추천서(예시) 【붙임6】
- 아. 2차 심사결과 보고서(예시) 【붙임7】
- 자. 심사위원 서약서(예시) 【붙임8】

【붙임 1】

교장공모 지원서(예시)

인 적 사 항	성명	한글	한자	사진 (3.5cm×4.5cm) ※ 최근 3개월 이내 사 진을 반드시 부착 하여주세요
	생년월일	만(세)		
	현주소			
	E mail 주소			
	연락처	자택	휴대폰	
	현소속		직위	

학 력	고등학교 졸업	교 장 자 격	자격증별	
	대학(교) 대학 과 졸업		자격증번호	
	대학(교) 대학원 학과(학위:)		발급일자	
	대학(교) 대학원 학과(학위:)			

일 반 경 력	근무처	직위	담당업무	근무기간	주요실적
				~	
				~	
				~	

교 육 경 력	구분	근무처	근무기간	근무연월수	비고
	교사		~		
	교감	(학교), (학교), (학교)	~		
	교장	(학교), (학교)	~		
	전문직	(), ()	~		

자 격	면허종류	취득일자	발행처	면허번호	외국어	기타
					영어 상중하	
					일어 상중하	
					() 상중하	

본인은 20 .0.0.자 00학교 교장 공모에 지원합니다.

20 년 월 일
지원자 (인)

00 학교장 귀하

접 수 증

위 지원서를 접수하였음을 확인함

접수번호		접수일		접수자	직 : 성명 :
------	--	-----	--	-----	-------------

00 학교장

【붙임 2】

경력 및 주요 활동 실적(예시)

소 속 (기관명)		직 위		성 명	
생년월일	(세)	현 직 임 용 일		소지자격 (교 원)	
학 력		주 요 교육경력			
주 요 활 동 ^ 실 적 요 약 V	<별지 계속 기재 가능>				
비 고	<근거서류 첨부>				

【붙임 3】

자기소개서(예시)

소 속		직 위		성 명	
-----	--	-----	--	-----	--

[별지 계속 기재 가능]

【붙임4】

학교경영계획서(예시)

소 속		직 위		성 명	
-----	--	-----	--	-----	--

I. 학교교육 목표

II. 학교교육과정 운영

학교경영계획서(예시)

Ⅲ. 학교교직원 관리 및 지원

Ⅳ. 지역사회 연계활동

Ⅴ. 시설, 환경, 재무 등 일반경영

【붙임 5】

채 점 표(예시)

지 원 자 인 적 사 항								
소 속		직 위			성 명			
심 사 위 원 평 가 내 용								
소 속	성 명	평 가 요 소						평 가 점
		... (%)	... (%)	... (%)	... (%)	... (%)	... (%)	
최 중 평 균 점								

- ※ 심사위원의 평가점 중 최고점과 최하점을 제외한 점수를 평균한 점수를 최종 평균점으로 함
- ※ 심사위원간 과도한 점수 편차에 따라 소수 심사위원들이 높은 점수를 준 지원자가 선정되는 일이 없도록 점수 부여 범위를 사전에 조정

【붙임 6】

1차 심사결과 후보자 추천서(예시)

심사결과 아래와 같이 추천합니다.

순 위	소 속	성 명	비 고

20 . . .

○ ○ 학교 공모교장심사위원장

○ ○ ○ 학교장 귀하

【붙임6-1】

1차 심사결과 후보자 추천서(예시)

심사결과 아래와 같이 추천합니다.

순 위	소 속	성 명	평가점수	비고

20

○ ○ 학교 교장

○ ○ ○ 교육감(교육지원청교육장) 귀하

【붙임7】

2차 심사결과 보고서(예시)

순위	소 속	성 명	최종 평가점	적격여부
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

※ 심사위원의 평가점 중 최고점과 최하점을 제외한 점수를 평균한 점수를 최종 평균점으로 하여 산출함

20 . . .

○ ○ 교육청 공모교장심사위원장

○ ○ ○ 교육감 귀하

【붙임8】

심사위원 서약서(예시)

본인은 공모교장심사위원회 심사위원으로서 아래 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 00교육감이 정한 공모심사위원 제한사유에 해당하지 않음을 확인합니다.
2. 본인은 심사위원으로서 00 교육감이 정한 심사절차, 심사방법을 성실하게 준수할 것을 서약합니다.
3. 본인은 공모교장 공모지원자를 공정하고 객관적으로 심사하며, 심사과정 중 알게 된 사실을 비밀로 유지할 것을 서약합니다.
4. 본인은 제1항 내지 제3항을 위배하여 심사위원에서 해촉되고 심사결과가 무효로 처리되더라도 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
5. 본 동의서 1통을 작성하여 교육감에게 제출합니다.

20 년 월 일

성 명

인

교육감 귀하

※※

교육공무원법

제29조의3(공모에 따른 교장 임용 등) ① 제2조제3항제1호에 따른 각급학교(「고등교육법」 제2조의 각급학교는 제외한다. 이하 이 조에서 "학교"라 한다) 또는 유치원의 장은 학교운영위원회 또는 유치원운영위원회의 심의를 거쳐 다음 각 호의 구분에 따른 사람 중에서 공모를 통하여 선발된 사람을 교장 또는 원장으로 임용하여 줄 것을 임용제청권자에게 요청할 수 있다.

1. 교장의 경우: 「초·중등교육법」 제21조제1항에 따른 교장자격증을 받은 사람
2. 원장의 경우: 「유아교육법」 제22조제1항에 따른 원장자격증을 받은 사람

② 제1항에도 불구하고 「초·중등교육법」 제61조에 따른 학교의 장은 학교운영위원회의 심의를 거쳐 해당 학교 교육과정에 관련된 교육기관, 국가기관 등에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람 또는 학교에서 교원으로서 전임으로 근무한 경력(제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 교육전문직원으로 근무한 경력을 포함한다)이 15년 이상인 교육공무원이나 사립학교 교원 중에서 공모를 통하여 선발된 사람을 교장으로 임용하여 줄 것을 임용제청권자에게 요청할 수 있다. 이 경우 학교유형별 공모 교장의 자격기준 및 적용 범위 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 임용제청권자가 교육제도의 개선 등을 위하여 필요하다고 지정하는 학교 및 유치원의 장은 공모를 통하여 선발된 사람을 교장·원장으로 임용하여 줄 것을 임용제청권자에게 요청하여야 한다.

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 요청을 받은 임용제청권자는 임용요청된 사람을 해당 학교의 교장 및 유치원의 원장으로 임용하여 줄 것을 임용권자에게 제청한다. 다만, 교장·원장 임용 관계 법령 위반 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 공모로 임용되는 교장·원장(이하 "공모 교장·원장"이라 한다)의 임기는 4년으로 하되 공모 교장·원장으로 재직하는 횟수를 제한하지 아니한다.

⑥ 공모 교장·원장의 임기가 끝나는 경우 공모 교장·원장으로 임용될 당시 교육공무원이었던 사람은 공모 교장·원장으로 임용되기 직전의 직위로 복귀한다. 다만, 임용되기 직전의 직위가 교장·원장인 사람으로서 중임한 사람은 교장·원장으로 복귀하지 아니한다.

⑦ 임용제청권자는 공모 교장·원장에 대하여 직무 수행, 실적 등을 평가하고 그 결과를 연수 등 인사에 관한 자료로 활용할 수 있다.

⑧ 제1항부터 제7항까지에서 정한 사항 외에 공모 교장·원장의 공모 방법, 임용, 평가 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

* *

교육공무원 임용령

- 제12조의5(공모 교장 등의 임용·평가 등) ① 학교 또는 유치원의 장은 법 제29조의3제1항 및 제2항에 따라 공모를 통하여 교장이나 원장을 선발하는 경우에는 지원자를 심사하기 위하여 교원, 학부모 및 지역사회 인사를 위원으로 하는 공모교장심사위원회 또는 공모원장심사위원회를 구성하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 공모교장심사위원회 또는 공모원장심사위원회는 10명 이상 20명 이하의 위원으로 구성한다. 이 경우 위원의 3분의 1 이상은 「초·중등교육법」 제31조제1항에 따른 학교운영위원회(이하 "학교운영위원회"라 한다) 또는 「유아교육법」 제19조의3제1항에 따른 유치원운영위원회(이하 "유치원운영위원회"라 한다)가 추천하는 학부모 중에서 학교 또는 유치원의 장이 위촉한다.
- ③ 제1항에 따른 공모교장심사위원회 및 공모원장심사위원회는 지원자의 경력, 학교 또는 유치원 경영계획서, 상호 토론 및 면접 결과 등을 포함하여 지원자의 적격성을 심사하여야 한다.
- ④ 법 제29조의3제7항에 따라 공모 교장·원장에 대하여 직무 수행, 실적 등을 평가할 때에는 학교 또는 유치원의 운영성과와 학교 또는 유치원 구성원의 만족도 등을 포함하여 종합적으로 평가하여야 한다.
- ⑤ 임용제청권자는 법 제29조의3제7항에 따른 공립 학교·유치원의 공모 교장·원장에 대한 평가 권한을 해당 교육감에게 위임할 수 있다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 공모 교장·원장의 공모 절차, 임용, 평가 등에 필요한 세부 사항은 교육부장관이 정한다.
- 제12조의6(공모 교장의 자격기준 등) ① 법 제29조의3제2항 후단에 따른 학교유형별 공모 교장의 자격기준은 다음 각 호와 같다.
1. 다음 각 목의 학교 중 자율학교로 지정된 학교의 경우에는 그 학교 교육과정에 관련된 교육기관, 교육행정기관, 교육연구기관, 국가기관, 지방자치단체, 공공단체, 국제기구, 외국기관, 산업체 등에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람
 - 가. 「초·중등교육법」 제28조에 따른 학습부진아 등에 대한 교육을 실시하는 학교
 - 나. 특성화중학교
 - 다. 특수목적고등학교 및 특성화고등학교
 - 라. 「초·중등교육법 시행령」 제105조제1항제7호에 해당하는 일반고등학교 중 예·체능계 고등학교
 2. 다음 각 목의 학교 중 자율학교로 지정된 학교의 경우에는 경력이 15년 이상인 교육공무원 또는 사립학교 교원
 - 가. 개별 학생의 적성·능력 개발을 위한 다양하고 특성화된 교육과정을 운영하는 학교
 - 나. 제1호 각 목에 해당하지 아니하는 학교로서 「초·중등교육법 시행령」 제105조제1항제7호에 해당하는 초등학교, 중학교, 고등학교
 - 다. 학생의 창의력 계발 또는 인성함양 등을 목적으로 특별한 교육과정을 운영하는 학교
 - 라. 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제3조제4호에 따른 농어촌학교
 3. 자율형 공립고등학교의 경우에는 제2호와 동일한 경력을 갖춘 사람
- ② 제1항제2호 각 목의 학교 중 자율학교로 지정된 학교와 제1항제3호의 자율형 공립고등학교의 경우에는 교육감이 사전에 학교의 신청을 받아 제1항제2호에 따른 자격을 갖춘 사람이 교장 공모에 참여할 수 있는 학교를 정하여 공고하여야 한다. 이 경우 교육감은 신청한 학교 중 15퍼센트의 범위에서 제1항제2호에 따른 자격을 갖춘 사람이 교장 공모에 참여할 수 있는 학교를 정하여야 한다.
- ③ 제1항제1호에 따라 교장자격증을 소지하지 아니하고 국공립 특수목적고등학교 중 산업수요 맞춤형 고등학교의 장으로 임용된 사람(제1항제1호에 따라 교장자격증을 소지하지 아니하고 국공립 특수목적고등학교 중 산업수요 맞춤형 고등학교의 장으로 임용된 후 「초·중등교육법 시행령」 제105조의2제2항에 따라 교장자격증을 취득한 사람을 포함한다)의 보수는 「공무원보수규정」 제36조제5항을 준용하여 전문임기제공무원 가급의 보수를 지급한다.

Ⅱ. 교사초빙제

1. 실시 대상학교

○ 국·공립 각급학교

※ 고등학교 이하 각급학교의 장이 초빙교사를 임용 요청하고자 하는 때에는 학교 운영위원회의 심의를 거쳐야 함(교육공무원 임용령 제12조의7제1항)

2. 초빙교사의 비율

○ 당해 학교 교사 총 정원의 20% 이내(초·중등교육법 시행령 제105조에 따른 자율학교의 경우 50% 이내)에서 정함

※ 자율형 공립고 등 별도로 정하고 있는 경우는 그에 따름

※ 구체적 인사 사례

- ▶ '09년 정기전보대상자 25명 중 교사 10명 초빙(정원의 10%) 실시
 - ▶ '10년 정기전보대상자 30명 중 교사 10명 초빙(정원의 10%) 실시
 - ▶ '11년 이후에는 초빙교사 중 결원이 발생할 경우에 초빙실시 가능
- * 특정년도에 일괄적으로 정원의 20% 범위 내 초빙도 가능

3. 초빙교사 임용 요건

가. 「초·중등교육법」 제21조제2항에 따른 자격이 있는(교사자격증 소지) 교육 공무원으로서 (교육공무원법 제6조 및 제31조제2항),

나. 당해 시·도의 교육기관(국립학교 포함)·교육행정기관 또는 교육연구기관에 근무하는 정규 교사 (다른 시·도교육청 소속 교사는 제외)

※ 구체적인 초빙교사 요건은 당해 학교의 장이 교직원 및 학부모의 의견, 학교 교육과정 기타 교육여건 등을 고려하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 결정

4. 초빙교사의 인사

- 가. 교사초빙제는 원칙적으로 정기전보 대상자를 중심으로 실시하되, 초빙교사의 당해학교 근무기간은 사·도 자체의 교사 정기전보기간에 준하여 초빙교사 임용권자가 정함
- 나. 초빙교사의 당해 학교 초빙기간이 만료되는 경우, 다른 학교에 다시 초빙임용 가능함. 단, 당해 학교 재초빙은 1차에 한함
- 다. 초빙교사 임용권자는 초빙목적에 맞게 운용되고 있는지에 대해 확인하고 교육감이나 학교장이 초빙을 해지 또는 해지요청을 할 수 있는 요건을 구체적으로 정함
- 라. 초빙교사는 초빙 근무기간 만료 이전에 원칙적으로 다른 학교로 전보할 수 없음. 다만, 초빙교사가 당해 학교에 계속 근무할 수 없는 객관적이고 명백한 사유가 있는 때에는 학교장은 학교운영위원회의 심의를 거쳐 초빙교사 임용권자에게 전보 요청을 하거나, 초빙교사 임용권자 직권으로 전보를 시킬 수 있음
- 마. 초빙교사는 당해 학교에 계속 근무할 수 없는 객관적이고 명백한 사유가 발생한 때에는 당해 학교장에게 전보 신청을 할 수 있음. 이 경우, 학교장은 학교운영위원회의 심의를 거쳐 초빙교사 임용권자에게 전보 요청을 하여야 함
- 바. 초빙교사로 근무한 자가 교사초빙의 목적과 관련하여 특별히 우수한 실적이 있는 때에는 인사상 우대할 수 있음
- 사. 초빙교사 임용권자는 학교의 귀책 사유로 초빙이 해지되는 경우 해당 학교를 일정기간 초빙 대상학교에서 제외할 수 있으며, 초빙교사의 귀책 사유로 초빙이 해지되는 경우 해당 교사에 대해 향후 초빙교사 임용을 제한할 수 있음

5. 초빙교사 임용 절차

- ❖ 학교운영위원회 심의(교사초빙 요건 등) ⇒ 교사초빙 공고(교육청 및 학교) ⇒ 초빙교사 지원자 접수(교육청 또는 학교) ⇒ 학교운영위원회 심사 ⇒ 초빙교사 임용후보자 추천(학교장) ⇒ 초빙교사 임용(초빙교사 임용권자)

- 가. 교사초빙 요건은 초빙목적 및 분야의 연관성을 명확하게 마련하여 학교운영위원회의 심의를 거쳐 교사초빙 요건, 추천 대상자 선정 방법 등을 공고
 - 나. 교사초빙 공고는 교육청 및 초빙 학교에서 동시에 하고, 접수는 해당 시도 교육청의 결정에 따라 교육청 또는 학교에서 함. 교육청에서 접수하는 경우 접수기간 종료 후에 지원서류를 해당 학교에 배부
 - 다. 학교운영위원회는 교사초빙과목(분야), 목적, 요건 충족 여부 등을 심사하며, 학교장이 임용후보자를 결정하여 교육청에 추천
 - 라. 초빙교사 임용권자는 지원제한 및 임용거부 기준을 마련하여 추천된 임용 후보자 중에서 적합성 여부를 검토한 후 초빙교사 임용
- ※ 위에 규정한 초빙교사 임용 관련 이외의 세부적인 사항은 초빙교사 임용권자가 정함

6. 초빙교사 응모자 제출서류

- 가. 초빙교사 임용 희망서(시도교육청이 정한 서식)
- 나. 인사기록카드 사본
- 다. 초빙요구조건에 관련된 자료 및 증빙서류
- 라. 기타(학교운영위원회에서 요구하는 자료)

Ⅲ. 수석교사제

<개 요>

구분	주요 내용
심사주기	• 4년, 임기 만료시 재심사 후 재임용 가능
지원자격	• 15년 이상의 교육경력을 가진 교육공무원(사립학교 교원 포함)
선발절차	• 단위학교 수석교사추천위원회 추천 • 1단계: 서류 심사 및 동료교원 면담(현장실사 포함) • 2단계: 역량평가(수업 역량, 동료교사지원 역량, 학생지도 역량)
배치	• 단위학교 균형 배치(초등) • 지역교육지원청별 교과 수요 등을 고려하여 단위학교에 배치(중등)
지원	• 수업시수 50% 경감(해당 학교별 교사 1인당 평균 수업시간 수 기준) • 연구 활동비 지급
연수	• 자격 연수: 15일, 90시간 이상 • 직무 연수: 직무연수 이수 실적 평가(90시간 만점)
자격검정	• 검정방법: 무시험 검정
직무	【필수 직무】 • 소속 학교에서의 수업 • 교사 지원 활동(수업 및 생활지도 컨설팅, 신임 교사 및 교육실습생 지도, 연수 지원 및 강사 활동, 자료개발·보급 및 연구 활동 등) 【보조 직무】 • 학교교육과정 수립 등에 참여 • 학부모 대상 교육에 강사로 활동 등
업적평가	• 평가자: 학교장 • 확인자: 시·도 교육감(교육장) • 평가 실시: 매학년도 말일 기준으로 실시

1. 수석교사의 임무 및 배치

가. (임무) 교사의 교수·연구 활동 지원 및 학생 교육

1) 일반교사와 같이 수업을 담당하면서 수업지도 및 컨설팅 등 동료교사들의 수업을 지원하는 다양한 활동 수행

2) 교내외 수업 및 생활지도 컨설팅, 공개수업, 수업시연, 신임교사교육실습생 지도, 교원능력개발평가 평가자, 연구회 운영 및 자료 개발 등

※ 복무 등 교무행정은 교장·교감의 지도감독을 받으며, 수업 등 교수·연구 활동은 수석교사와의 협조 체제 구축

❖ 초·중등교육법 제20조(교직원의 임무) ③ 수석교사는 교사의 교수·연구 활동을 지원하며 학생을 교육한다.

나. (배치) 선발된 수석교사는 교육지원청별, 학교급별, 교과목별 수요 등을 고려하여 배치(사·도교육청별 수석교사 배치 기준 마련)

2. 선발 및 임용

가. (임용 요건) 수석교사 임용일(2016.3.1)기준으로 교원자격증을 소지하고 교육경력 15년 이상인 교육공무원

※ ※

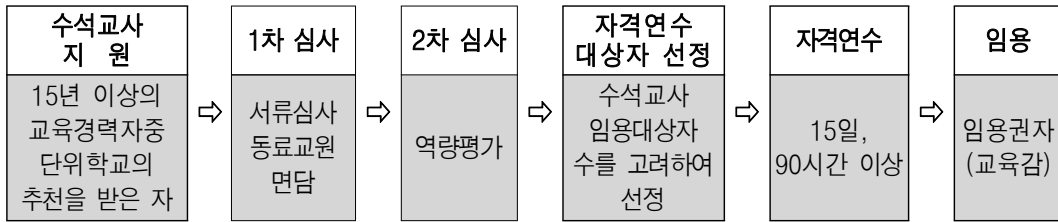
초·중등교육법 제21조(교원의 자격)

제21조(교원의 자격) ③ 수석교사는 제2항의 자격증을 소지한 사람으로서 15년 이상의 교육 경력(「교육공무원법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 교육전문직원으로 근무한 경력을 포함한다)을 가지고 교수·연구에 우수한 자질과 능력을 가진 사람 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 교육부장관이 정하는 연수 이수 결과를 바탕으로 검정·수여하는 자격증을 받은 사람이어야 한다.

❖ 교육공무원법 제6조의2(수석교사의 자격)

제6조의2(수석교사의 자격) 수석교사는 「유아교육법」 제22조제3항 및 「초·중등교육법」 제21조제3항의 자격이 있는 사람이어야 한다.

나. (선발 방법) 학교장 추천 및 시·도교육청의 공개 전형을 거쳐 선발



- 1) (단위학교) 수석교사추천위원회* 구성을 통해 대상자 심의 후(학교운영위원회 활용 가능) 적격자를 시·도교육청에 추천

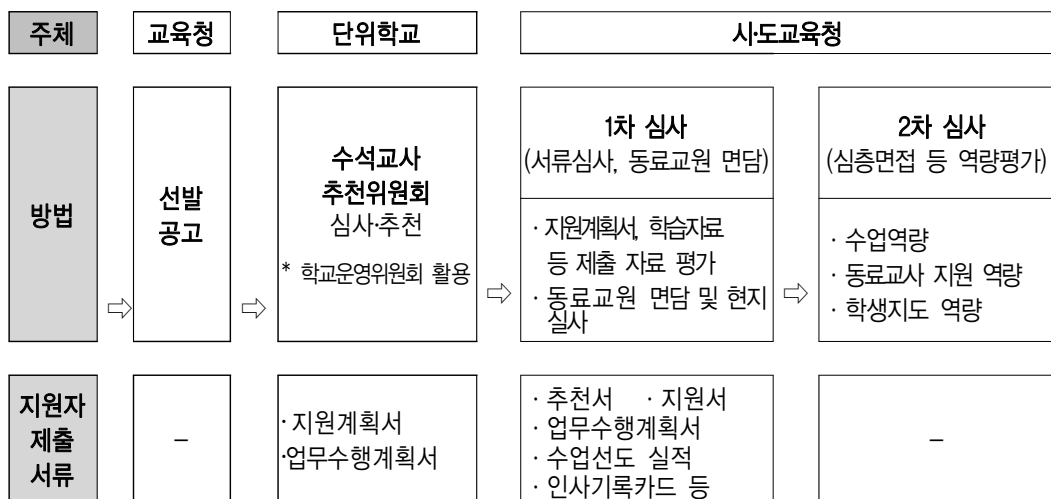
* 7~9명 내외로 구성, 학교운영위원회가 추천하는 학부모 위원 40% 이상 포함

- 2) (시·도교육청) 수석교사 선발 공고, 서류심사 및 동료교원면담(1차), 역량평가(2차)를 거쳐 자격연수대상자 최종 선발

- 1차(서류심사/동료교원면담) 2배수 이내를 2차 평가 대상자로 선발
- 2차(역량평가) 구조화된 심층면접 등 수석교사선발위원회*를 통해 자격대상자 최종 선발

* 7~9명 내외의 평가위원으로 구성, 해당 시·도교육청에 소속되지 아니한 외부위원 1/3 반드시 포함

<수석교사 선발 절차>



다. **(자격검정 및 연수)** 수석교사의 자격은 무시험 검정으로 최종 선발된 수석교사를 대상으로 자격 연수 실시(90시간 이상)

※ 수업설계, 수업이론 및 평가, 수업컨설팅 등 수석교사 직무 관련 내용

라. **(수석교사 임용)** 공개전형에 의해 수석교사 자격연수 대상자로 선발된 자 중에서 자격 연수를 이수한 자를 대상으로 임용권자가 임용

3. 수석교사 재심사

가. **(재심사 시기)** 수석교사는 최초로 임용된 때부터 4년마다 대통령령으로 정하는 업적평가 및 연수 실적 등을 반영한 재심사 실시

※ (근거) 교육공무원법(제29조의4), 교육공무원 임용령(제9조의7), 수석교사의 재심사에 관한 규칙(제2조)

나. **(절차)** 시·도교육청은 재심사 계획을 공고하고 단위학교의 신청을 받아 심의하되, 탈락자에게 이의 신청 기회 부여 후 최종 대상자 확정

1) 학교장 추천으로 재심사 대상자를 추천하되, 재심사 포기자는 포기원을 반드시 제출

※ 재심사 대상자는 지원서와 실적 자료 제출

※ 시·도교육청별 인사 여건을 고려하여, 사전 공지를 통해 12월 중 업적평가를 실시하고, 그 결과를 포함하여 재심사 실시

2) 시·도교육청 재심사위원회를 구성*하여 세부 심사 절차를 진행하고 인사 위원회에서 최종 심의·확정(교육공무원 인사관리규정 제31조)

* 학교장, 시·도교육청 관계자, 외부 전문가 등 5인 이상 10인 이내(해당교육청에 소속되지 아니한 외부전문가 1/3 이상 포함)

다. **(재심사 기준)** 4년간의 업적평가(360점), 연수실적평가(40점), 합산 총계 400점 만점으로 280점 미만인 자 임용 제한 및 수석교사로서 부적격 여부 심사

1) 서류심사 및 검증 [공통필수]

· 재심사 지원서, 업적 및 실적 자료 심사 /건강상태 및 비위관련 여부 / 부적격 사유의 유무 심사검증*

- (업적평가) 업무수행태도, 업무실적 및 수행능력, 동료교사만족도

- (연수실적평가) 직무연수이수실적

※ 구체적 심사 및 검증 방법은 시·도교육청 자율로 결정하나 징계 등 사회적 물의를 일으킨 자에 대해서는 엄격히 심사

2) 역량평가 및 면접 등 [시·도교육청 자율]

· 부적격 사유의 판단 근거 마련을 위해 수업 지도, 동료교사 만족도, 신규교사 지도, 기타 역량 등을 평가

라. (재심사 결과 처리) 시·도교육청 인사위원회에서 최종 심의 및 확정

1) 재심사 결과를 본인에게 통보하되, 탈락자의 경우 구체적인 사유 명시

2) 탈락자에게 이의 신청 기회 부여 후 재임용 또는 종전 직위 복귀

4. 유의 사항

가. 연구활동비 지급 및 수업시수 경감 등 지원

나. 수석교사는 임기 중 교장(감) 자격을 취득할 수 없으며, 4년마다 재심사를 통해 재임용

다. 수석교사는 승진임용, 강임, 특별승진 임용 등에 적용을 받지 않으며, 재심사를 통과한 수석교사는 정년 잔여기간이 4년 미만이라도 재임용 가능

라. 수석교사는 4년간의 업적평가 및 연수실적평가 결과와 수석교사로서 부적격 사유의 유무 등을 재심사 기준으로 함

IV. 정규직 시간선택제 교사제도

○ 시간선택제 교사의 개념

- 전일제 교사와 동등한 자격과 지위를 가지는 정규직 교육공무원으로, 전일제 교사가 시간제 교사로 전환(주 15~25시간 내)하여 학교여건에 따라 다양한 형태로 근무하면서 ‘학생 교육활동과 생활지도 등’을 담당하는 교사

○ 전환대상

- 국·공립학교 유·초·중·고 교사 중 육아·가족 간병·학업을 이유로 시간선택제 전환을 희망하는 자

※ 교과·비교과 전분야를 대상으로 하되, 초등은 교과전담·비교과교사, 중등은 수업시수가 적은 과목·전공불일치·비교과교사 부문 우선 검토

- 교장, 교감, 수석교사는 전환대상에서 제외

※ 국공립학교에 근무하는 기간제교사는 해당사항 없음

○ 전환사유

- (육아) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀 양육을 위해 필요한 경우

- 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀에 대해 가능

※ 예시 : 만 9세의 초 2 자녀는 대상이 됨, 만 8세의 초 3자녀도 대상이 됨

- 위 조건의 아동을 입양하는 경우도 포함

- 이혼한 경우 양육권을 가진 자녀에 한하며, 재혼한 경우 배우자가 양육권을 가진 자녀도 포함

- (가족간병) 사고 또는 질병으로 장기간 요양이 필요한 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모를 간호하기 위해 필요한 경우

- 가족관계등록부에 등재된 양부모·양자녀도 포함

- 이혼한 상태에서 간호대상 자녀가 있는 경우는 대상자녀에 대한 양육권을 가진 경우에 한하며, 재혼한 경우 배우자가 양육권을 가진 자녀도 포함

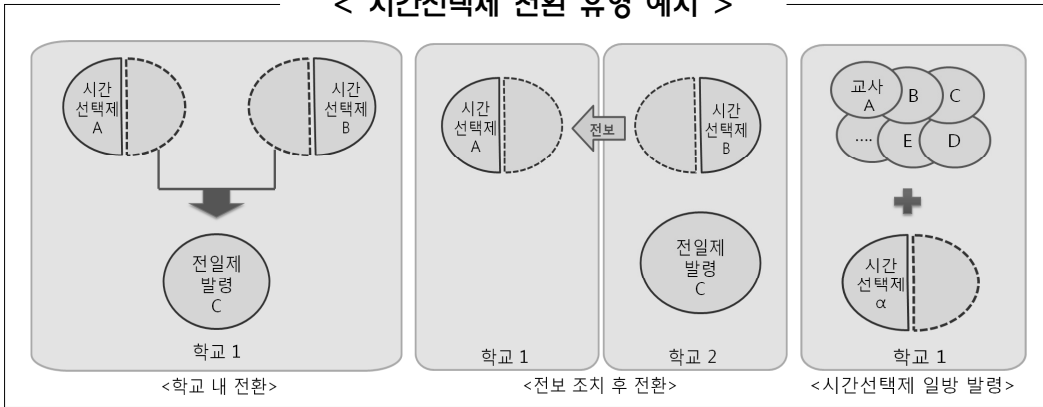
- 본인 및 배우자의 부모가 재혼한 경우에는 부 또는 모의 배우자를 포함

- (학 업) 학위 취득을 목적으로 국내 교육기관에 입학·재학하는 경우

○ 배치 및 전보

- 교사가 시간선택제 근무를 희망하는 경우 현재 재직중인 학교에서 전환, 타 학교 전보 후 전환, 시간선택제 자체 발령 가능

< 시간선택제 전환 유형 예시 >



▶ 전환교사 지정의 원칙

- 초등의 경우 한 학교에서 두 명의 교사가 전환하는 경우 1명의 전일제 교사 총원 가능
- 중등의 경우 한 학교에서 같은 교과목 두 명의 교사 전환에 대해 해당 교과목 1명의 전일제 교사 총원
- 한 학교에서 다른 교과목의 교사 두 명이 전환을 신청하는 경우에는 전일제 교사의 총원이 안되어 전환허용이 어려우나, 교장이 특정 교과의 전일제 교사 1명의 총원을 요청하는 경우는 가능
* 예 : 수학·중국어교사가 각 1명씩 전환신청시, 교장이 수학교사 1명의 총원을 요청
- 임용권자가 전보를 통해 한 학교에 (같은 교과목의) 시간선택제 전환교사 2명을 배치하고 1명의 전일제 교사 총원 가능
- 학교의 순회교사 요청, 수석교사의 감경된 수업시수를 채워야 할 경우 등 학교의 요구가 있을 때 희망교사를 시간선택제 교사로 지정하여 해당 학교에 발령 가능

* *

교육공무원 임용령 제19조의4 (시간선택제 전환교사의 지정)

- ① 고등학교 이하 각급학교 교원의 임용권자(이하 이 조에서 "임용권자"라 한다)는 소속 교사가 원할 때에는 해당 교사를 「국가공무원법」 제26조의2에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 교사로 지정할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 교사로 지정된 교사(이하 "시간선택제 전환교사"라 한다)의 근무시간은 「국가공무원 복무규정」 제9조에도 불구하고 주당 15시간 이상 25시간 이하의 범위에서 임용권자가 정한다.
- ③ 임용권자는 소속 시간선택제 전환 교사의 남은 주당 근무시간(통상적인 근무시간에서 시간선택제 전환교사로 전환한 후의 근무시간을 빼고 남은 시간을 말한다)을 합산한 총근무시간의 범위에서 교사를 임용할 수 있다. 이 경우 임용할 수 있는 교사 수는 40시간당 1명으로 산정하되, 「국립의 각급 학교에 두는 공무원의 정원에 관한 규정」과 「지방교육행정기관 및 국립의 각급학교에 두는 국가공무원의 정원에 관한 규정」에서 정하는 정원을 초과하여 임용할 수 없다.
- ④ 제1항부터 제3항까지에서 규정한 사항 외에 시간선택제 전환교사의 지정 기준 등에 관하여 필요한 사항은 교육부장관이 정한다.

* *

교육공무원 인사관리규정 제9장 (시간선택제 근무)

제36조(시간선택제 전환교사의 지정) ① 교사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 임용령 제19조의4에 따라 시간선택제 교사로 전환을 원하는 경우 임용권자는 이를 지정할 수 있다.

1. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하)의 자녀를 양육하기 위해 필요한 경우
2. 사고 또는 질병으로 장기간 요양이 필요한 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모를 간호하기 위해 필요한 경우
3. 학위 취득을 목적으로 국내 교육기관에 입학·재학하는 경우

② 교사가 시간선택제 근무를 희망하는 경우 학교운영위원회 심의와 학교장 추천을 거쳐 임용권자가 최종 지정여부를 정한다. 이 때 학교장은 필요시 인사자문위원회의 자문을 추가로 거칠 수 있다.

③ 학교 이외 기관 소속 교사의 경우에는 해당 기관에서 학교 소속 교사에 대한 추천 절차 등을 준용하여 추천하되, 세부사항은 임용권자가 정한다.

④ 시간선택제 전환교사는 담임 배정 대상에서 제외하며, 근무시간 내에서 학생에 대한 교육활동, 상담 및 생활지도를 담당하되 학교장이 학교 여건에 따라 업무범위 및 업무량을 배정한다.

⑤ 임용권자는 시간선택제 전환교사를 보수·복리후생·승진·전보·교육훈련·근무성적평정 등 인사관리에 있어 차별하여서는 안된다.

제37조(시간선택제 근무기간, 시간, 유형 등) ① 시간선택제 전환교사의 배치시기는 매학년도 3월 1일을 기준으로 한다. 다만, 교육과정 운영상 필요하고 대체인력이 있는 경우에는 매학년도 9월 1일에도 배치할 수 있다.

② 시간선택제 근무기간은 3년 이내에서 본인의 희망과 교육과정 운영·정원 관리를 감안하여 정할 수 있다. 이 때 기간은 학년 또는 학기 단위로 한다.

③ 시간선택제 전환교사의 근무시간과 유형은 전환사유, 교육과정 운영 등 학교의 사정을 고려하여 일일 최소 3시간 이상의 범위에서 정하되, 격주제 또는 격월제로는 지정하지 않는다.

④ 시간선택제 근무 중 근무유형의 변경이 필요한 경우 학기 시작 전 협의하여 정한다. 이 경우 당해 학교 교육과정 운영에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가능하다.

⑤ 시간선택제 전환교사는 지정된 근무시간을 초과하여 근무하지 않는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 사유로 학교장 승인을 얻은 경우에는 일 4시간 이내에서 초과근무가 가능하다.

⑥ 시간선택제 전환교사의 겸직은 국가공무원 복무규정 제25조 및 제26조에 따른다. 다만, 임용권자는 겸직 허가 심사시 전환요건에 위배되는지 여부를 추가로 고려하여야 한다.

⑦ 육아·가족간병으로 인한 시간선택제 전환기간 중에는 대학원 주간과정 진학과 이를 통한 학위취득을 할 수 없다.

V. 기 타

1. 복수담임

- 관련 근거
 - 학교폭력 근절 종합대책(교원정책과-1254, 2012.2.6.)
 - 담임교사 운영제도 선진화방안(교원정책과-8507, 2012.8.7.)
 - 학교교육계획 반영 내실화 관련 교육부 주요 교육정책 안내(교원정책과-15547, 2012.12.24)
- 주요 내용
 - 학교실정에 따라 실시대상 학년 및 학급 수, 역할 등 운영방식은 학교장이 자율적으로 마련하되, 상담 및 생활지도 부문 의무화
 - 담임의 업무량은 담임교사간의 형평성을 고려하여 적정 수준으로 배분되도록 학교구성원의 협의를 거쳐 지정
 - ※ 시·도교육청 및 단위학교 자체 조정가능 사항임
 - 적용대상 : 초·중·고등학교(국·공·사립)
 - 유의사항 : 학생 상담, 생활지도 업무는 담임으로 임명되는 모든 교사가 의무적으로 수행하여야 함
 - 형식적 운영으로 담임수당 나눠먹기 등의 지적이 발생하지 않도록 유의

2. 보직교사

- 보직교사 배치기준은 시도교육감에게 위임('12.3.21)되어 있으며, 대부분의 교육청에서 지침을 제정하여 시행
- 보직교사의 정원, 명칭(부장교사, 주임교사 등)은 교육감이 결정
- 종류(교무, 연구, 생활, 학년 등)와 업무분장은 학교장이 결정
 - ※ 보직교사 배치기준은 교육청별로 다양하나, 대체로 학급 수에 비례

※ ※

초·중등교육법 제19조 (교직원의 구분)

④ 학교에 두는 교원과 직원의 정원에 필요한 사항은 대통령령으로 정하고, 학교급별 구체적인 배치기준은 제6조에 따른 시도·감독기관이 정하며, 교육부장관은 교원의 정원에 관한 사항을 매년 국회에 보고하여야 한다.

3. 기간제교원

- 개념 : 고등학교 이하 각급학교에서 정규교원의 휴직, 파견 등으로 인한 결원 보충, 특정교과의 한시적 담당 등을 위하여 교원자격증을 가진 사람을 대상으로 기간제교원으로 임용하는 제도
- 관련법령 : 「교육공무원법」 제32조 및 「교육공무 원임용령」 제13조
- 운영 : 시도교육청이 ‘계약제교원운영지침’을 별도 마련하여 운영
- 임용권자 : 고등학교 이하 각급학교 교원의 임용권자(모든 시도가 학교장에게 위임)
- 임용사유(교육공무원법 제32조제1항)
 - 교원이 휴직하게 되어 후임자의 보충이 불가피한 경우
 - 교원이 파견·연수·정직·직위해제 등의 사유로 직무를 이탈하게 되어 후임자의 보충이 불가피한 경우
 - 특정 교과를 한시적으로 담당하도록 할 필요가 있는 경우
 - 교육공무원이었던 사람의 지식이나 경험을 활용할 필요가 있는 경우
 - 유치원 방과후 과정을 담당하도록 할 필요가 있는 경우
- 임용 우선권 및 책임(교육공무원법 제32조제2항)
 - 기간제교원은 정규교원 임용에서 어떠한 우선권도 인정되지 않으며, 교육 공무원이었던 사람의 지식이나 경험을 활용할 필요가 있는 경우로 임용된 사람을 제외하고는 책임이 무거운 감독 업무의 직위에 임용될 수 없음
- 적용제외법령(교육공무원법 제32조제3항)
 - 기간제교원은 교육공무원법 제43조부터 제47조까지 및 제49조부터 제51조까지, 「국가공무원법」 제16조, 제70조, 제73조, 제73조의2부터 제73조의4까지, 제75조, 제76조, 제78조, 제78조의2, 제79조, 제80조, 제82조, 제83조 및 제83조의2를 적용하지 않으며, 임용기간이 끝나면 당연히 퇴직함

- 채용제한 및 결격사유(교육공무원법 제32조제4항)
 - 기간제교원의 임용에 있어서는 교육공무원법 제10조의3(채용의 제한)제1항 및 제10조의4(결격사유)를 준용
- 시간제기간제 근무(교육공무원 임용령 제13조제2항)
 - 기간제교원을 임용하는 경우 1주당 근무시간을 6시간 이상 35시간 이하의 범위에서 시간제로 근무하게 하는 기간제교원을 임용할 수 있음
- 임용기간(교육공무원 임용령 제13조제3항)
 - 기간제교원의 임용기간은 1년 이내로 하며, 필요한 경우 3년의 범위에서 연장할 수 있음

* *

« 기간제교원 인력풀제 »

- **(개념)** 기간제교사 희망자를 대상으로 사전에 자격 및 자질 등 검증절차를 거쳐 시스템에 등재하면 학교에서 기간제교사 필요시 등재된 인력풀내에서 별도의 채용절차를 거치지 않고 채용이 원활이 되도록 인력DB를 관리운영하여 지원하는 제도
- **(구성·운영주체)** 시도교육(지원)청
- **(대상자)** 시도교육청에서 요구한 학교급별, 교과목 교원자격증 소지자
 - 신규 임용대기자, 명예퇴직자, 기타 시도에서 정한 자(예: 1차 시험 합격자 등)
 - 기타 교원자격증 소지자는 시도별로 전형 합격자
 - 응시연령, 지역 제한 등은 해당 시도에서 결정
- **(전형방법)** 공개 전형 원칙. 단, 전형시기 및 회수, 대상교과 등은 시도교육청 자율 결정
 - 해당 시도별 홈페이지에 「기간제교사 인력풀 채용」 공고문 게재
 - 전형방법, 합격자 결정 등은 시도별 자체 결정
- **(합격자 결정)** 시도 자체적으로 실시한 전형기준 통과자
- **(인력풀 등재)** 인력풀 전형 합격자를 대상으로 아래사항 통과자
 - 기본인적사항, 자격증, 경력, 신원조회 등 통과여부, 근무희망지역 등
 - 퇴직자의 경우 전 재직학교장을 통해 퇴직사유, 근무태도 등 조회하되, 신원조회 등 검증 절차 생략 가능
- **(DB 검색)** DB구축시 단위학교에서 이용이 용이하도록 기간, 지역, 교과 등 분류 검색이 가능하게 구축
- **(선발 절차)** 「기간제교사 인력풀」 채용공고(시도교육청 홈페이지 등) → 전형 → 합격자 결정 → 신원 및 범죄경력 등 조회 → 인력풀 등재



제 4 장

교육공무원 승진업무

I. 교육공무원 승진평정 개관

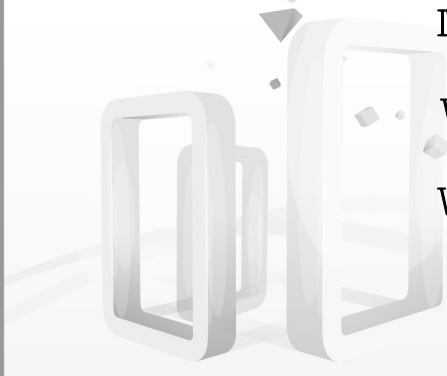
II. 경력평정

III. 근무성적평정

IV. 연수성적평정

V. 가산점

VI. 승진후보자명부 작성



I. 교육공무원 승진평정 개관

1. 교육공무원승진 관련 규정

- 교육공무원법 제13조, 제14조
 - 교육공무원의 승진임용은 같은 종류의 직무에 종사하는 바로 아래 직급의 사람 중에서 경력평정, 재교육성적, 근무성적, 기타 능력의 실증에 의함
 - 교육공무원의 임용권자 또는 임용제청권자는 자격별 승진후보자 명부를 순위에 따라 작성·비치하여야 함
 - 교육공무원의 승진임용은 승진후보자명부의 순위가 높은 사람부터 차례로 결원된 직에 대하여 3배수의 범위에서 승진임용하거나 승진임용을 제청하여야 함
- 기타 법령
 - 교육공무원 임용령(대통령령)
 - 교육공무원 승진규정(대통령령)
 - 교원 등의 연수에 관한 규정(대통령령)
 - 교원 등의 연수에 관한 규정 시행규칙(부령)
 - 교육공무원 인사관리 규정(훈령)
 - 연구대회 관리에 관한 훈령(훈령)

2. 교육공무원 승진규정 적용대상(교육공무원 승진규정 제2조)

- 각급학교의 교감(유치원 원감 포함)으로서 그가 근무하는 학교 또는 이와 동등급학교의 교장(유치원 원장 포함)의 자격증을 받은 자
- 각급 학교의 교사로서 그가 근무하는 학교 또는 이와 동등급학교의 교감의 자격증을 받은 자
- 장학사 또는 교육연구사로서 장학관 또는 교육연구관의 자격기준에 달한 자
- 상위 자격증을 받지 않은 교감·교사·장학사 및 교육연구사
 - * 수석 교사는 교육공무원 승진규정 미적용

3. 승진평정점의 구성(「교육공무원 승진규정」 제40조)

- 교감(이하 원감 포함) 승진후보자 : 200점 만점(가산점은 별도)
 - 경력평정점 70점, 근무성적평정점('07. 12. 31. 이후에는 근무성적평정 및 다면평가 합산점) 100점, 연수성적평정점 30점
- 교장(이하 원장 포함), 장학관·교육연구관 승진후보자 : 188점 만점(가산점은 별도)
 - 경력평정점 70점, 근무성적평정점 100점, 연수성적평정점 18점

구 분		배점	내 용
1. 경력평정		70점	❖ 경력평정기간 : 20년(총경력제)
2. 근무성적 평정 (다면평가)		100점	❖ 평정자 및 확인자 - 교사 : 평정자(교감), 확인자(교장) ※ 다면평가제 도입(동료교사 3인 이상 구성) - 교감 : 평정자(교장), 확인자(부교육감/교육장/시·도교육국장) ❖ 명부작성시 연도별 반영 비율 - 교사 : 명부의 작성기준일부터 가장 가까운 연도의 합산점 50% + 명부의 작성 기준일부터 두 번째 가까운 연도의 합산점 30% + 명부의 작성기준일부 터 세 번째 가까운 연도의 합산점 20% - 교감 : 최근 3년간의 평정점 반영 (최근1년 50% + 2년 30% + 3년 20%) ❖ 명부작성시 연도별 합산점 비중 조정('18.4.1부터 시행) - 교사 : 명부의 작성기준일부터 가장 가까운 학년도의 합산점 34% + 명부의 작 성기준일부터 두 번째 가까운 학년도의 합산점 33% + 명부의 작성기준 일부터 세 번째 가까운 학년도의 합산점 33% - 교감 : 최근 3년간의 평정점 반영 (최근1년 34% + 2년 33% + 3년 33%)
3. 연수 성적 평정	교육 성 적	27점 (15점)	❖ 평정점 : 교감승진후보자 27점, 교장 등 승진후보자 15점 - 자격연수 : 9점 - 직무연수 (10년 이내 이수한 60시간 이상의 연수) ▶ 교감승진후보자 : 18점(성적평정 6점+이수실적 12점) ▶ 교장, 장학관·연구관 승진후보자 : 6점(성적평정)

구 분		배점	내 용
	연구실적	3점	❖ 연구대회입상실적 - 전국규모 1등급 : 1.50점 2등급 : 1.25점 3등급 : 1.00점 - 시도규모 1등급 : 1.00점 2등급 : 0.75점 3등급 : 0.50점
4. 가산점		15점	❖ 가산점 - 공통가산점 : 교육부지정 연구학교 근무(1.25점), 재외국민교육기관 파견근무(0.75점), 직무연수이수실적 학점(1점 이내), 학교폭력 예방 및 해결 등 기여교원에 대한 가산점(2점 이내) - 선택가산점 : 총 10점 이내에서 교육감이 자율적으로 정함 <예> 도서벽지 및 농어촌 학교 근무경력 명부작성권자가 인정하는 경력 또는 실적

II. 경력평정

1. 경력평정 방법

- 평정의 기초 : 당해 교육공무원의 인사기록카드
- 평정의 시기 : 매 학년도 종료일을 기준으로 하여 정기적으로 실시
 - 다만, 신규채용·승진·전직 또는 강임된 자, 상위자격을 취득한 자가 있는 때 → 2개월 이내에 정기평정일 현재를 기준으로 하여 평정
- 경력의 종류 및 평정기간

경력종류	평정기간
기본경력	평정시기로부터 15년 (※ 총경력제에 의한 평정)
초과경력	기본경력전 5년

※ 총경력제 : 경력평정기간 중 일시퇴직기간 등이 있으면 그 기간을 제외하고 경력평정시점으로부터 경력평정기간이 충족되는 시점까지 도달하여 평정하는 것을 말함

- 평정대상 경력의 종별과 그 등급(「교육공무원 승진규정」 제9조 관련 별표1)

경력의 등급 및 종별(승진규정 제9조관련)

평정대상자의 직위	등 급	경 력 종 별
교 감	가. 경력	1. 각급학교 교장 또는 교감의 경력 2. 장학관·교육연구관·장학사 또는 교육연구사의 경력
	나. 경력	1. 각급학교 교사(전임강사 이상의 대학교원 및 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설에서 동 등급교원자격증을 가지고 학생을 지도한 경력을 포함한다)의 경력 2. 교육부장관이 지정하는 법인인 교육연구기관에서 당해 직위와 상응한 직무를 담당한 경력 3. 교육공무원으로 임용되기 전에 병역법 그 밖의 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력
	다. 경력	임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사(대학의 전임강사는 제외한다) 또는 기간제교원(임시교원의 경력을 포함한다)의 경력. 다만 「교육공무원 임용령」 제13조제2항에 따라 교원의 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 시간제근무 기간제교원은 해당 교원이 근무한 시간을 합산하여 1일 단위(근무한 시간을 8로 나누어 산정하되, 8시간 미만의 나머지는 버린다)로 경력을 평정한다.
교사	가. 경력	1. 각급학교 교장·교감 또는 교사(전임강사이상의 대학교원 및 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설에서 동등급 교원 자격증을 가지고 학생을 지도한 경력을 포함한다)의 경력 2. 장학관·교육연구관·장학사 또는 교육연구사의 경력 3. 교육공무원으로 임용되기 전에 병역법 그밖의 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력
	나. 경력	임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사(대학의 전임강사는 제외한다) 또는 기간제교원(임시교원의 경력을 포함한다)의 경력. 다만, 「교육공무원 임용령」 제13조제2항에 따라 교원의 통상적인 근무시간보다 짧게 근무하는 시간제근무 기간제교원은 해당 교원이 근무한 시간을 합산하여 1일 단위(근무한 시간을 8로 나누어 산정하되, 8시간 미만의 나머지는 버린다)로 경력을 평정한다.
장학사 · 교육연구사	가. 경력	1. 장학관·교육연구관·장학사 또는 교육연구사의 경력 2. 각급학교의 교장 또는 교감의 경력

평정대상자의 직위	등 급	경 력 종 별
	나. 경력	1. 각급학교 교사(전임강사이상의 대학교원 및 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설에서 동등급교원자격증을 가지고 학생을 지도한 경력을 포함한다)의 경력 2. 5급 이상의 일반직 국가공무원 또는 지방공무원으로서의 교육행정 경력 3. 교육부장관이 지정하는 법인인 교육연구기관에서 당해 직위와 상응한 직무를 담당한 경력 4. 교육공무원으로 임용되기 전에 병역법 그 밖의 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력
	다. 경력	1. 임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사(대학의 전임강사를 제외한다) 및 기간제교원(임시교원의 경력을 포함한다)의 경력. 다만, 「교육공무원 임용령」 제13조제2항에 따라 교원의 통상적인 근무 시간보다 짧게 근무하는 시간제근무 기간제교원은 해당 교원이 근무한 시간을 합산하여 1일 단위(근무한 시간을 8로 나누어 산정하되, 8시간 미만의 나머지는 버린다)로 경력을 평정한다. 2. 5급 이하의 일반직 국가공무원 또는 지방공무원으로서의 경력(나. 경력 제2호를 제외한다) 3. 고등교육법 제14조의 규정에 의한 조교의 경력

○ 경력별 평정점

구 분	등 급	평점만점	근무기간 1월에 대한평정점	근무기간 1월에 대한 평정점
기본경력	가.경력	64.00	0.3555	0.0118
	나.경력	60.00	0.3333	0.0111
	다.경력	56.00	0.3111	0.0103
초과경력	가.경력	6.00	0.1000	0.0033
	나.경력	5.00	0.0833	0.0027
	다.경력	4.00	0.0666	0.0022

* 비 고 : 교육공무원의 경력이 기본경력 15년, 초과경력 5년인 경우에는 그 경력평정 점수는 각각 평정만점으로 평정, 경력 평정점을 계산함에 있어서 소수점 이하는 넷째자리에서 반올림하여 셋째자리까지 계산

- 경력의 기간 계산
 - 평정경력기간은 월수를 단위로 계산하되, 1개월 미만은 일 단위로 계산
 - 「교육공무원임용령」 제19조의4에 따라 통상적인 근무시간보다 짧은 시간을 근무하는 평정경력기간을 계산할 때에는 근무시간에 비례
 - 경력평정기간 중에 휴직·직위해제·정직기간이 있는 때에는 그 기간을 평정에서 제외하되, 다음에 해당하는 경우에는 재직기간으로 보아 평정

종 류	평정비율	사 유
휴직	10할 평정	❖ 「공무원연금법」에 의한 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간 ❖ 「병역법」에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집되어 휴직한 기간 ❖ 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위한 휴직기간 ❖ 국제기구·외국기관 또는 재외국민교육기관에 임시로 고용되어 휴직한 기간(상근으로 근무한 경우에 한함) ❖ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우의 휴직기간 ❖ 만 19세 미만의 아동을 입양하기 위한 휴직기간 ❖ 「교원의노동조합설립및운영등에관한법률」제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 되어 휴직한 기간
휴직	5할 평정	❖ 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 되어 휴직한 기간 ❖ 국제기구·외국기관 또는 재외국민교육기관에 임시로 고용되어 휴직한 기간(비상근으로 근무한 경우에 한함) ❖ 교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관등에서 연수하게 되어 휴직한 기간
직위 해제	10할 평정	❖ 「국가공무원법」제73조의3제1항제3호의 규정에 의하여 직위해제처분을 받은 자의 경우에 그 처분의 사유가 된 징계처분이 교원소청심사위원회 또는 소청심사위원회의 결정 또는 법원의 판결에 의하여 무효 또는 취소로 확정된 경우(징계의결요구에 대하여 관할 징계위원회가 징계하지 아니하기로 의결한 경우를 포함)의 그 직위해제기간 ❖ 「국가공무원법」 제73조의3제1항제3호의 규정에 의하여 직위해제처분을 받은 경우에 그 처분의 사유가 된 형사사건이 법원의 판결에 의하여 무죄로 확정된 경우의 그 직위해제기간

- 평정표 : 별지 제1호서식. 평정자와 확인자가 서명날인하고, 평정자가 이를 보관
- 평정결과 보고
 - 확인자는 평정 후 10일 이내에 평정대상자의 임용권자에게 보고
- 평정결과의 공개
 - 평정대상자의 요구가 있는 때에는 알려주어야 함

2. 경력평정시 참고 사항

- 승진임용을 위한 경력평정 기준 및 내용
 - 승진임용 시 경력평정은 당해 교육공무원의 경력이 직위별로 담당직무수행과 관계되는 정도를 기준으로 하고(「교육공무원 승진규정」 제3조), 평정대상 경력은 교육경력·교육행정경력·교육연구경력 및 기타경력으로 함(「교육공무원 승진규정」 제9조)
 - 「교육공무원 승진규정」 별표1의 경력종별을 교육경력·교육행정경력 등으로 구분하면 다음과 같음

종 류	내 용
교 육 경 력	❖ 각급학교 교장·교감 또는 교사(전임강사이상의 대학교원 및 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설에서 동등급 교원자격증을 가지고 학생을 지도한 경력을 포함)의 경력
교 육 행 정 경 력	❖ 장학관·교육연구관·장학사 또는 교육연구사의 경력 ❖ 5급 이상의 일반직 국가공무원 또는 지방공무원으로서의 교육행정경력
교 육 연 구 경 력	❖ 교육부장관이 지정하는 법인인 교육연구기관에서 당해 직위와 상응한 직무를 담당한 경력
기 타 경 력	❖ 교육공무원으로 임용되기 전에 병역법 그밖의 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력 ❖ 임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사(대학의 전임강사 제외) 또는 기간제교원(임시교원의 경력 포함)의 경력 ❖ 5급 이하의 일반직 국가공무원 또는 지방공무원으로서의 경력(장학사 교육연구사의 경력평정등급 중 나경력 제2호 제외) ❖ 고등교육법 제14조의 규정에 의한 조교의 경력

※ 경력 산정에 관한 궁금증 풀기!!!

- 경력은 경력 산정의 목적에 따라 인정되는 내용이 각각 다르며, 구체적인 인정내용은 소관 법령에서 규정

⇒ “○○○경력은 교육경력으로 인정되나요?”라고 질문하기 보다는 “○○○ 경력은 승진임용 시 인정되나요?”라고 질문하는 것이 바람직

경력 산정의 목적	근거 법령
승진임용을 위한 경력평정	「교육공무원 승진규정」 제9조, 별표 1
교원자격검정을 위한 경력인정	「교원자격검정령」 제8조, 제9조
호봉확정을 위한 경력산정	「공무원보수규정」 별표 22 등
⋮	⋮

- 「교육공무원 승진규정」 별표 1에 따른 경력종별에 관한 사항

① 중·고등학교 졸업학력 인정 사회교육시설에서 학생을 지도한 경력

- 「초·중등교육법시행령」, (舊)「사회교육법」, 「평생교육법」에 따라 중학교 또는 고등학교 졸업학력이 인정되는 사회교육시설 및 평생교육 시설에서 중등 교원 격증을 가지고 학생을 지도한 경력이 평정대상이 됨

※ 근거규정 : 초·중등교육법시행령 제97조제1항제4호 및 제98조제1항제5호, (舊) 사회교육법 제10조, 사회교육법시행령 제7조, 평생교육법 제20조 및 제28조 등

② 교육공무원 임용 전의 병역의무복무기간 인정범위

- 「병역법」 및 「군인사법」에 의한 병역의무복무기간은 3년의 범위기간 이내에서 병적증명서(주민등록표 초본 또는 각 군에서 발급한 군경력증명서 포함)에 기재되어 있는 사실상 실역복무기간을 징집 또는 소집된 기간으로 같음
- 무관후보생(현역의 사관생도, 사관후보생, 준사관후보생, 하사관후보생과 제1국민역의 사관후보생 및 하사관후보생을 말함)은 군복무경력에 포함되지 아니함. 따라서 교육대학 출신의 예비역 하사관 후보생(RNTC)이거나 또는 사병으로 복무하다가 장교로 임관된 경우 등, 임관 전 무관후보생 기간이 병적증명서에 병, 하사관 또는 장교의 복무기간으로 기재되어 있어도 군복무경력에서 제외. 다만, 지원에 의하지 아니하고 임용된 하사 또는 사병은 무관후보생 기간이 없는 것으로 봄

- 방위소집복무자는 다음 기간을 군복무경력으로 인정
 - '86. 1. 1. 이후에 방위소집 입영자는 법령상 복무기간의 범위 안에서 병적상의 실역 복무기간으로 함
 - '85. 12. 31. 이전에 방위소집 입영자는 실역복무기간이 12개월 이상이거나 해제사유가 만기인 경우에는 1년을, 기타 복무단축사유(의가사, 질병사유 등)로 실역을 필한 경우에는 6월을 합산 대상기간으로 하며, 6월 미만인 실역미필보충역은 군경력이 없는 것으로 함. 다만, 6월 미만 복무도 대학생 복무단축 등에 따라 실역을 필한 경우에는 6월을 인정
 - 의무, 전투경찰 대원 등으로 전환복무한 자는 「병역법」 제24조, 제25조 및 「전투경찰대설치법」, 「교정시설경비교도대설치법」에 따라 현역병의 복무 특례로서 군복무경력으로 같음
 - 특례보충역으로 방위산업체 등에서 근무한 경력이 병역증명서에 실역보충역으로 기재되어 있다 하더라도 사실상 실역에 복무한 기간이 아니므로 군복무기간으로 불인정
 - 여교원의 지원에 의한 군복무 경력은 「병역법」 제3조에 따른 병역의무를 수행하기 위한 징집 또는 소집된 경력이 아니라 자발적인 직업선택에 의한 경력으로서 평정대상이 아님
- ③ 전임강사(대학의 전임강사 제외)나 기간제교원(임시교원 경력 포함)의 경력평정
- 근거 : <교정 81801-1042('98.12.1.)>, <교정 81801-134('02.02.21.)>
 - “임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사” : 국·공립 사범대 등의 출신자를 교사로 우선 임용하던 당시('90. 10. 8. 위헌판결 이전), 국·공립 사범대 등의 출신자 중 신원조회 등의 서류 미비로 정규교원 임명을 받지 못하는 기간 동안, 임용서류가 갖추어질 때까지 정원 내 전임강사로 임용되어 근무하게 된 자
 - 당사자에게 유리한 경력을 우선 평정대상 기간으로 하여 전임강사나 기간제교원의 경력기간을 제외하고 경력평정 시점으로부터 경력평정 기간이 충족되는 시점까지 도달하여 평정

④ 대학의 시간강사 및 조교 경력평정

- 대학교원의 경력은 ‘전임강사 이상’의 경력만이 평정대상이 되므로, 대학의 시간강사 경력은 평정대상에서 제외
- 대학의 조교경력(장학사·교육연구사의 경우 ‘다’경력으로 평정)

※ 고등교육법 제14조의 규정에 의한 대학조교의 경력

- 조교의 자격기준 : 근무하고자 하는 학교와 동등 이상의 학교를 졸업한 학력이 있는 자(「교수자격기준등에관한규정」 제2조관련 별표)
- 임용권자 : 대학의 장(교육공무원법 제26조제1항)

○ 소년원 교과지도교사로 근무한 경력이 있는 교원의 경력인정

- 교사자격증을 소지하고 교과교육소년원 또는 소년원학교에서 보호소년을 직접 지도한 경력에 한해서만 인정(「소년원법」 제29조 및 제30조)

○ 사립학교 교직원의 경력평정(사립학교법 제54조제1항)

- 사립학교 교원은 임면한 날로부터 7일 이내에 관할청에 보고하도록 되어 있으므로 인사기록카드에 등재되지 않은 경력은 「교육공무원 승진규정」 별표1에 의한 경력평정의 대상이 될 수 없음

※ 단, 임용일자가 인사기록카드에 잘못 등재되었을 때에는 이를 증명하는 증빙서류를 갖추어 인사기록카드보관기관의 장에게 인사기록카드변경신청서를 제출할 수 있음
(「교육공무원인사기록및인사사무처리규칙」 제8조제3항) ☞ 질의회신 사례 참

질의 회신 사례

▶ 교원전보시 휴직기간의 근속기간 산입 여부



공립 초등학교 병설유치원 종일반 원아를 지도하기 위하여 유치원 원장과의 계약체결로 채용된 계약제 교원 경력이 승진 임용 시 경력평정의 대상이 되는지 여부



- 공립 초등학교 병설유치원 종일반 원아를 지도하기 위하여 유치원 원장과의 계약체결로 채용된 계약제 교원(강사)이 ①「유아교육법」 제22조제2항에 따른 유치원 교사의 자격기준을 갖추고, ②임용권자가 임용하여, ③정규 교원의 주당 근무시간과 동일하게 근무한 경력은 승진임용을 위한 경력 평정 시 기간제교원의 경력과 동일하게 평정하는 것이 타당함
- 「교육공무원 승진규정」 별표 1에 따라 평정대상자인 교사의 경력 중 “임용권자가 임용하여 전임으로 근무한 강사 또는 기간제교원(임시교원의 경력을 포함한다)의 경력”은 ‘나’경력으로 평정하고 있는 바, 공립 초등학교 병설유치원 종일반 원아를 지도하기 위하여 유치원 원장과 계약체결로 채용된 계약제 교원(강사)이 「교육공무원법」 제32조에 따른 기간제교원은 아니라고 하더라도, 정원 외로 임용된 것 이외에 교원의 자격과 임용권자, 근무조건 및 근무경력 측면에서 기간제교원의 경우와 실질적인 차이가 없다면, 승진 경력평정 시에도 동일하게 평정하는 것이 합리적이기 때문임

▶ 인사기록상 누락된 경력의 평정 여부



사립교원의 임명권자가 교원을 임명한 후 관할청에 보고하지 않아 누락된 경력의 인정 여부



- 교육공무원 승진규정 제4조의 규정에 의하여 인사기록카드에 기록되지 않은 경력은 평정대상이 될 수 없음. 기록된 경력이라 할지라도 「교육공무원 승진규정」 제9조 별표1에 규정된 경력에 한하여 평정하는 것이 원칙임, 다만, 사립학교에서 전임으로 근무한 사실을 입증할 수 있는 자료를 교육청에 제출하여 담당자와 상의바람

▶ 초등교사 자격증 소지자가 고등공민학교에 근무한 경력



초등교사자격증 소지자가 발령대기 중 ○○고등공민학교에서 근무한 경력은 승진규정상의 교육경력으로 평정받을 수 있는지?



- 「초·중등교육법」 제21조제2항 및 제44조 규정에 의거, 고등공민학교는 중등교육과정이므로 초등학교 교사 자격증을 소지하고 근무한 경력은 무자격근무임. 따라서 승진임용을 위한 경력평정 시 교육경력으로 인정받을 수 없음

▶ 승진평정 시 일반직 공무원 및 산업체 근무경력의 인정 여부



평정대상자가 교사인 경우 일반직 공무원 및 산업체 근무경력을 승진임용을 위한 경력평정 대상으로 인정해 줄 수 있는지 여부



- 교육공무원으로 임용되기 전에 근무한 일반직 공무원 및 산업체 경력은,
 - 「교육공무원 승진규정」상 경력평정의 기준인 교육공무원으로서 직무수행(교사의 경우 각급학교 교원으로서 학생을 직접 가르친 경력)과 관련이 있다고 인정하기 어렵고,



- 경력평정의 종별인 교육경력, 교육행정경력, 교육연구경력 및 기타경력 중 어느 하나에 해당한다고 할 수 없음
- 차별이라는 주장에 대한 견해
 - 승진임용을 위한 경력평정 시 경력인정의 엄격한 적용 등은 교직활동에 충실한 교원간의 형평성 유지, 교직의 전문성 인정 등을 위한 합리적인 근거가 있는 것이므로 이를 평등권 침해와 관련이 있는 차별이라고 보는 것은 적절하지 않음
 - 헌법재판소도 「헌법」 제11조 제1항의 평등의 원칙은 결코 일체의 차별적 대우를 부정하는 절대적 평등을 의미하는 것이 아니라, 그 차별이 인간의 존엄성 존중이라는 헌법원리에 반하지 아니하면서 정당한 입법목적 달성을 위하여 필요하고도 적절한 것인가를 기준으로 판단해야 한다고 판시한바 있음(헌재 1996.11.28 96헌가13참조)

▶ ROTC장교의 가산근무기간 평정



ROTC장학생으로 군복무기간이 4년 4개월인 경우 2년의 가산근무기간을 '가'경력으로 하여 임용전 군경력으로 평정할 수 있는지



- 교육공무원의 임용전 군경력에는 「병역법」 그 밖의 법률에 의한 의무수행을 위하여 징집 또는 소집되어 근무한 기간만을 승진 시 경력평정 기간으로 산입함. ROTC 장교로 복무한 기간 중 가산복무기간은 병역의무를 수행하기 위하여 "징집"된 기간이 아니라 당사자의 지원에 따라 「군인사법」에 의해 현역으로 임용되어 복무한 기간임. 그러므로 교원의 직무와 관련이 없는 일반 경력은 남녀 모두 승진 경력평정의 대상으로 인정하지 않는 원칙에 따라서 ROTC 장교 복무경력 중 가산복무기간도 산입하지 않는 것이 타당함.
- ※ "징집"이라 함은 국가가 병역의무자에 대하여 현역에 복무할 의무를 부과하는 것을 말함(「병역법」 제2조)
- ※ 경력평정의 기준 : 경력평정은 당해 교육공무원의 경력이 직위별로 담당직무수행과 관계되는 정도를 기준으로 하여야 함(「교육공무원 승진규정」 제3조)

▶ 면직처분이 무효선고되었을 때 그 기간의 경력평정



사립학교교원에 대한 면직처분이 법원에서 무효선고되어 동 교원이 원상 복직되는 경우 면직 무효선고기간을 교원의 근무경력으로 인정할 수 있는지



- 면직처분이 무효로 선고된 경우 면직 후 임용되기까지의 기간을 교원으로 인정해야 함

▶ 승진평정 시 군복무 기간의 경력인정 여부



승진임용을 위한 경력평정 시 남자의 의무 군복무 기간은 인정이 되고, 여자의 군복무 기간은 인정해 주지 않는 것이 사실인지 여부



「교육공무원 승진규정」 제9조 및 별표 1에 근거하여 “교육공무원으로 임용되기 전에 「병역법」 그 밖의 법률에 의한 의무를 수행하기 위하여 징집 또는 소집되거나 근무한 경력”은 3년의 범위기간 이내에서 사실상 실역복무기간을 경력으로 인정하고 있음(※ 임용전 군경력은 교육경력이 아닌 기타경력에 해당함), 「병역법」 제3조에 의거하여 병역의무가 없는 여자의 자발적 군복무 경력은 본인의 지원에 의한 일종의 직업 선택으로 보아 인정하고 있지 않음

○ 차별이라는 주장에 대한 견해

- 「교육공무원 승진규정」상 경력은 “직위별로 담당 직무수행과 관계되는 정도”를 기준으로 평정하고 있음
- 따라서, 승진임용을 위한 경력은 교육경력, 교육행정경력 등만을 대상으로 평정하는 것이 원칙이나, 교원으로 임용되기 전 군 의무복무기간은 “누구든지 병역의무의 이행으로 인하여 불이익한 처분을 받지 아니한다”는 「헌법」 제39조 제2항 등에 따라 병역의무 수행기간만을 예외적으로 경력평정 시 산입하고 있음
- 남자의 병역의무 수행을 위한 군복무는 본인의 지원에 의해서가 아닌 헌법과 법률이 정한 바에 따라 국민으로서 의무수행을 위한 경력(「병역법」 제3조)인데 반해, 자발적인 군복무는 일종의 직업 선택에 의한 경력으로서 양자는 본질적으로 그 성격이 다른 군복무임
- 자발적 지원에 의한 군복무경력을 승진임용을 위한 경력으로 인정하는 것은 병역의무 수행을 위한 군 복무 이외에 다른 직종의 근무경력을 경력평정 시 산입하지 아니하는 것과 비교할 때 형평성에 어긋남
- 현재 교원으로 임용되기 전 병역의무를 수행하기 위한 군복무경력은 병역관련 법령에 따라 3년 이내의 기간만을 인정하고 있으며, 지원에 의해 장기복무를 한 남자교원의 임용 전 군 경력도 병역 의무기간인 3년 이내의 기간만을 인정하고 있음

▶ 실기교사 경력의 평정방법



실기교사의 경력은 ‘가’경력에 포함되는가



- 「초·중등교육법」 제21조제2항 규정에 의해 실기교사는 교사에 해당하므로 평정대상자가 교사인 경우 실기교사의 경력은 ‘가’ 경력으로 평정해야 함

Ⅲ. 근무성적평정

1. 교감·장학사 및 교육연구사(이하 ‘교감 등’)의 근무성적평정

- 평정의 기준 : 근무실적·근무수행능력·근무수행태도를 평가
 - 평정자는 평정대상자로 하여금 매 학년도 종료일 기준으로 자기실적 평가서(「교육공무원 승진규정」 별지 제2호서식)를 작성하여 제출하게 함
- 평정자 평가 시 평가준거(자기실적평가서를 참작하여 평가)
 - 직위별로 타당한 요소의 기준에 의하여 평정할 것
 - 평정자의 주관을 배제하고 객관적 근거에 의하여 평정할 것
 - 신뢰성과 타당성을 보장하도록 할 것
 - 평정대상자의 근무성적을 종합적으로 분석·평가할 것
- 평정표 : 교감·장학사 및 교육연구사 (「교육공무원 승진규정」 별지 제3호서식)
- 근무성적평정요소별 평정점의 조정 (제17조, 제23조 관련)
 - 명부작성권자는 필요한 경우 교육부장관이 정하는 범위 안에서 근무성적평정 조정위원회의 심의를 거쳐 근무성적평정요소별 평정점 조정 가능
- ※ 유의 사항
 - 근무성적평정의 일관성 유지를 위해 가급적이면 평정표대로 평정하는 것을 원칙으로 하되, 조직관리상 반드시 필요한 경우에 한하여 의견 수렴을 거쳐 평정점을 조정하도록 함
 - 평정점을 조정할 경우에는 시행 1년 이전에 평정점 조정내역과 사유를 피평정자에게 공개하여야 함
- 근무성적평정의 시기 : 매 학년도 종료일을 기준으로 정기적으로 실시
- 근무성적평정의 예외
 - ① 휴직·직위해제 또는 기타 사유로 실제 근무기간이 평정단위 학년도의 2개월 미만인 경우 ⇒ 평정하지 않음
- ※ 기타 사유로는 휴가, 해외교육이수 후 대기 등이 있음

- ② 평정단위 학년도의 10개월을 초과한 연수나 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관외의 기관에의 파견으로 인하여 근무성적을 평정할 수 없을 때
⇒ 직무에 복귀한 후 최초의 정기평정이 있는 때까지 파견전 2회의 근무 성적평정평균을 당해 교감 등에 대한 평정으로 갈음
- ③ 2개월 이상 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관의 다른 직위를 겸임 하거나 연수 외의 사유로 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관에 파견 근무하게 된 경우
⇒ 겸임기관 또는 파견되는 기관의 의견을 반영하여 평정
※ 원 소속 기관의 평정권자는 겸임기관 또는 파견되는 기관에서 해당 교육 공무원의 근무실적 등을 객관적으로 보여줄 수 있는 참고자료를 제출받도록 함 (교원정책-3503, '07. 7. 26.)
- ④ 승진후보자명부 작성단위를 달리하는 기관으로 전보된 경우
⇒ 당해 교감등의 근무성적평정표를 지체없이 그 기관에 이관
- ⑤ 교감 등이 신규채용되거나 교사가 승진임용된 경우
⇒ 2개월이 경과한 후의 최초 정기평정일에 평정
- ⑥ 교감 등이 교사로 강임된 자가 승진임용된 경우
⇒ 강임되기 이전의 직위에 있어서의 평정을 기준으로 즉시 평정
※ 「교육공무원 승진규정」(2007.5.25 대통령령 제20068호) 제20조제5항 본문 중 “교사가 신규 임용된 경우”는 명백한 입법착오로서 이를 “교사가 승진임용된 경우”로 정정함
- ⑦ 교감 등이 상위의 교원자격을 취득한 때
⇒ 2개월이 경과한 후에 상위의 교원자격 취득 전의 평정을 참작하여 평정
- ⑧ 전직된 경우
⇒ 전직된 해당 학년도 평정 외의 평정은 전직되기 전의 직위에서 받은 근무성적 평정을 당해 평정으로 함, 다만 장학사 또는 교육연구사의 경우에는 교감 등의 직위에서 받은 근무성적평정을 해당 평정으로 함

○ 근무성적평정점의 분포비율

평 어	평 정 점	분포비율(%)	비 고
수	95점 이상	30	- '양'의 비율은 '미'의 비율에 포함할 수 있음
우	90점 이상 95점 미만	40	
미	85점 이상 90점 미만	20	
양	85점 미만	10	

※ 단, '양'의 경우 6개월간 승급 제한(「공무원보수규정」 제14조제1항제3호)

- 평정자 및 확인자는 소속 평정대상자의 직위별로 평정분포 비율에 맞도록 평정
- 평정대상 교감 등의 근무성적 총평정점은 특별한 사정이 없는 한 동일하지 아니하도록 하여야 함



참고사항

- 승진규정 제21조 평정점의 분포비율은 최종 근무성적평정점의 분포비율에 해당하며, <별지 제3호서식> 평정점의 분포비율은 평정자 및 확인자가 각각 평정점을 부여할 때 지켜야 할 분포비율에 해당함

- 평정의 채점 : 100점 만점 = (평정자의 평정점 × 0.5) + (확인자의 평정점 × 0.5)
- 근무성적평정확인위원회
 - 확인자가 교감 등의 근무성적을 평정할 때에는 근무성적평정확인위원회의 심의·조정을 거쳐야 함
 - 근무성적평정확인자가 소속된 기관에 설치하고, 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 설치기관의 장이 정함
- 근무성적평정조정위원회
 - 교감 등의 근무성적을 평정할 때에는 근무성적평정조정위원회의 심의·조정을 거쳐야 함

- 설치 : 승진후보자명부작성 단위기관별로 두되, 초등학교 또는 이와 같은 등급 학교 교감의 경우에는 교육장 소속하에 둘 수 있음
- 구성 : 평정대상자의 상위직공무원 중에서 설치기관의 장이 지정하는 5~7인, 위원장은 설치기관의 장의 차순위자가 됨
- 근무성적평정 결과의 공개
 - 평정대상자의 요구가 있는 때에는 특별한 사정이 없는 한 본인의 최종 근무성적 평정점을 알려 주어야 함

- “특별한 사정” : 공개될 경우 인사관리 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정되는 경우(「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제5호)

〈예〉 근무성적평정점을 조정하고, 승진후보자명부를 작성하는 시·도교육청 일련의 업무진행 과정 중에 최종 근무성적평정점을 공개할 경우에는 계속적인 이의제기 등으로 인사업무의 정상적인 추진이 어렵다고 판단되는 때

- “최종 근무성적평정점” : 별지 제3호서식 근무성적평정표의 조정점

- 근무성적평정 결과 활용 : 전보·포상 등 인사관리에 반영

2. 교사의 근무성적평정 및 다면평가

- 근무성적평정의 시기 : 매학년도 종료일(2월말) 기준으로 근무성적평정과 다면 평가를 정기적으로 실시하고 각각의 결과 합산
- 평정의 기준 등 : 근무성적평정 및 다면평가의 기준은 교감 등의 근무성적평정 기준을 준용하되, 자기실적평가서는 별지 제3호의2서식 사용
- 평정표 등 : 「교육공무원 승진규정」 별지 제4호, 제4호의2, 제4호의3서식

별지

제4호의2서식 교사다면평가표 작성

- 다면평가표는 근무성적의 평정자 및 확인자가 작성
- 교사에 대해 각각의 다면평가자가 평가요소별 점수를 부여하면, 다면평가자가 부여한 점수를 미리 정한 산출방법에 따라 평균을 계산하여 해당 교사의 평가요소별 점수를 기재하고, 평가점과 환산점을 산출

○ 평정표 및 평가표의 요소별 점수 조정

- 명부작성권자는 필요한 경우 교육부장관이 정하는 범위 안에서 근무성적평정 조정위원회의 심의를 거쳐 근무성적평정표 및 다면평가표의 요소별 점수를 조정할 수 있음 (※「교육공무원인사관리규정」 제8조 참조)

○ 평정자 등

- 근무성적의 평정자 및 확인자는 명부작성권자가 정함
- 근무성적의 확인자는 다면평가를 실시하기 위하여 근무성적의 평정자를 위원장으로 하는 다면평가관리위원회를 구성·운영
- 다면평가관리위원회는 다면평가자로 평가대상자의 근무실적·근무수행능력 및 근무수행태도를 잘 아는 동료교사 중 3인 이상 7명 이하로 구성, 위원회 구성 기준, 절차 등에 관해 필요한 사항은 명부작성권자가 정함
- 근무성적평정과 다면평가 결과의 합산은 근무성적의 평정자와 확인자가 행함

○ 평정 등의 예외

- 교감등의 평정 예외에 관한 사항을 준용
- 승진후보자명부 작성단위를 달리하는 기관으로 전보된 때 당해 교사의 근무성적 평정표 및 다면평가표, 근무성적평정 및 다면평가 합산표를 지체없이 그 기관에 이관
- ※ 수석교사는 교육공무원 승진규정 제2조제2항에 따라 근무성적평정을 하지 않음

○ 근무성적평정 및 다면평가 합산점의 분포비율

평 어	합 산 점	분포비율(%)	비 고
수	95점 이상	30	- '양'의 비율은 '미'의 비율에 포함할 수 있음
우	90점 이상 95점 미만	40	
미	85점 이상 90점 미만	20	
양	85점 미만	10	

※ 단, '양'의 경우 6개월간 승급 제한(「공무원보수규정」 제14조제1항제3호)

○ 근무성적평정점과 다면평가점 및 합산점 채점

- 근무성적평정점 : 60점 만점 = (평정자의 평정점 $\times$ 0.2) + (확인자의 평정점 $\times$ 0.4)
- 다면평가점 : 40점 만점 = (정성평가 $\times$ 0.32) + (정량평가 $\times$ 0.08)
- 합산점 : 100점 만점 = 근무성적평정점 60점 + 다면평가점 40점

○ 합산점 조정

- 교사의 근무성적평정과 다면평가 결과를 합산할 때에는 조정위원회의 심의·조정을 거쳐야 함
- 중학교 또는 이와 같은 등급 학교 및 초등학교, 또는 이와 같은 등급 학교 교사의 경우에는 조정위원회를 교육장 소속 하에 둘 수 있음

○ 합산점 결과 공개

- 평정대상자의 요구가 있는 때에는 특별한 사정이 없는 한 본인의 최종 합산점을 알려주어야 함

- “특별한 사정” : 교감등의 경우와 동일(「교육공무원 승진규정」 제26조 해석 참조)
- “최종 합산점” : 별지 제4호의3서식 합산표의 조정점

3. 참고사항

- 남·녀 통합평정 (「교육공무원인사관리규정」 제7조 참조)
 - 남·녀 통합 평정이 여교원에게 불리하게 작용되지 않도록 함
 - 능력이 우수한 여교원이 상위의 평정에서 제외되는 등 불합리한 평정으로 물의를 야기하지 않도록 함
 - 평정자와 확인자는 남녀차별을 하는 평정이 되지 않도록 특별히 유의
- 복수 교감의 평정
 - 근무성적은 분포비율에 맞게 평정하되, 피평정자가 2인 이상일 경우(복수교감 등) 분포비율을 맞추기 위해 그 중 1인에 대해 성실도와 관계없이 무조건 '우'이하로 평정하여 불이익을 초래하는 사례가 없도록 해야 함
 - 학교장이 복수교감 중 1인은 성실도에 관계없이 항상 불리하게 평정하는 예가 있으니 다음 사항을 참고하여 평정하도록 할 것
 - 근무성적 평정 대상자별로 전체의 합리적인 평정기준을 마련하여 적용함으로써 주관성을 최대한 배제, 학교경영 실적이나 상벌 사항을 평정기준에 반영, 근무성적, 근무수행능력 및 근무수행 태도만으로 평정점의 변별이 어려울 경우에는 교육경력, 연령, 연구 실적 등에 의한 객관적 근거에 의할 것
 - 피평정자가 2인 이상일 경우 분포비율을 맞추기 위하여 그 중 1인에 대하여는 성실도와 관계없이 「우」이하로 평정하여 불이익을 초래하는 사례가 없도록 할 것
- 전직한 교육공무원의 근무성적평정(제20조, 제28조의5 관련)
 - 전직된 해당 학년도 평정 외의 평정은 전직되기 전의 직위에서 받은 근무성적 평정을 해당 평정으로 함 단, 장학사 또는 교육연구사의 경우에는 교감·장학사 또는 교육연구사의 직위에서 받은 근무성적평정을 해당 평정으로 함

- 명부작성시 근무성적평정점이 없는 경우의 평정방법
 - 전직된 자의 평정(「교육공무원 승진규정」 제20제7항, 제28조의5제1항)
 - 교육공무원이 전직된 경우에는 전직된 당해연도 평정외의 평정은 전직되기 전의 직위에서 받은 근무성적평정을 당해 평정으로 함
 - 다만, 장학사 또는 교육연구사의 경우에는 교감 등의 직위에서 받은 근무성적평정을 당해 평정으로 함
 - 명부작성 시 근무성적평정점이 없는 경우 평정방법(「교육공무원 승진규정」 제40조제5항)
 - 근무성적이 없는 평정단위연도가 있는 경우 평정단위연도의 전후에 평정한 평정점의 평균을 그 평정단위 연도의 평정점으로 함
 - 평정단위연도 전의 평정점이 없는 때에는 그 평정점은 85점으로 함

사례 ① 최근 1년전 2년 이내, 2년전 3년 이내의 근무성적이 없는 경우

■ 교사 ⇒ 장학사로 전직한 경우

- 최근 3년전 4년 이내의 평정점(교사)..... 90점(장학사 근평 없음)
- 최근 2년전 3년 이내의 평정점(교사)..... 87점(장학사 근평 없음)
- 최근 1년전 2년 이내의 평정점(교사)..... 92점(장학사 근평 없음)
- 최근 1년 이내의 평정점(장학사)..... 95점

평정방법

- 최근 1년 이내의 평정점 ⇒ $95점 \times 0.5 = 47.5점$
- 최근 1년전 2년 이내의 평정점 ⇒ $(85점 + 95점) \div 2 \times 0.3 = 27점$
- 최근 2년전 3년 이내의 평정점 : 교사 직위에서의 근무성적은 장학사 직위에서의 근무성적 평정대상이 아니므로 근무성적이 없는 경우의 평정점 산출방식 적용
⇒ $(85점 + 90점) \div 2 \times 0.2 = 17.5점$
(승진후보자명부에 반영될 근무성적평정점 : 92점)

■ 사립학교 교장(교감)을 공립학교 교감으로 특채한 경우

- 최근 3년전 4년 이내의 평정점(사립 교감)..... 90점(승진규정에 의한 근무성적 없음)
- 최근 2년전 3년 이내의 평정점(사립 교감)..... 87점(승진규정에 의한 근무성적 없음)
- 최근 1년전 2년 이내의 평정점(사립 교감)..... 92점(승진규정에 의한 근무성적 없음)
- 최근 1년 이내의 평정점(교감)..... 95점

평정방법

- 최근 1년 이내의 평정점 ⇒ $95점 \times 0.5 = 47.5점$
- 최근 1년전 2년 이내의 평정점 ⇒ $(85점 + 95점) \div 2 \times 0.3 = 27점$
- 최근 2년전 3년 이내의 평정점 : 근무성적이 없는 경우의 평정점 산출방식 적용
⇒ $(85점 + 90점) \div 2 \times 0.2 = 17.5점$

(승진후보자명부에 반영될 근무성적평정점 : 92점)

※ 사립학교 교원은 「교육공무원 승진규정」의 적용대상이 아니어서 사립학교 교원의 근무성적을 공립학교 교원의 근무성적 평정대상으로 하는 것은 타당하지 않음.

사례 ② 최근 1년전 2년 이내의 근무성적이 없는 경우

■ 연구사 ⇒ 연구관(근무성적없음) ⇒ 교감으로 전직한 경우

- 최근 3년전 4년 이내의 평정점(연구사)..... 90점
- 최근 2년전 3년 이내의 평정점(연구사)..... 95점
- 최근 1년전 2년 이내의 평정점(연구관)..... 없음
- 최근 1년 이내의 평정점(교감)..... 100점

평정방법

- 최근 1년 이내의 평정점 ⇒ $100점 \times 0.5 = 50점$
- 최근 1년전 2년 이내의 평정점 : 근무성적이 없는 경우의 평정점 산출방식 적용
⇒ $(100점 + 95점) \div 2 \times 0.3 = 29.25점$
- 최근 2년전 3년 이내의 평정점 : 전직되기 전 연구사 직위에서의 근무성적
⇒ $95점 \times 0.2 = 19점$
(승진후보자명부에 반영될 근무성적평정점 : 98.25점)

※ 전직된 경우에는 전직된 당해연도 평정외의 평정은 전직되기 전의 직위에서 받은 근무성적평정을 당해 평정으로 함(승진규정 제20조 제7항)

질의 회신 사례

▶ 근무성적이 없는 경우



교감승진 1년 미만인 교감의 당해 직위 근무성적 일부가 없는 경우의 평정 방법



「교육공무원 승진규정」 제40조제1항에 의거하여 당해 직위에서 평정한 평정점을 대상으로 하므로 제40조제5항에 의해 평정점이 없는 평정단위 연도 전의 평정점은 85점으로 함

▶ 평정단위에 관한 질의

Q 5~8명의 교사가 근무하는 단설 유치원의 경우 평정단위는?

A 「교육공무원 승진규정」 제28조의4에 따라 근무성적의 평정자 및 확인자는 명부작성권자가 정하도록 되어 있으므로 단설 유치원의 경우라도 작성권자가 필요하다고 판단될 경우 권역별 또는 학교별로 평정가능함

IV. 연수성적평정

1. 연수성적평정일반

- 평정의 구분 : 교육성적평정과 연구실적평정으로 나눔(승진규정 제29조)
- 평정시기 : 매 학년도 종료일 기준 또는 승진후보자명부 조정 시기

2. 교육성적평정

- 평정방법 : 직무연수성적과 자격연수성적으로 나누어 평정한 후 합산(승진규정 제32조제1항)

① 직무연수성적 평정

- 평정대상

- “당해 직위” 또는 “전직 전의 직위”에서 10년 이내에 이수한 60시간의 직무연수를 대상으로 함(180시간 이상 또는 120시간 이상의 직무연수도 1회로 간주함)
- 전직 전의 직위에서 이수한 직무연수 중 교육전문직원 경력이 있는 교감은 교감자격증을 받은 후의 직무연수에 한하고, 교육전문직원은 교감·장학사·교육연구사의 직위에서 이수한 직무연수에 한함
- 명부작성권자는 직무연수성적평정의 대상이 되는 직무연수를 지정할 수 있음

예시

- 전 교원⇒ 연수이수학점제에 의해 가산점이 부여된 실적을 제외함
- 중등 교원 ⇒ 전공교과 관련 직무연수만을 교육성적평정대상으로 함
- 동일과정에 대한 연수성적을 중복평정하지 않도록 제한할 수 있음
- 평정대상 직무연수를 특별히 제한하지 않을 경우, 피평정자에게 유리한 직무연수성적을 대상으로 함

- 평정점 및 계산방식 (승진규정 제33조제1항)

〈교장, 장학관·교육연구관 승진후보자명부 작성대상자〉

- 평정점 ⇒ 6점 만점(직무연수 1개를 평정)
- 평정방법 ⇒ $6\text{점} \times \frac{\text{직무연수환산성적}}{\text{직무연수성적만점}}$

※ 직무연수성적 환산표

직무연수성적	직무연수환산성적
95점 초과	100점
90점 초과 ~ 95점 이하	95점
85점 초과 ~ 90점 이하	90점
85점 이하	85점

〈교감 승진후보자명부 작성대상자〉

- 평정점 ⇒ 18점 만점(직무연수 3개를 평정)
- 평정방법 ⇒ $6\text{점} \times \frac{\text{직무연수환산성적}}{\text{직무연수성적만점}} + 6\text{점} \times \text{직무연수횟수}(2\text{회에 한함})$

※ 교육성적이 만점의 8할 미만(교육성적이 없는 경우 포함)인 경우에는 그 성적을 만점의 8할로 평정. 교육성적이 만점의 6할 미만일 때에는 평정하지 아니함

※ 연수성적이 평어로 평가되어 있는 때 (승진규정 제33조제3항)

평어로 평가된 성적	직무연수환산성적
최상의 등급의 평어	만점의 90퍼센트
차상위 등급의 평어	만점의 85퍼센트
제3등급 이하의 평어	만점의 80퍼센트

② 자격연수성적 평정(승진규정 제32조제3항)

- 평정대상 자격연수성적

피평정자	평 정 대 상
교장 승진후보자명부작성대상자	교장자격연수성적 (승진대상직위와 가장 관련이 깊은 성적 1개)
교감 승진후보자명부작성대상자	교감자격연수성적 (승진대상직위와 가장 관련이 깊은 성적 1개)
장학관·교육연구관 승진후보자명부작성대상자	당해 직위 또는 교원의 직위에서 받은 자격연수성적 중 최근에 이수한 자격연수성적

- 계산방식 (승진규정 제33조제1항제2호 및 제2항)

- 자격연수성적평정점 = 9점 - (연수성적만점 - 연수성적) × 0.05

※ 교감자격연수대상자 명부작성을 위한 자격연수성적 평정점 계산방식

$$\text{자격연수성적평정점} = 9\text{점} - (\text{연수성적만점} - \text{연수성적}) \times 0.025$$

- 교육성적이 만점의 8할미만(교육성적이 없는 경우 포함)인 경우에는 그 성적을 만점의 8할로 평정, 교육성적이 만점의 6할미만일 때에는 평정하지 아니함
- 하나의 자격연수가 분할 실시되어 그 성적이 2이상인 때에는 이들 성적을 합산 평균하여 자격연수성적으로 평정함

- 방통대 초등교육과 졸업 또는 석사학위취득 관련 자격연수성적평정방법

- 당해 직위 또는 별표 1에 의하여 가경력으로 평정되는 직위에서 방송통신대학 초등교육과 졸업 또는 교육대학원, 교육부장관 지정 대학원 교육과에서 석사학위를 취득하여 1급 정교사 자격을 취득한 자에 대해 자격연수성적 평정

피평정자	평 정 대 상
A 학점 이상	만점의 90퍼센트
B 학점 이상	만점의 85퍼센트
D 학점 이상	만점의 80퍼센트

3. 연구실적 평정

- 평정방법 : 연구대회입상실적과 학위취득실적으로 나누어 평정한 후 합(승진규정 제34조)
- 평정점 : 3점을 초과할 수 없음 (승진규정 제37조제1항)
- ① 연구대회입상실적 평정
 - 평정대상 : “당해 직위” 또는 “전직이전의 직위”에서의 연구대회입상실적(1년에 1회의 입상실적에 한하여 평정함)

예시

- 교육전문직원 경력이 있는 교감 ⇒ 교감자격증을 받은 후의 실적
- 장학사·교육연구사 ⇒ 교감·장학사·교육연구사 직위에서의 실적
- 초등교사에서 중등교사로 전직한 자 ⇒ 초등학교 재직시 입상실적도 포함
- 평정대상 연구대회
 - 전국규모연구대회 : 국가·공공기관 또는 공공단체가 개최하는 교육에 관한 연구대회로서 교육부장관이 인정하는 대회
 - 시·도규모의 연구대회 : 시·도교육청, 지방공공기관 및 공공단체 등이 개최하는 교육에 관한 연구대회로서 시·도교육감이 인정하는 대회

전국규모 연구대회 종류

연번	대 회 명	개최 조직
1	전국학교체육연구대회 (종전 전국학교체육연구논문 발표대회)	대한체육회
2	전국교육자료전	한국교원단체총연합회
3	전국현장교육연구대회	한국교원단체총연합회
4	전국초등교육연구대회	한국교원단체총연합회
5	인성교육실천사례연구발표대회	교육부
6	교실수업개선실천사례연구발표대회 (종전 열린교육실천사례연구발표대회)	교육부
7	전국과학전람회 학생작품지도논문연구대회	교육부 국립중앙과학관
8	전국학생과학발명품경진대회 관련 학생작품지도논문 연구대회	교육부 국립중앙과학관
9	전국교원발명연구대회	특허청
10	과학교육연구대회	한국과학교육단체총연합회
11	전국농업교사현장연구대회	한국농업교육협회
12	교육방송연구대회	한국교육방송공사
13	교육정보화연구대회(종전 전산개발경진대회, 전국교육용 소프트웨어공모전, ICT활용교육연구대회)	교육부 한국교육학술정보원
14	전국특수교육연구대회(종전 특수교육용소프트웨어공모전)	한국특수교육총연합회
15	전국교과교육연구발표대회 (종전 전국열린교육연구발표대회)	한국미래교육연구협의회 (종전 한국열린교육협의회)
16	진로교육실천사례연구발표대회	교육부
17	올해의스승 교육발전연구실천대회	교육부
18	전국고등학교 직업교육 선진화 연구대회	교육부 한국직업능력개발원
19	학교통일교육연구대회(신설)	교육부 통일교육원
20	자유학기제 실천사례 연구대회	교육부

- 평정방법

■ 입상실적 공동작의 평정

- 2인 공동작인 경우 : 각각 입상실적의 7할로 평정
- 3인 공동작인 경우 : 각각 입상실적의 5할로 평정
- 4인 이상 공동작인 경우 : 각각 입상실적의 3할로 평정

※ '97.7.9 이전에 입상한 공동연구 : 입상자 전원에게 대하여 동일하게 평정

■ 입상등급이 없는 연구실적의 구분(「교육공무원인사관리규정」 제9조제3항)

- 최상위등급 입상실적 : 1등급
- 차상위등급 입상실적 : 2등급
- 기타 등급 또는 입상등급이 없거나 등급을 구분할 수 없는 입상실적 : 3등급

- 평정점 (승진규정 제37조제2항)

입상등급	전국규모연구대회	시·도규모연구대회
1등급	1.50점	1.00점
2등급	1.25점	0.75점
3등급	1.00점	0.50점

② 학위취득실적 평정

- 평정대상 : “당해 직위” 또는 “전직 이전의 직위”에서 석사 또는 박사학위를 취득하였을 경우 그 취득학위 중 하나를 평정의 대상으로 함

예시

- 교육전문직원 경력이 있는 교감 ⇒ 교감자격증을 받은 후의 실적
- 장학사·교육연구사 ⇒ 교감·장학사·교육연구사 직위에서의 실적
- 초등학교에서 중등학교로 전직한 자 ⇒ 초등학교 재직시 취득실적도 포함

- 단, 자격연수대상자지명을 위한 순위명부 작성 시 자격연수성적으로 평정한 석사학위취득 실적은 평정대상에서 제외

- 평정점 (승진규정 제37조제3항)

박 사	직무와 관련이 있는 학위	3 점
	그 밖의 학위	1.5 점
석 사	직무와 관련이 있는 학위	1.5 점
	그 밖의 학위	1 점

* 석사학위가 2개 이상인 경우 : 2개 이상을 모두 연구실적으로 평정('05년 1학기 이전 대학원 입학자인 경우에 한함)

* '05년 2학기 대학원 입학자부터는 당해 직위에서 취득한 1개의 석사학위만을 평정대상으로 인정함(교원정책과-3378, 2007.12.29)

- 직무와 관련있는 학위 : 명부작성권자가 정함

* “직무와 관련있는 학위” ⇒ 직접 수업을 담당하고 있는 교과목을 전공하고 취득한 학위 이외에도 학생생활지도, 특별활동, 학교 또는 학급경영, 교무업무, 기타 학생 교육과 관련된 내용을 전공한 경우를 의미함



참고사항

- 학위취득은 당해 직위 또는 전직되기 이전의 직위에서의 실적을 인정하며 평정시기로부터 기간 제한 두지 않음
- 교원으로 임용되기 이전의 학위취득실적
 - 연구실적은 당해 직위 또는 전직되기 이전의 직위에서 취득한 것을 인정하므로 교원 임용 전에 취득한 학위실적은 불인정
- 주간대학원에서의 학위취득실적
 - 「국가공무원복무규정」 제9조 및 제10조에는 근무시간이 규정되어 있고, 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 이유 없이는 직장을 이탈하지 못하도록 「국가공무원법」 제58조 제1항에 규정되어 있으므로 소속 상관의 허가를 받지 않고 근무시간 중 대학원을 수강하여 취득한 석사 또는 박사학위논문은 원칙적으로 연구실적 평정대상이 될 수 없음
 - 정당한 복무관리를 입증할 수 있는 객관적 자료 : 학교장의 허가(승인)를 입증할 수 있는 내부결재공문, 근무상황부 원본 또는 사본 등 주간대학원 과정 수강이 공무원으로서의 복무규정에 어긋나지 아니하였음을 입증할 수 있는 자료
- 학위논문 없는 학위취득실적의 평정
 - 학위취득실적평정은 학위취득을 위한 논문을 대상으로 평정하는 것이 아니라 학위취득실적 자체를 평정하는 것이므로 평정대상이 됨
 - 석사학위 중 전문학위는 학칙에 의해 학위논문 제출을 다른 방법으로 정할 수 있으므로 일부 대학원에서는 학위논문을 제출하지 않고 학위를 취득하는 경우가 있음(「고등교육법시행령」 제44조제1항 참조)

질의 회신 사례

▶ 1급정교사 자격취득후 취득한 학위실적을 자격연수로 대체



1급정교사 자격취득 후에 석사학위를 취득한 경우 대학원 이수성적을 1급정교사 자격연수 성적으로 대체할 수 있는지 여부



「교육공무원인사관리규정」 제12조제1항제1호에 따라 교감자격연수대상자 지명을 위한 응시 대상자 순위 명부작성시 평정하는 자격연수는 「1급정교사·전문상담교사 또는 1급정교사 자격증 취득 후의 사서교사」 자격연수 성적으로 정하고 있어 자격연수 성적으로 평정할 수 없음

▶ 교육대학원 학위실적을 자격연수로 대체



방송통신대학 초등교육과 졸업으로 1급정교사 자격증을 취득한 후 교육대학원에서 석사학위를 취득한 경우 학위취득시 성적을 자격연수 성적으로 평정할 수 있는지



「교육공무원인사관리규정」 제12조제1항제1호에 따라 교감자격연수대상자 지명을 위한 응시 대상자 순위 명부작성시 자격연수는 「1급정교사·전문상담교사 또는 1급정교사 자격증 취득 후의 사서교사」 자격연수 성적으로 정하고 있어 자격연수 성적으로 중복 또는 대체하여 평정할 수 없음

▶ 1급정교사 자격을 석사학위로 취득한 후 교도(전문상담)교사자격연수를



교육대학원 석사학위로 1급정교사 자격을 취득하고 전문상담교사자격연수 성적을 「교육공무원 승진규정」상의 자격연수 성적으로 사용하였다면, 석사학위 취득실적은 연구실적으로 평정 가능한지의 여부



「교육공무원 승진규정」 제32조 및 제33조의 규정에 의한 자격연수성적 평정시 전문상담교사 자격연수 성적을 자격연수성적으로 평정받는다면 석사학위 취득실적은 규정 제36조 및 제37조에 따라 연구실적으로 평정받을 수 있음

▶ 부전공자격연수성적의 평정대상 가능성



부전공자격연수성적을 교감자격연수대상자명부 작성시 자격연수 성적으로 평정가능한가의 여부



교감자격연수대상자지명을 위한 순위명부 작성시 교육연수성적평정대상 자격연수성적은 1급정교사·전문상담교사 또는 1급정교사자격증 취득 후의 사서교사 자격연수성적이며, 부전공 자격연수성적은 평정대상이 아님

▶ 전문상담교사 양성과정 이수성적 활용



1. 전문상담교사(초등) 양성과정의 성적을 특수학교 교감자격연수대상자명부 작성시 자격연수 성적으로 평정가능한가의 여부
2. 전문상담교사(특수) 양성과정의 성적을 초등학교 교감자격 연수 대상자명부 작성시 자격연수 성적으로 평정가능한가의 여부



- 전문상담교사(초등) 양성과정의 성적은 초등학교 교감자격 취득을 위한 연수대상자 명부 작성 시에만 자격연수로 평정받을 수 있으며, 전문상담교사(특수) 양성과정의 성적은 특수학교 교감자격 취득을 위한 연수대상자 명부작성 시에만 평정받을 수 있음
- 교감자격연수대상자 지명을 위한 응시대상자 명부의 작성은 승진후보자명부 작성에 준하도록 규정(「교원등의연수에관한규정시행규칙」 제4조제5항)하고 있고 자격연수 평정대상은 승진대상 직위와 가장 관련이 깊은 자격연수 성적을 평정대상으로 하고 있음(「교육 공무원 승진 규정」 제32조제3항)

▶ 근무시간 중 대학원 수학



교원으로 재직하면서 주간에 수업을 하는 대학원에서 학위를 취득하였을 경우 등 학위논문을 연구실적으로 평정할 수 있는지의 여부와 동 건과 관련하여 현직교원이 수학할 수 있다고 인정할 수 있는 대학원까지의 거리는?



「공무원복무규정」 제9조 및 제10조에 근무시간이 규정되어 있고 소속상관의 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈하지 못하도록 「교육공무원법」 제58조 제1항에 규정되어 있으므로 소속상관의 허가를 받지 않고 근무시간 중 수강하여 취득한 학위논문은 연구실적으로 평정될 수 없다고 보며, 수학가능한 대학원까지의 거리는 평정권자가 판단할 일로 사료됨

▶ 주간대학원에서 취득한 학위 평정여부



주간대학원에서 취득한 학위인정 요구 및 인정방법



교원은 「국가공무원복무규정」 제9조, 「국가공무원법」 제56조 및 제58조의 규정에 의하여 정해진 근무시간을 준수하며 지정된 근무지에서 성실하게 근무하여야 할 의무가 있으므로 만약 소속상관의 허가를 받지 않고 직장을 이탈하여 학위를 취득하였다면 실적으로 평정하기는 무리가 따름. 주간대학원에서 취득한 학위가 공무원으로서 정당한 절차에 의하여 취득한 것이라면 이를 입증받을 수 있는 관련자료를 구비하여 시·도교육청 담당자와 상의하시기 바람

▶ 논문 없는 학위취득실적 평정여부

Q 「교육공무원 승진규정」 제37조제3항의 규정에 의하면 직무와 관련있는 석사학위를 취득할 경우 1점의 연구실적평정대상이 되는 바, ○○대학교 교육대학원 학칙에 의거 논문을 쓰지 않고 논문에 상응하는 학점을 이수하여 취득한 석사학위가 연구실적 평정대상인 학위취득에 해당하는지 여부

A 「교육공무원 승진규정」 제36조 규정에 의거 학위취득실적평정은 교육공무원이 당해 직위에서 취득한 '학위'를 대상으로 하므로 관련법령과 대학원 학칙에 따라 적법한 절차를 거쳐 취득한 학위는 평정대상이 됨

▶ 연구대회 입상실적 인정시기

Q 연구계획 수립·연구연도와 입상 연도가 다를 경우나 연구연도와 수상연도가 다를 경우 평정기준은?

A 입상(수상)연도를 기준으로 평정함

▶ 초등교사와 병설 유치원교사 겸임시 취득한 연구실적

Q 초등교사로 재직하면서 병설 유치원 교사를 겸임한 경우, 동 겸임기간 중 유치원 교육과 관련하여 취득한 연구실적을 초등학교 교사로서의 연구실적으로 평정가능한가

A 「교육공무원 승진규정」 제27조 제3항에 의거 당해 직위에서 입상한 연구실적인 바 동 연구실적은 유치원 겸임교사로서 취득한 것이긴 하나 본직은 초등학교 교사이므로 평정대상이 된다고 봄

▶ 유치원교사에서 초등교사로 전직한 교원의 연구실적

Q 초등교사에서 유치원 교사로 전직한 다음 다시 초등학교 교사로 전직한 교사가, 유치원교사로 재직하던 중('82.6월~'89.8월) 취득한 연구실적을 초등교사 연구실적으로 평정할 수 있는지 여부

A 「교육공무원 승진규정」 제35조(연구대회입상실적평정)의 단서 조항에 의거하여 연구대회 입상실적은 전직하기 이전의 직위에서 취득한 입상실적을 포함하여 평정함. 그러므로 전직되기 이전의 직위인 유치원 교사시에 취득한 연구대회 입상실적을 연구실적으로 평정받을 수 있음

▶ 교사 임용 전 학위취득실적 평정



교사로 임용 전 취득한 석·박사 학위는 연구실적으로 평정가능한가



「교육공무원 승진규정」 제36조 규정에 의해 당해 직위나 전직된 경우 직전 직위에서 취득한 학위를 연구실적으로 평정하고 있으므로 임용 전 학위취득은 평정대상이 안됨

▶ 교원노조주최 연구대회 관련



교원노조에서 실시하는 교육에 관한 연구대회를 교육공무원 승진규정상의 연구실적으로 평정할 수 있는지 여부



교원노조 주최 연구대회는 「교육공무원 승진규정」에 의한 연구대회에 포함되지 않음, 「교육공무원 승진규정」 제35조제1항제2호에서 시·도규모연구대회 개최기관을 「교육청·지방공공기관 또는 공공단체 등」이라고 규정한 것은 연구대회운영의 공공성을 고려하여 교육청·지방공공기관 또는 공공단체만이 시·도규모연구대회를 개최할 수 있음을 규정한 것이며, 교원노동조합은 「교원의노동조합설립및운영등에관한법률」에 의하여 소수의 또는 다수의 교원들이 조합을 결성하고 그 조합원들의 임금·근로조건·후생복지 등 경제적·사회적 지위향상을 도모함을 목적으로 하는 조직이므로 공익을 목적으로 하는 공공기관이나 공공단체라고 할 수 없기 때문임

▶ 동반휴직기간 중 학위취득실적



교원이 동반휴직 기간 중에 외국에서 학위를 취득한 경우 인사기록변경 신청 및 연구실적으로 평정이 가능한지 여부



「교육공무원법」 제44조제1항제10호의 규정에 의한 동반휴직기간동안 학위취득을 했다면, 동반휴직의 목적에는 부합하지 않으나, 휴직명분을 유지하면서 교원의 전문성 향상을 위한 차원에서 적법한 학위를 취득하였을 경우에는 교육공무원인사기록 변경(추가)등재 신청이 가능함. 아울러 적법한 학위취득실적은 「교육공무원 승진규정」에 의한 연구실적 평정대상이 됨

▶ 2개 석사학위취득실적 평정시 인정범위



연수성적평정에서 학위취득실적평정점은 최고 2점까지 평정하는 바, 중등교사가 A대학교 교육대학원에서 교육학석사학위를 취득하고, B대학교 교육대학원에서 교육학석사학위를 취득하였을 때, 2개의 학위가 모두 동일전공인 ○○교육(학위논문 제목은 다름)을 전공한 경우 2개 모두가 평정대상이 되는지



동일한 전공의 석사학위는 평정하지 않는 것이 타당함. 학위취득실적 평정 시 석사 또는 박사학위를 취득하였을 경우 그 취득학위 중 하나를 평정(「교육공무원 승진규정」 제36조)하도록 규정한 것은 박사학위는 석사학위를 전제로 한 학위취득실적이므로 중복평정을 하지 않도록 하기 위함임. 또한, 직무연수 지명시 동일연수의 중복을 지양(교원연수운영방향, '02.2.)하도록 하고 있으며, 학위취득실적은 논문실적 평정이 아니라 학위과정을 통해 교직 직무능력을 심화할 수 있도록 유도하기 위한 실적평정 제도이므로 동일한 전공으로 취득한 2개의 석사학위취득실적은 그 중 1개의 실적만을 평정대상으로 하는 것이 타당하다고 사료됨

V. 가산점

1. 가산점 평정(승진규정 제41조)

- 평정대상 : 해당 직위 또는 전직 이전의 직위에서의 가산점 평정대상 실적 또는 경력
 - 교육전문직원 경력이 있는 교감 : 교감자격증 취득 후의 사유에 한함
 - 교육전문직원 : 교감·장학사·교육연구사의 직위에서 취득한 가산점에 한함
- 평정시기 : 매 학년도 종료일 기준으로 실시하거나 명부조정시기에 실시
- 평정경력기간 계산 : 월수를 단위로 하여 계산하되, 1개월 미만은 일 단위로 계산함
- 가산점 종류 : 공통가산점과 선택가산점으로 구분
 - ① 공통가산점 ⇒ 가산점 취득사유가 있는 모든 교육공무원에게 적용

- 공통가산점 평정항목 및 평정점(총 5점 이내)

평 정 항 목	평 정 점		
	월평정점	일평정점	상한점
교육부장관지정 연구학교 (시범·실험학교) 근무경력	0.021점	0.0007점	총 1.25점
재외국민교육기관 파견근무경력	0.021점	0.0007점	총 0.75점
학점으로 기록·관리되는 직무연수이수실적	1학점당 0.02점	-	1년 0.12점 총 1점
학교폭력 유공			연간 0.1점 총 2점

※ 직무연수이수실적에 대한 가산점 평정

- 평정대상 연수 : 직무연수(인사기록카드에 직무연수실적으로 등재된 학점)

* 학위취득실적, 자격연수, 연구실적, 자격취득 실적 학점은 평정대상이 아님

- 평정상한점 : 사·도별 연수여건 등을 감안하여 연도별 상한점(0.12점 이내) 및 총 상한점(1점 이내)을 정함, 1학점은 15시간 연수임

② 선택가산점

- 평정항목 및 평정점 : 총 합계 10점의 범위 내에서 명부작성권자가 항목 및 점수의 기준을 정하여 산정하고, 그 기준은 평정기간이 시작되기 6개월 전에 공개

평 정 항 목 (예시)	평 정 점		
	월 평정점	일 평정점	상한점
도서벽지 교육기관 또는 교육행정기관 근무경력	자율	자율	자율
읍·면·동지역의 농어촌학교 근무 경력	자율	자율	자율
명부작성권자가 인정하는 경력 및 실적	자율	자율	자율

- 휴직, 직위해제 및 정직기간의 제외(「교육공무원인사관리규정」 제11조)
 - 선택가산점 평정 대상기간 중 휴직, 직위해제 및 정직기간이 있는 때에는 그 기간은 당해 대상기간에서 제외함
- 가산점의 중복평정 금지
 - 동일한 평정기간 중의 경력의 아래와 같이 중복되는 경우에는 그 중 유리한 경력 하나만을 인정하여야 함
 - 명부작성권자는 동일한 평정기간 중 2 이상의 가산점 경력 또는 실적이 중복하는 경우에는 그 중 유리한 경력 하나만을 인정하는 기준을 정할 수 있음
 - 공통가산점의 경우, 교육부장관 지정 연구학교 교원으로 근무한 경력이 중복되는 경우에 한하여 그 중 유리한 경력 하나만을 인정하는 기준을 정할 수 있음
 - 공통가산점과 선택가산점간 경력 또는 실적이 중복되어 그 중 하나만을 인정하는 경우에는 공통가산점이 우선함

2. 참고사항

- 사립학교 근무 경력자의 가산점 평정
 - 교육공무원으로서 당해 직위 또는 전직 이전의 직위에서 도서·벽지교육진흥법 규정에 의한 도서·벽지에 있는 교육기관 또는 교육행정기관에 근무한 경력에 대해서는 소정의 가산점을 평정하고 있으며, 이 경우 공립과 사립의 근무경력에 차이를 두고 있지 않으므로 사립학교 근무경력자가 공립학교 교원으로 임용되었을 경우 당해교원의 사립학교 근무 중의 경력 및 실적을 인정함
 - ※ 도서·벽지의 지역과 그 등급 구분
 - '67.4.12. ~ '85.12.31.까지는 지역단위로 구분(사립학교 평정의 근거가 됨)
 - '86.1.1.부터는 기관단위로 구분(도서·벽지교육진흥법시행규칙 '85.12.31.)
- 시·도간 전출입자의 가산점
 - 시·도간 전출입 등으로 인하여 명부작성권자를 달리할 경우에는 피평정자가 소속한 기관의 가산점 규정을 적용함

질의 회신 사례

▶ 방송통신고등학교 겸직근무 경력



방송통신고등학교 겸직근무 경력에 대한 공통가산점 부여



- 종전 전국 공통으로 부여하던 가산점 제도를 개선하여 시·도교육감이 당해 지역의 교육적 환경 및 특수성 등을 고려하여 자율적으로 부여할 수 있는 선택가산점 제도를 2002년부터 시행하고 있음. 가산점 제도 개선 취지는 가산점 항목 중 공통가산점 항목을 필요 최소한으로 축소하고, 해당 지역의 학교교육력 제고와 관련된 실적이나 경력을 시도교육감이 선택 가산점으로 지정할 수 있는 재량권을 부여함으로써, 지역별 특색을 살린 승진 가산점 제도를 운영하는 데 그 목적이 있음
- 따라서, 방송통신고등학교 겸직교사 근무경력을 공통가산점 항목으로 신설하여 가산점을 일률적으로 부여하는 것은 가산점 제도 개선 취지에 부합하지 않으며, 다만, 선택 가산점은 시도교육감이 필요성을 인정하는 경우 부여가 가능할 것임

▶ 파견교사의 연구학교 근무경력



국립사대 부속중학교에 파견근무한 교사의 '파견기간 중의 교육경력'에 대한 가산점 부여 여부



파견요건이 「국가공무원법」 제32조의4제1항 및 「교육공무원 임용령」 제7조의3의 요건을 충족하는 파견근무이며 「국가공무원복무규정」 제7조제1항 규정에 의거한 직무수행과정이었다면 가산점 평정 가능

▶ 교육부지정연구기관 공동연구원의 가산점 부여 가능성



교육부장관지정 연구기관 ○○시교육청의 연구수행 공동연구원인 학교교사 6명에 대하여 「교육공무원 승진규정」 제41조제3항제1호에 따른 교육부장관지정 연구학교의 교원으로 근무한 경력에 대한 공통가산점을 부여할 수 있는지 여부



「교육공무원 승진규정」 제41조제3항제1호의 규정은 교육부장관이 지정한 연구학교(시범·실험학교를 포함)에서 연구학교의 목적달성에 기여한 자에게 부여하는 가산점으로서 기타 교육부장관이 지정한 연구기관의 연구활동에 종사한 교원에게도 부여한다는 규정이 없으므로 인정될 여지가 없음

▶ 타 연구학교와 통합학교(교원81105-35, 2003.01.13.)



1, 2

통합형 고교가 연구학교로 지정되어 연구학교 운영시 전문교과(조리, 미용, 피부관리, 애니메이션 등)에 대한 교원 수급상 연구학교의 성공적 운영을 위해 필요한 과목을 설치하고 순회교사로 운영할 경우, 순회교사도 연구학교 유공교원으로 인정할 수 있는지 여부와 일반학교에 적을 두고 연구학교로 지정된 학교의 순회교사가 연구영역과 관련이 있는 과목을 주2회 8시간이상 지도하였을 경우 해당 순회교사를 연구학교 유공교원으로 인정할 수 있는지.



순회교사는 연구학교 가산점의 평정대상이 될 수 없음, 가산점은 연구학교(시범·실험학교 포함)의 연구결과가 교육발전에 현저한 공이 있다고 인정되는 당해 학교 및 관련교원에 대하여 부여할 수 있으나, 순회교사는 원활한 교육과정운영을 위해 2, 3개 학교의 교과수업을 담당하는 교사로서 연구학교 운영을 위한 자료조사, 적용 등의 업무에 제한적으로 참여할 수밖에 없어 연구학교 운영에 현저한 공이 있다고 인정하기가 어려울 뿐만 아니라 당해 연구학교 교원 중 가산점 부여 대상자 제외교원과 형평성을 고려할 때, 순회교사에게 가산점을 부여하는 것은 타당하지 않다고 사료됨



3

초·중 통합학교가 연구학교로 지정되어 운영할 때 학교급이 다른(초↔중)교원이 연구학교 운영에 기여한 공을 학교장이 인정할 경우, 유공교원으로 인정할 수 있는지



연구학교 유공자로서 인정될 경우 가산점 부여 대상이 됨, 통합학교는 2개의 학교가 아니라, 1개의 학교로 간주되므로 통합학교교원의 경우 연구학교 가산점 인정권자(학교장 및 심사위원회 등)가 유공교원으로 인정할 경우 가산점을 부여할 수 있다고 판단함

▶ 도서·벽지근무 경력 가산점의 차등 부여 관련



○○도교육공무원가산점평정규정 제7조에 의하여 도서·벽지 가산점을 '97년 3월 1일 이전 5점(기본가산점 2점, 부가가산점 3점), '97.3.1부터 12월 31일까지 4점(기본가산점 2점, 부가가산점 2점), '98.1.1부터 기본가산점 2점으로 차등 부여한 것은 교육공무원 승진규정(2001.7.7. 대통령령 제17292호)에 따라 적절한 가산점 부여인지 여부



「교육공무원 승진규정」등 교원인사관리규정은 임용권자가 해당 직위의 전문성 및 업무효율을 확보하고, 안정적인 직무수행을 할 수 있도록 임용권 행사에 관한 세부사항을 정하여 모든 교원에게 공평하게 적용하는 조직내부관리지침임. 가산점은 국가 또는 지방자치단체에서 교육력을 제고하기 위해 교원들의 근무여건, 특수업무, 특수기능 등에 따라 임용권자가 부여하는 인사관리 기제에 불과하므로 승진규정에서 도서벽지 가산점의 변경에 관한 사항은 헌법재판소 결정에서 판시한 바와 같이 당사자가 평등원칙이나 형평성을 주장할 수 있는 법적 이익이 아님. 따라서, 「교육공무원 승진규정」 제41조제4항의 규정에 의한 선택가산점인 도서·벽지 가산점은 승진후보자명부작성권자인 교육감이 지역여건, 교육환경의 변화 등 제반여건을 종합적으로 고려하여 근무시기별로 차등 부여할 타당한 사유가 있다면 적의 부여할 수 있다고 사료됨

Ⅵ. 승진후보자명부 작성

1. 명부의 작성

- 교육공무원의 임용권자 또는 임용제청권자는 교육공무원법 제13조 및 대통령령이 정하는 바에 의하여 자격별 승진후보자 명부를 순위에 따라 작성·비치하여야 함
- 자격별, 승진될 직위별로 나누어 작성해야 함
 - ※ (예시) 초등학교 교장, 중등학교 교장, 특수학교 교장, 장학관, 교육연구관

2. 승진임용의 원칙

- 동종의 직무에 종사하는 바로 하위직에 있는 자 중에서 승진 임용함
 - * 장학관 또는 교육연구관 승진후보자 명부는 그 직위별로 바로 하위직에 있는 자를 대상으로 각각 작성하여야 하므로 장학사, 교육연구사를 통합하여 명부를 작성할 수 없음

3. 평정요소 : 경력평정+근무성적평정+연수성적평정+가산점

4. 평정점

- 교장, 장학관·교육연구관 승진후보자명부작성대상자 : 188점(가산점 별도)
 - 경력평정점 70점, 근무성적평정점 100점, 연수성적평정점 18점(연구실적 3점+교육성적평정점 15점)
 - * 종전의 직무연수성적평정점 18점이 6점으로 조정되어 평정총점이 축소됨
- 교감 승진후보자명부작성대상자 : 200점(가산점 별도)
 - 경력평정점 70점, 근무성적평정점 100점, 연수성적평정점 30점(연구실적 3점 + 교육성적평정점 27점)

5. 근무성적 평정점 등 산정기간

- 교장, 장학관·교육연구관 승진후보자 명부작성대상자 : 최근 3년 반영
 - 근무성적 평정점 = 최근 1년 이내 평정점 50% + 최근 1년 전 2년 이내 평정점 30% + 최근 2년 전 3년 이내 평정점 20%

- 교감 승진후보자 명부작성대상자 : 최근 5년 이내 유리한 3년 반영
 - 합산점 : 명부의 작성기준일부터 가장 가까운 연도의 합산점 50% + 명부의 작성기준일부터 두 번째 가까운 연도의 합산점 30% + 명부의 작성기준일부터 세 번째 가까운 연도의 합산점 20%

⇒ **교육공무원 승진규정 개정(2015.12.31.) 2018. 4. 1부터 시행**

- 교장, 장학관·교육연구관 승진후보자 명부작성대상자 : 최근 3년 반영
 - 근무성적 평정점 = 최근 1년 이내 평정점 34% + 최근 1년 전 2년 이내 평정점 33% + 최근 2년 전 3년 이내 평정점 33%
- 교감 승진후보자 명부작성대상자 : 최근 5년 이내 유리한 3년 반영
 - 합산점 : 명부의 작성기준일부터 가장 가까운 학년도의 합산점 34% + 명부의 작성기준일부터 두 번째 가까운 학년도의 합산점 33% + 명부의 작성기준일부터 세 번째 가까운 학년도의 합산점 33%

6. 명부작성권자 : 임용권자 또는 임용제청권자 중에서 교육부장관이 지정함

승진후보자명부 작성단위 및 작성권자(「인사관리규정」)

승진대상 직명	작성대상자	작성 단위	작성권자
교육부 소속 장학관·교육연구관	장학사·교육연구사	교육부	장관
국사편찬위원회 소속 교육연구관	교육연구사	교육부	장관
국립대학교·국립전문대학 소속 교육연구관	교육연구사	교육부	장관
국립직속학교 소속 교장·교감	교감·교사	교육부	장관
국립특수교육원 소속 장학관·교육연구관	장학사·교육연구사	교육부	장관
국제교육진흥원 소속 장학관·교육연구관	장학사·교육연구사	국제교육진흥원	원장
국립대학(교)부설학교 소속 교장·교감	교감·교사	국립대학(교)별	국립대학(교)의 장
시·도교육청 소속 장학관·교육연구관	장학사·교육연구사	시·도교육청별	시·도교육감
시·도교육청 소속 공립학교 교장·교감	교감·교사	시·도교육청별	시·도교육감

7. 명부의 분할 작성

- 명부작성권자는 교원수급상 필요한 경우 교육공무원의 소속 기관별 또는 담당 과목별로 명부에 분할하여 작성할 수 있음

※ 유의사항

- 교원수급상 불가피하거나 타당한 사유가 있는 경우에 한하여만 명부를 기관별 또는 담당과목별로 분할 작성하도록 하여, 민원발생 등 인사관리상 부작용이 나타나지 않도록 유의

8. 명부작성 시기 : 매년 3월 31일을 기준으로 작성

9. 명부조정

- 다음과 같은 사유발생으로 작성권자가 특히 필요하다고 인정한 때에는 수시조정 가능
 - 교육공무원의 전입이 있는 때
 - 신규채용·승진·전직 또는 강임된 자가 있거나 상위자격을 취득한 자가 있어 그 때부터 2개월 이내에 경력평정을 하였거나(「교육공무원 승진규정」 제6조 단서), 「교육공무원 승진규정」 제20조제2항·제5항 및 제7항의 규정에 의하여 근무성적 평정 또는 다면평가를 한 때
 - 「교육공무원 승진규정」 제32조에 의한 연수를 이수하였거나 제34조에 의하여 연구실적의 인정을 받은 자가 있는 때
 - 「교육공무원 승진규정」 제2조제1항제1호 내지 제3호의1에 해당하는 자격을 취득하거나 그 자격기준에 달한 자가 있는 때

10. 명부 동점자의 순위결정

- 명부작성 시 동점자가 2인 이상인 때에는 다음의 순서로 그 순위자를 결정
 - 근무성적 우수자, 현직위 장기근무자, 교육공무원으로 계속 장기근무한 자
- 위 순서에 의해서도 순위가 결정되지 아니할 때에는 명부작성권자가 그 순위를 결정

11. 명부 제출

- 명부작성 시기로부터 10일 이내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 제출

12. 명부순위 공개

- 명부에 등재된 교육공무원의 요구가 있는 때에는 본인의 명부순위를 알려주어야 함

질의 회신 사례

▶ 명부조정



명부작성권자의 필요에 의해 승진후보자 명부를 조정할 때에는 연수성적 평정과 가산점 평정을 2가지 모두 평정해야 하는 것인지 여부



승진후보자명부조정을 위해서는 승진규정 제31조제1항 및 제41조제7항의 규정에 의해 연수 성적과 가산점의 2가지를 모두 평정해야 함



▶ 교육전문직원 승진후보자 명부작성



장학관 또는 교육연구관 승진후보자명부를 작성함에 있어 인사의 합리적인 처리를 위하여 동 승진후보자 명부를 장학사, 교육연구사의 직위별로 각각 작성하지 아니하고 통합하여 작성하여도 무방한 지의 여부



「장학관」 또는 교육연구관의 승진후보자명부는 그 직위별로 각각 작성하여야 함(「교육공무원 승진규정」 제40조제1항)

▶ 국가유공자의 승진임용 관련



국가유공자인 교육공무원 승진임용시 「국가공무원법」 제42조제1항의 규정에 의한 우선임용 적용가능성 여부



「국가유공자등예우및지원에관한법률」 및 동법시행령에서 국가유공자의 취업보호를 위한 우선 채용의 직종은 동법시행령 별표8의2에 따른 일반직공무원등(동법 시행령 제50조 참조)으로 한정하고 있으므로 교육공무원의 승진 임용시 '국가유공자의 우선임용' 규정을 적용할 수 없다고 사료됨

▶ 3배수 우선임용 규정의 적정성 여부

Q 교육공무원인사관리규정 제6조의 「교육공무원을 승진 임용하고자 할 때에는 승진 후보자 명부에 등재된 순위에 의하여 승진예정 인원의 3배수 범위 내에서 임용할 수 있다.」라는 규정에 따라 시·도의 인사관리 기준에「교감·교장의 승진임용은 당해 연도 승진 후보자 명부에 등재된 순위에 의하되 승진 예정 인원의 3배수 범위 내에서 임용일을 기준으로 하여 ① 정년퇴임일까지 만 1년 남은 자 ② 자격증 취득일이 1년 이상 경과한 자는 우선 임용할 수 있다」고 정하여 시행하고 있는 것이 적정한지 여부

A 교육공무원승진후보자명부의 3배수 범위 내에서 교육감이 정한 기준에 따라 임용 가능하다고 사료됨, 「교육공무원법」에서 교육공무원의 승진임용은 승진후보자명부의 3배수 범위 안에서 하도록 규정하고 있으므로, 인사위원회 등을 통하여 명부의 3배수 범위 안에서 임용할 수 있는 기준을 정하여 그 기준에 따라 임용할 수 있을 것임

▶ 3배수 범위내 선취득자 우선 임용관련

Q 승진예정인원의 3배수 범위 내에서 자격증 선 취득자를 우선 임용하여도 인사관련규정에 위배되지 않는 지 여부

A 질의한 「교육공무원법」 제14조제2항, 「교육공무원 임용령」 제14조제1항 규정은 법령해석상 다툼이 있는 것이 아니라 임용권자의 임용권 행사에 관련한 정책적인 판단을 구하는 것임. 다만, 임용권자가 합리적이고 객관적인 승진임용을 위해 선취득자를 우선 임용하는 등 자율적으로 인사규정을 관련 법령에 따라 적법하게 제정하는 것은 관련 법령의 취지를 구현하기 위해서 적절한 조치라 사료되나, 이 경우 교원의 인사와 관련하여 교직사회에 갈등이 발생하지 않고 능력과 실적 중심의 교원인사가 될 수 있도록 제도가 마련되어야 할 것임을 알려 드림

▶ 임용결격교사의 교감자격증 유효성과 승진임용 관련

- Q**
1. 임용결격교사의 사실상 근무기간 중 취득한 교감자격증 유효 여부
 2. 교감자격증 유효시 승진임용 가능 여부

A 임용결격 교사가 기 취득한 교감자격증 유효 여부와 교원의 승진평정시 사실상 근무기간의 교육경력·각종연수실적·가산점 등의 인정문제는 별론으로 해야 할 사항이므로 「임용결격 공무원등에대한퇴직보상금지급등에관한특례법」 취지에 비추어 볼 때 동 자격증은 유효하다고 판단하는 것이 타당할 것임. 교감자격증은 유효하므로 해당 교원을 승진후보자명부에 등재할 수 있으며 등재 후 승진임용 여부는 임용권자인 시·도교육감의 고유권한으로 귀 청에서 판단할 사항임

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제1호서식] <개정 2012.11.6>

경력평정표

1. 평정대상자

소속:

직위:

성명:

☐인

2. 경력평정

경력별		근무처 직명	재직기간	재직 월/일수	월/일 평정점	평정점 합 계
기 본 경 력	‘가’경력			월: 일:	월: 일:	
	‘나’경력			월: 일:	월: 일:	
	‘다’경력			월: 일:	월: 일:	
	소계			월: 일:		
초 과 경 력	‘가’경력			월: 일:	월: 일:	
	‘나’경력			월: 일:	월: 일:	
	‘다’경력			월: 일:	월: 일:	
	소계			월: 일:		
합계				월: 일:		

3. 평정자 · 확인자

구분	소속	직위	성명	서명
평정자				
확인자				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제2호서식] 〈개정 2015.12.31.〉

() 자기실적평가서					
1. 평가 지침 근무성적평정의 신뢰성과 타당성이 보장되도록 객관적 근거에 따라 종합적으로 평가하여야 한다.					
2. 평가 기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지					
3. 평가자 인적사항					
○ 소속 :		○ 직위 :		○ 성명 :	
4. 담당 업무					
5. 자기실적 평가 가. 교육활동지원 및 교육연구 ○ 교육활동지원 및 교육연구 추진 목표(학년 초에 계획되었던 교육활동지원 및 교육연구 추진 목표) ○ 교육활동지원 및 교육연구 추진 실적(학년 초에 목표한 내용과 대비하여 추진 실적을 구체적으로 작성) 나. 교원지원 ○ 교원지원 추진 목표 ○ 교원지원 추진 실적 다. 행정·사무관리 ○ 행정·사무관리 추진 목표 ○ 행정·사무관리 추진 실적					
자 기 평 가	목표달성도	설정된 목표에 대한 달성 정도	만족	보통	미흡
	창 의 성	담당 업무 등의 창의적인 수행 정도	만족	보통	미흡
	적 시 성	담당 업무를 기한 내에 효과적으로 처리한 정도	만족	보통	미흡
	노 력 도	목표 달성을 위한 노력 및 공헌도	만족	보통	미흡
년 월 일 작성자(본인) 성명 서명(인)					

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제3호서식] <개정 2015.12.31.>

(제1쪽)

() 근무성적평정표										
① 평정기간			② 조정자			③ 확인자		④ 평정자		
. . . 부터 . . . 까지			직위 성명 (인)			직위 성명 (인)		직위 성명 (인)		
평정 대상자 소속	평정 대상자 성명	평정사항	근무수 행태도	근무실적 및 근무수행능력		⑨ 평 정 점	⑩ 환 산 점	⑪ 총 점	⑫ 조 정 점	⑬ 순 위
		평정요소	⑤ 교육 공무원 으로 서의 태도 (20점)	⑥ 교육 활동 및 교육 연구 지원 (40점)	⑦ 교원 지원 (20점)					
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								

비고

1. 평정자의 환산점 = 평정점 × 50/100, 확인자의 환산점 = 평정점 × 50/100
2. 평정자와 확인자는 다음 각 목의 분포비율에 맞도록 평정해야 하며, 평정점은 특별한 사정이 없으면 동점을 주지 않도록 해야 한다. 다만, 라목의 평정점에 해당하는 사람이 없거나 라목의 평정점에 해당하는 사람의 비율이 10퍼센트 이하일 때에는 라목의 비율을 적용하지 않고 다목에 가산할 수 있다.

가. 수(95점 이상)	30퍼센트
나. 우(90점 이상 95점 미만)	40퍼센트
다. 미(85점 이상 90점 미만)	20퍼센트
라. 양(85점 미만)	10퍼센트

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

※ 평정사항

(제2쪽)

구분	평정사항	평정요소	평정내용
1. 교감	가. 근무수행태도	교육공무원으로서의 태도 (20점)	가) 교육자로서 품성을 갖추고 직무에 충실한가?
			나) 공직자로서 사명감과 직무에 관한 책임감을 갖고 솔선수범하는가?
	나. 근무실적 및 근무수행능력	1) 교육활동 및 교육연구 지원(40점)	가) 학교가 처한 문제를 파악하고 개선하려는 노력이 적절한가?
			나) 교사와 학생의 교육활동에 대한 교육적 배려가 적절한가?
			다) 교사의 자질·능력·경험에 따라 학년 및 업무를 적절하게 배치하고 지원하는가?
			라) 교원연구·연수 활동의 추진 및 지원을 효과적으로 실시하는가?
		2) 교원지원(20점)	가) 교사들에게 필요한 장학활동의 추진 및 지원을 효율적으로 실시하는가?
			나) 교직원의 복무·복지후생 등에 관하여 필요한 배려를 하고 있는가?
			다) 수업개선을 위해 필요한 자원을 효율적으로 지원하는가?
			라) 교원의 인사와 관련한 의견을 적절하고 공정하게 반영하고 있는가?
		3) 행정·사무관리(20점)	가) 사무처리가 합리적이고 정확하며 적절한가?
			나) 교내의 모든 규정을 적절히 적용하며 잘 정비하는가?
			다) 교육시설·설비를 교육활동에 효과적으로 운영하는가?
			라) 학교 안전관리 및 보안에 적절한 조치를 하고 있는가?

※ 평정사항

(제3쪽)

구분	평정사항	평정요소	평정내용
2. 장학사 · 교육 연구사	가. 근무수행태도	교육공무원으로서의 태도 (20점)	가) 교육자로서 품성을 갖추고 직무에 충실한가?
			나) 공직자로서 사명감과 직무에 관한 책임감을 갖고 솔선수범하는가?
	나. 근무실적 및 근무수행능력	1) 교육활동 및 교육연구 지원(40점)	가) 교육정책의 추진 및 교육활동의 지원이 적극적이고 합리적인가?
			나) 장학(연구)업무를 조직적으로 기획하고 효과적으로 추진하는가?
			다) 교육현장에 필요한 장학(연구)활동을 자발적으로 추진하는가?
			라) 장학(연구)활동에 대한 현장의 반응은 적정한가?
		2) 교원지원(20점)	가) 교원의 교육활동에 대한 지원이 적절하고 공정한가?
			나) 교원의 장학(연구)활동에 대한 지원을 적극적으로 추진하는가?
			다) 교육현장에 대한 장학(연구)활동의 자세가 바람직한가?
			라) 장학(연구)활동의 결과를 적절하게 평가하고 개선하는가?
		3) 행정 · 사무관리 (20점)	가) 모든 규정을 숙지하고 적절히 적용하는가?
			나) 적극적이고 봉사적인 공무수행을 하는가?
			다) 사무처리가 합리적이고 정확하며 공정한가?
			라) 직무에 관한 전문적인 지식과 수행능력을 충분히 갖추고 있는가?

■ 교육공무원 증진규정 [별지 제3호의2서식] <개정 2015.12.31.>

교사 자기실적평가서

1. 평가 지침

근무성적평정의 신뢰성과 타당성이 보장되도록 객관적 근거에 따라 종합적으로 평가하여야 한다.

2. 평가 기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지

3. 평가자 인적사항

○ 소속 :	○ 직위 :	○ 성명 :
--------	--------	--------

4. 평가자 기초 자료

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ○ 담당 학년 및 학급: ○ 담당 과목: ○ 담임 여부: ○ 담당 업무: ○ 보직교사 여부: ○ 주당 수업시간 수: | <ul style="list-style-type: none"> ○ 연간 수업공개 실적: ○ 연간 수업개선 실적: ○ 연간 학생 상담 실적: ○ 연간 학부모 상담 실적: ○ 연간 장학자료 개발 실적: ○ 연간 학생경연대회 지도 실적: ○ 연간 교과연구회 활동 참여 실적: |
|---|---|

5. 자기실적 평가

가. 학습지도

- 학습지도 추진 목표(학년 초에 계획되었던 학습지도 목표)
- 학습지도 추진 실적(학년 초에 목표한 내용과 대비하여 추진 실적을 구체적으로 작성)

나. 생활지도

- 생활지도 추진 목표
- 생활지도 추진 실적

다. 전문성개발

- 전문성개발 추진 목표
- 전문성개발 추진 실적

라. 담당 업무

- 담당 업무 추진 목표
- 담당 업무 추진 실적
- 창의적 업무개선 사항

※ 자기 평가 종합 상황

자 기 평 가	목표달성도	설정한 목표에 대한 달성 정도	만족	보통	미흡
	창 의 성	학습지도, 생활지도, 전문성개발, 담당 업무 등의 창의적인 수행 정도	만족	보통	미흡
	적 시 성	학습지도, 생활지도, 전문성개발, 담당 업무 등을 기한 내에 효과적으로 처리한 정도	만족	보통	미흡
	노 력 도	목표 달성을 위한 노력, 공헌도	만족	보통	미흡

이론
연구
실험

작성자(본인) 성명

서명(인)

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제4호서식] <개정 2015.12.31.>

(앞쪽)

교사 근무성적평정표										
① 평정기간			② 확인자				③ 평정자			
. . .부터			직위				직위			
. . .까지			성명 (인)				성명 (인)			
평정 대상자 소속	평정 대상자 성명	평정사항 평정요소	근무수행 태도	근무실적 및 근무수행능력				⑨ 평 정 점	⑩ 환 산 점	⑪ 총 점
			④ 교육 공무원으로 서의 태도 (10점)	⑤ 학습 지도 (40점)	⑥ 생활 지도 (30점)	⑦ 전문성 개발 (5점)	⑧ 담당 업무 (15점)			
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								
		평정자								
		확인자								

비고

1. 평정자의 환산점 = 평정점 × 20/100, 확인자의 환산점 = 평정점 × 40/100
2. 평정자와 확인자는 다음 각 목의 분포비율에 맞도록 평정해야 하며, 평정점은 특별한 사정이 없으면 동점을 주지 않도록 해야 한다. 다만, 라목의 평정점에 해당하는 사람이 없거나 라목의 평정점에 해당하는 사람의 비율이 10퍼센트 이하일 때에는 라목의 비율을 적용하지 않고 다목에 가산할 수 있다.

가. 수(95점 이상)	30퍼센트
나. 우(90점 이상 95점 미만)	40퍼센트
다. 미(85점 이상 90점 미만)	20퍼센트
라. 양(85점 미만)	10퍼센트

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

※ 평정사항

(뒤 쪽)

구분	평정사항	평정요소	평정내용
교사	1. 근무수행태도	교육공무원으로서의 태도 (10점)	1) 교육자로서 품성을 갖추고 직무에 충실한가?
			2) 공직자로서 사명감과 직무에 관한 책임감을 갖고 솔선수범하는가?
	2. 근무실적 및 근무수행능력	가. 학습지도(40점)	1) 수업교재 연구를 충실히 하는가?
			2) 학생 수준에 적합한 수업계획을 수립하는가?
			3) 학생들이 수업에 적극적으로 참여할 수 있도록 분위기를 조성하는가?
			4) 학생의 능력과 수준에 적합한 질문을 제시하는가?
			5) 학생들을 학습활동이나 과제 수행에 적절히 참여시키는가?
			6) 학생 특성과 요구에 적합한 수업자료 및 매체를 활용하는가?
			7) 학생의 이해도와 참여도를 수시로 점검하는가?
			8) 평가 결과를 수업개선을 위한 자료로 적극 활용하는가?
		나. 생활지도(30점)	1) 학생 개개인의 특성을 파악하기 위하여 노력하는가?
			2) 상담을 통해 학생이 당면한 문제를 원만히 해결할 수 있도록 지원하는가?
			3) 학생의 적성과 특기를 고려하여 진로·진학 정보를 제공하는가?
			4) 학생들이 학급에서 친구들과 잘 어울려 생활하도록 지도하는가?
			5) 안전사고 및 학교폭력을 예방하기 위한 교육을 실시하는가?
			6) 학생들이 올바른 기본생활습관(언어, 행동, 예절, 질서 등)을 기르도록 지도하는가?
			7) 학생들이 건전한 가치관과 도덕성을 갖추도록 지도하는가?
		다. 전문성 개발(5점)	1) 전문성을 높이기 위한 연구활동에 적극적인가?
			2) 전문성을 높이기 위한 연수활동에 적극적인가?
		라. 담당업무(15점)	1) 담당 업무를 정확하고 합리적으로 처리하는가?
			2) 담당 업무를 창의적으로 개선하고 조정하는가?

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제4호의2서식] 〈개정 2015.12.31.〉

(제1쪽)

정성(定性)평가 방법에 따른 교사 다면평가표									
① 평가기간			② 확인자				③ 평정자		
. . .부터 . . .까지			직위 성명 (인)				직위 성명 (인)		
평가사항 평가요소 평가대상자 소속 평가대상자 성명			태도	근무실적 및 근무수행능력				⑨ 평가점	⑩ 환산점
			④ 교육 공무원으 로서의 태도 (10점)	⑤ 학습 지도 (40점)	⑥ 생활 지도 (30점)	⑦ 전문성 개발 (5점)	⑧ 담당 업무 (15점)		
		다면 평가자							
		다면 평가자							
		다면 평가자							
		다면 평가자							
		다면 평가자							
		다면 평가자							
		다면 평가자							
		다면 평가자							

비고

- 환산점 = 평가점 × 32/100
- 다면평가자는 다음 각 목의 분포비율에 맞도록 평가해야 하며, 평가점은 특별한 사정이 없으면 동점을 주지 않도록 해야 한다.
다만, 라목의 평정점에 해당하는 사람이 없거나 라목의 평정점에 해당하는 사람의 비율이 10퍼센트 이하일 때에는 라목의 비율을 적용하지 않고 다목에 가산할 수 있다.
가. 수(95점 이상) 30퍼센트
나. 우(90점 이상 95점 미만) 40퍼센트
다. 미(85점 이상 90점 미만) 20퍼센트
라. 양(85점 미만) 10퍼센트
- 근무성적의 평정자 및 확인자가 서명날인한다.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

※ 평가사항

(제2쪽)

구분	평가사항	평가요소	평가내용
교사	1. 근무수행태도	교육공무원으로서의 태도 (10점)	1) 교육자로서 품성을 갖추고 직무에 충실한가?
			2) 공직자로서 사명감과 직무에 관한 책임감을 갖고 솔선수범하는가?
	2. 근무실적 및 근무수행능력	가. 학습지도(40점)	1) 수업교재 연구를 충실히 하는가?
			2) 학생 수준에 적합한 수업계획을 수립하는가?
			3) 학생들이 수업에 적극적으로 참여할 수 있도록 분위기를 조성하는가?
			4) 학생의 능력과 수준에 적합한 질문을 제시하는가?
			5) 학생들을 학습활동이나 과제 수행에 적절히 참여시키는가?
			6) 학생 특성과 요구에 적합한 수업자료 및 매체를 활용하는가?
			7) 학생의 이해도와 참여도를 수시로 점검하는가?
			8) 평가 결과를 수업개선을 위한 자료로 적극 활용하는가?
		나. 생활지도(30점)	1) 학생 개개인의 특성을 파악하기 위하여 노력하는가?
			2) 상담을 통해 학생이 당면한 문제를 원만히 해결할 수 있도록 지원하는가?
			3) 학생의 적성과 특기를 고려하여 진로·진학 정보를 제공하는가?
			4) 학생들이 학급에서 친구들과 잘 어울려 생활하도록 지도하는가?
			5) 안전사고 및 학교폭력을 예방하기 위한 교육을 실시하는가?
			6) 학생들이 올바른 기본생활습관(언어, 행동, 예절, 질서 등)을 기르도록 지도하는가?
			7) 학생들이 건전한 가치관과 도덕성을 갖추도록 지도하는가?
		다. 전문성개발(5점)	1) 전문성을 높이기 위한 연구활동에 적극적인가?
			2) 전문성을 높이기 위한 연수활동에 적극적인가?
		라. 담당업무(15점)	1) 담당 업무를 정확하고 합리적으로 처리하는가?
			2) 담당 업무를 창의적으로 개선하고 조정하는가?

(제3쪽)

정량(定量)평가 방법에 따른 교사 다면평가표								
① 평가기간			② 확인자				③ 평정자	
. . .부터 . . .까지			직위 성명 (인)				직위 성명 (인)	
평가사항 평가요소			근무실적 및 근무수행능력				⑧ 평가점	⑨ 환산점
			④ 학습 지도 (30점)	⑤ 생활 지도 (30점)	⑥ 전문성 개발 (10점)	⑦ 담당 업무 (30점)		
평가 대상자 소속	평가 대상자 성명							
		다면 평가자						
		다면 평가자						
		다면 평가자						
		다면 평가자						
		다면 평가자						
		다면 평가자						
		다면 평가자						
		다면 평가자						

비고								
1. 환산점 = 평가점 × 8/100 2. 근무성적의 평정자 및 확인자가 서명날인한다.								

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

※ 평가사항

(제4쪽)

구분	평가사항	평가요소	평가내용
교사	근무실적 및 근무수행능력	가. 학습지도 (30점)	1) 주당 수업시간
			2) 수업공개 횟수(연구수업, 학부모 공개수업)
			3) 교내외 수업컨설팅 횟수
			4) 교내외 교과연구회 활동 참여 실적
		나. 생활지도 (30점)	1) 학생 또는 학부모 상담실적
			2) 생활지도 곤란도(담임/비담임)
			3) 학년 곤란도(상/중/하)
		다. 전문성개발 (10점)	1) 교과서 및 지도서 집필
			2) 장학 자료 개발
			3) 공연 및 전시회 참가
			4) 학생경연대회 지도
			5) 학술지 게재
			6) 교육관련 학회 등 활동 실적
		라. 담당업무 (30점)	1) 업무 곤란도(상/중/하)
			2) 업무 추진(보직/학년대표/교과대표/일반교사)

※ 평가내용은 학교 자료로 수정 및 추가할 수 있으며, 그에 따른 세부 기준은 해당 학교에서 정함.

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)]

(제5쪽)

교사 다면평가 합산표						
① 평가기간		② 확인자			③ 평정자	
. . .부터 . . .까지		직위 성명 (인)			직위 성명 (인)	
평가 대상자 소속	평가 대상자 성명	평가 종류	점수		④ 환산점	⑤ 총점
			정성	정량		
		다면평가	정성			
			정량			
		다면평가	정성			
			정량			
		다면평가	정성			
			정량			
		다면평가	정성			
			정량			
		다면평가	정성			
			정량			
		다면평가	정성			
			정량			
		다면평가	정성			
			정량			
		다면평가	정성			
			정량			

210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제4호의3서식] <개정 2012.11.6>

교사 근무성적평정 및 다면평가 합산표						
① 평정기간		② 평정 분포비율		③ 조정자	④ 확인자	⑤ 평정자
. . .부터 . . .까지		◦수(95점 이상) 30% ◦우(90점 이상 95점 미만) 40% ◦미(85점 이상 90점 미만) 20% ◦양(85점 미만) 10%		직위 성명 (인)	직위 성명 (인)	직위 성명 (인)
		점수 및 순위	⑥ 환산점	⑦ 총점	⑧ 조정점	⑨ 순위
		평정 종류				
평정 대상자 소속	평정 대상자 성명					
		근무성적 평정	평정자			
			확인자			
		다면평가				
		근무성적 평정	평정자			
			확인자			
		다면평가				
		근무성적 평정	평정자			
			확인자			
		다면평가				
		근무성적 평정	평정자			
			확인자			
		다면평가				
		근무성적 평정	평정자			
			확인자			
		다면평가				
		근무성적 평정	평정자			
			확인자			
		다면평가				

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제5호서식] 〈개정 2012.11.6〉

연수성적평정표										
1. 평정대상자 ○ 소속: ○ 직위: ○ 성명:										
2. 교육성적 평정										
교육 구분	교육명	교육기간	교육시간	교육성적 또는 환산성적	평정점					
자격연수										
직무연수										
직무연수										
직무연수										
계										
3. 연구대회 입상실적 평정										
대회 주관기관	대 회 명	입상일	전국 규모			시 · 도 규모			평정점 합 계	
			1등급	2등급	3등급	1등급	2등급	3등급		
계										
4. 학위 취득실적 평정										
석사 · 박사 구분	직무 관련 구분	학위명	학위 수여기관	학위 취득일	평정점					
석사	직무 관련									
	기타									
박사	직무 관련									
	기타									
5. 연수성적 평정점										
6. 평정자 · 확인자										
구분	소속	직위	성명	서명 ^①						
평정자										
확인자										

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제6호의2서식] 〈개정 2012.11.6〉

교감 승진후보자 명부

1. 작성자

○ 기관명:

년 월 일, 작성자: 직 성명 서명 □□

○ 기관명:

년 월 일, 작성자: 직 성명 서명 □□

순위			소속	직위	성명	평정점					비고
정기	조정	조정				경력	근무성적 평정 및 다면평가 합산점	연수 성적	가산점	합계	

기재요령

1. 기관명은 승진후보자 명부 작성 단위 기관명을 적는다.
2. 「교육공무원 승진규정」 제44조에 따라 명부를 조정하는 경우에는 명부의 끝순위 다음에 등재하고, 비교란에 조정 사유를 적는다.
3. 「교육공무원 승진규정」 제47조에 따라 명부에서 삭제하는 경우에는 해당자란을 붉은 선으로 긋고, 비교란에 삭제 사유 및 삭제일을 예시와 같이 적은 후 작성자가 서명날인하여야 한다.

“예시”

전직(10.1)

4. 명부의 삭제는 반드시 작성권자의 결재를 받아 한다.
5. 결재문서와 문서 사이 및 명부 각 장의 사이에는 작성권자가 간인(間印: 결침도장)을 하고 쪽표시를 하여야 한다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 교육공무원 승진규정 [별지 제7호서식] <개정 2012.11.6>

가산점 평정표						
1. 평정대상자						
○ 소속 : ○ 직위 : ○ 성명 :						
2. 공통가산점 평정						
가산점 종류	근무기관 (연수기관 등)	근무기간 (연수기간 등)	평정대상 기 간	평정기준	평정점	평정점 합 계
소계						
3. 선택가산점 평정						
가산점 종류	근무기관 (연수기관 등)	근무기간 (연수기간 등)	평정대상 기 간	평정기준	평정점	평정점 합 계
소계						
4. 가산점 평정 합계(2 + 3)						
5. 평정자 · 확인자						
구분	소 속	직위	성명	서명		
평정자						
확인자						
작성방법						
1. 「교육공무원 승진규정」 제41조제5항제3호에 따라 명부작성권자가 필요하다고 인정한 선택가산점의 경력 또는 실적에 대해서는 가산점 종류에 따라 근무기관란, 근무기간란, 평정대상기간란에 관련 내용을 적는다. 2. 월 단위로 산정되는 가산점의 경우에는 평정기준란 및 평정점란에 월 · 일로 기재한다.						

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

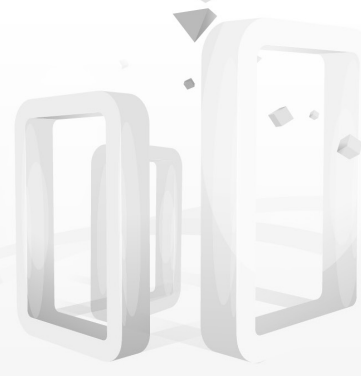


제5장

휴직과 복직

I. 휴직제도의 개요 및 일반사항

II. 휴직종류별 업무처리 요령



I. 휴직제도의 개요 및 일반사항

1. 목적

- 공무원이 재직 중 직무에 종사할 수 없는 사유가 발생한 경우에 해당 사안에 따라 면직시키지 아니하고 일정기간 동안 신분을 유지하면서 질병치료, 법률상의무이행, 능력개발을 위한 연수기회를 부여하는 등 공무원의 신분을 보장하기 위한 제도

2. 휴직제도 연혁

- '49. 8. : 질병휴직제도 도입(국가공무원법 제정 법률 제44호)
- '53. 4. : 교육공무원법 제정(기존 국가공무원 휴직제도 준용)
- '63. 12. : 군복무, 천재지변 등으로 인한 행방불명, 기타 법률에 의한 의무수행휴직 추가
- '65. 10. : 해외유학 휴직, 국제기구·외국기관 임시고용 휴직 추가
- '77. 12. : 재외국민교육기관 임시고용 휴직 추가
- '81. 11. : 임신·출산휴직, 국내연수휴직 추가
- '94. 12. : 육아휴직, 간병휴직 추가
- '96. 8. : 1년 이상의 해외연수 휴직, 국내연수 휴직, 배우자 동반휴직 추가
- '00. 1. : 교원노동조합 전임 근무자 휴직 추가
- '11. 7. : 입양휴직 추가
- '14. 2. : 질병휴직 기간을 1년의 범위에서 연장 가능
- '16. 1. : 자율연수휴직 추가, 남성도 3년까지 육아휴직 가능

3. 근거

- 교육공무원법 제44조 및 제45조(사유, 기간 등)
- 국가공무원법 제43조(결원보충)

- 공무원보수규정 및 수당규정 (봉급 및 수당지급)
- 교육공무원 승진규정 및 교육공무원인사관리규정(경력기간계산 등)
- 교원의노동조합설립및운영등에관한법률 등(노조전임자의 지위)

4. 휴직사유 및 기간

- 직권휴직(교육공무원법 제44조제1항, 제45조제1항)

종 류	질병휴직	병역휴직	생사불명	법정의무수행	노조전임자
근 거	제1호	제2호	제3호	제4호	제11호
요 건	신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함)	병역의 복무를 위하여 징소집된 때	천재·지변·전사·사변, 기타의 사유로 생사소재가 불명한 때	기타 법률상 의무수행을 위해 직무를 이탈하게 된 때	교원노동조합 전임자로 종사하게 된 때
기 간	·1년 이내(부득이한 경우 1년 연장) ·공무원연금법에 따른 공무원 질병 또는 부상으로 인한 경우는 3년 이내	복무기간	3월 이내	복무기간	전임기간
재 직 력 인 정	·경력평정 : 미산입 (단, 공무원상 질병인 경우 산입) ·승급제한(단, 공무원상 질병인 경우는 포함)	·경력평정 : 산입 ·승급인정	·경력평정 : 미산입 ·승급제한	·경력평정 : 산입 ·승급인정	·경력평정 : 산입 ·승급인정
결 원 보 총	6월이상 휴직시 결원 보충	6월이상 휴직시 결원보충	결원보충 불가	6월이상 휴직시 결원보충	6월이상 휴직시 결원보충
봉 급	·1년이하 : 7할 지급 ·1년초과 2년이하 : 5할 지급 ·공무원상 질병은 전액지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수 당	·공통수당·봉급과 같은 율 지급 ·기타수당·휴직사유별 차등 지급	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
기 타	·의사진단서 첨부				

나. 청원휴직 (교육공무원법 제44조제1항, 제45조제1항)

종류	유학휴직	고용휴직	육아휴직	입양휴직	연수휴직	간병휴직	동반 휴직	자율연수 휴직
근 거	제5호	제6호	제7호	제7호의2	제8호	제9호	제10호	제12호
요 건	학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구·연수하게 된 때	국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외교육기관(「재외국민의 교육지원 등에 관한 법률」 제2조 제2호의 재외교육기관을 말한다) 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우	만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우	만 19세 미만의 아동을 입양하는 경우(제7호에 따른 육아휴직 대상이 되는 아동 제외)	교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관·교육기관 등에서 연수하게 된 경우	부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모의 간호를 위하여 필요한 경우	배우자가 국외근무를 하거나 제5호에 해당된 경우	교원이 자기개발을 위하여 학습·연구 등을 하게 된 경우
기 간	3년 이내 (학위취득의 경우, 3년연장 가능)	고용기간	자녀 1명에 대하여 3년 이내	6월 이내 (입양자녀 1명당)	3년 이내	1년 이내 (재직기간중 총 3년)	3년 이내 (3년 연장가능)	1년 이내 (재직기간중 1회에 한해 1년 이내)

종류	유학휴직	고용휴직	육아휴직	입양휴직	연수휴직	간병휴직	동반 휴직	자율연수 휴직
재 직 경 력 인 정	•경력평정:5 할 산입 •승급인정	•경력평정 : 산입 •승급인정 (비상근으로 근무한 경우는 각 5할 산입)	•경력평정: 산입 •승급인정 (첫째, 둘째자녀 1년 이내 기간, 셋째자녀 휴직전기간 (3년))	•경력평정: 산입 •승급인정	•경력평정: 5할 산입 •승급제한	•경력평정 : 제외 •승급제한	•경력평정 : 제외 •승급제한	•경력평정 : 제외 •승급제한
결 원 보 충	6월 이상 휴직시 결원 보충	6월 이상 휴직시 결원 보충	6월 이상(출산휴 가와 연계한 경우 3월 이상 휴직시 결원 보충이 가능하고, 출산휴가일 부터 후임자 보충 가능)	6월 이상 휴직시 결원 보충	6월 이상 휴직시 결원 보충	6월 이상 휴직시 결원보충	6월 이상 휴직시 결원 보충	6월이상 휴직시 결원보충
봉 급	봉급5할 지급 (3년이내)	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
수 당	•공통수당 : 5할지급 (3년이내) •기타수당 : 미지급	지급안함	40%지급 (1년이내)1) •상한:100 만원 •하한:50 만원	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함	지급안함
기 타			출산휴가 별도신청 가능					

- 1) 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 하여 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 그 공무원의 최초 3개월의 육아휴직수당은 월봉급액에 해당하는 금액으로 하되, 상한액은 150만원, 하한액은 50만원으로 함

5. 휴직의 효력 및 복직 (국가공무원법 제73조)

○ 효력

- 휴직 중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에는 종사하지 못함
- 휴직 중이라도 공무원의 신분은 보유하므로 국가공무원법상 의무(외국정부의 영예수허, 겸직금지, 집단행위의 금지, 정치운동의 금지, 비밀엄수 등)를 위반하였을 때는 징계처분의 대상이 됨
- 휴직 중, 정년이 도래한 자는 정년퇴직이 가능하며, 명예퇴직요건에 해당되면 명예퇴직 신청도 가능

○ 복직 (국가공무원법 제73조 제2항·제3항)

- 휴직사유 소멸 시 30일 이내 신고하면 지체없이 복직조치
- 휴직기간 만료시 30일 이내 복귀신고하면 당연복직

- ※ 휴직자는 휴직기간이 종료되거나, 휴직 중 사유가 소멸되면(질병휴직 중 완치, 해외유학 휴직 중 학업중단 등) 즉시 복귀신청 하여야 함
- ※ 임용권자는 휴직기간 중 그 사유가 없어지면, 휴직중인 공무원의 복직신고가 없더라도 지체 없이 복직을 명하여야 함

○ 휴직사유 소멸자의 복직절차

- 발령기준일 : 복직원(휴직사유 소멸시 30일 이내 제출)을 받은 날로부터 지체 없이 발령조치 (제대일·복직원 제출일을 기준한 소급발령 불가)

- ※ 본인의 원에 의하지 않은 휴직 또는 면직처분을 할 경우 처분의 사유를 기재한 설명서 교부

- 휴직기간 : 국가공무원법 제73조 제2항 및 제3항에 의한 복직발령일 전일까지는 교육공무원법 제45조의 휴직기간으로 봄
- 휴직기간이 만료되지 않았더라도 휴직사유가 소멸되거나 휴직을 계속 유지할 필요가 없을 경우, 직무에 복귀할 수 있으며, 임용권자는 휴직사유의 소멸을 객관적으로 입증할 만한 증빙서류 제출을 요구할 수 있음

- 휴직기간이 만료 또는 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 경우, 휴직기간 만료일 또는 휴직사유 소멸일을 임용일자로 소급하여 직권면직 시킬 수 있음(국가공무원법 제70조제1항 제4호, 교육공무원 임용령 제6조 제3호)

6. 결원보충 (국가공무원법 제43조)

- 의의
 - 휴직 등으로 인한 업무공백 방지
 - 기관별 정원관리원칙(조직관계법령상)의 예외 인정
- 인정구분
 - 신체상·정신상의 장애로 인한 장기요양, 군복무, 법정의무수행, 국제기구·외국기관 임시고용, 해외유학, 연구·교육기관 연수, 육아(출산휴가와 연계한 경우 3월 이상 휴직시 결원 보충이 가능하고, 출산휴가일부터 후임자 보충 가능), 입양, 간병, 교원노조전임자 휴직 등 6월 이상 휴직하는 경우, 당해 공무원의 휴직일로부터 결원보충 인정(교육공무원법 제53조 제2항)
 - 별도의 결원보충 승인은 필요 없음
- 별도정원의 소멸
 - 휴직자의 복귀 후, 당해 직급에 최초로 결원이 발생한 때 별도정원 소멸
 - 휴직자가 복귀신고를 한 때에는 그 직급(위)에 결원이 없더라도 휴직자는 반드시 복직시켜야 함
 - 현원이 정원보다 초과된 때는 과원으로 처리하는 것이 아니라, 그 초과된 현원에 상당하는 숫자 만큼을 별도정원으로 관리
 - 별도정원은 당해 직급(위)의 정원이 증가되거나 또 다른 휴직자의 발생, 면직 또는 퇴직의 발생 등으로 인하여 당해 직급(위)의 정원과 현원이 최초로 같아질 때 소멸됨

7. 휴직업무처리시 유의사항

- 임용권자는 휴직의 허가시 교원수급사정, 예산사정, 휴직의 목적 적합성, 휴직의 목적달성 가능 여부, 기간제교원의 신분보장 가능여부 등을 종합적으로 판단하여 휴직을 허가하여야 함
- 본인의 청원에 의하여 휴직을 허가하는 해외유학 휴직, 고용휴직, 연수휴직, 동반휴직 등에 대하여 최소한 휴직기간에 대한 기준은 없으나, 이를 이유로 하여 단기간의 휴직(예, 6개월간의 고용휴직 등)을 신청하였을 경우, 그 기간 동안에 휴직의 목적 달성 가능성 여부 또는 휴직의 합목적성 등을 면밀히 검토하여 처리하여야 함
- 모든 휴직은 학생의 학습권 보호와 안정적인 학교운영, 학교의 특수성 등을 고려하여 학기단위로 기간을 정하여 휴직하도록 적극 권장하고, 휴직에 따른 기간제교원 임용도 학기단위로 임용하여 정원관리에 적정을 기하도록 함
- 휴직사유의 소멸 또는 휴직기간이 만료된 후 다른 사유로 계속 휴직하고자 할 경우에는 당초의 휴직에 대하여 복직신고를 함과 동시에 다른 사유로의 휴직신청을 하도록 함
 - * 예) 유학휴직 중 휴직사유가 소멸되거나 기간이 만료된 후 배우자 동반휴직을 하고자 할 경우 유학휴직에 대하여는 복직을 신청함과 동시에 동반휴직에 대한 휴직신청을 할 수 있음. 이 경우 임용권자는 복직명령(유학휴직에 대하여)과 휴직명령(동반휴직에 대하여)을 같은 날에 발령할 수 있음
- 휴직 중에 있는 자가 교육공무원법 제45조에 규정된 휴직기간 범위 내에서 휴직기간을 연장하고자 할 때에는 휴직기간 만료일 15일 전까지 신청하여야 함 (교육공무원인사관리규정 제25조)
- 휴직 중에 있는 자는 6개월마다 소재지와 휴직사유의 계속여부를 소속기관의 장에게 보고하여야 하며, 소속기관의 장은 휴직자의 실태를 항상 파악하고 필요시 이에 대한 조치를 취하여야 함 (교육공무원인사관리규정 제26조)

- 휴직 기간이 만료되거나 휴직사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나, 직무를 감당할 수 없을 때는 직권면직 처분함 (국가공무원법 제70조제1항제4호)
- 육아휴직 또는 동반휴직을 2년 이상한 교원이 복직하고자 하는 경우에는 대통령령이 정하는 바에 의하여 연수를 받아야 함 (교육공무원법 제45조제3항)

질의 회신 내용

▶ 휴직자의 결원보충 방법



- 1년 이상의 휴직, 파견 등으로 결원이 발생할 때는 기간제교사를 임용하지 않고 과원교사로 대체 임용할 수 있는지 여부?
- 위 질의와 같은 방법으로 과원교사를 배치하여 과원이 해소된 후에 발생하는 결원교사에 대해서는 신규교사를 임용할 수 있는지 여부?



- 교육공무원이 교육공무원법 제44조제1항 제2호 및 제4호 내지 제10호에 의해 6월 이상 휴직하거나 교육공무원 임용령 제7조의4의 규정에 의거 1년 이상 장기특별연수를 위한 파견의 경우 국가공무원법 제43조의 규정에 의거 그 직에 해당하는 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있는 바, 이 경우 과원교사가 있을 때는 과원교사가 모두 해소될 때까지 과원교사를 임용(과원교사를 별도로 임용하는 것이 아니고 별도정원에 해당하는 수 만큼의 과원교사가 없어지는 것임)할 수 있으며
- 상기와 같이 조치하여 과원교사가 모두 해소된 후, 휴직자가 발생할 경우 신규교사를 임용하여 결원보충을 할 수 있음

8. 직위해제 등과의 구별

- 직위해제(국가공무원법 제73조의3)와의 구별
 - 휴직과 직위해제는 공무원 신분을 그대로 유지한다는 면에서는 서로 같으나, 휴직은 부여된 직위를 그대로 유지하면서 직무에 종사하지 못하며 휴직의 사유가 소멸되면 복직이 보장되는 점에 비하여, 직위해제는 본인의 귀책사유로 인하여 보직(직위)을 강제로 해제시키는 제재적 의미를 가지며 복직이 보장되지 않음

- 국가공무원법 제73조의3 제1항에서는 직위해제 사유로 ①직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 자, ②파면·해임·강등 또는 정직에 해당하는 징계 의결이 요구 중인 자, ③형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외), ④금품비위, 성범죄 등 대통령령으로 정하는 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자 등이며, 직위해제의 기간은 승급소요 최저년수, 경력평정기간 및 공무원 연가기간 계산에서 제외
- 경력평정, 보수지급 등에 있어서 휴직은 그 종류에 따라 산입 여부가 다르나, 직위해제 사유가 ‘직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 경우’는 직위해제 기간 중에 봉급(연봉)의 8할(7할) 지급, 그 외에는 봉급(연봉)의 7할(6할)을 지급함, 다만, ‘직무수행능력이 부족하거나 근무성적이 극히 나쁜 경우’ 이외의 직위해제는 직위해제일로부터 3개월이 지나도 직위를 부여받지 못한 경우 그 3개월이 지난 후의 기간 중에는 봉급의 40퍼센트를 지급함
- 휴직은 본인의 청원 또는 직권에 의하여 발생되고, 휴직사유가 소멸 또는 기간이 만료되면 복직이 이루어지는 반면, 직위해제는 강제로 이루어져 복직되지 않으면 직권면직처분을 받게 되는 불이익한 처분에 속함
- 정직과의 구별
 - 휴직과 정직은 공무원 신분은 보유하나 직무를 수행할 수 없으며, 직무복귀를 전제로 미리 기간(정직의 경우는 1~3월)을 정하여 실시된다는 면에서는 유사
 - 휴직은 본인의 청원이나 공무상 의무이행을 위해 직권적(직권적이라도 객관적 사실로 본인도 인지하고 있는 사실)으로 이루어지는 반면 정직은 본인의 의사와 관계없이 교원의 신분을 보유하면서 신분적 이익의 일부를 제한하는 교정징계에 해당하는 임용권자의 직권처분 행위
 - 경력평정, 보수지급에 있어 휴직이 그 종류에 따라 산입여부가 다르나, 정직은 보수의 ⅔를 감하여 지급함

- 직권면직(국가공무원법 제70조)과의 구별
 - 휴직은 공무원 신분을 유지하고 복직을 전제로 일정기간동안 직무를 수행하지 않는 것인데 반하여, 면직은 원에 의하든 직권에 의하든 공무원 신분이 완전히 종료되는 것
 - 직권면직이란, 공무원이 일정한 사유에 해당되었을 경우에 본인의 의사와는 무관하게 임용권자가 그의 교원신분을 박탈하여 교직으로부터 제거하는 제도

※ 국가공무원법 제70조에 따른 교육공무원의 직권면직사유

- ① 직제와 정원의 개폐 또는 예산의 감소 등에 따라 폐직(廢職) 또는 과원(過員)이 되었을 때
- ② 휴직 기간이 끝나거나 휴직 사유가 소멸된 후에도 직무에 복귀하지 아니하거나 직무를 감당할 수 없을 때
- ③ 직위해제로 대기 명령을 받은 자가 그 기간에 능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때
- ④ 전직시험에서 세 번 이상 불합격한 자로서 직무수행 능력이 부족하다고 인정된 때
- ⑤ 징병검사·입영 또는 소집의 명령을 받고 정당한 사유 없이 이를 기피하거나 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 군복무 중 군무(軍務)를 이탈하였을 때
- ⑥ 해당 직급에서 직무를 수행하는데 필요한 자격증의 효력이 없어지거나 면허가 취소되어 담당 직무를 수행할 수 없게 된 때 등

질의 회신 내용

▶ 휴직기간 중 복무 관리



학교에서 교사에게 휴직을 허가한 경우 휴가를 받은 교사와 학교에서 해야 할 일은 무엇 인가요?



휴직중에 있는 자는 6개월마다 소재지, 연락처 등과 휴직사유의 계속 여부를 소속기관의 장에게 보고하여야 하고, 소속기관의 장은 휴직자의 실태를 파악하여야 합니다.

Ⅱ. 휴직종류별 업무처리 요령

1. 질병휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조제1항제1호

나. 휴직사유

- 휴직사유 : 신체상·정신상의 장애로 장기요양이 필요할 때(불임·난임으로 인하여 장기간의 치료가 필요한 경우를 포함한다.)

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남·여 교육공무원
- 신체·정신상의 장애의 범위 : 합병성·단일성 또는 공무로 인한 것인지에 불문하고 직무수행에 상당한 지장을 줄 수 있는 신체·정신적인 장애는 모두 해당됨

라. 휴직의 기간·연장·재휴직 등

- 휴직기간 : 1년(부득이한 경우 1년 연장)(공무원연금법에 따른 공무원 상 질병 또는 부상으로 인한 휴직기간은 3년)이내

※ 2014.2.7. 이전에 휴직기간(1년)이 만료되어 복직한 교육공무원의 경우에는 연장 대상이 아님

○ 휴직기간의 연장 및 재휴직

- 일반적으로 질병휴직 시 그 기간은 요양에 실제로 필요한 기간이 되어야 하므로 진단서에 나타난 요양기간이나 휴직원에서 본인의 희망에 따라 정한 기간을 초과하였다 하더라도 휴직자가 요양이 더 필요하다는 객관적 증빙서류를 제출하였을 경우에는 총2년의 범위 안에서 휴직 연장 가능
- 휴직기간(총2년)을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직기간을 연장하거나, 복직하였다가 재휴직도 가능. 다만, 복직 시에는 휴직사유의 소멸 여부를 파악하여 방학기간에 복직하였다가 다시 휴직을 반복하는 사례 방지 필요

- 휴직기간(총2년)이 만료된 후에도 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 경우, 국가공무원법 제70조제1항제4호의 규정에 의하여 직권면직처분 가능
- 본인의 원에 의하지 않은 휴직 또는 면직처분을 할 경우에는 처분의 사유를 기재한 설명서를 교부하여야 함(국가공무원법 제75조)
- 그 처분에 불복이 있는 교육공무원은 그 설명서를 받은 날부터 30일 이내에 교원소청심사위원회에 재심을 청구할 수 있으며, 이 경우 면직처분에 대하여는 교원소청심사위원회의 최종결정이 있을 때까지 후임자를 보충하지 못함. 다만, 기간내에 소청심사 청구를 하지 아니한 경우에는 그 기간이 지난 후에 후임자를 보충 발령할 수 있음(교원지위향상을위한특별법 제9조)
- 휴직기간(총2년)이 만료된 후 복직하여 정상근무 중에 동일질병이 재발하는 경우, 복직후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당기간 지속되었다면, 그 재발된 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직 부여 가능
- 다만, 복직 후의 근무상태가 불완전하고 비정상적인 상태여서 직무를 감당하지 못할 만한 지장이 있다고 판단될 때에는 직권면직함이 타당하다고 사료됨 (총무처 인가 12107-45, 1996. 1. 25)

○ 휴직의 횟수

- 휴직의 횟수에는 제한이 없으나, 동일질병으로 총2년을 초과할 수 없음(단, 당해 교육공무원의 질병정도와 요양기간 등을 엄격히 판단하여 휴직기간 만료 후에도 정상적으로 직무를 감당하지 못할 것이 명백한 경우, 직권면직 조치하여 동일한 사유로 휴직이 계속 반복되지 않도록 함이 타당하다고 사료됨, 총무처 인제 200-1489, 1972. 8. 5)

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 직권으로 휴직을 명할 경우에는 제출받을 필요는 없으나, 본인의 원에 의할 경우에는 필요한 서류를 징구할 수 있음

- 휴직사유 입증서류

- 의사의 진단서 (의료법 제17조에 의하여 교부된 의사의 진단서)
 - ※ 의료보험이 적용되는 병·의원 또는 한의원에서 발행하는 진단서 첨부
- 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류

바. 복직절차

- 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우, 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함
- 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직되며 이 경우 복직일 전일까지는 휴직기간으로 봄
- 질병휴직 기간 중이라도 본인이 질병이 완쾌되었다는 증빙서류(진단서 등)와 함께 복직원을 제출하면 임용권자는 이를 근거로 정상적인 직무수행 가능 여부를 판단하여 복직 여부를 결정함

사. 병가 및 연가와의 관계

- 일반질병휴직
 - 일반병가(60일) → 법정연가사용(미사용연가범위내) → 일반질병휴직(2년)
- 공무상질병휴직
 - 공무상병가(180일) → 일반병가(60일) → 법정연가사용(미사용 연가 범위내) → 공무상질병휴직(3년)

아. 공무상 질병휴직제도의 운영상 유의사항

- 교육공무원법 제44조제1항제1호에 의한 공무상질병휴직은 공무원연금법상 공무상요양승인(연장승인 포함)을 받은 경우에 한함
 - 다만, 공무상 요양 승인을 받은 사유와 같은 사유로 질병 또는 부상이 계속되는 경우에는 승인받은 공무상 요양기간이 끝난 후에도 공무상 질병휴직이 가능 (공무원 임용령 제57조의7)
 - ※ 기타 자세한 내용은 별첨 “휴직 중 공무상 요양승인이 결정된 자에 대한 인사 처리지침” <별첨1> 참조

자. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 미산입(공무상 질병인 경우 산입, 교육공무원 승진규정 제11조제1항 제1호)
 - 호봉승급 : 호봉승급기간에서 제외(공무상질병인 경우는 포함, 공무원보수규정 제14조제1항제1호)
- 결원보충 : 6월 이상 휴직시 별도 정원에 의한 결원 보충
- 보 수(공무원보수규정 제28조제1항)
 - 봉급
 - 일반질병휴직 : (휴직 기간이 1년 이하) 봉급의 7할 / (휴직 기간이 1년 초과 2년 이하) 봉급의 5할
 - 공무상질병휴직 : 봉급액 전액 지급
 - 수당(공무원 수당 등에 관한 규정)

구분	대우 수당	정근 수당	정근수당 가산금	가족수당 및 가산금	자녀학비 보조수당	특수지 근무수당	특수업무 수당	관리업무 수당	정액 급식비	명절 휴가비	직급 보조비
질병휴직 (최초 1년)	3할 감	휴직 1월당 1/6 감	3할 감	3할 감	3할 감	×	×	×	×	×	×
질병휴직 (1년초과 2년이하)	5할 감	휴직 1월당 1/6 감	5할 감	5할 감	5할 감	×	×	×	×	×	×
공무상 질병휴직	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

질의 회신 내용

▶ 질병휴직기간에 대한 질의



- 총무처 예규 제9호('64. 4. 13) 인사발령예문 16호에 의하면 휴직기간을 명시함이 없이 발령토록 되어 있는 바, 이에 따라 휴직기간을 명시하지 않고 휴직발령하였을 경우 휴직원을 제출한 공무원의 휴직원에 기재된 기간을 휴직기간으로 볼 것인지?
- 국가공무원법 제72조제1호에 규정된 1년을 초과하지 아니한 범위내에서는 휴직원에 기재된 기간에 구애없이 재휴직 또는 휴직기간 연장조치없이도 계속 휴직으로 간주하여도 무방한지?
- 만일 본인이 제출한 휴직원에 기재된 기간을 휴직기간으로 본다면 그 기간이 도과되었음에도 정당한 사유없이 복직 또는 휴직기간 연장허가를 득하지 않고 계속 결근할 경우 법 제70조제1항제4호의 규정에 의한 직권면직사유에 해당되는지?



공무원이 질병으로 장기요양을 요할 때에는 국가공무원법 제71조의 규정에 의거 임용권자는 본인이 제출한 의사의 진단서를 첨부하여 직권휴직을 명하여야 하는 바, 휴직발령시 그 기간은 명시되지 아니하므로 휴직기간은 장기요양에 실제로 필요한 기간이 되어야 할 것임. 따라서, 진단서에 나타난 요양기간이나 본인이 제출한 휴직기간이 도과하였다 하더라도 휴양자가 요양이 더 필요하다는 증빙할 만한 서류를 제출하였을 경우에는 1년을 초과하지 않는 범위내에서 휴직상태는 그대로 계속되는 것임

▶ 복직 후 동일질병이 재발한 경우의 인사처리



국가공무원법 제71조제1항제1호의 규정에 의하여 휴직되었던 자가 완치 후 복직하여 근무하던 중 동일질병이 재발되어 다시 근무가 곤란한 경우 새로운 휴직이 가능한지 여부?



- 공무원이 신체정신상의 장애로 장기요양을 요할 때 임용권자는 국가공무원법 제71조제1항제1호의 규정에 의거 1년의 범위 내에서 휴직을 명하도록 되어 있는 바, 공무원이 질병으로 휴직하다가 휴직기간(1년)이 만료되기 전에 복직한 경우에는 1년의 범위내에서 휴직기간의 연장이 가능하나 휴직기간(총2년)이 만료된 후에도 직무를 정상적으로 감당할 수 없을 때에는 동법 제70조제1항제4호의 규정에 의하여 직권면직할 수 있도록 되어 있음
- 다만, 휴직기간(총2년)이 만료된 후 복직하여 정상근무 중에 동일질병이 재발하는 경우에 있어서는 복직 후의 근무가 완전하고 정상적인 상태로서 상당기간 지속되었다면 그 재발된 질병의 정도, 요양기간, 요양 후 정상적인 근무수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 부여할 수 있으나 복직 후의 근무상태가 완전하고 정상적인 상태가 아니고 직무를 감당하지 못할 만한 지장이 있다고 판단될 때에는 직권면직 함이 타당하다고 사료됨

▶ 질병휴직의 연장가능 여부

Q 질병으로 인하여 휴직 중에 있는 자가 동 질병이 완치되지 않아 1년간 연장하고자 할 때, 그 가능여부와 절차는?

A 공무원이 질병으로 장기요양을 요할 때에는 국가공무원법 제71조의 규정에 의거 임용권자는 본인이 제출한 의사의 진단서를 첨부하여 직권휴직을 명하여야 하는 바, 휴직발령시 그 기간은 명시되지 아니하므로 휴직기간은 장기요양에 실제로 필요한 기간이 되어야 할 것임. 따라서, 진단서에 나타난 요양기간이나 본인이 제출한 휴직기간이 초과하였다 하더라도 휴양자가 요양이 더 필요하다는 증빙할 만한 서류를 제출하였을 경우에는 1년을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직상태는 그대로 계속되는 것임

▶ 질병휴직 후 복직하여 근무중 다시 질병휴직할 수 있는지?

Q 1년간의 질병휴직을 하고 병이 호전되어 복직 후 1년이 지난 후에 병이 악화되어 다시 병 휴직을 할 수 있는지 여부

A 가. 교육공무원이 신체정신상의 장애로 장기 요양을 요할 때 임용권자는 교육공무원법 제44조제1항제1호의 규정에 의거 1년의 범위 내에서 휴직을 명하도록 되어 있는 바, 휴직 기간(1년)이 만료된 후 복직하여 정상근무 중에 동일질병이 재발하여 정상적인 근무를 할 수 없는 경우에는 복직후의 근무가 완전하고 정상적인 상태에서 1년간 지속되었다면 그 재발된 질병의 정도, 요양기간, 요양후 정상적인 근무수행 여부 등을 종합적으로 판단하여 새로운 휴직을 발령할 수 있다고 사료됨
나. 다만, 복직후의 근무상태가 완전하고 정상적인 상태가 아니었고 새로운 휴직의 만료 후에도 정상적인 근무상태를 기대하기 어려울 경우에는 국가공무원법 제70조제1항 제4호의 규정에 의하여 직권면직 처분하는 것이 타당하다고 사료됨.

▶ 질병 휴직 후 정상적인 근무 중 새로운 질병휴직 가능 여부?

Q 가. 1997.12.1 복직('97.5.16~'97.11.30까지 휴직)한 교사가 1998. 8. 6 발병하여 질병휴가를 얻기까지 정상적인 상태로 학급담임을 맡아 왔다면 1998. 10. 13일부터의 휴직은 새로운 휴직으로 간주하여 1년의 기간동안 휴직을 명할 수 있는지 여부?
나. 동일질병으로 간주하여 병휴직 기간을 통산 1년 이내로 하였을 경우 1999. 2. 27일 이전에 복직신청을 하였을 경우 정상적인 근무상태가 가능하다면 복직을 명할 수 있는지 여부?

A 가. 질병으로 인하여 휴직한 교사가 복직하여 정상적인 상태로 근무를 하던 중 동일 질병이 재발한 경우에는 복직후의 근무가 완전하고 정상적인 상태가 상당기간 지속되었다면 새로운 휴직사유의 발생으로 보아 1년이내의 휴직을 명할 수 있음.
나. 일반적으로 질병휴직은 임용권자가 본인이 제출한 의사의 진단서에 의하여 직권으로 휴직을 명하는 바, 본인이 질병휴직 기간 중이라도 질병이 완치되었다는 의사의 진단서를 첨부하여 복직을 신청하면 임용권자는 그 진단서에 의해 복직 후 정상적인 직무수행 가능여부를 판단하여 복직시킬 수 있음. 따라서 휴직기간이 만료되었거나 또는 남아있다 하더라도 복직 후 정상적인 근무가 가능하다고 판단되면 지체없이 복직시켜야 한다고 사료됨.

2. 병역휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제2호

나. 휴직사유

- 휴직사유 : 병역법에 의한 병역의 복무를 위하여 징집 또는 소집된 때

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남자 교육공무원
- 「징집 또는 소집되었을 때」의 의미(병역법 제2조)
 - 현역장교, 하사관 또는 병(전투경찰대원·교정시설경비교도 포함)으로 복무하게 된 때(다만, 사관학교·단기사관학교 및 국군간호사관학교의 무관후보생이 된 때와 본인의 지원에 의하여 하사관후보생이 된 때는 제외함)
 - 제1국민역이 아닌 사관후보생 및 본인의 지원에 의하지 아니한 하사관 후보생이 된 때
 - 상근예비역 또는 보충역으로 복무하게 된 때
 - * 병역의무를 수행하는 것으로 족하고 구체적인 병역의무의 종류를 가릴 것은 아니므로, 단기복무부사관으로 지원입대 하거나 사병으로 근무 중 단기복무 부사관으로 복무하더라도 병역법상 의무수행을 위한 것이라면 당연히 휴직사유에 포함됨,
 - 단기복무부사관으로 지원입대한 자가 본인의 의사에 반하여 군인사법 제7조 제1항 제7호의 규정에 의한 의무복무기간인 4년을 초과하여 복무하고 제대한 경우에도 그 초과근무기간이 병역법 제19조의 규정에 의하여 조정한 기간의 범위 내라면 정당한 입대휴직이며, 복직처리도 가능

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 복무기간이 만료될 때까지
 - * 복무기간이라 함은, 병역법 제18조 및 제30조와 군인사법 제7조의 규정에 의한 의무복무기간을 말함
 - * 각급학교의 재학생으로서 재학시 군인사법 제62조의 규정에 의한 軍獎學生으로 선발되어 장학금을 지급받고 졸업 후 장교 또는 단기복무부사관으로 복무하게 되었을 경우, 본인의 의무복무기간(단기 복무장교인 경우 3년)에 軍獎學金을 지급받고 학업을 이수한 기간에 해당되는 기간을 가산한 기간을 의무복무기간 (현역입영 통지서를 받은 날로부터 해당 의무복무기간이 완료되는 날까지)으로 봄

- 휴직발령기준일 및 입영준비기간의 처리
 - 군입대를 위하여 휴직원을 제출한 공무원에 대하여는 입영일자로 휴직발령하고 그 후 입대증명서 또는 군복무확인서를 제출토록 하여 이를 보완
 - 입영준비기간의 처리 : 연가 사용 (교원휴가업무처리 요령)
- 휴직의 횟수
 - 병역의무를 필하기 위한 휴직은 그 성격상 1회로 한정하나, 병역법 제17조 제2항의 규정에 의하여 귀향 처리되어 복직을 한 후, 동법 동조 제3항의 규정에 의하여 재입영을 할 때에는 다시 휴직을 명하여야 함

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유 등을 명시
 - 직권휴직이므로, 반드시 제출해야 하는 서류는 아님
- 휴직사유 입증서류
 - 병역법 제6조에 의한 병역의무부과통지서(반드시 첨부해야 하는 서류는 아님)
 - 먼저 휴직처분을 하고 사후에 입대증명서 또는 군복무확인서를 제출 받아 첨부하여도 됨

바. 복직절차

- 귀향 처리된 자의 처리
 - 병역법 제17조제2항의 규정에 의하여 귀향 처리된 자에 대하여는 휴직사유가 소멸된 것으로 보아 지체 없이 복직을 명하여야 함(총무처 인제 203-1752)
- 휴직자가 휴직기간의 만료 후 30일 내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직됨. 이 경우 복직일 전일까지는 휴직기간으로 봄
- 군복무를 위하여 휴직 중에 있는 자가 재영중 군무를 이탈하였을 때는 직권으로 면직시킬 수 있음 (국가공무원법 제70조제1항제7호)

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 산입(교육공무원 승진규정 제11조제1항제1호)
 - 호봉승급 : 호봉승급기간에 포함(공무원보수규정 제15조제1호)
- 결원보충 : 6월 이상 휴직시 별도정원에 의한 결원보충
- 보수
 - 봉급 : 지급안함. 단, 공무원보수규정 제24조의 규정에 의해 5년 이상 근속한 공무원이 휴직할 경우 그 달의 봉급 전액을 지급하고 5년 미만 근무한 자는 휴직일을 기준으로 일할계산 지급
 - 수당 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

3. 생사불명

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제3호

나. 휴직사유

- 천재·지변 또는 전시·사변이나 기타의 사유로 인하여 생사 또는 소재가 불명하게 된 때

다. 휴직의 요건

- 휴직 대상 : 남·여 교육공무원
- 생사 또는 소재 불명의 의미 : 당해 교육공무원의 생사여부와 소재가 모두 불명할 것을 요구하지 않고 어느 한 쪽만 알 수 없어도 휴직처리 하여야 함

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 3월 이내
- 휴직발령기준일 : 당해 교육공무원의 생사 또는 소재가 불명한 것을 인지하였을 때 또는 실종신고가 된 것을 안 날
- 휴직의 횟수 : 휴직의 횟수에는 제한이 없음

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 휴직신청서 없이 직권으로 휴직을 명함
- 휴직사유 입증서류
 - 당해 교육공무원이 생·사 또는 소재지가 불명하다는 것을 객관적으로 증명할 수 있는 서류

바. 복직절차

- 휴직처리 후 3월 이내에 본인이 복귀신고를 할 경우 지체없이 복직을 명하여야 함
- 휴직기간이 만료된 후에도 복귀를 하지 아니할 경우에는 국가공무원법 제70조 제1항 제4호의 규정에 의하여 직권으로 면직시킬 수 있음.

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 미산입
 - 호봉승급 : 승급기간에 미산입
- 결원보충 : 결원보충 불가
- 보수
 - 봉급 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할계산 지급
 - 수당 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

아. 국가공무원법의 직장이탈금지 조항과의 관계

- 천재·지변이나 전시·사변은 대부분 외부요인에 의한 것이나, 기타의 경우에는 개인이나 불법단체에 의한 납치 또는 공무원 본인 스스로 잠적하는 등 내·외적 요인까지 모두 포함됨
- 교육공무원의 생사 여부 또는 소재가 불명한 것의 원인이 외부에 의하지 않고, 공무원 스스로가 행한 것이 객관적으로 명백하다면 직장이탈을 금지하고 있는 국가공무원법 제58조의 규정을 위배한 것이므로 징계처분의 대상이 될 수 도 있음

질의 회신 내용

▶ 무단결근자의 휴직사유 해당여부



○ 소속 공무원이 사무실에 출근한다고 집을 나간 후 현재까지 가족 및 사무실에 전혀 연락없이 무단결근 중에 있는 경우 인사처리 방안



○ 교육공무원법 제44조제1항제3호의 규정에 의하면 “그 밖의 사유로 생사나 소재를 알 수 없게 된 경우”를 직권휴직사유로 하고 있는 바, 이 때의 기타의 사유에는 천재·지변이나 전시·사변이외의 납치 등과 같은 외부적인 요인뿐만 아니라 무단가출·잠적 등과 같은 내부적인 요인에 의한 것까지 포함한다고 판단되므로 동 규정에 의한 휴직이 가능할 것으로 생각됨

4. 법정 의무수행

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제4호

나. 휴직사유

- 기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남·여 교육공무원

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 의무복무기간
- 휴직발령기준일
 - 법률상의 의무수행 : 병역휴직과 동일
- 휴직의 횟수
 - 법률상의 의무수행 : 병역의무와 동일

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서
 - 법률상의 의무수행 : 병역의무와 동일

바. 복직절차

- 휴직기간 만료 후 30일 이내에 복귀신고를 한 경우 지체없이 복직을 명하여야 함
- 휴직기간이 만료된 후에도 복귀하지 아니할 경우에는 국가공무원법 제70조 제1항 제4호의 규정에 의하여 직권으로 면직시킬 수 있음

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 산입(교육공무원 승진규정 제11조제1항제1호)
 - 호봉승급 : 호봉승급기간에 포함(공무원보수규정 제15조제1호)
- 결원보충 : 6월 이상 휴직시 별도정원에 의한 결원보충
- 보수
 - 봉급 : 병역휴직과 동일
 - 수당 : 병역휴직과 동일

5. 유학휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제5호

나. 휴직사유

- 학위취득을 목적으로 해외유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때

다. 휴직의 요건

- 유학 또는 연구·연수의 범위
 - 학위취득을 목적으로 외국에서 유학하게 되는 경우
 - 외국의 교육기관 및 연수기관에서 연수하게 되는 경우(자기비용에 의한 유학 뿐만 아니라 외국기관의 경비부담 초청도 포함)
 - * 국비유학의 경우, 국가의 필요에 의하여 해당 교육공무원의 능력을 발전시키기 위한 것이라는 점에서 휴직이 아니라, 교육공무원법 제40조 및 교육공무원 임용령 제7조의 3의 규정에 의한 장기파견으로 처리하는 것이 보통임
 - ※ 외국의 교육기관·연구기관, 연수기관의 정의

- 교육기관·연구기관 : 유학하고자 하는 국가의 교육관계 법령 등에 의해 설립된 기관으로서 각종 학위과정을 설치·운영하거나(교육기관), 학문적 지식·이론을 연구하는 것을 목적으로 설립된 기관(연구기관)을 말함.
- 연수기관 : 유학하고자 하는 국가의 법령 등에 의하여 설립된 기관으로서 6월 이상의 교습과정에 따라 어학 및 기술(기능을 포함한다)을 연수 또는 훈련함을 목적으로 설립된 기관을 말함.

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 3년 이내 (학위취득의 경우 3년의 범위 안에서 연장가능)
 - ※ “3년의 범위안에서 연장가능”의 의미
 - 유학휴직은 3년 이내에서 가능하며 최초에 1년 또는 2년만 휴직을 하였다 하더라도 최초 3년의 기간은 모두 사용한 것으로 간주하고, 그 후 연장하는 것은 횟수에 관계없이 3년 이내에서 가능
 - * 예) 교사가 학위취득을 위하여 1997.1.1 ~ 1998.12.31(2년간)까지 휴직을 하였으나, 동 기간중 논문이 완성되지 않아 휴직기간을 연장하고자 할 경우에는 4년(최초휴직의 잔여기간 1년 + 연장가능기간 3년)의 범위 내에서가 아니라, 3년의 범위 내에서만 연장횟수에 제한을 두지 아니하고 연장이 가능함
- 휴직의 신청, 휴직기간의 연장 및 재휴직
 - 법정 휴직기간 내에서 본인의 희망기간(예 : 6월 또는 1년6월)에 따라 정하여 운영하되, 가급적 학기단위로 휴직할 수 있도록 하고,
 - 연장가능 기간을 초과하지 않는 범위내에서 휴직기간을 연장 가능
- 휴직의 횟수
 - 휴직의 횟수에는 제한이 없으나, 유학휴직의 경우 휴직기간 중 봉급의 50%를 지급할 수 있고, 유학기간의 1/2을 경력평정기간에 포함되는 점을 감안하여 신중하게 운영하여야 할 것임
- 기타 유의사항
 - 휴직자가 당초 휴직 시에는 A대학에서 ○○에 관한 석사학위 취득을 목적으로 휴직을 허가받은 후, 임용권자의 허락없이 B대학으로 옮기거나, ××에 관한 학위취득을 하는 등의 행위는 당초 휴직의 목적에 어긋나므로 휴직사유의 소멸로 간주, 지체없이 복직시켜야 함.

- 다만, 본인의 귀책사유가 아닌 부득이한 사유로 인해서 대학 또는 학위과정을 변경하여야 할 경우에는 임용권자에게 신고를 하고 허가를 받아야 함
- 당초, 석사학위 취득을 목적으로 휴직을 하고 유학 중 석사학위를 조기에 취득한 경우도 휴직사유의 소멸로 봄. 따라서, 휴직기간이 남았다는 이유로 박사과정을 계속 이수할 수는 없음

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 휴직사유 입증서류
 - 외국의 교육기관 또는 연수기관의 등록입원 또는 입학증명서 등
 - 휴직자의 출입국을 증명할 수 있는 출입국 서류
 - 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류 등

바. 복직절차

- 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우(학위의 조기 취득 등), 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함
- 휴직자가 휴직기간의 만료 후 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직됨. 이 경우 복직일까지는 휴직기간으로 봄

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 50% 산입(교육공무원 승진규정 제11조제1항제2호)
 - 호봉승급 : 호봉승급기간에 포함 (공무원보수규정 제15조제4호)
- 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충
- 보수(공무원보수규정)
 - 봉급 : 50% 지급
 - 수당
 - 정근수당 : 휴직기간에 대하여 별도의 감액없이 전액 지급 (정근수당 가산금은 '수당액 × 0.5' 감액 지급)

- 가족수당, 자녀학비보조수당, 보전수당은 ‘수당액 × 0.5’ 감액 지급
- 기타 관리업무수당, 특수지근무수당, 위험근무수당, 특수업무수당 (단, 교원 등에 대한 보전수당은 ‘수당액 × 0.5’ 감액 지급)은 지급하지 아니함

공무원 국외훈련 업무처리 및 복무관리에 관한 지침 (인사혁신처 예규)

공무원교육훈련법 제13조의 규정에 의하여 국외훈련 중에 있거나 국외훈련 종료 후 의무복무 중에 있는 자에 대한 국가공무원법 제71조제2항 제2호(국외유학)의 규정에 의한 휴직은 이 지침에서 특별히 정한 경우 이외에는 인정하지 아니함

의무복무기간 중에 있는 국외훈련이수 공무원이 진행 중인 연구의 완수나 학위취득을 위하여 6월 미만의 기간 동안 휴직을 하고자 하는 경우에 소속 중앙행정기관의 장은 기관별 국외훈련심의위원회의 심의를 거쳐 휴직을 명할 수 있으며 그 사실을 훈련 주관 기관의 장에게 즉시 통보하여야 함. 다만, 이 지침의 제10조제2항 단서 및 제39조에 의하여 파견된 공무원이 유학휴직을 하고자 하는 경우 2년 미만의 범위에서 휴직을 명할 수 있음

질의 회신 내용

▶ 해외유학 휴직자의 휴직기간 재연장 및 타사유에 의한 재휴직 여부



- 교육공무원법 제44조제1항제5호의 규정에 의하여 3년의 휴직기간을 연장받은 자가 학위를 취득코자 다시 2차로 3년을 연장할 수 있는지 여부?
- 현 휴직기간 만료시 복직후 곧바로 국제기구 또는 외국기관에 임시로 고용될 경우 교육공무원법 제44조제1항제6호의 규정에 의하여 또 다시 휴직이 가능한지 여부?



- 교육공무원법 제44조제1항제5호에 의해 해외유학 휴직기간은 3년 이내로 하되 학위취득 등 부득이한 경우에는 3년의 범위내에서 연장할 수 있도록 규정되어 있으므로 동 규정에 의해 휴직기간을 3년 연장한 자에 대해서는 다시 휴직기간을 연장할 수 없음
- 해외유학 휴직은 타휴직과 달리 휴직기간중에도 보수의 50%를 지급(3년한)하고 경력 평정에서도 5할을 인정하는 등 공무원의 능력향상과 행정발전을 도모하는 데 그 목적이 있으므로 국가가 직접 훈련계획을 수립·시행하는 특별훈련파견에 준하여 특별관리하도록 한 해외연수를 위한 휴직처리지침(총무처 교훈 01146-322, 1990. 7. 14)에 따라 휴직기간 만료 후에는 즉시 직무에 복귀하여 관련 훈련분야에서 근무하여야 함. 따라서, 해외유학 휴직기간 만료 후 다시 국제기구나 외국기관에 고용되기 위해 휴직하는 것은 유학휴직을 허가한 본래의 취지와 상반되므로 휴직을 제한함이 타당할 것임

▶ 해외유학 휴직자의 휴직기간 연장범위

Q ■ 교육공무원법 제44조제1항제5호 및 동법 제45조제1항제4호의 규정에 의하여 학위취득을 목적으로 1년간 해외유학을 신청하여 휴직 중에 있는 공무원이 동 휴직기간 만료 후 학위취득을 목적으로 3년간 휴직기간을 연장한 경우 연장기간 만료 후 추가 연장신청이 가능한지?

A ■ 교육공무원법 제44조제1항제5호에 규정된 해외유학을 위한 휴직제도는 공무원에게 개인적인 능력발전의 기회를 부여하려는 취지와 아울러 국가인력의 효율적 관리를 동시에 고려한 제도인 바, 이에 따라 동법 제45조제1항제4호에서는 동 휴직기간을 기본적으로 3년 이내로 하되 학위취득 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 3년의 범위안에서 이를 연장할 수 있도록 하고 있음

■ 이 건 질의사안에 대하여 보면 본인의 자율적 판단에 따른 청원에 의하여 1년간 휴직을 실시한 후 다시 동법 제45조제1항제4호의 규정에 의거 법상 휴직기간 연장한도인 3년간 휴직기간을 연장한 경우에는 비록 최초 휴직기간이 3년에 미달한다고 하더라도 이를 이유로 또 다시 휴직기간을 연장할 수는 없음. 참고로 휴직연장기간이 3년 미만인 경우라면 전체연장기간이 3년을 초과하지 아니하는 범위 안에서 추가로 연장할 수 있음

▶ 해외유학 휴직 가능여부 질의

Q ■ 공무원으로 신규임용되는 자가 임용과 동시에 본인의 학위취득을 목적으로 국가공무원법 제71조제2항제2호의 규정에 의한 휴직을 원하는 경우 임용권자는 반드시 휴직처분해야 하는지 또는 이를 불허할 수 있는지?

A ■ 국가공무원법 제71조제2항제2호의 규정에 의한 해외유학을 위한 휴직제도는 자기의 비용부담에 의한 유학을 통하여 개인의 능력발전기회를 제공하기 위한 제도이나 휴직기간 동안 직무에 종사하지 아니함에도 타 휴직과는 달리 보수의 50%를 지급하고 경력 평정에 있어서도 휴직기간의 50%를 인정하여 공무원의 능력향상은 물론 행정발전을 도모하는 데에도 그 목적이 있으므로

■ 임용권자는 당해기관의 업무형편 및 인력사정을 고려하여 휴직자의 복직후 당해 업무수행 능력의 발전성, 조직발전에의 기여가능성 및 조직운영의 효율성 제고 등을 종합적으로 판단하여 휴직허용여부를 결정하는 것이 바람직 함

▶ 해외 어학연수를 위한 휴직가능 여부?

Q ■ 해외 어학연수를 1년 이상 갈 경우 휴직이 가능한지?

A ■ 외국에서 1년 이상 연수를 하고자 할 때에는 교육공무원법 제44조제1항제5호의 규정에 의거 휴직신청이 가능함. 다만, 휴직제도 운영은 시·도교육감이 교원수급, 예산사정 등 각급 기관의 실정을 감안하여 그 허가여부를 결정함

▶ 해외유학고시 휴직에 관한 질의



■ 교육공무원법 제44조제1항제5호의 규정에 의하여 해외유학으로 3년간 휴직하였다가 복직한 자가 수개월간 근무한 후, 동일한 사유가 발생하였을 경우, 재휴직 발령할 수 있는지?



■ 교육공무원법 제44조제1항제5호의 규정에 의하여 휴직되었던 자가 복직 후 동일한 사유로 재차 휴직원을 제출하였을 경우에는, 임용권자는 신청인의 연수목적 등 구체적인 사안을 종합 판단하여 필요하다고 인정될 경우 재차 휴직발령할 수 있다고 봄

▶ 휴직의 사유 및 외국유학의 범위



1. 교육공무원법 제44조제1항제5호에 의해 휴직을 허락받아 Edinburgh 대학에서 영어 교수 학습법에 관한 이론과 그 과정에서 요구하는 연구과제를 마치고 diploma에 준하는 자격증을 취득했을 경우

가. 위의 사항이 교육공무원법 제44조제1항제5호에 명시되어 있는 학위취득을 목적으로 해외유학, 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때 중 어디에 해당되는지?

나. 공무원보수규정 제28조제2항에서 명시하고 있는 외국유학의 범위에 교육공무원법 제44조제1항제5호에서 정하는 학위취득, 연구, 연수 등이 포함되는 지 여부?



가. 위와 같은 사례의 경우 교육공무원법 제44조제1항제5호에 규정되어 있는 휴직사유 중 어디에 해당되는지의 여부는 휴직신청자가 휴직을 신청할 당시의 사유에 따라 정하여질 사항이라고 봄

나. 공무원보수규정 제28조에 규정되어 있는 “외국유학 또는 1년 이상의 국외연수”의 범위에는 교육공무원법 제44조제1항제5호에서 정하는 휴직사유가 포함된다고 할 것임

6. 고용휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제6호

나. 휴직사유

- 국제기구, 외국기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가기관, 재외국민교육기관(재외국민의 교육지원 등에 관한 법률 제2조제2호의 재외교육기관을 말한다) 또는 대통령령으로 정하는 민간단체에 임시로 고용되는 경우

대상기관별 휴직사유

- ❖ (대학 및 연구기관) 고용기관의 요청 등에 따라 강의 및 연구·학술활동 등을 위해 휴직하는 경우
 - * 강의 및 연구·학술활동이 아닌 일반 지원부서(예산·기획·감사·인사 등)에서의 근무를 위한 휴직은 제외됨
- ❖ (다른 국가기관 및 외국기관 등)국가적 사업이나 공동의 업무 수행, 국위선양 등을 위해 필요하다고 인정되는 경우

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남·여 교육공무원
- 휴직의 범위
 - 국제기구의 범위 : 복수의 국가가 집합하여 구성하는 국제법상 독자적 지위를 가지는 조직체로서 국제연합 및 그 산하기관 등
 - 외국기관의 범위 : 외국의 정부기관·공공단체 등은 포함되나 외국의 사기업체는 해당 안됨. 외국의 정부기관이란 연방정부 뿐만 아니라 주정부와 지방자치단체도 포함되며, 정부에서 직접 관리·보조하는 공공성 있는 연구소·공기업 등도 해당
 - 국내외의 대학·연구기관 : 고등교육법 제2조에 의한 대학 및 동등 이상의 교육·연구기관
 - 다른 국가기관 : 정부기관(소속기관 포함) 및 지방자치단체(공공단체 포함, 교육청 제외)
 - 재외교육기관의 범위 : 재외국민의 교육에 관한 법률 제2조에서 규정하고 있는 교육기관으로 재외국민에게 학교교육 및 평생교육 등을 실시하기 위하여 외국에 설립된 한국학교·한글학교·한국교육원 등의 교육기관을 말함

‘고용’의 의미

당해기관과 정식으로 근로계약을 체결하여 상시노동력을 제공하고, 이에 대하여 일정액의 임금(교통비 등의 명목으로 받는 돈은 임금으로 볼 수 없음)을 지급받아야 하므로 단순히 용역계약에 의한 과제연구나 시간제근무 등은 해당되지 않음, 따라서 임금을 받지 않고 학생을 교육하는 등의 근로를 제공하는 행위는 고용계약이 아니므로, 휴직사유에 해당되지 않음

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 고용기간
- 휴직의 신청
 - 법정휴직기간인 고용기간 동안 휴직할 수 있으며,
 - 고용기간을 초과하여 휴직하거나 연장할 수 없음
- 휴직의 횟수 : 제한 없음

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 휴직사유 입증서류
 - 국제기구·외국기관 또는 재외국민교육기관에의 고용사실 확인서 또는 고용계약서 등
 - * 재외 주재 교육관 또는 교육원장 (교육관 또는 교육원장이 파견되지 아니한 국가 및 지역은 당해 지역을 관할하는 교육담당 영사)의 확인을 받아 제출
 - 휴직자의 출국사실을 확인할 수 있는 출입국 확인서 등
 - 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류
- 임용권자는 재외주재 교육관 등의 확인을 받은 서류에 의해서만 휴직허가 및 경력인정 등의 조치를 취함

※ 휴직·복직 시 재외주재 교육관 등의 확인을 받아 제출해야 하는 서류

- 고용계약서(휴직시) : 고용기간, 주당 수업담당 예정시수 및 보수지급예정액이 반드시 명시되어야 함
- 경력증명서(복직시) : 실제 담당한 주당 수업시수 및 보수지급액이 반드시 명시되어야 함(가능한 월별로 작성)
- 보수지급 증거자료(복직시) : 경력증명서에 기재된 월별 보수지급액을 확인 할 수 있는 증거자료의 사본 등
- 교원수업시수 배당표 등(복직시) : 경력증명서에 기재된 주당 수업시수를 확인할 수 있는 증거자료의 사본
- 기타 이외에 필요한 서류를 임용권자가 정하여 징구할 수 있음

바. 복직절차

- 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸(해고 등)되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우(퇴직 등) 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

- 휴직기간 만료 전에 휴직자가 휴직사유 소멸을 사유로 복직원을 제출한 경우, 임용권자는 그 사실을 확인할 수 있는 서류(경력증명서, 보수지급 자료 등)를 징구할 수 있으며, 그것을 근거로 복직을 명할 수 있음
- 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직됨. 이 경우 복직일까지는 휴직기간으로 봄

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 100% 산입(비상근인 경우 50%, 교육공무원 승진규정 제11조제1항 제1호, 제2호)
 - 호봉승급 : 100% 산입(비상근인 경우 50%, 공무원보수규정 제15조제4호)



참고사항

상근근무와 비상근근무의 구별 기준

- 상 근 근 무 : 주당수업시수 15시간 이상 수업 또는 주 40시간(당해 국가의 법정근무 시간) 이상 근무
- 비상근근무 : 주당수업시수 6시간 이상 14시간 이하 수업
- 기 타 : 주당수업시수 5시간 이하는 휴직사유 불인정

* 고용휴직 중, 고용기관의 사정으로 주당 5시간 이하의 수업을 담당하였을 경우에는 동 기간은 교육경력 및 호봉승급기간에 산입하지 아니함 (단, 주당 수업시수가 5시간 이하로 6개월 이상 계속될 경우는 휴직사유가 소멸된 것으로 간주하여 복직조치 하도록 함)

* 당초, 계약과 달리 매월 일정액을 보수로 받지 않는 경우에도 교육경력 또는 승급기간에 포함되지 않도록 하고, 무보수가 6개월 이상 계속될 경우 휴직사유가 소멸된 것으로 간주하여 복직조치하도록 함

※ 붙임 : 교육공무원의 고용휴직제도 운영개선 방안('99.3.9) 참조

- 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충
- 보수
 - 봉급 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할 계산 지급
 - 수당 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할 계산 지급

질의 회신 내용

▶ 외국기관 임시고용으로 인한 휴직가능 여부

Q 국가공무원법 제71조제2항제1호의 규정 중 “외국기관”의 범주에 외국 사기업체가 포함되는지?

A 국가공무원법 제71조제2항제1호의 규정 중 외국기관의 범주에는 외국의 정부기관 공공단체는 포함되나 외국의 사기업체는 포함되지 않음.

▶ 대학·연구기관 감사직위 고용으로 인한 휴직가능 여부

Q ○○대학교 부설 연구소 감사직위 공모에 합격하여 다음 달부터 근무하기로 하였는데, 고용휴직을 인정하기 어렵다고 한다. 왜 인정할 수 없는지 근거는 무엇인가?

A 대학·연구기관 등에서의 고용휴직을 도입한 취지는 공직생활 중에 얻기 힘든 전문분야에 대한 연구나 학술활동 등을 지원해 주기 위한 것임.

한편, 공무원 임용규칙 제81조제3항에서는 외국기관 및 다른 국가기관에 고용휴직을 하려는 경우 **국가적 사업추진이나 공동의 업무 수행 등을 위해 필요한 경우에** 한하고 있고, 대학이나 연구기관에 고용휴직을 하려는 경우 **강의나 학술·연구목적에** 한해 고용휴직을 허용하도록 하고 있으므로, 이와 관련 없는 감사직위인 경우에는 고용휴직을 허용할 수가 없는 것임

▶ 시·도교육청으로의 고용으로 인한 휴직가능 여부

Q ‘다른 국가기관’의 범위인 ‘지방자치단체’에 시·도교육청이 포함되는지?

A 「고용휴직 매뉴얼(안전행정부, 2012)」p7에 국가공무원(교육공무원 제외)의 고용휴직 대상기관인 ‘다른 국가기관’의 범위를 국회, 대법원, 헌법재판소, 중앙선거관리위원회로 한정하고 행정부 기관(예 : 안행부→기재부)간 고용휴직은 허용하지 않는 점, 동 매뉴얼 p8에 ‘다른 국가기관 및 외국기관 등’에서의 고용휴직사유로 ‘국가적 사업이나 공동의 업무수행, 국위선양 등을 위해 필요하다고 인정하는 경우’로 규정하고 있는 점, '08.3.14. 교육공무원의 고용휴직 대상기관을 ‘다른 국가기관’까지 확대하는 교육공무원법 개정 시 개정 취지를 교육공무원의 전문성 및 경쟁력 강화에 있다고 명시한 점('08.3.14. 교육공무원법 개정 취지 참조) 등을 볼 때, 고등학교 이하 각급학교의 교육 등에 관한 유사한 성격의 업무를 수행하는 교육청간의 고용휴직은 타당하지 않다고 판단됨.

7. 육아휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제7호

나. 휴직사유

- 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 경우
 - * 만 9세 초등학교 2학년 자녀 : 휴직 가능
 - * 만 8세 초등학교 3학년 자녀 : 휴직 가능

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위한 남·여 교육공무원, 임신 또는 출산한 여성 교육공무원
 - 부부 공무원인 경우 동일 자녀에 대하여 각각 휴직 가능
 - 쌍둥이 자녀의 경우, 각각의 자녀에 대하여 육아휴직 가능
- 자녀의 범위 : 친생자는 물론 양자도 포함
 - 이혼한 경우에는 양육권을 가진 자녀에 한함
 - 재혼한 경우에는 배우자에게 양육권이 있는 자녀도 포함

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 자녀 1명에 대하여 3년이내로 하되, 분할 가능
 - 만 8세 이하인 경우 만 8세가 속하는 학기 말까지 휴직 가능
 - 초등학교 2학년 이하인 경우 초등학교 2학년 말까지 휴직 가능
 - ※ 상기 2가지 육아휴직 요건 중 택일하여 신청 가능. 다만, 법정휴직기간 3년 범위 내 요건은 충족하여야 함
- 휴직의 신청, 휴직기간의 연장 및 재휴직
 - 법정 휴직 기간 내에서 본인의 희망에 따라 기간을 정하여 운영하되, 가급적 학기단위로 휴직할 수 있도록 함

- 휴직의 횟수

- 자녀 출산 등 휴직사유가 발생하는 경우에는 휴직의 횟수에 관계없이 휴직이 가능함 (단, 휴직기간 중 다른 자녀의 임신·출산·양육 등으로 계속 휴직을 하고자 할 때에는 복직 후 다시 휴직을 하여야 함)

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 휴직사유 입증서류
 - 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본
 - 이혼자의 경우에는 양육권을 입증할 수 있는 서류
 - 임신 또는 출산의 경우에는 그 사실을 입증할 수 있는 서류(의료법 제17조에 의하여 교부된 의사의 진단서 또는 출산확인서 등)
 - * 진단서는 의료보험이 적용되는 병·의원 또는 한의원에서 발행하는 것
 - 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류

바. 복직절차

- 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나(유산, 양육대상자녀의 사망 등), 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함
- 임용권자는 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 직무연수를 받도록 조치하여야 함
- 휴직자가 휴직사유 소멸 또는 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직됨

사. 출산휴가와와의 관계

- 여자교육공무원의 경우, 국가공무원복무규정에 의한 90일의 출산휴가와와는 별도로 육아휴직을 신청할 수 있음
 - 출산휴가 90일을 사용한 후, 즉시 또는 일정기간 근무하다가 법정휴직기간 내의 육아휴직 가능

아. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 산입(교육공무원 승진규정 제11조제1항제1호)
 - 호봉승급 : 산입*(공무원보수규정 제15조제6호)
 - * 첫째, 둘째 자녀의 경우 1년까지, 셋째자녀부터는 휴직기간 전체
- 결원보충 : 출산휴가와 연계하여 3월 이상 휴직시 별도정원에 의한 결원 보충(교육공무원 임용령 제7조의4 제2항)
- 보수
 - 봉급 : 지급 안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할 계산하여 지급
 - 육아휴직 수당(공무원수당 등에 관한 규정 제11조의3)
 - 육아휴직 사유로 30일 이상 휴직한 공무원의 육아휴직수당은 육아휴직 개시일을 기준으로 월봉급액의 40%에 해당하는 금액(하한 월50만원, 상한 월100만원)으로 함. 다만, 같은 자녀에 대하여 부모가 모두 육아휴직을 하여 두 번째 육아휴직을 한 사람이 공무원인 경우 그 공무원의 최초 3개월의 육아휴직수당은 월봉급액에 해당하는 금액(하한 월50만원, 상한 월150만원)으로 함
 - 단, 산정한 육아휴직수당의 15%에 해당하는 금액(단, 15%를 제외하고 남은 금액이 50만원미만일 경우 최초 산정한 육아휴직수당에서 50만원을 제외한 금액을 말함)은 육아휴직 종료 후 복직하여 6개월 이상 계속하여 근무한 경우에 합산하여 일시불로 지급
 - 육아휴직 대상자가 육아휴직을 대신하여 「공무원임용령」 제57조의3제2항에 따른 시간선택제전환공무원으로 지정된 경우에는 지정일을 기준으로 시간선택제 전환공무원 지정에 따라 발생하는 월봉급액 감소분의 30%에 해당하는 금액(이하 “육아기 근로시간 단축수당”이라 한다)을 지급하며, 최대 지급액은 월 50만원을 초과할 수 없음
 - 육아휴직수당 및 육아기 근로시간 단축수당의 지급기간은 휴직일 또는 지정일부터 최초 1년 이내로 하되, 각 수당의 지급기간을 합산하여 최대 1년을 초과할 수 없음

질의 회신 내용

▶ 육아휴직 중 휴직기간이 남아있어도 복직신청이 가능한지 여부



육아휴직 중 휴직의 사유가 소멸되었을 경우 휴직기간이 남아 있어도 복직신청이 가능한지 여부?



- 국가공무원법 제73조제2항의 규정에 의하면 “휴직기간 중 그 사유가 소멸된 때에는 30일 이내에 임용권자 또는 임용제청권자에게 이를 신고하여야 하며, 임용권자는 지체없이 복직을 명하여야 한다”라고 규정하고 있음
- 그러므로 육아를 위한 휴직기간이 남아있다 하더라도 당초 신청한 휴직의 목적이 달성되었거나 휴직사유가 소멸되었다면 지체없이 임용권자 또는 임용제청권자에게 이를 신고하여 복직에 필요한 조치를 취하여야 함
- 아울러, 복직신청시 임용권자 또는 임용제청권자가 동 휴직의 목적이 달성되었거나 휴직사유가 소멸되었다는 증거서류를 요구할 때에는 그 사유를 입증할 수 있는 서류를 제출(임용권자 또는 임용제청권자가 요구하는 서류를 제출하면 됨)하여야 함

▶ 여교원의 출산휴가 및 휴직에 관한 질의



- 여성교원이 임신으로 8개월간을 휴직코자 할 때 6월은 휴직으로 처리하고 2월은 출산휴가로 처리할 수 있는지와 그 처리방법은?



- 교육공무원법 제44조제1항 제7호와 동법 제45조 제1항 제6호의 규정에 의하면 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성교원이 임신 또는 출산하게 된 때에는 3년 이내의 휴직이 가능하며, 국가공무원복무규정 제20조제2항의 규정에 의하면 ‘임신 중의 여자공무원은 출산전후를 통하여 90일 이내의 출산휴가를 얻을 수 있다’라고 규정하고 있는 바,
- 휴직기간이 8개월 필요하다면 6개월간 육아 휴직을 한 다음 복직한 후 출산일을 전후하여 90일간의 출산휴가를 실시할 수 있으며, 이 경우 출산휴가는 휴가를 한 다음 출산을 증명할 수 있는 서류(진단서 또는 주민등록등본 등)를 제출하면 되고, 휴직은 휴직신청서와 휴직사유를 증명할 수 있는 서류(진단서 또는 주민등록등본 등)를 제출하면 됨

▶ 부부공무원의 동일자녀에 대한 휴직 관련 질의



- 부부공무원인 경우 동일자녀에 대한 육아휴직의 중복신청이 가능한지?



- 부부공무원의 동일자녀에 대한 육아휴직 제한 등 별도의 제한규정을 두고 있지 않으며, 부부가 민간근로자와 공무원인 경우 부부 각자가 육아휴직을 사용할 수 있는 점 등을 고려할 때, 동일자녀에 대하여 부부공무원이 동시에 육아휴직이 가능함

▶ 임신 중 공무원의 육아휴직 관련 질의



■ 임신중인 공무원은 임신 몇 개월부터 육아휴직이 가능한지?



■ 육아휴직은 교육공무원법 제44조 제1항 제7호의 규정에 의거 여성공무원이 임신하게 된 때 휴직이 가능하므로 임신확인서 등을 통해 임신이 확인되면 언제든지 휴직이 가능함

8. 입양휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제7호의2

나. 휴직사유

- 만 19세 미만의 아동(육아휴직 대상 아동 제외)을 입양하는 때

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 만 19세 미만의 아동(육아휴직 대상 아동 제외)을 입양하기 위한 남
· 여 교육공무원
 - 부부공무원인 경우 동시에 휴직 가능
- 자녀의 범위 : 만 19세 미만의 아동(단, 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외)

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 6월 이내
- 휴직의 횟수 : 입양 아동 1명당 1회

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 휴직사유 입증서류
 - 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본
 - 입양 사실을 확인할 수 있는 서류

바. 복직절차

- 휴직기간이 만료되거나, 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체없이 복직을 명함

사. 육아휴직과의 관계

- 육아휴직 요건에 해당하는 아동을 입양하는 경우에 육아휴직 가능

아. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 산입
 - 호봉승급 : 산입
- 결원보충 : 6월 휴직 시 별도정원에 의한 결원 보충
- 보수
 - 봉급 : 지급 안함. 단, 휴직한 날이 속하는 월의 봉급은 일할 계산하여 지급
 - 수당 : 지급 안함. 단, 휴직한 날이 속하는 월의 봉급은 일할 계산하여 지급

9. 연수휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제8호

나. 휴직사유

- 교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 경우

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남·여 교육공무원

- 휴직의 범위 : 국내에 있는 교육기관에서 연수(학위취득 등)하는 경우를 말하며, 연구기관이나 교육기관이라 함은 명칭에 관계없이 학술연구와 교육을 담당하는 모든 기관을 말함
- 한국국제협력단법에 따라 해외봉사단으로 선발되는 경우 가능
- 대학원에서 교육과정을 수료한 후, 학위논문 작성을 위한 휴직은 불가
- 청원휴직을 위한 연구·교육기관에서의 박사 후 연수과정 수행시 휴직가능
- 연구소나 대학원에서 연구원으로 활동하기 위한 사유는 불가(교육부 교정 07000-735 '97. 11. 18)

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 3년 이내
- 휴직의 신청, 휴직기간의 연장 및 재휴직
 - 법정 휴직기간 내에서 본인의 희망기간에 따라 정하여 운영하되, 가급적 학기 단위로 휴직할 수 있도록 권고
 - 법정휴직기간을 초과하지 않는 범위 내에서 휴직기간의 연장가능
- 휴직의 횟수
 - 휴직의 횟수에는 제한이 없음. 다만, 동일한 목적으로 2회 이상 휴직을 하고자 할 때에는 교원수급사정, 연수의 효과, 연수(휴직)목적 달성 가능성 등을 종합적으로 고려하여 판단

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 휴직사유 입증서류
 - 교육기관의 입학 또는 연수 확인서 등
 - 기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류

바. 복직절차

- 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸(조기학위취득 또는 연수목적 달성)되거나, 더 이상의 휴직이 불필요한 경우 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

- 이 경우, 더 이상의 휴직이 불필요하다는 것을 객관적으로 입증할 수 있는 서류(학위증 또는 연수 수료증명서 등)를 제출

- 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 50% 산입(교육공무원 승진규정 제11조제1항제2호)
 - 호봉승급 : 휴직기간 중 승급제한 (단, 상위자격이나 학위를 취득하였거나 교육경력의 산입으로 호봉을 재획정할 필요가 있을 때는 호봉을 재획정함)
- 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충
- 보수
 - 봉급 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할계산 지급
 - 수당 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

교육부장관이 지정하는 연구기관·교육기관 등의 범위 (교육부훈령 제98호, 2014.5.20)

1. 교육공무원법 제44조제1항제8호의 규정에 의하여 교육공무원이 연수를 받을 수 있는 “연구기관이나 교육기관 등”을 다음과 같이 지정한다.
 - 가. 고등교육법에 의하여 설치된 대학(교)·대학원·산업대학·교육대학·전문대학·기술대학과 전문대학 이상의 학력이 인정되는 각종학교 및 부설연구소. 단, 야간수업, 계절수업, 시간수업은 제외한다.
 - 나. 한국학중앙연구원, 한국교육개발원 및 한국직업능력개발원
 - 다. 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원
 - 라. 한국국제협력단 (「한국국제협력단법」에 따라 해외봉사단으로 선발되는 경우에 한함)
 - 마. 기타 교육부장관이 개별적으로 정하는 연구기관 또는 교육기관
 - ※ ‘마’항에 해당되는 기관
 - 한국지방행정연구원, 서울특별시시정개발연구원, 정보통신정책연구원, 부산발전연구원

질의 회신 내용

▶ 교육공무원법의 휴직에 관한 조항 해석



국내에서 학위를 취득하려는 경우 이를 교육공무원법 제44조제1항제8호에 의한 사유로 보아 휴직이 가능한지 여부?



교육공무원법 제44조제1항제8호에 의한 연수의 범위는 당해 교육공무원의 임용권자가 결정하고, 연수의 범위에 해당된다 할지라도 휴직의 허가여부는 교원의 수급사정 등을 감안하여 임용권자인 시·도교육감이 결정할 사항임

▶ 임용(담당)과목이 아닌 다른 학과로 국내연수 휴직 가능 여부



임용(담당)과목이 아닌 학과로 국내연수 휴직이 가능한지 여부입니다 (수학으로 임용되었는데 담당교과와 관계없는 철학과의 박사학위 취득 목적)



현재 교육공무원법 규정에 의하면 연수기관이 '교육부장관이 지정하는 연구기관·교육기관 등의 범위'의 규정에서 정하는 기관일 것을 규정하고 있을 뿐 임용과목과의 연관성 여부에 대한 제한 규정은 없습니다. 다만 연수휴직은 임용권자의 재량사항이므로 임용과목과 연관성 여부를 고려하여 인정할지 여부는 해당 교육청이 교원역량의 향상 가능성, 교원수급 및 학교운영에 미치는 영향 등을 고려하여 결정할 사항입니다.

▶ 국내의 대학원 진학을 위한 휴직 가능 여부



교육공무원법에 국내의 대학원 진학을 위한 휴직규정이 있는지 여부?



가. 교육공무원법 제44조제1항제8호 및 동법 제45조제1항제7호의 규정에 의하면 “교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때 3년의 범위 이내에서 휴직이 가능”하도록 되어 있으며, 동법에서의 연구기관이나 교육기관이라 함은 고등교육법에 의하여 설치된 대학원을 포함(교육부장관이 지정하는 연구기관·교육기관 등의 범위, 교육부훈령 제98호)하므로, 국내의 대학원 진학은 동법에서 정하는 휴직사유에 해당된다 할 것임

나. 다만, 청원휴직에 대한 휴직의 허가 여부는 임용권자가 관내의 교원 수급사정 등을 고려하여 결정할 사항임

▶ 휴직교사 출강 및 겸임교수 임용 가능 여부



교육학 박사학위취득을 목적으로 연수휴직중인 교사입니다. 교육대학으로부터 학위관련 과목에 대한 출강의뢰를 받았으며 아울러 관련 학과 겸임교수로 추천을 받았습니다. 학위 취득을 위한 휴직교사가 출강 및 겸임교수로 임용이 가능한지의 여부를 문의합니다.



- 교육공무원이 휴직중이라 하더라도 공무원으로서의 복무는 적용을 받아야 하므로 겸직은 반드시 허가를 받아야 하며 겸직 허가시에는 당초 휴직목적 달성에 지장이 없어야 할 것입니다.
- 따라서 휴직중인 교원이 대학의 시간강사나 겸임교수로 임용되어 강의를 하게되는 경우에 담당직무수행에 대해 상당한 지장을 초래하는지 여부를 임용권자가 판단하여 겸직 허가여부를 결정하여야 할 것으로 사료됩니다. (주당 강의시수 또는 겸임교수로서의 업무 등)

▶ 휴직기간의 경력인정



가. 사립학교 교원이 석사학위 취득을 위한 국내 대학원 연수휴직기간의 재직경력 인정 여부?
나. 대학원의 학업(학위취득)도 “연수”라 칭하는지 여부?



- 가. 사립학교의 교직원은 국공립학교의 교원과 달리 사립학교법의 적용을 받으며, 사립학교법 제59조제2항의 규정에 의하면 “동조 제1항에 의한 휴직의 기간과 휴직자의 신분 및 처우 등에 관하여는 정관으로 정한다”라고 규정하고 있으므로 위의 경우에는 정관이 정하는 바에 의하여 연수휴직기간을 재직경력으로 인정받을 수 있음
- 나. 또한, 사립학교법 제59조제1항제8호는 “교육부장관이 지정하는 국내의 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때”로 규정하고 있고, 교육부훈령 제98호 “교육부장관이 지정하는 연구기관·교육기관 등의 범위”에서 “연수를 받을 수 있는 연구기관이나 교육 기관 등”을 “고등교육법에 의하여 설치된 대학(교)·대학원·산업대학 ·교육대학 ·전문대학 ·기술대학 등을 말하며, 야간수업·계절수업·시간수업은 제외한다”라고 규정하고 있으므로, 대학원에서의 학위취득을 위한 학업수행은 사립학교법 제59조제1항제8호에서 정하고 있는 “연수”로 볼 수 있음

▶ 로스쿨 입학을 위한 연수 휴직 가능 여부



- 로스쿨 입학을 위한 연수휴직이 가능한지?



- 법학전문대학원은 법조인 양성을 위해 설립된 교육기관으로서 전문직업분야 인력양성을 주된 목적으로 함. 현재 법학전문대학원 연수를 목적으로 한 휴직은 가능하지 않음

10. 간병휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제9호

나. 휴직사유

- 사고 또는 질병 등으로 장기간 요양이 필요한 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모를 간호하기 위하여 필요한 때

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남·여교육공무원
 - 간병대상자 1인에 대하여 부부공무원인 경우, 그 중 1인만 휴직하도록 운영
- 간호대상자의 범위 : 부모, 배우자, 자녀 또는 배우자의 부모
 - 부모 및 자녀에는 친부모·친생자녀 뿐만 아니라 양부모·양자녀도 포함 (단, 양부모·양자녀의 경우에는 가족관계등록부에 등재된 경우에 한함)
 - 이혼한 교육공무원에게 간호대상자녀가 있을 경우에는 대상자녀에 대한 양육권을 가진 경우에 한함
 - 재혼한 교육공무원의 경우, 배우자가 양육권을 가진 자녀가 있는 때에는 그 자녀를 포함함
 - 본인 및 배우자의 부모가 재혼한 경우에는 부 또는 모의 배우자를 포함함
- 간호의 필요성 판단 기준
 - 정신적·신체적 장애로,
 - 병원·수용소 기타 의료시설에 입원진료가 필요하거나,
 - 다른 사람에 의한 계속적인 간호가 필요한 경우
 - 부모 등이 연로하여 다른 사람의 도움이 필요한 경우 등

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정휴직기간 : 1년 이내 (재직기간 중 총3년 이내)

- 휴직의 신청 및 재휴직

- 법정 휴직기간내에서 본인의 희망에 따라 기간을 정하여 운영하되, 가급적 학기단위로 휴직
- 단, 이 경우 휴직기간이 1년을 초과하게 될 경우에는 1년 만료 시 복직과 동시에 다시 새로운 간병휴직을 하여야 함

- 휴직의 횟수

- 휴직의 횟수에는 제한을 두지 않으나, 교육공무원으로 재직 중, 총 휴직기간은 3년을 초과할 수 없음

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 휴직사유 입증서류
 - 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본(간호대상자임이 나타나야 함)
 - 간호대상자의 진단서 (의료법 제17조에 의거 진단서 발급이 가능한 경우에 한함)
 - * 진단서는 의료보험이 적용되는 병·의원 또는 한의원에서 발행하는 진단서를 첨부하면 됨
 - 기타 간호대상자와의 관계, 휴직사유 등을 입증할 수 있는 서류

바. 복직절차

- 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우, 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함. 이 경우 휴직사유 소멸을 입증할 수 있는 서류는 제출할 필요가 없음
- 휴직기간이 1년을 초과하게 되는 경우에는 1년을 경과하기 전에 미리 복직원과 함께 휴직원을 제출하여 일단 복직을 한 후 새로운 휴직발령을 하여야 함(동일자로 처리). 이 경우 휴직요건이 동일한 때에는 휴직신청서만 제출
- 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직됨. 이 경우 복직일까지는 휴직기간으로 봄

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 미산입
 - 호봉승급 : 승급기간에 미산입
- 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충
- 보수
 - 봉급 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할계산 지급
 - 수당 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

11. 동반휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제10호

나. 휴직사유

- 배우자가 국외근무를 하게 되거나 유학휴직(제5호)에 해당하게 된 때

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남·여 교육공무원
- 휴직 인정의 범위 : 배우자가 국외근무를 하거나 학위취득을 목적으로 해외유학 또는 외국에서 1년이상 연구·연수를 하게 된 때에 동반하는 배우자인 교육공무원

라. 휴직기간 및 횟수

- 법정 휴직기간 : 3년 이내(3년의 범위 내에서 연장가능)로 하되, 총 휴직기간은 배우자의 국외근무, 해외유학·연구 또는 연수기간을 초과할 수 없음
- 휴직의 신청, 휴직기간의 연장 및 재휴직
 - 법정 휴직기간 내에서 본인의 희망에 따라 기간을 정하여 운영하되, 가급적 학기단위로 휴직
- 휴직의 횟수 : 제한 없음(총 휴직기간은 6년 이내로 함)

마. 휴직신청서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 휴직사유 입증서류
 - 배우자의 해외근무 사실을 확인할 수 있는 인사명령서 등
 - 배우자의 가족관계를 확인할 수 있는 가족관계기록사항 증명서 또는 주민등록등본
 - 배우자의 해외연수를 확인할 수 있는 등록증입학허가서 등
 - 해외출국 사실을 확인할 수 있는 출입국 증명서류 등

바. 복직절차

- 휴직자가 휴직기간 중 그 사유가 소멸되거나 더 이상의 휴직이 불필요한 경우, 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며, 임용권자는 지체 없이 복직을 명함
- 임용권자는 2년 이상 휴직한 교원이 복직하고자 할 때에는 직무연수를 받도록 조치하여야 함
- 휴직자가 휴직기간의 만료로 30일 이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직됨. 이 경우 복직일까지는 휴직기간으로 봄

사. 기타

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 미산입
 - 호봉승급 : 승급기간에 미산입
- 결원보충 : 6월 이상 휴직시 별도정원에 의한 결원보충
- 보수
 - 봉급 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할계산 지급
 - 수당 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

질의 회신 내용

▶ 배우자가 외국회사에 고용되어도 동반휴직 가능한지요?



현재 배우자가 중국 회사의 한 계열회사 CEO입니다. 지금까지는 육아휴직으로 중국에서 거주하고 있습니다. 이번 8월말이 육아휴직 만료 시점이라 동반휴직이 가능한지에 관해 질문드립니다. 배우자가 외국회사에 고용이 되어도 동반휴직이 가능한지요.



교육공무원법 제44조 제1항 제10호에 의한 동반휴직의 사유는 배우자가 국외근무를 하게 되거나 동법령 제5호에 해당하게 된 경우를 말합니다. 또한 휴직사유 입증서류로는 배우자의 해외근무 사실을 확인할 수 있는 인사명령서 등 휴직허가권자인 교육청에서 요구하는 별도의 신청서로 소속, 직, 성명, 휴직사유와 기간 등을 명시하는 서류를 갖추어야 할 것입니다.

법정휴직기간은 3년 이내이며(3년의 범위 내에서 연장이 가능하나 연수 및 파견 기간 등을 초과할 수는 없습니다) 귀하의 경우 배우자가 회사에 고용된 경우가 휴직사유에 대상이 될 지의 여부는 임용권자(교육감)의 재량사항이므로, 구체적인 허가여부는 해당 시·도 교육청이 교원수급상황, 관할지역내 다른 교원과의 형평성 등을 고려하여 결정할 사항이며 휴직허가권자인 당해 교육청의 지침을 확인하여야 할 것으로 사료됩니다.

▶ 동반휴직 중 출산휴가후 육아휴직 전환가능한가요?



제가 동반휴직 중인데 출산을 하게 되었습니다. 육아휴직으로 전환하고 싶은데요, 출산휴가도 쓰고 육아휴직으로 전환할 수 있는지 궁금합니다.



동반휴직 중에 다른 휴직사유가 발생할 경우 복직 후 새로운 휴직으로의 변경이 가능합니다. 다만, 출산휴가의 경우는 현재 재직중인 교원에 한하여 실시하는 특별휴가로써 휴직중인 자는 제외가 됩니다.

▶ 동반휴직 중에 있는 교육공무원이 외국의 영주권 취득 가능 여부?



가. 교육공무원의 배우자가 국외업체에 해외취업을 하는 경우도 휴직할 수 있는지 여부?
나. 배우자가 해외취업을 하여 교원이 그 사유로 휴직하고 해외로 이주했을 경우, 영주권 취득이 가능한지의 여부?



가. 질의 “가”에 대하여

교육공무원법 제44조제1항제10호는 “배우자가 국외근무를 하게 되거나 제5호에 해당하게 된 때” 임용권자는 휴직을 명할 수 있도록 규정하고 있는 바, 동 규정에서의 “외국근무”란

외국에 설립된 국내기업체에서 근무할 경우 뿐만 아니라, 외국의 기업체에 해외취업을 하여 근무하게 되는 경우도 그 배우자인 교육공무원의 휴직사유에는 해당된다고 사료됨. 다만, 휴직의 허가여부는 해당 시·도교육감이 관내 교원의 수급사정 등을 고려하여 휴직을 허가하고 있음

나. 질의 “나”에 대하여

- (1) 외국의 영주권 취득자는 주 거주지가 외국으로서 국내에 재입국하여 2년을 초과하여 체재할 때에는 여권법시행령 제6조제3항의 규정에 의하여 여권(거주목적의 여권)의 효력이 상실되도록 하고 있으며,
- (2) 대부분의 국가에서는 자국의 영주권 취득자가 일정기간을 초과하여 자국내에 체재하지 않을 경우 영주권을 상실하도록 한 점 등을 감안할 때
공무원 신분은 계속 유지하면서(휴직중인 공무원은 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못한다) 외국의 영주권을 취득하는 것은 현실적으로 곤란할 것으로 판단됨.

▶ 종교(포교) 목적의 해외근무도 동반휴직 사유가 되는지?



종교(포교) 목적의 해외근무, 해외 개인사업 목적의 해외근무의 경우도 동반휴직의 요건이 되는 지 여부?



- 가. 교육공무원 휴직업무 처리요령에 기재된 “동반휴직 인정 범위”의 내용은 교육공무원법 제44조제1항제10호 “배우자가 외국근무를 하게 된 때”의 일반적인 예시이므로 기타 다른 사유도 있을 수 있음.
- 나. 아울러 동반휴직은 세계화·개방화 추세에 부응하여 국외에서 근무하는 배우자를 동반할 수 있는 기회를 공무원에게 부여한다는 취지에서 도입된 것임을 감안할 때 종교(포교)목적의 해외근무, 해외에서의 개인적인 사업을 위한 해외근무 등의 경우도 동반휴직의 요건이 될 수 있을 것으로 사료됨.

12. 노조전임자휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조 제1항 제11호

나. 휴직사유

- 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자로 종사하게 된 때

다. 휴직의 요건

- 휴직대상 : 남·여 교육공무원

○ 휴직 인정의 범위

- 교원의 노동조합설립및운영등에관한법률 제5조의 규정에 의하여 노동조합 전임자 허가를 받은 교육공무원

라. 휴직기간 및 횟수

○ 법정휴직기간 : 전임기간

○ 휴직의 신청

- 휴직신청서를 제출 받아 전임자 허가 및 휴직처리가 병행하여 처리토록 함 (휴직신청서를 전임자허가신청서로 봄)

마. 휴직신청서류

○ 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시

- * 전임자 허가조건, 허가기간, 등은 감안하여 임용권자는 직권으로 휴직기간 등은 변경하여 허가할 수 있음

바. 복직절차

○ 원칙적으로 전임자는 휴직기간 만료 이전에 복직불가

- 휴직기간중 전임자 허가가 취소되거나, 기타 임용권자의 복직허가가 있는 경우에 휴직자는 임용권자에게 이를 신고(복직원 제출)하여야 하며 임용권자는 지체 없이 복직을 명함

- 휴직자가 휴직기간이 만료되어 30일이내에 복귀신고를 한 때에는 당연 복직 됨. 이 경우 복직 일까지 휴직기간으로 봄

사. 기타

○ 휴직기간의 재직경력 인정여부

- 경력평정 : 100% 산입(교육공무원 승진규정 제11조제1항제1호)
- 호봉승급 : 100% 산입(공무원보수규정 제15조제5호)

- 결원보충 : 6월이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충

- 보수

- 봉급 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 봉급은 일할계산 지급
- 수당 : 지급안함. 단, 휴직한 날이 속하는 달의 수당은 일할계산 지급

13. 자율연수휴직

가. 근거

- 교육공무원법 제44조제1항제12호('16.1.27. 공포)

나. 휴직사유

- 교원이 자기개발을 위하여 학습연구 등이 필요한 때
- 교원이 수업 및 생활지도 등을 위해 신체적·정신적 회복이 필요할 때

다. 휴직의 요건 및 절차

- 휴직대상 : 「공무원 연금법」 제23조에 따른 재직기간이 10년 이상인 교원
- 휴직절차 : 본인이 희망하고 학교장이 추천하여 임용권자가 허가하되, 교육공무원인사위원회 심의 여부는 사·도별 여건에 따라 교육감이 결정
- 유의사항
 - 학교급별 교원 수급 상황 등 사·도의 여건을 고려하여 허가
 - 휴직대체는 가급적 정규교원으로 임용하여 기간제교원이 증가하지 않도록 유의
 - 학생의 학습권 보호와 안정적인 학교운영, 학교의 특수성 등을 고려하여 학기단위로 기간을 정하여 실시
 - 농산어촌 등 교육여건이 열악한 지역에 근무한 경력이 많은 교원 우대 등 휴직대상자 선정에 관한 교육청별 자체기준 마련

라. 휴직기간 및 횟수

- 휴직기간 : 1년 이내(학기단위 허가)
- 휴직의 횟수 : 교원으로 재직하는 기간 중 1회
 - ※ 1년의 범위 내에서 휴직기간을 단절없이 연장한 경우에도 1회로 봄

마. 휴직신청 제출서류

- 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
- 자율연수계획서 : 1쪽 내외(휴직신청서에 붙임)

바. 복직절차

- 휴직기간이 만료되는 경우 또는 휴직기간 중 그 사유가 소멸되는 경우 복직원을 제출하여 신고하여야 하고, 임용권자는 지체없이 복직을 명함

사. 경력인정, 결원보충 및 보수

- 휴직기간의 재직경력 인정여부
 - 경력평정 : 미산입(교육공무원 승진규정 제11조제1항)
 - 호봉승급 : 호봉승급 기간에서 제외(공무원 보수규정 제14조제1항제1호)
- 결원보충 : 6월 이상 휴직 시 별도정원에 의한 결원보충 가능(교육공무원법 제53조 제2항)
- 보수(봉급, 수당) : 지급하지 않음(공무원 보수규정 제28조)

아. 기타 사항

- 기타 시행에 필요한 세부사항은 시·도교육감 등 임용권자가 정함

질의 회신 내용

▶ 청원 휴직사유로 휴직중인 자에게 다른 요건의 휴직사유로 변경가능 여부

Q 교육공무원법 제44조제1항제6호의 규정에 의하여 휴직 중에 있는 공무원이 외국에 체류하면서 동 고용휴직을 동조동항제5호에 의한 해외유학 휴직으로 변경가능한지?

- A**
- 국가공무원법 제71조제2항제1호(국제기구·외국기관에 임시고용)의 사유로 현재 휴직중에 있는 공무원에 대해서 휴직사유를 동조동항제5호(해외유학)의 사유로 변경하여 휴직을 명하는 것은 복직 등 다른 임용행위없이 휴직중인 자에게 다시 휴직이라는 임용상의 이중 인사발령을 명하는 것이 되어 인사발령의 절차상에 문제가 있을 뿐만 아니라
 - 휴직사유가 소멸되면 직무에 복귀할 것이 예상되는 점 등 휴직자 복귀시의 인사처리 취지에 비추어 볼 때 복직절차를 거친 후 다시 다른 사유로 휴직을 명할 수는 있으나(복직된 날에 동일자로 다른 사유로의 휴직을 명할 수 있음) 휴직중인 자를 휴직사유만 변경하여 휴직을 명할 수는 없다고 판단됨

▶ 휴직사유가 중복될 때 적용해야 할 사유

Q 교육공무원법 제44조제1항제10호에 의한 휴직(배우자가 국외근무 또는 국외에서의 연구 또는 연수하게 된 때)과 동법동조제6호에 의한 휴직(재외국민교육기관에 임시로 고용된 때)사유가 중복될 때 어느 휴직을 적용하여야 하는지 여부?

A 교육공무원법 제44조제1항제5호 내지 제10호에 의한 휴직은 본인의 휴직신청에 의하여 임용권자가 당해기관의 업무형편 및 인력사정 등을 고려하여 휴직여부를 결정하는 사항이므로, 동 사안은 휴직하고자 하는 자가 신청하는 해당 호의 휴직사유에 대하여 임용권자가 그 타당성 여부 등을 검토하여 결정할 사항임

▶ 휴직 중 기소된 공무원에 대한 인사처리

Q 공무수행 중 사고로 교육공무원법 제44조제1항제1호에 의거 공상휴직 중인 자가 형사사건으로 기소된 경우의 인사처리는?

A 휴직 중 기소된 공무원에 대하여는 국가공무원법 제73조의3제1항제4호의 규정에 의하여 휴직 중인 상태에서 기소일자로 직위해제하여야 함

▶ 징계처분기간 중 휴직한 자에 대한 승진제한기간 등의 계산

Q '75. 7 감봉 3월의 징계처분을 받고 1년이 경과된 후 군에 입대하였다가 복직하였을 경우

- 승진임용제한 기산일은?
- 경력평정시 제외되는 경력기간의 계산방법은?

A

- 징계처분은 휴직으로 인하여 그 효력이 중단 또는 정지되는 것이 아니며
- 또한, 병역법 제74조의 규정에 의한 병역복무자에 대한 불리한 처우금지 규정 등을 감안하여 승진임용 제한기간 계산 및 경력평정 시 제외되는 기간은 원처분일로부터 계산하여야 함

▶ 휴직중인 공무원에 대한 직권면직처분 가능 여부

Q 외국기관에 임시로 고용되어 휴직중에 있는 공무원에 대하여 국가공무원법 제70조제1항 제3호(직제와 정원의 개폐 또는 예산감소 등에 의하여 폐직 또는 과원이 된 때)의 규정에 의거 임용권자가 직권면직할 수 있는지 여부?

A

- 경력직공무원은 법령에 의하지 않는 한 본인의 의사에 반한 신분상의 불이익을 받지 않고 평생토록 근무할 것이 예정되는 신분보장을 받고 있으나 예외적으로 공무원이 일정한 사유에 해당되면 본인의사에 관계없이 임용권자가 일방적으로 신분을 박탈하여 공무원의 신분관계를 소멸시킬 수 있는 직권면직이란 제도를 두고 있음

- 국가공무원법 제70조제1항 각호의 직권면직사유에 해당되면 그 사유발생 배경이나 정황 등에 관하여 관할 징계위원회에서 사실을 조사하여 그 타당성을 신중히 검토한 후 징계위원회의 의견(제5호의 경우에는 동의)을 들어서 임용권자는 면직처분을 할 수 있으므로 어떤 기관에서 직제·정원의 개폐 또는 예산감소 등에 의해 폐직·과원이 되었을 경우 소속공무원의 근무성적·근속연수·연령·건강 등을 종합한 합리적이고 객관적인 기준과 근거에 따라 휴직중인 공무원이 여기에 해당되면 휴직사유가 만료되어 복직되기 전이라도 직권면직처분이 가능함

▶ 징계(견책)처분자 및 휴직자의 명예퇴직 여부(총무처 인기 01254-1294, 1985. 4. 19)

- 명예퇴직수당 지급대상자로 확정되어 사직원을 제출한 자가 견책처분을 받았다 하더라도 명예퇴직을 할 수 있음(파면 또는 해임된 경우에는 불가능)
- 휴직중에 있는 자도 명예퇴직 요건에 해당되면 명예퇴직을 할 수 있음

▶ 현역에 입영한 공무원의 징계에 대한 처리

Q 현역에 입영한 공무원의 징계에 대한 처리는?

- A** ■ 군입대 휴직자에 대한 입대휴직전의 비위사실로서도 공무원의 신분이 계속되므로 징계의결 및 처분이 가능함
- 입대휴직자에 대한 징계위원회의 의결양정이 감봉으로 되었을 경우에는 의결서를 받은 날로부터 15일 이내에 감봉처분(행정처분)을 하되 휴직기간중 보수가 지급되지 아니하므로 보수 감액조치(징수행위)는 복직한 후로부터 지급되는 보수액을 기준으로 하여 감봉하여야 할 것임

▶ 공무원을 보직 없이 근무하게 할 수 있는 경우

Q 공무원을 보직 없이 근무하게 할 수 있는 경우는?

- A** ■ 결원보충이 인정되는 휴직자의 복직·파견자의 복귀 및 파면·해임·면직자의 복귀시(당해 직급의 결원이 없는 경우 최초 결원발생시까지 인정)
- 결원보충이 승인된 파견자중 공무원교육훈련법 제13조의 규정에 의한 1년이상의 특별훈련 또는 국제과학기술협력규정에 의한 1년 이상의 장기국외훈련을 위한 2월 이내의 준비기간
- 직제의 신설·개폐에 따른 2월 이내의 준비기간

▶ 휴직중인 자의 직위해제처분에 따른 인사처리



- 휴직중인 자에 대한 직위해제처분 가능 여부에 대하여?
- 휴직중인 자가 형사사건으로 제소되어 직위해제처분 상태가 지속되고 있는 중에 휴직기간이 만료된 경우의 인사조치 문제에 대하여?



- 휴직과 직위해제는 공무원 신분을 유지하나 보직이 없는 상태는 유사함. 그러나 양 제도의 취지 및 인사상 효과는 아주 다르므로 휴직중인 공무원에 대하여도 예외적으로 직위해제가 가능함. 다만, 휴직중인 공무원에 대해서는 국가공무원법 제73조의3제1항제3호 및 제4호의 사유로는 직위해제처분이 가능하나 제2호의 사유로는 직위해제처분을 할 수 없다고 판단됨
- 그 이유는 제2호의 사유에 의해 직위해제된 자에 대해서는 3개월 이내의 기간동안 대기를 명하고 연구과제 부여 등 필요한 조치를 취하여 직무수행능력 또는 근무성적이 향상되면 지체없이 직위를 부여하고 직무수행능력 또는 근무성적의 향상을 기대하기 어렵다고 인정된 때에는 징계위원회의 동의를 얻어서 직권면직시키는 절차를 반드시 취해야 하는데 휴직중인 공무원에 대하여는 이러한 일련의 조치를 취할 수 없기 때문임
- 휴직기간이 만료되어 복직신고를 한 경우 임용권자는 휴직사유 소멸에 따라 지체없이 복직을 명하여 휴직에 따른 임용조치를 취하여야 하나 휴직과 직위해제처분은 각각 다른 법령규정의 사유에 의해 행하는 별개의 임용행위로서 재판이 확정될 때까지는 직위해제처분의 효력은 유효하므로 직위해제상태는 계속되는 것이며, 휴직기간이 만료되었음에도 불구하고 기간내에 복직신고를 하지 않는 경우 임용권자는 직위해제상태와는 상관없이 동법 제70조제1항제4호의 규정에 의해 당해자를 직권면직시킬 수 있음

▶ 재외국민교육기관에 고용된 자의 질병치료 등의 휴가 처리?



교육공무원이 재태국 한국인학교와 2년간 고용 계약을 체결하고 교육공무원법 제44조제1항 제6호의 규정에 의거 '96. 9. 1 ~ '98. 8. 31까지 휴직을 허가 받아 근무하던 중 자녀의 간병과 본인의 병치료를 위해 고용된 학교장으로부터 각각 3개월('97. 2. 17~5. 16)과 5개월('97. 5. 17~10. 24)의 무급휴가를 얻어 국내에 체류하면서 원소속학교(학교장)에 신고하지 않은 사실이 있는 바, 가. 이 경우 휴직사유가 소멸되는지의 여부?

나. 휴직사유가 소멸되었다면 소멸일자를 어느 날로 보아야 하는 지?

다. 고용된 교육공무원은 주재국 현지 휴가 규정과 국내 교원 휴가 규정중 어느 규정을 적용하여야 적법한지?



- 가. 휴가는 피고용자의 질병치료, 사생활의 편의 등을 위하여 일시적으로 근무의무를 면제해 주는 제도로, 이는 유효한 고용관계를 전제로 한 고용자와 피고용자간의 근무조건에 관한 사항이라 할 것이므로, 재외국민교육기관에 임시로 고용되어 휴직을 허가 받은 자가 당해학교 학교장의 허락을 득하여 휴가를 받았다면 그것은 정당한 절차를 거친 것이라 할 것이고 고용계약이 해지된 것은 아니므로 휴직사유가 소멸된 것은 아니라고 사료됨
- 나. 또한, 재외국민교육기관에 임시로 고용된 자는 당해 고용관계가 유효한 한 복무에 관한 사항은 고용주가 정하는 규정을 따라야 할 것으로 사료됨
- 다. 아울러, 교육공무원인사관리규정 제26조의 규정에 의하면 “휴직 중에 있는 자는 6개월마다 소재지와 휴직사유의 계속 여부를 소속기관의 장에게 보고”하여야 하는 바, 이 규정의 준수여부에 대하여는 별개로 처리함이 타당할 것으로 사료됨

〈별첨 1〉

● 휴직 중 공무상 요양승인이 결정된 자에 대한 인사처리 지침 ●

(총무처 인기 12107-351, 1996. 6. 11)

- 공무원이 신체정신상의 장애로 장기요양을 요할 때 임용권자는 국가공무원법 제71조제1항제1호 및 제72조제1호의 규정에 의하여 1년의 범위 내에서 휴직을 명하도록 하고 있으며, 국가공무원복무규정 제18조의 규정에 의해 일반병가는 연 60일 범위 안에서, 공무상 병가는 연 180일 범위 안에서 병가를 허가할 수 있도록 되어 있음
 - 공무원이 공무상 질병 또는 부상에 의하여 공무원연금관리공단으로부터 공무상 요양승인을 받고자 할 경우 승인 결정시까지 상당한 시일이 소요되는 관계로 일반병가 60일과 개인의 법정연가를 사용하고도 요양승인이 결정되지 아니하면 부득이 일반질병 휴직을 할 수밖에 없으므로 질병휴직기간 중에 공무상 요양승인의 결정통보를 받았다 할지라도 기왕에 적법하게 처리한 휴직에 대하여는 이를 취소할 수 없도록 함(총무처 인기 200-697, 1983. 3. 8)으로써 공무상 요양승인 결정지연에 따라 당해 공무원에게 인사보수상 불이익을 주는 사례가 있었으나,
 - 앞으로는(1996. 6. 11이후) 질병휴직기간 중에 공무상 요양승인의 결정통보를 받은 자에 대하여는 당초의 휴직처분을 소급하여 취소하고 공무상 병가로 처리(공무상 요양승인이 공상병가 180일, 일반병가 60일 및 개인의 법정연가 허가일수를 경과하여 결정된 경우에는 공상병가일반병가 및 법정연가가 경과한 날에 휴직 처리함)하도록 하여 인사보수상 불이익을 받지 않도록 지침을 개정하여 통보함
- * 종전의 “질병휴직에 있는 자에 대한 병가처리 여부에 대한 회신”(총무처 인기 200-697, 1983. 3. 8) 내용은 폐지함

예시

- 공무원이 근무 중 사고로 인하여 다음과 같이 일반병가(60일), 미사용연가(13일)를 모두 사용한 후 휴직기간 중에 공무원연금관리공단으로부터 공무상 요양승인 결정통보를 받은 경우 기 휴직처분을 취소하고 공무상 병가로 처리가 가능한지?
 - ┌ 일반병가 : 1996. 3. 29 ~ 5. 27(60일)
 - ├ 미사용연가 : 1996. 5. 28 ~ 6. 12(13일) *일요일(2일)
 - ├ 휴 직 : 1996. 6. 13 ~ 현재
 - └ 공무상 요양승인일 : 1996. 7. 14
- 1996. 6.11이후부터는 질병휴직기간 중에 공무상 요양승인 결정통보를 받은 공무원에 대하여는 당초의 휴직처분을 소급하여 취소하고 기 경과한 휴직기간을 공무상 병가기간으로 대체하되 공무상 요양승인이 공무상 병가(180일), 일반병가(60일) 및 개인의 법정연가일수(최고 23일)를 경과하여 결정된 경우에는 공무상병가일반병가 및 법정연가를 합산한 날이 경과한 날에 휴직처리가 가능함
- 즉, 위의 사례의 경우 당초 휴직처분을 취소하고 1996. 12. 19까지는 공무상 병가기간으로 대체하고 그 이후에도 질병이 완쾌되지 아니한 경우에 질병 휴직으로 처리하여야 함

〈별첨 2〉

교정16330-241('99.3.11)

교육공무원의 고용휴직제도 운영 개선 방안

1. 고용휴직 제도 현황

가. 개요

- 휴직의 요건 : 교육공무원이 국제기구 등에 임시로 고용된 때
 〈교육공무원법 제44조제1항제6호〉
 - 교육공무원이 국제기구·외국기관 또는 재외국민교육기관에 임시로 고용된 때”
 임용권자는 휴직을 명할 수 있음
- 휴직기간 : 고용기간
 〈교육공무원법 제45조제1항제5호〉
 - 제44조제1항제6호의 사유로 인한 휴직기간은 그 고용기간으로 한다.
- 용어의 설명
 - 국제기구 : 복수의 국가가 집합하여 구성하는 국제법상 독자적인 지위를 가지는 조직체로서 국제연합 및 그 산하기관 등을 말함
 - 외국기관 : 외국의 정부기관·공공단체는 포함되나 외국의 사기업체는 포함되지 않음(총무처 인기 200-4682, 1983.12.23)
 - 재외국민교육기관 : 재외국민에게 학교교육 및 평생교육 등을 실시하기 위하여 외국에 설립된 한국학교·한글학교·한국교육원 등의 교육기관을 말함(재외국민의 교육지원 등에 관한 법률 제2조제2호)
 - 고용 : 당해기관과 정식으로 근로계약을 체결하여 상시노동력을 제공하고, 이에 대하여 일정액의 임금을 지급받아야 함(김중양외1인, 註解 國家公務員法)
 - 따라서 임금을 받지 않고 학생을 교육하는 등의 근로를 제공하는 행위는 고용계약이 아님 → 휴직사유에 해당되지 않음

나. 고용휴직제도 운영의 실제

- 휴직신청서류
 - 휴직신청서 : 소속, 직, 성명, 휴직사유, 휴직기간 등을 명시
 - 휴직사유 입증서류 : ①고용사실 확인서 또는 고용계약서 ②출입국확인서 ③기타 휴직사유를 입증할 수 있는 서류 등
 - 기타 임용권자가 제출을 요구하는 서류
- 휴직기간의 재직 경력 인정 등
 - 경력인정 : 휴직기간의 100% 인정(단, 비상근일 경우는 50% 인정) (교육공무원 승진규정 제11조제1호)
 - 호봉승급 : 휴직기간의 100% 인정(단, 비상근일 경우 50% 인정) (공무원보수 규정 제15조제4호)
 - 보수 및 수당 : 휴직기간 중 보수 및 수당은 지급하지 않음

2. 운영상의 문제점

- 고용휴직 허가 절차가 형식적
 - 휴직신청자가 제출하는 고용계약서는 주재국 공관의 확인을 받아 제출하지만 확인 절차가 형식적임 → 영사의 확인은 단순히 영사관을 경유하였다는 의미 밖에 없음
 - 따라서 고용기관의 장과 휴직신청자가 짜고 고용계약서를 조작하여도 임용권자가 고용계약서의 사실여부를 확인하기는 불가능함
- 고용계약서를 사실과 다르게 제출
 - 실제 근무조건과는 다른 내용의 고용계약서를 제출한 것을 그대로 인정하여 고용휴직 처리
 - 휴직신청시 제출한 고용계약서에 정하여진 주당 근무시간 및 급여 등의 근무조건대로 이행되고 있지 않음
 - 계약서에는 주당 수업시간과 보수가 명시되어 있으나 실제로는 교통비 명목으로 일정액을 받을 뿐 봉급명목으로 받지 않음

- 교통비 명목으로 받는 금전은 보수로 볼 수 없음(감사원의 지적)
- 경력증명서를 사실과 다르게 제출
 - 복직시 제출하는 경력증명서(호봉재획정 및 경력산입)에 대하여 고용기관의 장이 실제 근무한 내용과는 다르게 발급한 경력증명서를 그대로 제출하고
 - 임용권자도 교원이 제출하는 경력증명서에 대한 사실 확인 절차 없이 그대로 인정함으로써 경력 및 호봉 재획정 등에서 부당하게 경력을 인정받는 사례 발생

※ 감사원의 동 제도 운영에 대한 지적 사례

'98. 8. 17~10. 2까지 감사원에서 실시한 외교통상부분부 및 주일본대사관에 대한 감사를 실시한 결과

- 상당수의 교사들이 실제 고용내용과는 다른 고용계약서를 제출한 것을 그대로 인정하여 휴직처리 하였고
- 복직시에도 실제 수업시간 및 보수 등 고용내용이 사실과 다르게 작성된 경력증명서를 제출하여 부당하게 경력 및 호봉을 인정받은 사실이 지적되었음

3. 개선방안

가. 개선의 필요성

- 사실과 다르게 작성된 고용계약서 및 경력증명서에 의하여 휴직을 허가하거나 이를 경력으로 인정받는 등 고용(재외국민교육기관)휴직제도를 악용하는 사례 방지
- 휴·복직시 제출하는 각종 서류에 대하여 교육기관 주재국에 파견된 교육관 등으로 하여금 동 내용을 확인받아 제출토록 하는 등 고용휴직 제도의 합리적 운영방안 모색 필요

나. 개선내용

1) 휴직의 요건 및 경력인정의 요건 강화

- 휴직 요건의 강화
 - 주당 수업시수가 5시간 이하일 경우 휴직사유로 보지 아니함
 - 매월 일정액을 보수로 받지 아니하는 경우 휴직사유로 보지 아니함

- 경력 및 호봉승급기간 산입 요건의 강화
 - 상 근 : 고용기간의 100%에 해당하는 경력 및 호봉승급 기간 인정
 - 비상근 : 고용기간의 50%에 해당하는 경력 및 호봉승급 기간 인정
 - 상근 및 비상근의 요건 강화

구 분	개 정
상 근	주당 수업시수 15시간 이상
비상근	주당 수업시수 6시간 이상 14시간 이하
	※주당 5시간 이하는 휴직사유로 인정안함

※ 주당 수업시수 설정 근거

- i. 우리나라 고등학교 교원의 평균 수업시수가 15시간이므로 동 평균수업시수 이상을 담당하여야만 상근으로 인정토록 함.
 - ii. 고용휴직 중 고용기관의 사정으로 주당 5시간 이하의 수업을 담당하였을 경우에는 동 기간은 교육경력 및 호봉승급기간에 산입하지 않음. 단, 주당 5시간 이하의 근무기간이 6개월 이상 계속될 경우는 휴직사유가 소멸된 것으로 간주하여 복직조치 하도록 함
- 보수(호봉 재획정)관련 사항
 - 고용기관에서 보수를 받지 아니하고 교통비 명목으로 일정금액을 받는 것은 보수로 보지 아니함
 - 따라서 당초의 고용계약과는 달리 매월 일정액을 보수로 받지 않는 경우에도 교육경력 또는 호봉승급기간에 포함하지 않도록 함
 - 이 경우도 무 보수가 6개월 이상 계속될 경우 휴직사유의 소멸로 간주하여 복직조치하도록 함

2) 제출서류의 확인 절차 철저 이행

- 휴직신청 및 복직시 제출하는 모든 서류는 재외주재 교육관 및 교육원장(교육관 또는 교육원장이 파견되지 아니한 국가 및 지역은 당해 지역을 관할하는 교육담당 영사, 이하에서는 “재외주재 교육관 등”이라 한다)의 확인을 받도록 함
- 임용권자는 재외주재 교육관 등의 확인을 받은 서류에 의해서만 휴직허가 및 경력인정 등의 조치를 취함

휴직 또는 복직시 재외주재 교육관 등의 확인을 받아 제출해야 하는 서류

- ▶ 고용계약서(휴직시) : 주당 수업담당 예정시수 및 보수지급예정액이 반드시 명시되어야 함
- ▶ 경력증명서(복직시) : 실제 담당한 주당 수업시수 및 보수지급액이 반드시 명시되어야 함(가능한 월 별로 작성)
- ▶ 보수지급 증거자료(복직시) : 경력증명서에 기재된 월별 보수지급액을 확인할 수 있는 증거자료의 사본 등
- ▶ 교원 수업시수 배당표 등(복직시) : 경력증명서에 기재된 주당 수업시수를 확인할 수 있는 증거자료의 사본
- ▶ 기 타 : 기타 이외에 필요한 서류를 임용권자가 정하여 징구할 수 있음

4. 행정사항

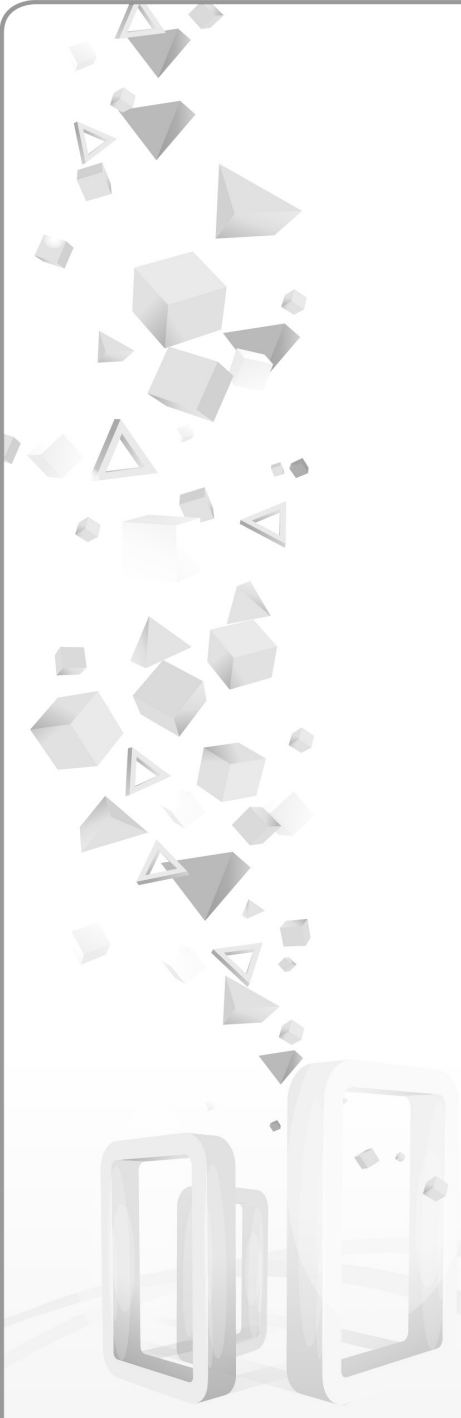
- 각급 기관(학교)의 교육공무원 임용권자는 재외국민교육기관에 고용되어 휴직하고자 하는 교원에게는 동 지침을 반드시 주지시켜야 함
 - 동 지침을 휴직자에게 주지시키지 아니하였거나, 휴직자가 동 지침을 준수하지 않아서 발생할 수 있는 민원의 소지를 미연에 방지하기 바람
- 예) 주당수업시수가 5시간 이하인 상태로 6월 이상 경과할 시 “휴직사유가 소멸되므로 반드시 복직하여야 하며, 이 사항을 준수하지 않을 경우 관련법령에 의거 직권면직 조치를 받을 수도 있다”는 등 개정된 사항을 주지시키고 증거서류(각서, 확인서 등의 형태)를 남겨 놓아, 추후 민원발생의 소지를 미연에 방지하기 바람.
- 복직시 제출 서류의 미비로 인하여 불이익을 받는 일이 없도록 사전에 충분히 주지시켜 주시기 바람
- 동 지침의 적용시기
 - 휴직신청자
 - '99. 4. 1 이후 휴직신청자부터 적용하되
 - '99. 3. 31 이전에 발급받아 정상적으로 제출된 서류에 대해서는 종전의 예에 의하여 처리하고,
 - '99. 4. 1 이후에 발급받는 서류에 대해서는 재외주재 교육관 등의 확인을 받도록 하는 등 휴직신청자의 불편을 최소화 할 수 있도록 탄력적으로 운영하시기 바람.

- 복직(신청)자

- 경력인정 및 호봉승급 요건(상근/비상근)의 개정 내용은 2000. 4. 1일부터 적용하되, 복직자가 제출하는 서류의 확인절차(재외주재 교육관 등의 확인)는 '99. 4. 1부터 적용

※ 복직하는자의 경력 및 호봉승급 기간의 산정은 2000. 3. 31이전의 재외국민교육기관 고용 경력에 대하여는 종전의 상근/비상근의 구분에 따르고, 2000. 4. 1이후의 재외국민교육기관 고용 경력에 대하여는 개정된 상근/비상근의 구분에 따름.

- 따라서, 2000. 4. 1 이후에 주당 5시간 이하로 근무 또는 보수를 지급받지 아니하고 근무할 경우 그 기간이 6월 이상 경과하면 휴직소멸사유에 해당되어 복직조치 하여야 함
- 각급 기관(학교)의 교육공무원 임용권자는 재외국민교육기관에 고용되어 휴직중인 교원에게 동 내용을 알려 복직시 제출 서류 준비에 착오 없도록 조치하여 주시기 바람
- 2000. 4. 1부터 변경되는 사항(휴직요건의 강화, 경력산정 및 호봉승급요건의 강화)을 미리 알려 불이익을 받는 일이 없도록 조치하여 주시기 바람
- 기타 이 방안의 시행에 필요한 사항에 대하여는 각급 기관(학교)의 실정에 맞는 구체적인 시행계획 등을 마련하여 운영하기 바람
- 참고사항
 - 개정된 지침을 적용할 경우 현재 재외국민교육기관에 고용되어 휴직중에 있는 교육공무원 중 일부는 2000. 4. 1이후 휴직사유가 소멸되어 복직해야 하는 경우가 발생할 수 있는 바,
 - 이들 교원 중 동반휴직사유에 해당되어 동반휴직으로 변경하기를 원하는 경우, 고용휴직의 복직과 동반휴직의 휴직조치를 동일자로 처리하여 줌으로써 이들의 편의를 적극 보장할 수 있도록 조치하여 주시기 바람.
 - 또한, 제출서류도 우편으로 접수하여 처리하여 주는 등 동 지침의 시행으로 교원의 불편이 최소화되도록 적극 협조하여 주시기 바람



제6장

복무·징계

I. 복무

II. 징계

I. 복 무

1. 복무의 성격

- 교육공무원은 주권자인 국민의 수임자이며, 국민전체에 대한 봉사자로서 공무를 처리하고 있기 때문에 국민의 신뢰를 확보하고 효과적인 교육을 실현시키기 위하여 특별한 의무가 부과됨.
- 교원은 교육 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 교원이 준수하여야 할 행동 규범이 요구되며 공무원으로서 성실의 의무를 비롯하여 신분상 및 직무상 여러 의무를 지는 바, 이것은 국민전체에 대한 봉사자라는 지위에서 우러나는 윤리적 성격에 바탕을 둬.
- 교원이 국가에 대한 국민의 신뢰를 얻기 위하여는 현실적으로 교육을 담당·수행하며 국민의 공복으로서 흠 없는 인격적 요소를 갖추고 그 바탕 위에서 직무를 수행하여야 할 것임.
- 헌법 제7조제1항은 「공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다」라고 규정하고 있고, 이 취지에 입각하여 공무원법은 공무원이 국민 또는 주민 전체의 봉사자로서 직무를 민주적이고 능률적으로 수행할 것을 규정하고 있음.(국공법 제1조, 제55조) 여기에 교원인 공무원 복무의 기본 원칙이 표현되어 있다고 할 수 있음.

2. 교원의 임무 (초·중등교육법 제20조)

- 교장은 교무를 통할(統轄)하고, 소속 교직원을 지도·감독하며, 학생을 교육한다.
- 교감은 교장을 보좌하여 교무를 관리하고 학생을 교육하며, 교장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 교장의 직무를 대행한다. 다만, 교감이 없는 학교에서는 교장이 미리 지명한 교사(수석교사를 포함한다)가 교장의 직무를 대행한다.
- 수석교사는 교사의 교수·연구 활동을 지원하며, 학생을 교육한다.
- 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 학생을 교육한다.

3. 교육공무원의 복무상 의무 (국가공무원법, 국가공무원 복무규정)

○ 직무상 의무

(1) 성실의무 (국가공무원법 제56조)

- 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

(2) 복종의 의무 (국가공무원법 제57조)

- 공무원은 직무를 수행할 때 소속 상관의 직무상 명령에 복종하여야 한다.

(3) 직장이탈 금지 (국가공무원법 제58조)

- 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다.
- 수사기관이 공무원을 구속하려면 그 소속 기관의 장에게 미리 통보하여야 한다. 다만, 현행범은 그러하지 아니하다.

(4) 친절 공정의 의무 (국가공무원법 제59조)

- 공무원은 국민 전체의 봉사자로서 친절하고 공정하게 직무를 수행하여야 한다.

(5) 종교중립의 의무 (국가공무원법 제59조의2)

- 공무원은 종교에 따른 차별 없이 직무를 수행하여야 한다.
- 공무원은 소속 상관이 제1항에 위배되는 직무상 명령을 한 경우에는 이에 따르지 아니할 수 있다.

(6) 비밀엄수의 의무 (국가공무원법 제60조)

- 공무원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수(嚴守)하여야 한다.

(7) 청렴의 의무 (국가공무원법 제61조)

- 공무원은 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없다.
- 공무원은 직무상의 관계가 있든 없든 그 소속 상관에게 증여하거나 소속 공무원으로부터 증여를 받아서는 아니된다.

○ 신분상 의무

(1) 품위유지의 의무 (국가공무원법 제63조)

- 공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니된다.

(2) 정치운동의 금지 (국가공무원법 제65조)

- 공무원은 정당이나 그 밖의 정치단체의 결성에 관여하거나 이에 가입할 수 없다.
- 공무원은 선거에서 특정 정당 또는 특정인을 지지 또는 반대하기 위한 행위를 하여서는 아니된다.
- 공무원은 다른 공무원에게 위의 내용에 위배되는 행위를 하도록 요구하거나, 정치적 행위에 대한 보상 또는 보복으로서 이익 또는 불이익을 약속하여서는 아니된다.

(3) 집단행위의 금지 (국가공무원법 제66조)

- 공무원은 대통령령으로 정하는 공무원과 사실상 노무에 종사하는 공무원을 제외하고는 노동운동 기타 공무 이외의 일을 위한 집단행위를 할 수 없다.

(4) 영리업무 및 겸직금지 (국가공무원법 제64조, 국가공무원복무규정 제25조·제26조)

* *

〈국가공무원복무규정 제25조〉

제25조(영리업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무상의 능력을 떨어뜨리거나 공무에 대한 부당한 영향을 끼치거나 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나 정부에 대한 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업·공업·금융업 또는 그밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업·공업·금융업 또는 그밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이익을 목적으로 하는 업무

* *

〈국가공무원법 제64조〉

공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.

1) 영리업무 금지

- 영리를 목적으로 한다함은 공무원이 상업, 공업, 금융업 기타 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저한 업무 등을 행함으로써 직무상 능률의 저해, 공무에의 부담 영향, 국가 이익 침해, 정부의 불명예를 초래할 우려가 있는 경우를 말함
- 영리업무의 한계 (국가공무원복무규정 제25조)
 - 영리업무에 종사함으로써 공무원의 직무상의 능률저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득, 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 이에 종사할 수 없음
 - 영리업무의 한계에 대한 판단은 개별 사안에 따라서 특성이 다양하므로 직무상 능률저해, 공무에 대한 부당한 영향, 영리행위의 지속성, 영리추구의 정도 등 관련문제를 종합적으로 검토하여 복무감독권자가 판단해야 함
 - 영리업무에 해당할 가능성이 있는 사업에 종사하고자 하는 교원은 영리성 여부에 대한 판단이 필요하므로 임용권자(복무감독권자)와 사전에 상의가 필요함
- 영리업무 예시
 - 학원강의, 사기업 경영 및 운영참여
 - 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 현저하거나 기타 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 영리업무 등
- 교사의 인터넷교육 및 방송 참여
 - 공익을 목적으로 하는 교육정보와 콘텐츠의 제공(예: EBS), 일시적인 강의 참여 등은 사안에 따라서는 영리업무에 해당하지 않을 수 있음
- 교원의 다단계판매원 등록 금지
 - 공무원과 교원(사립포함)은 방문판매 등에 관한 법률에 의하여 다단계판매 등록을 하면 처벌되며 내용은 다음과 같음
 - 관련법률 : 방문판매 등에 관한 법률

* *

〈방문판매 등에 관한 법률〉

제15조(다단계판매원) ① 다단계판매조직에 다단계판매원으로 가입하려는 자는 그 조직을 관리·운영하는 다단계판매업자에게 총리령이 정하는 바에 따라 등록하여야 한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 다단계판매원으로 등록할 수 없다.

1. 국가공무원·지방공무원 또는 교육공무원 및 사립학교법에 따른 교원
2. 미성년자
3. 법인
4. 다단계판매업자의 지배주주 또는 임직원
5. 이 법에 위반하는 행위를 한 자로서 대통령령이 정하는 자

제62조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

6. 제15조제2항 제1호 또는 제3호부터 제5호까지의 규정에 따라 다단계판매원으로 등록할 수 없는 자임에도 불구하고 다단계판매원으로 등록한 자

2) 겸직허가

- 교원이 어떤 업무에 종사함으로써 공무원의 직무상 능률저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 종사할 수 없도록 규정되어 있음
- 국가공무원법제64조에 의하여 영리업무에 해당되지 아니하는 다른 직무를 겸직하고자 할 경우에는 담당업무수행에 지장이 없는 경우에 한하여 임용권자(교육감 또는 위임된 허가권자)의 사전허가를 득하여 겸직을 할 수 있음
- 사전겸직허가의 취지
 - 교원의 겸직을 제한하고 사전허가를 요구하는 것은 교원은 국민 전체에 대한 봉사자로서 공공의 이익을 위해 직무에 전념하도록 하기 위함
- 겸직허가 대상인 직무
 - 국가공무원복무규정 제26조는 '공무원복무규정 제25조의 영리업무에 해당되지 아니하는 다른 직무'라고 규정하고 있는바, 여기서의 다른 직무라 함은 영리를 목적으로 하지 아니하는 공무이외의 사적인 업무(사무)로서 직무에 지장이 없는 것을 말함
 - 예를 들어 아파트 재건축 조합이사, 아파트 동대표, 장학재단이사 등을 들 수 있으나 허가권자의 판단이 필요함

- 겸직허가 절차
 - 겸직허가서, 발급대장 등은 정해진 것이 없으므로 임용권자(교육감 등 허가권자)가 절차를 정하여 처리함
 - 겸직허가신청서에는 소속·직급·성명·생년월일·주민등록번호·겸직 사유·겸직직위·겸직기간·겸직 근무시간·겸직근무 요령·겸직 시 받는 보수·직무에 미치는 영향의 유무 등의 내용을 포함해야 할 것이며, 필요한 경우 겸직기관장의 겸직요청서 또는 계약서 등을 첨부해야 할 것임
- 겸직허가 사례
 - 오마이뉴스사와 기자(객원기자 포함)로서의 신분관계를 설정하고 공개적으로 기자신분으로 활동하는 것은 허가권자의 겸직허가를 받아야 함
 - 재건축주택조합장은 주택(건설촉진)법 관련 법령의 적용을 받는 제반 공적인 임무를 수행하므로 공무원으로서 담당직무에 지장이 없는 범위 내에서 사전에 임용권자의 겸직허가를 받아야 함
 - 교원이 신문·잡지 등에 투고하거나 직무수행에 지장이 없고 비영리활동이라고 인정될만한 사회적 상당성이 있는 저술활동은 겸직허가 대상이 아님
 - 담당직무 수행에 지장을 초래하지 않을 것으로 명백하게 인식될 정도의 성격을 띤 임의단체(동창회·친목회)의 경우에는 허가 불필요

질의 회신 사례

▶ 교원이 서적 편집 및 판매 가능한지 여부



공무원이 서적을 편집·출판함에 있어 공무원 자신이 편집대표를 맡아 자기의 소속·직책·성명을 기재함과 동시에 판권에 실인을 찍어 판매할 수 있는지?



국가공무원법 제64조 및 공무원 복무규정 제25조에 의하면, 직무상의 능률을 저해하고 국가이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우에는 영리업무를 종사할 수 없도록 그 한계를 규정하고 있음. 따라서 공무원이 서적을 편집하고 그 판권을 가지고 인세를 받는다 하여도 그 행위는 영리업무금지 규정에 저촉되지 않으며, 다만 출판·판매까지 종사함으로써 직무상 능률저해 등의 영향이 초래될 우려가 있다면 이는 마땅히 금지되어야 할 것이나 그 사실 여부 및 영리업무의 한계저촉여부는 구체적인 자료에 입각하여 소속기관장이 판단하여야 할 것임

▶ 부동산임대업의 영리업무금지 저촉여부

Q 선친으로부터 상속받은 건물을 처분하여 은행융자·세액공제 등을 위하여 세무서에 임대사업자로 등록한 후 다가구주택을 지어 관리인을 두고 임대할 경우 동 행위가 교육공무원의 영리업무금지 조항에 저촉되는지 여부?

A 영리업무금지 규정에 해당되는지의 여부는 첫째, 복무규정 제25조제1호 내지 제4호에서 정한 업무에 종사하고 있는가, 둘째, 동 업무에 종사함으로써 공무원의 직무상의 능력의 저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는가라는 두 가지 요건에 해당되는지를 기준으로 판단하여야 하는 바, 부동산임대업의 경우 첫째 요건에는 해당되나 사회통념상 부동산 임대업에 소요되는 노력의 정도 등을 감안할 때 둘째 요건에는 해당된다고 보기 어려움
다만, 지나치게 과도한 부동산 임대로 담당직무 수행에 지장을 초래하거나 관련법령에 저촉되는 부당한 이익을 취득한 경우에는 금지된 영리행위에 해당된다고 볼 수 있음

▶ 육아휴직 중 겸직가능여부

Q 현재 육아휴직 중입니다. 그런데 대학의 지도교수님으로부터 연구프로젝트 연구보조원으로 몇개월 일을 해주었으면 하는 연락을 받았습니다. 혹시 이런 단기간의 연구용역 프로젝트에 함께 할 수 있는지, 연구보조원 수당을 받는 경우 겸직의 범위에 들어가는지와 휴직의 취지에 위배되는 것인지 궁금합니다.

A 사립학교법 제55조에 의거 사립학교 교원의 복무에 관한 사항은 국공립학교 교원에 관한 규정을 준용하고 있으며, 국가공무원법 제64조 및 국가공무원복무규정 제25조에 따라 공무원은 직무의 능률저해 등 공무에 영향을 미칠 수 있는 영리업무가 금지되어 있으나, 같은 복무규정 제26조의 규정에 의하여 영리행위가 아닌 다른 직무(사적인 업무)에 종사할 경우에는 직무수행의 지장이 없는 범위에 한하여 소속기관장의 겸직허가를 사전에 득하여야 할 것입니다.
특정직위를 겸하여 직장에서 보수를 받는 행위라면 영리업무에 해당되는 것으로 생각되어지나 보수를 받지 않거나 실비 정도만 받는 것이라면 영리행위로 보기 어렵기도 합니다. 그렇다 하여도 겸직 조항이 적용되므로 신청자 본인과 임용권자가 책임을 가지고 업무형편 등 종합적으로 고려

▶ 공동주택의 입주자 대표회의 임원을 맡고자 할 경우 겸직허가 여부

Q 공무원이 공동주택의 입주자 대표회의의 임원을 맡고자 할 경우 사전에 소속기관장의 겸직허가를 받아야 하는지?

A 담당직무 수행에 지장을 초래하지 않을 것으로 명백하게 인식될 정도의 성격을 띤 임의단체(동창회·친목회 등)의 경우는 사전허가 여부에 관계없이 종사할 수 있으나 주택법 시행령의 적용을 받는 공동주택의 입주자 대표회의 및 자치관리기구는 단지내의 제반 공적인 업무를 수행하므로 그 임원이 되기 위해서는 사전에 담당직무 수행에 지장이 없는 범위내에서 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함

▶ 교장의 교직원 지도·감독 권한

Q 교장이 부하직원에게 주의나 경고를 할 수 있는지 여부

A 초·중등교육법 제20조(교직원의 임무) 제1항의 규정에 의하여 교장은 소속 교직원을 지도·감독하도록 하고 있음. 따라서, 교장은 복무지도감독권자로서 복무지도권한과 감독관계에 기초하여 징계의결요구대상에 이르지 아니하는 경미한 비위나 불성실한 근무자세 등에 대하여 근무태도의 개선을 목적으로 각성을 촉구하는 주의·경고 등의 행정조치를 문서나 구두로 할 수 있음

4. 교원 복무 규정 해설

가. 교원의 당직 및 비상근무(국가공무원 복무규정 제5조)

- 휴일 또는 근무시간외의 화재·도난 기타 사고의 경계와 문서처리 및 업무연락을 하기 위한 일직·숙직·방호원 기타의 당직근무자는 모든 사고를 방지하여야 하며, 사고가 발생한 때에는 신속하게 필요한 조치를 취하여야 함
- 행정기관의 장은 전시·사변 또는 천재지변 기타 이에 준하는 비상사태의 발생 또는 이의 대비를 위한 훈련의 경우에는 이에 따른 근무상의 필요한 조치를 하여야 함
- 국가공무원 당직 및 비상근무 규칙 제2조 제1항에 의하여 고등학교 이하의 각급 학교는 별도의 자체근무규칙에 따름

나. 시간외 근무 및 공휴일 근무(국가공무원 복무규정 제11조)

- 기관의 장은 민원 편의 등 공무수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간외의 근무를 명하거나 토요일 또는 공휴일의 근무를 명할 수 있음
- 학교 관련 주5일 수업에 따른 토요프로그램 운영을 위해 필요한 경우 토요일 근무를 명할 수 있음

▶ 교원의 교육활동을 위한 시간외 근무 관련

Q 출·퇴근 시간이 학교장의 지시로 예를 들어 출근은 07:40, 퇴근은 18:00일 경우 학교장의 근무시간 변경에 대한 근거는?

A (단위학교별 탄력적근무시간제 시행전) 교원의 근무시간은 09:00~17:00까지이나, 학생생활 지도, 교육활동 또는 학교내 업무처리를 위하여 학교의 장은 필요한 경우 교원에게 시간외 근무 및 휴일근무를 명할 수 있으므로 정규근무시간 시작전인 09:00이전이라 하더라도 수업시작 전 교재준비, 교무회의, 근무시간전 등교한 학생의 생활지도, 기타 교육활동 지도를 위하여 시간외 근무를 명할 수 있고 이 경우 교원은 이에 따라야 함

다. 출장

- 출장의 개념
 - ‘출장’이라 함은 상사의 명을 받아 공무를 수행하는 것이며 출장명령권자인 소속기관장이 사안별로 공무와의 관련여부와 학교운영 등 제반 사정을 고려하여 명령함
- 출장명령의 요건
 - 출장명령은 해당 교원의 업무관련성, 출장내용, 출장목적 등의 요건을 종합적으로 고려하여 명령권자가 판단하는 사항임
 - 출장 명령의 자세한 사항은 복무지도감독권이 있는 교육청이나 학교장이 관련법령 및 교육청이나 학교의 복무처리지침에 따라 처리함
- 출장공무원(국가공무원 복무규정 제6조)
 - 학교장의 명을 받아 출장하는 교원(이하 “출장교원”이라 한다)은 공무수행을 위하여 전력을 다하여야 하며 사사로운 일을 위하여 시간을 소비하여서는 아니됨
 - 출장교원은 지정된 출장기일 안에 그 임무를 완수하지 못할 사유가 발생한 때에는 전화전보 기타의 방법으로 학교장에게 보고하고 그 지시를 받아야 함
 - 출장교원이 그 출장 용무를 마치고 귀교한 때에는 지체 없이 학교장에게 복명서를 제출하여야한다, 다만 경미한 사항에 대한 복명은 말로 할 수 있음

- 질의응답 사례 : 기관을 대표한 경조사 참석시 출장가능여부
 - 소속직원의 경조사에 기관대표로 참석할 경우 출장조치와 여비지급은 가능하지만 최소한의 인원에 한하여 출장 조치해야 함
 - 이것은 소속직원의 사기진작과 그에 따른 교육력의 증진 효과 차원임

라. 교원의 근무시간

- 단위학교별 탄력적 근무시간제 (교원12410-52, '02.1.21.)
 - 고등학교 이하 각급학교에서는 단위학교별 탄력적 근무시간제를 2002년 3월 1학기부터 시행 (교원12410-52, '02.1.21.)
 - 적용대상
 - 고등학교 이하 각급학교 교원을 대상으로 적용
- 제도의 취지
 - 학교별 교육과정 운영의 자율성을 높이고 교원의 자율연수 기회를 확대하며 방과 후 특기적성교육 등을 활성화함
- 내용
 - 국가공무원 복무규정에 의한 1일 근무시간의 총량을 확보하여 근무시간을 정하고, 교육과정 운영에 지장이 없는 범위 내에서 교원의 출·퇴근시간을 학교별로 자율적으로 정할 수 있도록 하는 제도임
 - 종전 교원의 근무시간은 1985.2.6.(문교부 교행 01136-104-F)일자로 업무특성상 09:00~17:00(동절기, 하절기 공통)로 시행했었음
 - 교원의 근무시간에는 점심시간도 포함되는데 이는 급식지도 및 학생 생활 지도를 하기 때문임
 - 개인별 또는 일부 집단별 근무시간의 조정은 불가능함(단, 영양교사의 경우 개인별 근무시간 조정 가능)
 - 예를 들어 특정 학년별·교과별 교사집단이 단위학교 근무시간과 별도로 근무 시간을 정할 수 없음

마. 휴업과 복무

○ 휴업의 근거

- 초·중등교육법 제64조 및 동법시행령 제47조

○ “휴업”의 효력

- 휴업은 “휴업기간 중 수업과 학생의 등교가 정지”됨

○ 휴업 실시 절차

- 관할청의 휴업 명령

■ 관할청은 재해 등의 긴급한 사유로 정상수업이 불가능하다고 인정하는 경우에는 학교의 장에게 휴업을 명할 수 있음

■ 관할청의 명령을 받은 학교의 장은 지체없이 휴업을 하여야 함

- 학교장의 휴업 결정

■ 학교의 장이 매 학년도가 시작되기 전에 학교운영위원회의 심의를 거쳐 정함. 이때 관공서의 공휴일 및 여름·겨울 휴가가 포함되어야 함

■ 학교의 장이 비상재해 기타 급박한 사정이 발생한 때 실시함. 이 경우 지체없이 관할청에 보고하여야 함

○ 교원의 복무

- 휴업일은 교육공무원인 교원의 공휴일이 아니므로 수업이 없다고 하더라도 근무일에 당연히 출근해야 하고, 소속 학교장의 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈할 수 없음

* 관공서의 공휴일은 “관공서의 공휴일에 관한 규정(대통령령 제24828호)”이 정하는 바에 의함

■ 학교운영위원회에서 개교기념일 또는 일부학교의 이른바 효도휴가일, 가정학습 체험일 등을 휴업일로 정하였다 하더라도 관공서의 공휴일은 아니므로 교원의 복무는 정당한 절차에 의하여 관리하여야 함

■ 휴업일에 교육공무원법 제41조의 규정에 의한 근무장소 이외에서의 연수를 승인할 경우, 연수 목적, 연수의 적합성, 지역사회와의 관계 등을 종합적으로 고려하여 근무지 이외에서의 연수효과가 나타나도록 조치

- 복무지도감독권자는 휴업일의 복무관리가 적정하게 이뤄질 수 있도록 복무 감독을 철저히 하여 물의를 일으키는 일이 없어야 함
- “휴교” 처분 (초·중등교육법 제64조)
 - 휴교명령 : 관할청
 - 사유
 - 학교의 장이 명령에 불구하고 휴업을 하지 아니하는 경우,
 - 특별히 긴급한 사유가 있는 경우
 - 효력
 - 휴교기간 중 단순한 관리업무를 제외하고는 학교의 모든 기능이 정지됨
 - 교원의 복무
 - 휴교명령권자는 휴교 명령의 목적 달성 및 업무수행의 효율화를 도모하기 위하여 소속 교원의 복무에 관한 사항을 정함

* 국가공무원 당직 및 비상근무 규칙(총리령 제1106호) 참조

▶ 단체협약 이행을 위한 행사 참석자의 복무처리



교육청과 교원노조간에 체결한 단체협약의 이행을 위한 행사(교육청과 교원노조와의 상호 의견수렴을 위한 간담회 등)에 참석하는 노조측 비전임 조합원의 복무처리 방법
가. 공가처리 가능한가?
나. 출장처리 가능한가?



가. 공가처리 관련

교원노조활동과 관련한 교원의 공가는 “교원의노동조합설립및운영등에관한법률 제6조에 의한 단체교섭위원으로 참석할 때와 동법 시행령 제3조 제3항에 의한 교섭관련협의를 위하여 지명된 자로 참석할 때” 라고 규정(교원휴가업무처리요령 4. 휴가종류별실시방법 다. 공가)하고 있음. 따라서 단체협약 이행을 위한 간담회 등의 행사는 교섭관련 협의로 볼 수 없어 공가처리 대상이 아님

나. 출장처리 관련

공무원의 출장은 국가 또는 해당기관의 공무를 수행하기 위한 것으로서, 출장처리여부는 출장 명령권자인 소속 기관장이 판단하여 결정할 사항임

바. 교원의 대학원 수강

- 초·중등 교원의 주간대학원 학위과정 수강 (교원16330-538, 2001.07.20.)
 - 교원이 주간대학원 과정을 이수할 때, 야간제·계절제 대학원과정을 수강하는 경우와 같이 “출장(연수)”의 방법으로 허용할 경우, 교육활동에 지장을 초래할 수 있으므로 교원의 주간대학원수강을 금지한 바 있음. 이는 교원의 복무관리를 철저하게 하고자 취한 조치로써 청원휴직 등의 합리적인 방법을 권장한 것이지 법령이 정하는 범위 안에서의 대학원수학까지를 금지한 것은 아니었음
 - 따라서 교원의 교육활동에 지장을 받지 않는 범위내에서 법령이 정하는 바에 따라 외출, 조퇴, 연가 등을 활용하여 소속기관장의 허가를 받는 경우에는 주간 대학원 수학이 가능함
 - ※ 허가라 함은 상대적 금지를 해제하여 적법하게 일정한 행위를 하게 하되, 소속기관장(학교장)에게 판단과 결정의 재량권이 있는 처분임
 - ※ 본인의 연가일수를 초과한 대학원수학은 국가공무원법 제58조(직장이탈금지)에 위반됨 (복무12140-79, '97.3.7.)
- 교원의 야간제·계절제 대학원 수강
 - 고등학교 이하 국·공립 각급학교에 재직 중인 교원은 근무시간 내에 수업이 지장이 없는 한 학교장의 허가를 받고 야간 또는 계절제 대학원을 수강할 수 있음. 이때 근무상황은 “출장(연수)”로 처리하면 됨
 - 시행문 : 교정07000-666('98.7.28.)
 - 야간제대학원이라고 하더라도 장거리 수강이나 주간대학원의 수업시간 내에 운영되는 등 복무지도감독권자인 학교장의 종합적인 판단에 의하여 주간 대학원의 복무에 준하여 처리할 수 있을 것임
 - 파견교사의 계절제 대학원 수강
 - 방학이 없는 교육행정(연구)기관에 파견 근무 중인 교사가 계절제 대학원을 수강하는 경우는 주간대학원과 같은 복무규정을 적용해야 함
 - ※ 대학원과 시간외 근무수당 정액분 지급관련(교원07000-426, 1999.12.16.) 교원이 학교장의 허가를 받고 본인의 희망에 의한 대학원을 수강하는 것은 특정한 공무수행을 위한 출장으로 보기 어렵고 본인의 의사결정에 의한 자율연수이므로 근무상황부에 출장(연수)로 기재한 것은 교육공무원법 제41조에서 규정한 근무지 이외의 장소에서 연수할 수 있도록 “승인”한 것에 해당되므로 이러한 경우 시간외 근무수당 정액분을 지급할 수 없음

사. 교원의 겸임

○ 겸임의 의의

- 겸임은 법령에 의하여 다른 공직을 겸하는 것을 말함

※ 예) 순회교사 (사적인 출강은 겸직허가 대상임)

- 허가권자는 교육공무원법 제18조 및 교육공무원 임용령 제7조2(겸임)의 요건에 맞는지 판단해야 함
- 겸임허가 신청교원에 대하여 수업 등 담당 직무에 지장이 없는 범위 내에서 허가권자(임용권자)가 사전허가를 해야 할 것임

○ 겸임 절차

- 복무관리 : ‘출장(연수)’으로 처리할 수 있음.
- 겸임허가서, 발급대장 등은 정해진 것이 없으므로 임용권자(교육감 등 허가권자)가 정한 절차에 따라서 처리함
- 참고로 겸임허가신청서에는 소속·직급·성명·생년월일·주민등록번호·겸임 사유·겸임직위·겸임기간·겸임 근무시간·겸임근무 요령·겸임 시 받는 보수·직무에 미치는 영향의 유무 등의 내용을 포함해야 할 것이며, 필요한 경우 겸임기관장의 겸임요청서 또는 계약서 등을 첨부해야 할 것임

○ 겸임근무와 복무(국가공무원 복무규정제6조의2)

- 겸임근무하는 자는 복무에 관하여 본직기관의 장의 지휘·감독을 받는다. 다만, 겸임업무와 관련한 복무에 관하여는 겸임기관의 장의 지휘·감독을 받는다.
- 겸임근무하는 자가 겸임업무와 관련하여 징계사유에 해당하게 된 때에는 그 겸임기관의 장은 당해 겸임근무자의 본직기관의 장에게 그 사실을 통보하여야 한다.

아. 교원의 과외교습 금지

- 현직교원은 과외교습행위가 금지되어 있으나, 현직교원이라도 공익적인 목적으로 행해지는 다음과 같은 과외교습행위는 예외적으로 허용됨

* *

〈학원의설립·운영및과외교습에관한법률시행령 제3조〉

※ 현직 교원에게 허용되는 과외교습행위

- 공익 실현을 위한 봉사활동에 속하는 교습행위는 허용하고 있음
 - 근로청소년에 대한 교습행위
 - 장애인의 재활을 위한 교습행위
 - 그밖에 교육부령으로 정하는 봉사활동에 속하는 교습행위
- 처벌조항(학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 제22조제2항)
 - ② 1년 이하의 금고 또는 300만원 이하의 벌금

▶ 교육공무원법 제41조의 “연수기관”의 정의에 대한 질의



1. 교육공무원법 제41조의 규정 중 “연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소”에서의 연수를 승인할 수 있는 구체적인 한계는?
2. 동 규정에 의하여 “연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소”에서의 연수를 소속기관의 장이 승인하는 경우 공무 출장으로 처리해야 할 것인지 여부
3. 방학기간 중(1개 학기 2개월 이내) 자비부담으로 외국에서 어학연수를 받고자 할 경우 이를 교육공무원법 제41조의 규정에 의한 “연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수”로 보아 전기간 이를 승인할 수 있는지의 여부



1. 교육공무원은 그 직책을 수행하기 위하여 부단히 연구와 수양에 노력하여야 하므로(교육공무원법 제38조), 그 연구와 수양은 적절한 때와 곳이라면 어느 때 어느 곳에서든 이루어질 것임. 다만, 소속기관의 장의 허가 또는 정당한 이유 없이는 직장을 이탈할 수 없으므로(국가공무원법 제58조) 직장을 이탈하게 되는 연수는 소속기관의 장의 허가를 받아야 하며, 교육공무원법 제41조는 이 경우에 교원은 수업에 지장이 없는 범위 안에서 소속기관의 장의 승인을 얻어 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서 연수할 수 있다고 규정한 것임. 따라서 연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수로 승인할 것인지 여부는 소속기관의 장(학교의 장)이 구체적인 사안에 따라 연수계획, 수업에의 지장여부, 직책수행에 필요한 정도 등을 종합판단하여 결정할 사항이라고 봄
2. 소속기관의 장(학교의 장)이 소속교원에게 “연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소”에서의 연수를 승인한다 하더라도 공무출장으로 처리할 것인지 여부는 별도로 구체적인 사안에 따라 연수의 목적과 내용은 물론 연수의 시간과 장소 기타 여건 등을 종합적으로 판단하여 결정할 사항이라고 봄
3. 교육공무원이 방학기간 중 자비부담으로 외국에서 어학연수를 하고자 할 때, 학교의 장은 연수계획 직책수행상의 지장이나 필요성 등 구체적 사안에 따라 “연수기관 또는 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서의 연수”(교육공무원법 제41조)로 승인할 것인지 여부를 결정해야 할 것으로 보아 연수를 승인한 경우에도 공무출장으로 인정할 수는 없을 것이며 또한 외국여행을 수반하므로 이에 대하여 규정한 절차를 거쳐야 할 것임

▶ 교육공무원법 제41조와 방학 중 연수 관련(교원07000-433, 2003.7.24.)

Q 연가 · 연수원 양식

A 연수원 양식은 별도의 법정양식이 없으므로 각 시·도교육청이나 학교단위에서 개발한 양식을 사용하는 것이 가능함. 연가는 원칙적으로 근무상황부로 관리(공무원근무사항에 관한 규칙 제3조)하여야 함. 방학 복무관리의 효율성을 위하여 연수원에 연가상황을 포함할 수 있을 것이나, 연가상황은 근무상황부에도 기록하여야 함

Q 교육공무원법 제41조에 의한 근무장소 이외에서의 연수의 범위

A 교육공무원법 제41조의 규정에 의한 연수기관 및 근무장소 이외에서의 연수는 교원의 전문성 제고를 위한 연구, 연찬, 교육·훈련 활동을 포함하는 포괄적인 개념임. 따라서 근무장소 이외에서의 연수는 소속기관의 장이 구체적인 사안에 따라 연수계획의 적정성, 직무수행지장 여부, 직무관련 정도 등을 종합적으로 판단·결정하여 승인하는 사항임. 이 경우 승인권자는 연수의 실적과 결과에 대해서 지도 및 확인이 가능함

Q 방학 중 교원의 복무

A 방학은 학교의 휴업일로서 학생에 대한 학교수업을 실시하지 아니한다는 것이지 법령에 의한 교원의 휴무일은 아니므로 수업이 없다고 하더라도 근무일에 당연히 출근해야 하고, 소속 학교장의 허가 또는 정당한 이유없이 직장을 이탈할 수 없습니다. 참고로 판례의 입장도 「연가신청에 대한 허가도 있기 전에 근무지를 이탈한 행위는 특단의 사정이 없는 한 국가공무원법 제58조에 위반되는 행위로서 징계사유가 된다(대판 1987. 12. 8. 87누 657,658).」고 밝히고 있음을 알려드립니다

● 교원휴가업무처리요령 (예규 제20호 '15. 1. 30) ●

1. 근거

- 가. 「국가공무원복무규정 제3장 휴가」(대통령령 제25751호, 2014.11.19)
- 나. 「공무원근무사항에 관한 규칙」(행정자치부령 제311호, 2005.12.30)
- 다. 「국가공무원 복무·징계 관련예규」(인사혁신처예규 제1호, 2014.11.19)
 - 휴가제도의 운영
 - 「교원의 휴가에 관한 특례」(국가공무원 복무규정 제24조의2)
 - 교원(교육공무원법 제2조 제1항 제1호)의 휴가는 교육부장관이 학사 일정 등 사정을 감안하여 따로 정할 수 있음
 - 공무 외의 국외여행
 - 본인 또는 친인척의 경조사, 질병의 치료, 친지방문, 견문목적, 취미 활동, 가족기념일 여행, 기타 필요한 경우에는 휴가기간의 범위 안에서 자율적으로 공무 외의 목적으로 국외여행을 할 수 있음
 - 교원(「교육공무원법」 제2조 제1항 제1호)은 초·중등교육법시행령 제47조 제1항에 의한 하기·동기 및 학기말의 휴업일에 공무 외의 국외여행을 할 경우에도 「국가공무원 복무규정」에 의한 휴가일수의 범위 안에서 실시함. 다만, 「교육 공무원법」 제41조에 의한 연수목적의 국외여행은 별도임
 - ※ 「교육공무원법」 제41조 (연수기관 및 근무장소 이외에서의 연수)교원은 수업에 지장을 주지 아니하는 범위에서 소속기관의 장의 승인을 받아 연수기관 이나 근무장소 이외의 시설 또는 장소에서 연수를 받을 수 있다.

2. 적용대상 : 고등학교 이하 국·공립 각급 학교 교원

3. 휴가제도의 운영

가. 휴가의 종류

- (1) 연가 : 정신적·신체적 휴식을 취함으로써 근무능률을 유지하고 개인생활의 편의를 위하여 사용하는 휴가

- (2) 병가 : 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없는 경우 또는 감염병에 걸려 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 부여받는 휴가
- (3) 공가 : 공무원이 일반국민의 자격으로 국가기관의 업무수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우에 부여받는 휴가
- (4) 특별휴가 : 사회통념 및 관례상 특별한 사유(경조사 등)가 있는 경우 부여받는 휴가

나. 휴가의 실시원칙

- (1) 교원의 휴가는 연가·병가·공가·특별휴가로 구분함
- (2) 기관장 또는 학교의 장은 휴가를 허가함에 있어 소속교원이 원하는 시기에 법정휴가일수가 보장되도록 하되, 연가는 학생들의 수업 등을 고려하여 부모 생신일 또는 기일 등을 제외하고는 특별한 사유가 없는 한 방학 중에 실시하고, 휴가로 인한 수업결손 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 취하여야 함

다. 휴가 등의 허가권자 및 절차

- (1) 교원이 휴가지각·조퇴·외출과 「공무원여비규정」 제18조의 규정에 의한 근무지 내 출장을 하고자 하는 때에는 「위임전결규정」 이 정한 허가권자에게 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 미리 신청을 하여 사유 발생 전까지 허가를 받아야 함

다만, 병가·특별휴가 등 불가피한 경우에는 당일 정오까지 필요한 절차를 취하여야 하며, 이 경우 다른 교원으로 하여금 이를 대행하게 할 수 있음

※ 근무상황부는 기관장 또는 학교의 장이 지정하는 부서에 비치하고 개인별로 관리하되, 교육정보시스템(NEIS)에 의한 근무상황부를 운용하는 기관장 또는 학교의 장은 전자적으로 개별 관리도 가능함.

- (2) 교원이 정해진 시간까지 출근할 수 없을 때에는 소속기관에 미리 신고하여야 하고, 그 후 출근한 때에는 지각으로, 출근하지 않는 때에는 결근으로 처리함

※ 출근이라 함은 정해진 근무시간까지 근무장소(사무실 또는 현장)에 도착하는 것을 말함.

- (3) 학교장의 휴가는 직근 상급기관의 장(교육감 또는 교육장, 국립은 총장 또는 장관)의 허가를 받아 실시하며, 문서·전화 또는 구두로 휴가를 신청할 수 있으며, 직근 상급기관의 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 관리함

라. 휴가일수의 계산

- (1) 연가·병가·공가 및 특별휴가는 별개의 요건에 따라 운영되므로 그 휴가일수의 계산은 휴가종류별로 따로 계산함
 - 반일연가는 13:00를 기준으로 하여 오전·오후로 구분함
- (2) 휴가기간 중의 공휴일과 토요일은 그 휴가일수에 산입하지 않으나, 휴가(연가는 제외)일수가 연속하여 30일 이상 계속되는 경우에는 그 휴가일수에 토요일 또는 공휴일을 산입함
- (3) 퇴직 후 당해 연도에 재임용된 교원의 휴가일수 산정시는 퇴직 전 근무기관에서 사용한 휴가일수를 공제하여야 함
 - 필요한 경우 퇴직 전 근무기관에 휴가사용 내역을 확인 후 조치
- (4) 법정휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 처리함

마. 휴가실시 등에 있어 유의할 점

- (1) 휴가 중에는 긴급시 연락이 가능하도록 연락체계를 유지하여야 함
- (2) 교원이 휴가를 실시함에 있어서는 수업 및 담당사무 등을 학교장이 정한 자에게 인계하여 업무의 연속성을 유지하여야 함
- (3) 근무상황부 또는 근무상황카드를 관리하는 부서의 장은 근무상황을 수시로 확인하여 다음과 같은 사례가 발생하지 않도록 하여야 함
 - 연가사유를 고의적으로 병가처리
 - 연가사실 미기록
 - 지각·조퇴·외출의 묵인
 - 진단서 제출없이 연간 6일을 초과하는 병가일수의 연가 미 공제 사례 등
- (4) 지각·조퇴·외출의 정의는 다음과 같음
 - ‘지각’이라 함은 정해진 근무시간까지 출근하지 못하는 것
 - ‘조퇴’라 함은 질병 기타 사유에 의하여 퇴근시간 전에 퇴근하는 것
 - ‘외출’이라 함은 근무시간 중 개인용무를 위하여 학교 외부로 나간 후 퇴근시간 전에 돌아오는 것

- (5) 학교의 장은 소속 교원이 전보·파견·전직·전출되는 경우 전년도 및 당해 연도의 휴가기록을 포함한 복무관리상황(근무상황부 또는 근무상황카드사본 원본 대조 확인)을 신임학교 또는 기관으로 즉시 통보하여야 함

4. 휴가종류별 실시방법

가. 연가

(1) 연가일수

(가) 재직기간별 연가일수

재직기간	연가일수	재직기간	연가일수
3월 이상 6월 미만	3일	3년 이상 4년 미만	14일
6월 이상 1년 미만	6일	4년 이상 5년 미만	17일
1년 이상 2년 미만	9일	5년 이상 6년 미만	20일
2년 이상 3년 미만	12일	6년 이상	21일

단, 「교육공무원 임용령」 제19조의4에 따른 시간선택제 전환교사의 연가는 다음의 산식에 따라 근무시간에 비례하여 시간단위로 실시(단, 교육과정 운영에 지장을 주지 않는 범위내에서 시간단위 실시)

$$\text{재직기간별 연가일수} \times \frac{\text{시간선택제 교사의 주당 근무시간}}{\text{교사의 주당 근무시간}} \times 8\text{시간}$$

- (나) 당해 연도에 결근·휴직·정직·강등 및 직위해제 사실이 없는 교원으로서 「병가를 활용하지 아니한 교원」과 「연가실시일수가 3일 미만인 교원」에 대하여는 다음해에 한하여 재직기간별 연가일수에 각각 1일(합계 2일)을 가산하며, 가산 사실을 개인별 근무상황부 또는 근무상황카드의 첫째 란에 기재하고 허가권자의 확인을 받아야 함

※ 병가 미사용에 따른 연가가산의 경우

- 병가일수가 1일도 없고, 질병 또는 부상의 치료를 위한 지참·외출·조퇴의 누계가 8시간 미만인 경우에는 병가를 사용하지 않은 것이므로 1일의 연가 가산 대상이 됨

※ 근무상황부 연가가산 기재 예시

종별	기간 또는 일시			사유 또는 용무	연락처 (전화번호)	결 재		
	부터	까지	일수 시간					
연가가산			2일	가산 사유 기재				

(라) 연가는 1월 1일부터 12월 31일까지 1년 단위로 계산하며, 미사용 연가는 다음해로 이월하여 허가할 수 없음

(마) 연가가산은 연도 중 임용되어 1년 미만 근무한 경우에는 해당되지 않음

(2) 재직기간

(가) 재직기간은 「공무원연금법」 제23조 제1항 내지 제3항에서 규정한 재직기간 (연금합산신청 또는 기여금 불입 여부에 관계없음)을 적용하며, 휴직기간·정직기간 및 직위해제기간, 강등처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 기간은 근무기간에 산입하지 아니함. 다만, 육아휴직 및 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인한 휴직은 근무기간에 산입함. 단, 「교육공무원 임용령」 제19조의4에 따른 시간선택제 전환교사의 재직기간은 다음의 산식에 의해 산출함

$$\text{시간선택제 근무기간} \times \frac{\text{시간선택제 교사의 주당 근무시간}}{\text{교사의 주당 근무시간}}$$

※ 일 단위 이하로 산출된 시간에 대하여는 1일로 산정

(나) 재직기간 계산은 연가 사용 직전 일을 기준으로 계산함

(3) 연가계획 및 실시

(가) 교원의 연가는 학생수업 등을 고려하여 하기·동기 및 학기말의 휴업일에 실시함을 원칙으로 함

(나) 연가일수가 9일 이상(재직기간 1년 이상)인 교원은 본인 및 그 배우자의 부모생신일 또는 기일중 적어도 2일 이상은 연가를 실시하여 경로 효친 사상을 고양하도록 함

- 1) 부모의 국외거주 등 특수사정의 경우는 특정일에 실시가능
 - 2) 자녀가 교원 또는 공무원일 경우 본인생일 당일 연가 허가 조치
- (다) 다음과 같은 특별한 사유가 있는 경우에는 본인의 법정연가일수 안에서 필요한 기간에 대하여 허가할 수 있음
- 1) 연가를 활용하여 공무 외의 목적으로 국외여행을 하는 경우
 - 2) 병가기간을 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양을 할 필요가 있는 경우
 - 3) 한국방송통신대학교 출석수업에 참석하는 경우
 - 4) 기타 상당한 이유가 있다고 학교장이 인정하는 경우
- (라) 연가는 반일단위로도 허가할 수 있으며, 반일연가 2회는 연가 1일로 봄
- 반일연가는 근무상황부의 종별란에 반일연가로 기재
- (4) 다음연도 연가 사용
- (가) 학교의 연가 허가권자는 당해 연도의 잔여 연가일수를 초과하는 휴가사유가 발생한 경우에는 2분의1범위에서 다음연도 연가를 미리 사용하게 할 수 있음
- ※ 다음연도의 연가를 미리 사용할 수 있는 경우(국가공무원 복무규정 제16조제6항 관련)

구 분	대 상
결혼	본인 및 배우자의 형제자매
회갑	본인, 배우자, 본인 및 배우자의 직계존속
사망	본인 및 배우자의 형제자매의 배우자
	본인 및 배우자의 부모의 형제자매, 본인 및 배우자의 부모의 형제자매의 배우자
탈상	배우자, 본인 및 배우자의 부모
	본인 및 배우자의 형제자매, 본인 및 배우자의 형제자매의 배우자
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모

- 공무외의 목적으로 국외여행을 하는 경우
- 병가, 연가를 모두 사용한 후에도 직무를 수행할 수 없거나 계속 요양할 필요가 있는 경우
- 한국방송통신대학교 및 일반대학교·대학원 출석 수업에 참석하는 경우
- 일부 경조사의 경우
- 기타 상당한 이유가 있다고 허가권자가 인정하는 경우

(나) 연가의 허가권자는 소속 공무원의 연가신청이 있는 경우 학교수업에 특별한 지장이 없는 경우 이를 허가할 수 있음

(5) 연가일수의 공제

(가) 결근일수·정직일수·직위해제 일수 및 강등 처분에 따른 직무에 종사하지 못하는 일수는 이를 연가일수에서 공제함

(나) 법령에 의한 의무수행이나 공무상 질병 또는 부상으로 인하여 휴직한 경우를 제외한 휴직의 경우에는 연가일수에서 다음 산식에 의하여 산출된 일수를 공제함. 이 경우 당해연도 휴직기간은 월로 환산하여 계산하되, 15일 이상은 1월로 계산하고 15일 미만은 이를 산입하지 아니하며, 산식에 의하여 산출된 소숫점 이하의 일수는 반올림함

$$\frac{\text{당해연도휴직기간(월)}}{12(\text{월})} \times \text{당해연도 연가일수}$$

(다) 반일연가 2회는 연가 1일로 계산하여 공제함. 따라서, 반일연가 5회인 경우는 연가 2일과 반일연가 1회가 되며 반일연가 1회의 계산은 아래 (라)와 같이함

(라) 지각·조퇴·외출 및 반일연가 1회는 구분없이 누계시간으로 계산하며 누계 8시간을 연가 1일로 계산하여 공제함

- 1) 반일연가 1회는 13시를 기준으로 오전·오후로 구분하여 각각 4시간으로 계산함.
- 2) 누계시간을 연가일단위로 계산한 후 8시간 미만의 잔여시간은 계산하지 아니함.

※ 누계시간을 연가일 단위 계산방법 예시

〈1년간 외출 15시간, 조퇴 9시간, 지각 1시간, 오후 반일연가 1회가 있는 교원의 경우〉

- (15시간 + 9시간 + 1시간 + 4시간) ÷ 8시간 = 3일 5시간

- 연가공제일수는 3일, 잔여 5시간은 계산하지 아니함

나. 병가

(1) 병가의 종류별 내용

(가) 일반병가는 다음의 경우 연 60일의 범위 안에서 허가하며, 질병이나 부상으로 인한 지각·조퇴 및 외출은 구분없이 누계시간으로 계산하여 누계 8시간을 병가 1일로 처리함

- 1) 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때

- 2) 감염병에 걸려 그 교원의 출근이 다른 교원이나 학생 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때
 - (나) 공무상 병가는 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우에 연 180일의 범위 안에서 허가함. 다만, 병가사유가 동일한 경우에는 연도의 구분 없이 180일의 범위 안에서 허가함
- (2) 병가일수의 계산
 - (가) 병가일수는 1월1일부터 12월31일까지 1년 단위로 계산하며, 전년도 병가사용 일수에 관계없이 연도가 바뀌면 새로 시작함. 다만, 공무상 병가에 있어서 병가사유에는 그러하지 아니함
 - (나) 진단서를 제출하여야 함에도 제출하지 못한 병가는 이를 연가일수에서 공제하고 병가 일수에는 산입하지 아니함
- (3) 병가의 운영방법
 - (가) 병가일이 연속 7일 이상과 병가의 연간누계가 6일을 초과하는 되는 경우에는 의료법 제17조에 의하여 교부된 진단서를 제출하여야 함
 - 수회에 걸쳐 계속되는 병가 및 병가실시 후 근무 중 통원치료 등의 경우 동일질병 또는 부상에 한하여는 병가 및 통원치료시마다 별도진단서의 제출없이 최초 제출한 진단서로 같음
 - (나) 일반병가와 공무상 병가의 사용 가능 일수는 각각 별도로 운영함
 - 1) 공무상 병가기간 만료 후에도 직무수행이 어렵거나 계속 요양을 요할 경우에는 일반 병가를 허가할 수 있음
 - 2) 일반병가 기간이 만료된 후에는 개인별 법정 연가일수의 범위 안에서 연가를 허가할 수 있으나 병가연가를 모두 사용한 후에는 휴직 조치함
 - ※ 휴직 조치 후의 복직은 질병·부상의 완쾌 등 휴직사유의 소멸시 가능하므로 휴직기간 만료시 동일사유로 연속하여 일반 병가를 허가할 수 없음. 다만, 휴직기간(1년)이 끝난 후 복직하여 정상근무 중 동일질병 또는 부상이 재발된 때에는 복직 후의 근무가 정상적인 상태로 상당기간 지속된 경우에만 일반병가를 허가할 수 있음

※ 병가 일수 산정 예시

- 【사례 1】 동일한 질병으로 화·수·목·금 4일간 병가, 다음 주 월요일 1일 출근한 후 화요일부터 25일간 병가를 신청한 경우에는
- 형식상 연속 30일 이하의 병가라 하더라도 30일 이상을 이어서 병가사유에 의한 휴가로 인정되므로, 30일 이상의 병가가 연속된 것으로 간주하여 공휴일 또는 토요일을 휴가일수에 산입해야 함
- 【사례 2】 2개 년도에 걸쳐 30일을 초과하는 병가의 경우에는
- 연도별로 구분하여 각각 30일 이상인 경우에만 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입해야 함
- 【사례 3】 동일 질병으로 공휴일과 토요일을 제외하여 19일을 병가 사용하고, 10일 근무 후, 추가로 수술하여 26일을 병가 사용한 경우에는
- 실제 연속된 병가사용 일수를 확인 후 30일이상이 되면 공휴일과 토요일을 휴가일수에 산입해야 함
 - 이때 각급 기관은 해당 교원의 병가제도의 악용 여부에 대하여 판단하고, 악용의 여지가 없을 경우에는 별개로 병가일수 계산이 가능함

(다) 병가기간이 연간 6일을 초과할 때에는 7일 이후의 병가는 연가를 활용하여야 하며, 개인연가를 활용한 후에도 질병 또는 부상이 완치되지 않은 경우에는 잔여병가를 활용할 수 있음. 다만, 의사의 진단서가 첨부된 병가는 그러하지 아니함

(4) 공무상 병가제도의 운영상 유의사항

- (가) 공무상 병가를 허가하고자 할 때 공무상 질병·부상사실 여부는 「공무원 연금법」에 의한 공무상 요양승인 결정에 따름
- 단, 공무상 병가기간은 기관장이 진단서와 해당 공무원의 직무수행 가능여부 등을 감안하여 결정함
 - 가해자에 의한 손해배상 등의 사유로 공무상 요양비가 지급되지 않는 경우에도 공무상 요양승인을 받아야 함
- (나) 아래의 경우에는 허가권자가 공무상 질병·부상여부를 판단하여 공무상 병가를 허가할 수 있음

- 「공무원연금법」을 적용받지 않는 교원(기간제교원 등)의 경우
- 6일 이내의 단순안정만을 요하는 경미한 질병·부상의 경우
- (다) 공무상 요양 승인기간중이라도 공무상 병가일수 180일이 만료된 후에는 동일한 사유로 재차 공무상 병가를 허가할 수 없음
- (라) 공무원연금관리공단에 공무상 요양승인을 신청하여 심의 중에 있으면 그 결정서를 통보받을 때까지는 일반 병가 또는 연가를 허가할 수 있으며, 이 경우 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 소급하여 공무상 병가로 처리함. 이는 공무원에 대한 불이익을 최소화하기 위한 취지이므로, 본인이 원하는 경우 공무상병가로 소급 처리하지 않거나 일반병가·연가의 일부만 소급 처리할 수도 있음
- (마) 일반병가 및 연가를 사용한 후에도 공무상 요양승인이 결정되지 아니하여 일반질병휴직 중인 경우 휴직기간중에 공무상 질병 또는 부상으로 결정된 때에는 당초의 휴직처분(일반병가·연가 포함)을 취소하고 공무상 병가로 처리함

『휴직 중에 공무상 요양승인이 결정된 자에 대한 인사처리 지침』, 총무처 인기 12107-351, '96. 6. 11

- ※ 승인받은 공무상 요양기간이 일반병가·연가 및 공무상 병가일수를 초과하여 결정된 경우에는 일반 병가·연가 및 공무상 병가기간이 경과한 날에 휴직처리
- ※ 질병 또는 부상으로 인하여 출근하지 못하는 교원에 대하여 병가, 연가, 휴직 등으로 처리하고자 하는 경우 업무담당 공무원은 해당 공무원의 의사(意思)를 확인한 후 근무상황을 처리(병가·연가는 본인의 신청에 따라 부여하여야 함. 다만, 갑작스런 발병이나, 본인이 의식불명 등으로 의사표시를 할 수 없는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 가족이 연락하여 휴가신청을 대행할 수 있음)

병가에 대한 질의·회신

1. 교사가 질병으로 인하여 2월 미만의 병가원을 제출하여 병가를 허가 받은 다음 병가일 만료후 2~3일 출근하여 동일사유로 다시 병가원을 제출한 경우에 재차 2월의 범위 내에서 수차 반복 허가가 가능한지?
 - ➔ 연 60일을 초과하지 않는 범위 내에서 동일한 사유에 대하여 바로 허가할 수 있음. 그러나 연 60일을 초과할 시는 결근 또는 휴직의 조치를 취하여야 할 것임
2. 공무상 부상으로 병가를 6개월 사용하고 1년간 휴직한 교원이 복직하였으나 동일질병의 후유증으로 5~6개월의 요양이 더 필요한 경우 다시 공무상 병가 6개월을 허가받을 수 있는지?
 - ➔ 공무상 병가를 180일 모두 사용하였으면 비록 연도가 바뀌었다고 하더라도 같은 질병으로 인하여 또 다시 공무상 병가를 허가 할 수 없음.
 - [참조] 국가공무원복무규정 제18조 제2항의 공무상 병가는 공무원 연금관리공단의 공무원 연금급여심의회의 심의에서 공무상 질병 또는 부상으로 승인된 기간에 한하여 허가할 수 있음.
3. 공무상 병가기간(년6월) 만료 후에도 재수술 등으로 직무수행이 곤란하여 계속 요양이 필요한 경우 일반병가(년2월)를 사용할 수 있는지?
 - ➔ 소속교원이 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없을 경우 연 60일의 범위 안에서, 공무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양을 요할 경우에는 연 180일의 범위 안에서 각각 병가를 허가할 수 있도록 규정하고 있으므로 병가의 요건과 기간을 별개의 사항으로 운영하고 있음. 따라서 개인적으로 볼 때 연간 허가 가능한 병가기간은 공무상 병가와 일반병가를 합한 240일이 될 것이므로, 공무원연금법상 공무상 질병 또는 부상으로 인정되어 연180일 동안을 다 사용하여도 직무수행이 어렵거나 계속 요양할 필요가 있으면, 일반병가도 허가할 수 있음.
4. 공상 승인 신청 후 승인 이전에 병가기간 2개월이 지나게 되어 연가 10일을 사용하던 중 공상 승인이 난 경우에는?
 - ➔ 사용한 연가를 소급해서 병가처리로 환원하여 처리하여야 함.
 - [참조] 공무상 병가 사유발생 즉시 공상승인 신청 필요

다. 공가

- (1) 학교의 장은 소속교원이 다음 각 호에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간에 대하여 공가를 허가하여야 함
 - (가) 병역법 기타 다른 법령에 의한 징병검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
 - (나) 공무에 관하여 국회·법원·검찰 기타 국가기관에 소환된 때
 - (다) 법률의 규정에 의하여 투표에 참가할 때
 - (라) 승진·전직 시험에 응시할 때

- (마) 원격지간의 전보발령을 받고 부임할 때
- (바) 「산업안전보건법」 제43조에 따른 건강진단 또는 「국민건강 보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때
- (사) 교원 등의 연수에 관한 규정 제13조에 의한 외국어 능력시험에 응시할 때
- (아) 올림픽 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때
- (자) 천재·지변·교통차단 기타의 사유로 출근이 불가능할 때
- (차) 혈액관리법시행령 제2조(헌혈의 권장)의 규정에 의하여 헌혈에 참가할 때
- (카) 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제6조에 의한 단체교섭위원으로 참석할 때와 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령 제3조 제3항에 의한 교섭관련협의를 위하여 지명된 자로 참석할 때
- (타) 교육기본법 제15조에 의한 교원단체(예, 한국교원단체총연합회)가 교원지위 향상을 위한 교섭·협의를 관한 규정 제2조의 교섭·협의를 당사자로 지명된 소속 교원이 교원지위 향상을 위한 특별법에 의한 교섭·협의를 위원으로 단체교섭 및 협약체결을 위해 참석할 때

(2) 공가제도의 운영상 유의사항

- (가) 공가의 허가대상인 『직접 필요한 기간』에는 검사일·소환일·투표일·시험일 등의 당일에 왕복 소요일수를 가산할 수 있음
- (나) 전보의 경우 업무인계인수, 이사 등에 소요되는 최소한의 일수 포함
- (다) 건강진단시 재진료의 경우에도 공가 대상임
- (라) 행사 참가는 학교의 장이 선수심판 등 공가활용이 불가피하다고 인정되는 경우에 한함
- (마) 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 제6조에 의하여 교원노동조합의 단체교섭권한을 적법하게 위임받은 단체교섭위원 및 교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률 시행령 제3조제3항에 의한 교섭관련협의를 위하여 지명된 자와 교육기본법 제15조에 의한 교원단체 소속 교원이 교원지위 향상을 위한 특별법에 의한 교섭·협의를 위원으로 지명된 자에 한하여 공가 처리됨

※ 교원노조 및 교육기본법 제15조에 의한 교원단체의 소속 교원의 단체교섭과 관련된 공가기간은 단체교섭 및 교섭관련 협의에 직접 참가한 시간과 동 회의에 참석하기 위하여 필요한 이동시간을 포함하며, 단체교섭 및 교섭 관련협의를 위한 사전협의 등의 부대시간은 공가기간으로 인정될 수 없음

(3) 공가의 사례

사례 ①

국가기술자격법에 의한 기술자격취득자의 경우 자격의 유지를 위한 개별법령에 따른 보수교육에 대하여는 공가처리. 단, 공무원 임용시 국가기술자격법 기타 개별법령에 의한 자격취득을 의무화한 경우에는 교육파견절차에 따라 처리

사례 ②

구속된 경우 기소 전까지는 공가처리

※ 유죄판결이 확정될 때까지는 무죄로 추정되는 헌법정신을 감안하고, 불기소·기소유예 등의 경우에 대비. 다만, 직위해제 또는 징계요구 등 인사조치를 신속히 취하여 공가기간을 최소화시켜야 함.

사례 ③

징계·소청·행정소송 등에 있어서 업무담당 공무원의 출석은 출장처리하고, 당사자 및 참고인은 공가처리. 다만, 그 내용이 공직신분과 무관한 사항은 연가를 활용해야 함

사례 ④

민사소송의 당사자로서 출석할 때는 연가를 사용하여야 하며, 민사소송 절차에 업무상 관련이 있는 공무원이 참고인·증인 또는 감정인으로 출석요구에 응할 때는 공가처리

사례 ⑤

단체교섭 및 교섭관련 협의와 관련하여 사진촬영, 참관 등의 사항으로 참석하거나 사무처리를 위하여 동행하는 인원은 공가처리할 수 없으며 단체교섭이나 교섭관련협회가 아닌 교원노동조합의 자체규약에 의한 총회, 대의원회, 조합연수, 조합행사, 설명회, 기타조합회의 및 집회 등에 참석하는 경우와 교육부, 교육행정기관과의 협의를 위해 교원노조법에 의한 법적 근거없이 참석하는 경우는 공가처리 대상이 아님

※ 공가에 대한 질의 회신

질의: 교원이 국가대표로서 올림픽대회에 출전을 하게 될 경우에 출전하기 위한 합숙훈련 및 출전기간에 필요한 기간에 대한 처리는?

회신: 교원이 국가대표로서 올림픽대회 등에 출전하는 경우에는 필요한 기간은 공가로 취급함이 타당

라. 특별 휴가

(1) 경조사휴가

(가) 경조사별 휴가일수

구 분	대 상	일 수
결 혼	본인	5
	자녀	1
출 산	배우자	5
입 양	본인	20
사 망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	2
	자녀와 그 자녀의 배우자	2
	본인 및 배우자의 형제자매	1

(나) 입양은 「입양특례법」에 의한 입양에 한정하며, 입양 외 경조사휴가를 실시할 때 원격지일 경우에는 실제 필요한 왕복소요 일수를 가산 가능

- 원격지는 가장 빠른 교통수단으로도 왕복 8시간 이상 소요되는 지역

(다) 경조사휴가는 그 사유가 발생한 날을 포함하여 전후에 연속하여 실시하는 것이 원칙이나 수업에 지장이 없는 범위에서 본인 결혼 및 배우자 출산 휴가의 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 30일 이내의 범위에서 사용 가능

사례 ①

토요일에 부모가 사망한 경우의 경조사 휴가일수는 다음 주 월, 화, 수, 목, 금으로 5일의 휴가를 얻을 수 있음

사례 ②

토요일에 자녀가 결혼하는 경우 경조사 휴가는 전일 금요일 또는 다음 주 월요일에 휴가를 얻을 수 있음

(라) 경조사 휴가대상 친족의 범위

1) 직계존속

- 부모·조부모·증조부모뿐 아니라 외조부모 및 외증조부모 포함
- 양자양녀로 입적된 경우에는 양부모와 친생부모 포함
- 계부·계모는 인척으로 직계존속이 아님

2) 본인 및 배우자의 부모의 형제자매와 그 형제자매의 배우자

- 백숙부모 뿐 아니라 고모(부), 이모(부), 외숙부(모) 모두 포함.

3) 본인 및 배우자의 형제자매와 그 형제자매의 배우자

- 형제자매 뿐 아니라 형수, 제수, 형부, 제랑, 매형, 매제, 처남댁, 동서 모두 포함.

※ “(라)”항목은 향후 교원휴가업무 예규 개정 시 삭제 예정임

(마) 경조사 휴가와 공휴일

- 경조사 특별휴가 기간중에 공휴일 및 휴무토요일은 휴가일수에 산입하지 않음

(2) 출산휴가

(가) 임신하거나 출산한 교원에 대하여 출산의 전후를 통하여 90일의 출산 휴가를 허가할 수 있으며, 출산 전 휴가기간이 45일을 초과할 수 없음

- 다만, 한 번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 120일의 출산휴가를 허가할 수 있으며, 출산 후의 휴가기간이 60일 이상이 되게 함

※ 휴가기간의 배치는 의료기관의 진단서에 의한 출산 예정일을 기준으로 하되, 조산의 우려 등 특별한 경우는 예외 인정

※ 휴직중에는 출산휴가 신청이 곤란하므로, 출산전에 육아휴직 중인 경우에는 출산 예정일을 기준으로 사전에 인사부서에 복직신청을 하고 출산휴가 신청에 대한 의사를 표해야 함

(나) 행정기관의 장은 임신 중인 공무원이 다음 중 어느 하나에 해당하는 사유로 출산휴가를 신청하는 경우에는 출산 전 어느때라도 최장 44일(한번에 둘 이상의 자녀를 임신한 경우에는 59일)의 범위에서 출산휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 함

- 1) 임신 중인 공무원이 유산(「모자보건법」 제14조 제1항에 따라 허용되는 경우 외의 인공임신중절에 의한 유산은 제외)·사산의 경험이 있는 경우
- 2) 임신 중인 공무원이 출산휴가를 신청할 당시 연령이 만 40세 이상인 경우
- 3) 임신 중인 공무원이 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우

※ 단, 유산·사산의 위험이 있다는 의료기관의 진단서를 제출한 경우 해당 여성 공무원은 병가 및 출산휴가 신청 가능

(다) 임신 이후 유산 또는 사산한 경우로서 교원이 신청하는 때에는 다음 기준에 따라 유산·사산휴가를 주어야 함. 다만, 인공임신중절수술(「모자보건법」 제14조 제1항의 규정에 의한 경우는 제외)에 의한 유산의 경우는 휴가를 부여하지 않음

- 1) 유산 또는 사산한 교원의 임신기간(이하 “임신기간”이라 한다)이 11주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 5일까지
- 2) 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날로부터 10일까지
- 3) 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일까지
- 4) 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지
- 5) 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지

※ 참고로 1주는 7일 이므로 임신 77일까지는 5일, 임신 78일부터 105일까지는 10일, 임신 106일부터 147일까지 30일, 임신 148일부터 189일까지는 60일, 임신 190일 이후는 90일이 되는 것임

☞ 휴가기간은 유산·사산한 날부터 기산하므로 유산·사산한 날 이후 일정기간이 지나서 청구하면 그 기간만큼 휴가기간이 단축됨

(라) 출산 및 유산·사산 휴가는 산모의 건강을 고려하여 일정기간 휴가를 부여하는 것이며, 아래의 경우에는 일반병가를 허가할 수 있음

- 임신 중에 심한 입덧이나 부작용 등으로 안정의 필요성이 있을 경우

※ 학교장은 산모의 건강 및 수업 등을 고려하여 출산예정일 전·후를 통하여 출산휴가를 하도록 지도

(3) 여성보건휴가

- (가) 여성교원은 매 생리기와 임신한 경우 정기검진 등을 위하여 매월 1일의 여성보건휴가를 얻을 수 있음. 다만, 생리로 인한 여성보건휴가는 무급으로 처리
- (나) 보건휴가의 취지상 폐경기가 도래한 여성은 보건휴가를 얻을 수 없음. 이 경우 의사의 진단서로 증명할 수 있음
- (다) 보건휴가는 1일을 사용하는 것이므로 추후 분리하여 2일 사용은 할 수 없음

(4) 육아시간

- (가) 생후 1년 미만의 유아를 가진 여자교원은 1일 1시간의 육아시간을 얻을 수 있으며, 허가대상 여부는 병원의 출생증명서 또는 주민등록등본으로 확인함 (최초 이용시에 한하여 제출)
- (나) 육아시간은 본인의 신청에 따라 수업 등 학생지도에 지장이 없는 범위 내에서 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 유아가 만 1세가 되는 날의 전일까지 허가함
 - ※ 예시 : 1시간 또는 30분 늦게 출근하거나, 1시간 또는 30분 일찍 퇴근 또는 근무시간 중 1시간 활용)
- (다) 육아시간의 허가는 근무상황부에 사용기간과 매일의 사용시간을 기재하여 일괄결재로 처리하고, 사용시간이 변경될 경우에는 다시 결재를 받아야 함
 - 1) 근무상황부의 “종별”란에는 “육아시간”으로 기재
 - 2) “기간 또는 일시”란 중 “부터·까지”에는 사용기간을 기재하고, “일수기간”에 매일의 사용기간을 기재

(5) 수업휴가

- (가) 한국방송통신대학교에 재학 중인 교원은 「한국방송통신대학교설치령」에 의한 출석수업에 참석하기 위하여 연가일수를 초과하는 출석수업에 대하여 수업휴가를 얻을 수 있음
- (나) 본인의 법정연가일수를 먼저 사용한 후에 부족한 일수에 한하여 수업휴가가 인정되므로 출석수업 전 연가사용은 불가피한 경우로 제한하여야 함

(6) 재해구호휴가

(가) 수해·화재·붕괴·폭발 등의 재해 또는 재난으로 인하여 피해를 입은 교원과 재해 또는 재난발생지역에서 자원봉사활동을 하고자 하는 교원은 5일 이내의 재해구호휴가를 얻을 수 있음

- 1) 피해를 입은 교원이라 함은 재난·재해발생으로 인하여 본인, 배우자, 본인 및 배우자의 부모, 자녀의 인명과 재산에 상당한 피해를 입은 교원을 말함
- 2) 자원봉사활동을 하고자 하는 교원이라 함은 재난·재해발생지역에서 시설복구 및 친·인척 또는 피해주민을 돕고자 하는 교원을 말함

(나) 학교의 장은 재해 또는 재난의 피해정도, 피해지역에 대한 자원봉사활동의 필요성, 학생수업상의 지장유무 등을 판단하여 신중하게 허가하여야 하며 이를 남용하지 않아야 함

(7) 불임치료 시술 휴가

(가) 인공수정 또는 체외수정 등 불임치료 시술을 받는 공무원은 시술 당일에 1일의 휴가를 받을 수 있음 다만, 체외수정 시술의 경우 난자 채취 일에 1일의 휴가를 추가로 받을 수 있음

(8) 모성보호시간

(가) 임신 중인 여성공무원으로서 임신 후 12주 이내에 있거나 임신 후 36주 이상에 해당하는 공무원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원진료 등을 위한 ‘모성보호시간’을 받을 수 있음

(나) 근무시간 중의 적절한 시간을 선택하여 신청할 수 있으며, 허가대상 여부는 병원에서 발급한 증빙서류(진단서, 임신확인서, 산모수첩 등)으로 확인(최초 이용시에 한하여 제출)

※ 늦게 출근하거나, 일찍 퇴근 또는 근무시간 중 모두 활용 가능

5. 공무 외의 국외여행

가. 기본방침

(1) 교원의 공무 외 국외여행은 휴업일(여름·겨울 및 학기말 휴업일을 말함) 중에 실시함을 원칙으로 함

- (2) 교원의 전문성 신장을 위하여 휴업일 중 공무 외의 자율연수 목적의 국외여행 기회를 부여함

※ 「교육공무원법」 제41조의 규정에 의한 공무 외 자율연수 목적의 국외여행은 「국가공무원복무규정」에 의한 휴가와 별도로 실시

- (3) 공무 외 자율연수 목적의 국외여행 인정범위 및 절차 등에 관한 세부적인 사항은 시·도교육감(국립은 총장 또는 학교장)이 정함.

나. 실시 방법

- (1) 휴가일수 범위 내 공무 외 국외여행 등

(가) 사유

- 본인 또는 친인척의 경조사, 질병의 치료, 친지방문, 견문목적, 취미활동, 가족기념일 여행, 기타 필요한 경우

(나) 기간

- 본인 또는 친인척의 경조사 및 본인의 긴급한 질병치료 등 특별한 경우를 제외하고는 학교교육에 지장이 없는 휴업일 중 휴가기간의 범위 안에서 공무 외의 목적으로 국외여행을 할 수 있음.
- 교원(「교육공무원법」 제2조제1항제1호)이 여름·겨울 및 학기말 등의 휴업일에 공무 외의 국외여행을 할 경우에도 「국가공무원복무규정」에 의한 휴가일수의 범위 안에서 실시함. 다만, 「교육공무원법」 제41조의 규정에 의한 연수목적의 국외여행은 별도임

(다) 절차

- 1) 공무 외의 국외여행을 위한 휴가를 신청할 때에는 근무상황부 또는 근무상황카드의 「사유 또는 용무」란에 「공무 외의 국외여행」임을 표시한 후 학교의 장의 허가를 받음. 다만, 교장은 직근 상급기관의 장(교육감 또는 교육장, 국립은 총장 또는 장관)의 허가를 받아 실시하되, 문서 전화 또는 구두로 신청할 수 있으며 직근 상급기관에서는 근무상황부 또는 근무상황카드에 의하여 관리함.
- 연가의 경우에는 본인의 법정 연가 일수 안에서 필요한 기간 허가할 수 있음

(2) 국외자율연수를 위한 공무 외 국외여행(이하 “국외자율연수”)

(가) 사유

- 교직단체가 주관하는 연수 또는 해외 교육기관의 초청에 의한 연수참가, 개인의 학습자료 수집 등

※ 구체적 인정범위는 시·도교육감(국립은 총장 또는 학교장)이 정함.

(나) 기간

- 휴업일 중 실시하되 학교교육에 지장이 없는 범위 내

(다) 절차

- 1) 학교의 장의 사전승인을 얻은 후 실시. 다만, 교장은 직근 상급기관장의 사전승인을 받음
- 2) 승인절차에 관한 구체적 사항은 시·도교육감(국립은 총장 또는 학교장)이 정함

※ 실시사례

- 친지를 방문(10일)하고 이어서 국외자율연수(10일간)를 할 경우 친지 방문을 위한 연가신청을 하고 동시에 국외자율연수 승인절차를 취하여야 함
- 본인이 해외로 신혼여행을 갈 경우는 특별휴가 기간내에서 신청함

다. 유의사항

- (1) 학교의 장 또는 직근 상급기관의 장은 교원이 휴가일수 범위 내에서 공무 외의 목적으로 국외여행을 하고자 할 때 불필요한 규제를 할 수 없으며, 여권발급 등에 필요한 지원을 하여야 함.
- (2) 시·도교육감(국립은 총장 또는 학교장)은 교원의 전문성 신장을 위한 국외자율연수 기회를 최대한 부여함으로써 자질향상에 기여할 수 있도록 하여야 함.
- (3) 교원은 여권발급절차·입국사증의 취득·출입국관리·통관절차 기타 관계법령을 준수하여야 함.
- (4) 여행기간중 현지의 규범·관습 등을 지켜 교원으로서 품위를 유지하여 건전한 여행문화 풍토조성에 솔선수범하여야 함.
- (5) 국외여행과 관련한 민폐·관폐 등 금지

6. 행정 사항

- 가. 이 예규는 발령한 날부터 시행함.
- 나. 이 예규 시행일 현재 종전의 예규에 의하여 조치된 휴가관련 사항은 이 예규에 의하여 조치된 것으로 봄.
- 다. 이 예규 시행일 전에 있었던 질의회신·해석 등이 이 예규의 내용과 일치하지 않은 것은 이 예규 시행일부터 그 효력을 상실함.

Ⅱ. 징 계

1. 징계 사유

- 국가공무원법 제78조제1항
 - 국가공무원법 및 동법에 의한 명령 위반
 - 직무상의 의무 위반, 직무 태만
 - 직무 내외를 불문하고 체면 또는 위신의 손상 행위

2. 징계 사유의 시효

- 징계 사유 발생일로부터 3년(제78조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 5년)을 경과하면 징계 의결 요구 불가(국가공무원법 제78조의2제1항 및 제83조의2제1항)
- 「국가공무원법」 제83조의2제1항에도 불구하고 징계사유가 발생한 날부터 5년 이내에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 징계의결 요구 가능(교육공무원법 제52조)
 - 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄 행위
 - 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위
 - 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매 행위
 - 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위

3. 징계의 종류(교육공무원징계령 제1조의2)

- 중징계 : 파면·해임·강등 또는 정직
- 경징계 : 감봉 또는 견책

4. 징계위원회의 종류와 관할

※ 교육공무원징계령 제2조 내지 제4조

구분	대학의장징계위원회	특 별 징 계 위 원 회	일 반 징 계 위 원 회
설치 기관	교육부	교육부	대학, 시도교육행정기관, 시·군·구 교육행정기관
위원 구성	위원장 - 교육부장관 부위원장 - 교육부차관 위원 - 미래창조과학부 제1차관, 법무부차관, 인사혁신처차장, 문화체육관광부 제1차관, 법제처차장	위원장 - 교육부 차관 위원 - 교육부 소속 실장·국장급 공무원, 기타 위촉위원	위원장 - 설치기관의 장의 차순위자 위 원 - 설치기관의 장학관·교육연구관·조교수 이상의 교육공무원, 5급 이상 일반직공무원, 기타 위촉위원 다만, 시·군·구 교육행정기관은 위원 중 일부 관할의 교장은 위원 중 일부 관할의 교장 또는 교감으로 임명할 수 있음
심의 의결 대상 징계 사건	▶ 대학의 장 및 부총장	▶ 대학의 단과대학장·국립의 전문대학의 장 및 전문대학에 준하는 각종 학교의 장 ▶ 교육장 ▶ 교육부와 그 소속 교수·부교수·조교수·전임강사·장학관·교육연구관 ▶ 시·도교육청 국장 이상 장학관	▶ 대학의장징계위원회와 특별징계위원회에 해당되지 않은 징계사건 ▶ (시·군·구 교육행정기관에 두는 일반징계위원회)시·군·구 교육행정기관 소속 교사에 대한 경징계 사건

5. 징계의 절차 (교육공무원징계령 제6조~제20조의3, 교육공무원법 제50조~제51조 참조)

6. 징계양정의 기준 (교육공무원 징계 양정 등에 관한 규칙) 개정(15.12.18.)

〔별첨〕

〈개정 2015.12.18.〉

징 계 기 준 (제2조 관련)

비위의 정도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
1. 성실의무 위반 가. 공금횡령·유용, 업무상 배임 나. 직권남용으로 다른 사람의 권리 침해 다. 직무태만 또는 회계질서 문란 라. 시험문제를 유출하거나 학생의 성적을 조작하는 등 학생 성적과 관련한 비위 및 학교생활기록부 허위사실 기재 또는 부당 정정과 관련한 비위 마. 신규채용, 특별채용, 승진, 전직, 전보 등 인사와 관련한 비위 바. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 학교폭력을 고의적으로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우 사. 연구비의 부당 수령 및 부정 사용 등 연구비의 수령 및 사용과 관련한 비위 아. 「국가인권위원회법」 제2조제3호 라목에 따른 성희롱 행위 등 소속 기관 내의 성(性) 관련 비위를 고의로 은폐하거나 대응하지 아니한 경우 자. 그 밖의 성실의무 위반	파면 파면 파면 파면 파면 파면 파면 파면-해임	파면-해임 해임 해임 해임 해임 파면-해임 해임 강등-정직	해임-강등 강등-정직 강등-정직 해임-강등-정직 해임-강등-정직 해임-강등-정직 해임-강등 해임-강등-정직 감봉	정직-감봉 감봉 감봉-견책 감봉-견책 감봉-견책 감봉-견책 정직-감봉 감봉-견책 견책
2. 복종의무 위반 가. 지시사항 불이행으로 업무 추진에 중대한 차질을 준 경우 나. 그 밖의 복종의무 위반	파면 파면-해임	해임 강등-정직	강등-정직 감봉	감봉-견책 견책
3. 직장 이탈 금지 위반 가. 집단 행위를 위한 직장 이탈 나. 무단결근 다. 그 밖의 직장 이탈 금지 위반	파면 파면 파면-해임	해임 해임-강등 강등-정직	강등-정직 정직-감봉 감봉	감봉-견책 견책 견책
4. 친절·공정의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책

비위의 정도 및 과실 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실인 경우 또는 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
5. 비밀 엄수의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단 방치 다. 개인정보 부정 이용 및 무단 유출 라. 개인정보의 무단 조회·열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임	파면-해임 강등-정직 해임-강등 강등-정직 강등-정직	강등-정직 정직-감봉 정직 감봉 감봉	감봉-견책 감봉-견책 감봉-견책 견책 견책
6. 청렴의무 위반	파면	해임-강등	해임-강등-정직	감봉
7. 품위유지의무 위반 가. 성희롱 나. 성매매 다. 미성년자 또는 장애인에 대한 성매매 라. 성폭력 마. 미성년자 또는 장애인에 대한 성폭력 바. 학생에 대한 상습적이고 심각한 신체적 폭력 사. 그 밖의 품위유지의무 위반	파면-해임 파면 파면 파면 파면 파면-해임	해임-강등 해임 파면 파면 파면 해임 강등-정직	정직-감봉 강등-정직 파면-해임 파면-해임 파면 해임-강등-정직 감봉	견책 감봉-견책 해임 해임 파면-해임 감봉-견책 견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반	파면-해임	강등-정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책
10. 집단 행위 금지 위반	파면	해임	강등-정직	감봉-견책

※ 비고: 제7호에서 "성희롱"이란 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱을 말한다.

7. 징계 등 처분 기록의 말소 (교육공무원 인사기록 및 인사사무 처리 규칙)

가. 말소대상 기록

- 징계사항
 - 교육공무원 인사기록카드에 기재된 강등, 정직, 감봉, 견책
 - 징계처분의 무효 또는 취소 결정이나 판결이 확정된 파면, 해임
- 직위해제사항 : 국가공무원법 제73조의3 제1항 각호에 의한 직위해제 처분
- 불문(경고)기록 : 징계위원회의 의결 결과에 따라 인사기록 카드에 등재된 불문(경고)

나. 말소권자

- 인사기록카드 정보, 부분 등을 보관·유지하고 있는 임용권자나 임용제청권자

다. 처분별 말소사유 및 시기

- 징계처분기록

구 분		말소제한기간	기 간 계 산
징 계	강 등	9년	징계처분집행 종료일부터
	정 직	7년	징계처분집행 종료일부터
	감 봉	5년	징계처분집행 종료일부터
	견 책	3년	징계처분집행 종료일부터
직 위 해 제		2년	직위해제처분 종료일부터
불 문(경고)		1년	경고처분을 한 날로부터

- 징계처분의 무효·취소
 - 교원소청심사위원회 또는 법원에서 징계처분의 무효 또는 취소 결정이나 판결이 확정되었을 때

라. 말소절차

- (말소사유 발생) 징계 등 처분기록 말소계획(신청)서 작성 → 말소권자의 결재 → 처분기록 말소 → 말소사실 통보(말소사유 발생일부터 14일 이내) → 말소기록 관리대장 정리

8. 교원소청심사위원회

- 관련규정 : 교원지위 향상을 위한 특별법 제7~10조, 교원소청에 관한 규정
- 설치 및 대상 : 교육부에 설치하며 각급학교 교원의 징계처분과 그 밖에 그 의사에 반하는 불리한 처분에 대한 소청심사를 하기 위함
- 청구기간 : 처분이 있는 것을 안 날로부터 30일 이내에 청구
- 소청심사 결정
 - 소청심사청구를 접수한 날부터 60일 이내(불가피한 경우 30일 연장)
 - 소청심사결정의 유형 : 각하, 기각, 처분의 취소 또는 변경, 무효확인
 - 결정서를 작성하고 청구인과 피청구인에게 송부
- 결정의 효력 : 처분권자를 기속
- 결정에 대한 불복 : 결정서를 송달받은 날부터 90일 이내에 행정소송법으로 정하는 바에 따라 소송을 제기할 수 있음
- 소청절차 : 소청심사 청구 → 피청구인의 변명서 제출 → 심사기일 통지 → 소청심사위원회의 심사(당사자 출석하여 진술기회부여) → 결정서 작성 및 결정서 송부

질의 회신 사례

▶ 징계위원회 출석통지서 교부에 대한 질의



교육공무원징계령 제8조제2항에 의거 출석통지서를 징계혐의자의 소속 기관장에게 송부하여 교부하도록 하였던바 혐의자 본인이 출타 부재중이어서 동거 가족(성인에 한함)에 교부하고자 한바, 이러한 경우에도 본인에게 전달된 것으로 간주되는지 여부.

징계혐의자가 출석통지서 수령을 거부하였을 때는 소속기관장이 본인 앞에서 소속직원 등의 입회하에 동 통지서를 낭독하여 출석통지서의 내용을 주지시켰을 경우 징계혐의자가 동 통지서를 수령한 것으로 동 업무를 처리하여도 되는지 여부.



징계 혐의자의 출석통지서 교부는 본인에게 직접 교부함이 원칙이지만 본인이 출타 부재중일 때에는 배우자, 부모등 성인인 동거 가족에게 교부하여도 본인에 대한 효력이 인정된다고 사료되며, 징계혐의자가 출석통지서 수령을 거부하였을 때에는 일반적으로 본인이 수령 또는 볼 수 있는 상태에 놓여 있으면 출석통지서 교부의 효력이 있다고 볼수 있기 때문에 소속기관의 직원이 동 통지서를 낭독하고 주지시켰다면 징계혐의자가 출석통지서를 수령한 것으로 볼 수 있다고 판단됨.

▶ 징계의결요구 및 징계절차 진행중지에 관한 질의



교육공무원이 형사사건으로 기소되어 국가공무원법 제73조의3제1항제4호의 규정에 의거 직위해제 중에 있을 때 별도로 징계조치 할 수 있는지 여부.



공무원에 대한 징계는 국가공무원에 대한 사용자로서의 특별권력에 의거 공무원 관계의 질서를 유지하기 위하여 국가에 대한 공무원의 특별한 의무 위반에 대하여 과하는 제재를 말하는 바, 기소된 형사사건이 국가공무원법상의 제 규정에 위반되었거나 직무와 관련된 범죄행위 또는 공직기강 및 사회정화 차원의 비행 등에 해당할 때에는 형사벌과는 별도로 마땅히 징계조치하여야 한다고 사료되지만, 형사사건으로 기소되어 재판에 계류되었다 하여 당연히 징계사유가 발생하여 징계절차를 진행하여야 하는 것은 아니라고 봄.

다만, 공무원이 형사사건에 관련됨은 국가공무원법 제78조제1항제3호에 해당될 수가 있는 바, 임용권자는 당해 공무원이 형사사건에 관련됨에 따라 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하였는지 및 그로 인하여 공무원 관계의 질서유지에 위해를 주었는지 여부를 신중히 판단하여 징계요구 내지 징계절차의 진행 또는 중지를 결정하여야 한다고 사료됨.

▶ 공무원 징계의결에 관한 질의



징계의결 요구된 자에 대하여 징계위원회가 불문으로 의결한 경우 이를 공무원보수규정 제30조제2항에 규정된 “징계의결요구가 기각된 경우”로 볼 수 있는지.



공무원보수규정 제30조제2항에 의하면 징계의결이 요구되어 직위해제처분을 받은 자가 징계위원회의 의결로 당해 징계의결요구가 기각된 경우에는 그 직위해제 처분기간 중에 지급한 보수액의 차액을 소급하여 지급하도록 되어 있는 바, 징계의결요구를 받은 자가 징계위원회에서 불문으로 의결이 되었다 하면 공무원보수규정 제30조제2항의 규정에 의한 징계의결요구가 기각된 경우로 볼 수 있다고 사료됨.

▶ 형사사건으로 기소되어 직위해제된 자의 복직시기에 대한 질의



형사사건으로 기소되어 직위해제된 공무원이 1심에서 무죄판결을 받았으나 검찰의 항소제기로 인하여 2심에 계류 중에 있을 때 복직을 시킬 수 있는지 여부 및 복직시기.



국가공무원법 제73조의3 제1항 제4호에 의하면 형사사건으로 기소된 자는 직위를 해제하여야 하는 바, 1심에서 무죄판결을 받았다 할지라도 검찰의 항소제기에 의하여 소가 계속 중일 때에는 직위해제 사유가 소멸되었다고 볼 수 없다고 사료됨.

▶ 징계사유시효 등에 관한 질의



사실과 다른 경력증명을 발급받아 임용권자에게 제출하여 임용되었다면 이는 사립학교법 제58조의 면직사유에 해당되는지, 아니면 동법 제61조의 징계사유에 해당되는지, 징계사유에 해당될 경우 국가공무원법 제83조의2의 시효규정을 준용할 수 있는지.



임용을 위한 증빙서류 제출 시 위조된 경력증명서를 제출하였다면 이는 사립학교법 제58조제1항제5호의 규정에 명시된 허위의 증명이나 진술을 한 때에 해당되어 면직의 사유가 된다고 사료됨. 다만, 동법 제58조제1항에 “.....면직시킬 수 있다”고 임의 규정으로 규정되어 있으므로 면직처분을 하여야 할 것인지의 여부는 별도의 검토와 판단이 있어야 할 것임

▶ 교원소청에 관한 규정 제16조 「처분권자」에 대한질의



○ ○대학부속국민학교에 재직하는 교원이 동 대학에서 징계(건축) 처분을 받고 ○ ○교육청으로 전출된 후 교원소청심사위원회에 재심청구하여 그 징계처분이 취소된 결과 교원소청에관한규정 제16조제3항에 의거 재징계를 할 경우 어느 기관에서 징계절차를 밟아야 하는지 여부.



징계대상자의 소속기관인 ○ ○교육청에서 징계절차를 관장하여야 할 것임.

▶ 교육공무원 징계기한에 대한 질의



교육공무원징계령 제7조제1항 규정에 의한 징계의결 기한을 초과하여 징계의결을 할 수 있는지 여부.



교육공무원징계령 제7조제1항 규정의 취지는 징계혐의자의 불안정한 신분관계를 조속히 확정함으로써 징계혐의자를 보호하기 위하여 징계의결요구서를 접수한 징계위원회가 그 처리를 이유 없이 지연하는 것을 방지함에 있다할 것이므로, 그 기한(90일)은 불변기간으로 볼 수 없고 위 규정은 단지 징계의결사안을 가급적 조속히 처리하라는 훈시규정으로 보아야 할 것임.

- 교육공무원징계령 제6조 및 교육공무원법 제51조에 의하면 교육기관, 교육행정기관 또는 교육연구기관의 장은 소속공무원이 국가공무원법 제78조제1항에 규정된 징계 사유가 있다고 인정되는 때에는 당해 징계사건을 관할하는 징계위원회에 지체 없이 징계의결을 요구하도록 규정되어 있는 바, 상기 규정에서 (교육)기관의 장이라 함은 징계혐의자가 현재 소속하고 있는 행정기관의 장, 즉 본건의 ○ ○교육청을 지칭하는 것이라고 보아야 할 것이며,
- 참고로 ○ ○교육청은 공무원징계령 제7조제2항의 취지를 원용하여 해당공무원의 혐의사실을
- ○교육대학장으로부터 통보받아 처리할 수 있을 것임.

▶ 직위해제자의 중임심사 대상 여부



국가공무원법 제73조의3제1항제4호에 의거 교장이 직위해제되어 1차 교장 임기만료가 도래하고, 판결이 종료되지 않은 경우 중임심사 대상인지 여부?



- 직위해제 처분은 교원의 신분이나 지위에는 영향을 미치지 아니하고 단지 직무를 수행하지 못하도록 할 뿐이므로 중임 임용 제청의 대상에는 영향을 미치지 아니한다고 할 것임
- 다만, 불구속 기소된 사안을 가지고 징계처분을 할 수 있으므로 그 징계처분 결과에 따른 교장 중임 임용 여부는 별론임

▶ 직위해제 중에 있는자의 정년도래에 따른 인사관례에 대한 질의



국가공무원법 제73조의3제1항제2호 또는 제4호의 규정에 의하여 직위해제된 자가 그 직위해제 기간 중에 정년이 도래하였을 경우 정년퇴직 조치하는 것이 타당한지.



국가공무원법 제74조의 규정에 의한 정년이 도래하면 당연히 퇴직되어야 할 것이므로, 직위해제기간에 관계없이 퇴직조치하는 것이 타당함.



1. 직위해제처분 후에 그와 동일한 사유에 인한 파면처분을 할 경우의 법률관계 (대법원 79누 65, 80.9.30).
2. 국가공무원법 제70조제1항제2호의 “근무성적이 극히 불량한 때”의 의미(대법원 : 82.7.13, 선고 85.2.26)

▶ 징계사유에 해당하는 공무원의 사표수리에 관한 질의



1. 공무원이 공무원법상 파면 또는 해임에 해당되는 범법행위를 행하고 사표를 제출하였을 때 국가는 사표수리를 하여야 하는지?
2. 아니면, 징계사유 해당자 및 형사혐의자인 공무원의 사표수리는 타 사유(예:일신상 이유)에 의한 의원면직과 구별하여 법의 악용을 예방하고 범법자의 재임용(단시일 내)의 길을 막아야 하는 것이 타당한지?



- 공무원에게 사임의 자유가 있고 국가에 사표수리의 의무가 인정되는 것은 특별권력관계 내의 질서유지와 관계가 없는 경우인 것이며, 이때에도 공무원이 사표를 제출함으로써 특별권력관계가 당연히 소멸되는 것이 아니고 임명권자의 면직행위가 있을 때까지는 공무원관계가 존속하는 것임.
- 공무원에 대한 징계의 최고한도는 비행있는 공무원을 특별권력관계에서 배제하는 것, 즉 파면이므로 국가는 제출된 사표를 수리함으로써 일응 그 목적을 달성하였다고 볼 수 있을 것이나 국가가 징벌 사유있는 공무원에 대하여 징계벌을 과하는 목적은 특별권력관계 내의 질서를 유지코자 함에 있는 것이고 그 목적달성을 위한 수단을 선택하는 것은 법규의 규정에 의하는 것임.
- 그러므로 국가는 특별권력관계 내의 질서유지와 비행공무원이 의원면직의 형식을 갖추어 일단 사임을 하였다가 다시 공직에 취임하는 경우 등을 고려하여 공무원이 제출한 사표를 수리함으로써 공무원관계 내의 질서유지에 장애를 가져오게 되는 때에는 국가는 사표수리의 의무를 지지 않는다고 봄이 타당함.



만든 사람들

신익현 (학교정책관)
배동인 (교원정책과장)
이일준 (행정사무관)
강종부 (행정사무관)
부 미 (행정사무관)
윤지효 (행정사무관)
안희숙 (교육연구관)
김지애 (행정주사)

교육공무원 인사실무

발행일 : 2016년 5월 일
발행처 : 교육부 교원정책과
 세종특별자치시 갈매로 408
전화 : 044)203-6970
팩스 : 044)203-6706
인쇄처 : 주현기획 : 044)864-2020

《무단복제 금지》

